

《【문제1】 근로기준법상 해고절차의 제한 가운데 해고의 예고 및 해고의 서면통지에 관하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 해고의 예고와 해고의 서면 통지에 대한 의의, 내용, 예외, 법적 효과

I 문제 제기

- 근로기준법은 정당한 이유 없는 해고를 금지하는 실체적 제한(근로기준법 제23조) 외에도 해고의 시기, 방법, 절차 등에 관한 절차적 제한을 규정하여 근로자를 보호한다. 이러한 절차적 제한 중 핵심은 사용자가 근로자를 해고할 때 최소한의 예고 기간을 부여하여 근로자의 생계를 보호하고(근로기준법 제26조), 해고의 사유와 시기를 서면으로 명확히 통지하여 근로자의 방어권과 다름 기회를 보장하는(근로기준법 제27조) 제도이다. 이하에서는 근로기준법상 해고 절차의 주요 제한인 해고의 예고 및 해고의 서면 통지 제도에 관하여 그 의의, 내용, 예외, 법적 효과를 중심으로 논한다.

II 해고의 예고 [근로기준법 제26조]

1. 해고 예고 제도의 의의 및 취지

- 근로기준법 제26조는 사용자가 근로자를 해고하려면 적어도 30일 전에 예고를 하거나, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 해고예고수당으로 지급하여야 한다고 규정한다. 그 취지는 근로자가 갑작스러운 해고로 인해 받게 될 경제적 어려움에서 벗어나 새로운 직장을 구할 수 있는 시간적·경제적 여유를 부여함으로써 근로자의 생활 안정을 도모하는 데 있다.

2. 해고 예고의 방법 및 내용

- 해고 예고 자체는 반드시 서면으로 할 것을 요구하는 강행규정은 아니다. 구두, 서면 등 그 방법을 불문하며, 해고일이 명확하게 명시되어 통보되었다면 유효하다. 다만, 해고의 서면 통지(근로기준법 제27조) 규정의 취지와 실무적 관행을 고려할 때, 예고 역시 서면으로 하는 것이 바람직하다. 예고의 내용에는 해고의 의사와 실제 해고가 이루어지는 날짜(30일 이후)가 명확하게 포함되어야 한다.

3. 해고 예고 의무의 예외

- 근로기준법 제26조 단서 및 근로기준법 시행규칙 제4조는 해고 예고 의무가 적용되지 않는 예외적인 경우를 규정하고 있다. 이러한 예외 사유가 인정되는 경우 사용자는 30일분의 통상임금을 지급하지 않고 즉시 해고할 수 있다.

(1) 근로자의 계속 근로 기간이 짧은 경우

- 계속 근로 기간이 3개월 미만인 근로자에게는 해고 예고 의무가 적용되지 않는다. 이는 고용 초기 단계에서는 고용 관계의 안정성이 낮고, 해고 예고를 통한 보호 필요성이 상대적으로 낮다는 점을 고려한 것이다.

(2) 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업이 불가능한 경우

- 천재지변 등 사업주에게 책임이 없는 불가항력적인 사유로 인하여 사업의 계속이 불가능하게 된 경우를 말한다. 다만, 사업 계속이 불가능한지 여부는 사용자의 노력에도 불구하고 객관적으로 사업장 전체의 존립이 위태로울 정도에 이르렀는지 여부를 엄격히 판단해야 한다.

(3) 근로자가 고의로 사업상·재산상 손해를 끼친 경우

- 근로자의 중대한 귀책사유가 있는 경우 해고 예고 의무가 면제된다. 구체적인 사유는 근로기준법 시행규칙 별표에 열거되어 있으며, 해고 예고의 면제는 노동위원회의 승인을 얻어야 한다.

① 시행규칙상의 사유

- 근로기준법 시행규칙 제4조 별표1에는 불량품 수령으로 생산 차질 야기, 영업용 차량 대리운전, 사업 기밀 유출, 허위 사실 날조, 공공 착복·횡령·배임, 제품·원재료 절도 및 불법 반출, 근로자 근무 실적 조작, 사업장 기물 파손, 기타 사업 지장 및 재산상 손해 초래 등 9가지 사유가 열거되어 있다.

② 판단 기준

- 법원 및 행정해석은 근로자의 행위가 고의 또는 이에 준할 정도의 중대한 과실로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼쳤는지 여부를 구체적이고 엄격하게 심사해야 한다고 본다.

4. 해고 예고 수당

(1) 수당의 성격

- 해고 예고 수당은 해고 예고 기간(30일)을 두지 않고 즉시 해고하는 경우, 근로자의 생활 보장과 전직 기회 제공을 위해 지급되는 법정 손해배상금 내지 전직 활동 지원금의 성격을 가진다. 이는 근로의 대가인 임금인 아니므로, 임금채권보장법상의 대지급금 지급 대상에 포함되지 않는다.

(2) 위반의 효과

- 사용자가 해고 예고를 하지 않고 해고예고수당도 지급하지 않은 경우에도, 해고예고수당을 지급할 때까지 해고의 효력이 발생하지 않는 것은 아니다. 즉, 해고 자체의 유효성은 근로기준법 제26조의 위반 여부와 관계없이 실체적인 정당성(근로기준법 제23조)에 따라 결정된다. 다만, 해고 예고 의무를 위반하고 수당을 지급하지 않은 사용자는 근로기준법 제110조에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해지는 벌칙의 대상이 된다.

III 해고의 서면 통지 [근로기준법 제27조]

1. 해고 서면 통지 제도의 의의 및 취지

- 근로기준법 제27조는 해고는 서면으로 그 사유와 시기를 통지하여야 효력이 있다고 규정하는 강행규정이자, 해고의 유효 요건 중 하나인 절차적 요건이다.

(1) 해고의 존재 명확화

- 해고 통지의 방법과 시기를 명확히 함으로써 해고의 존부를 둘러싼 분쟁을 예방하고, 사용자의 자의적인 해고를 억제한다.

(2) 해고의 사유 명확화

- 서면 통지를 통해 사용자가 근로자에게 해고 사유를 객관적으로 명시하도록 강제하여, 향후 해고 정당성 여부에 대한 다툼의 범위를 한정하고 심리를 용이하게 한다.

(3) 근로자의 방어권 보장

- 근로자에게 해고 사유를 정확하게 알려줌으로써 근로자가 구제 절차를 진행할지에 대한 판단과, 구제 절차 시 방어 준비를 효율적으로 할 수 있도록 방어권을 보장하는 데 가장 큰 취지가 있다.

2. 서면 통지의 방법 및 내용

(1) 통지의 방법

① 서면 통지의 강제

- 근로기준법 제27조는 해고 통지는 서면으로 하여야 한다고 명시하고 있으므로, 구두나 문자 메시지, 이메일 등 비서면 방식의 통지는 원칙적으로 무효이다. 서면은 종이 문서를 의미한다.

② 전자 문서의 허용 가능성

- 대법원 판례는 근로자가 해고 통지의 내용을 확인할 수 있고, 그 서면을 보존할 수 있는 등 종이 문서에 의한 통지와 동등하게 근로자의 방어권 보장에 지장이 없는 경우라면, 전자 문서(전자우편, 문자 메시지)에 의한 통지도 근로기준법 제27조의 서면 통지로 볼 수 있다는 가능성을 인정하고 있다. 다만, 근로자에게 해고 통지가 정확하게 전달 및 수신되었는지와 근로자가 이를 출력 또는 보존할 수 있는지에 대한 엄격한 확인이 필요하다.

(2) 통지의 내용

① 해고 사유의 구체성

- 통지된 서면에는 해고의 정당성을 뒷받침할 수 있는 구체적인 사실과 해고의 징계 사유가 명확하게 기재되어야 한다. 단순히 취업규칙의 해당 조항이나 징계 사유를 나열하는 것에 그치지 않고, 근로자가 어떠한 행위를 하였기 때문에 해고되는지를 충분히 알 수 있도록 구체적인 비위 사실을 적시해야 한다.

② 해고 시기의 명확성

- 해고의 효력이 발생하는 날짜를 명확하게 기재해야 한다. 해고 시기가 불분명하거나 통보일로부터 30일 이내에 해고일이 지정되지 않은 경우에는 해고의 효력이 불분명해져 법적 분쟁의 소지가 발생한다.

3. 서면 통지 의무 위반의 효과 (판례 법리)

(1) 절차적 무효

- 근로기준법 제27조 제2항은 해고는 서면으로 통지하여야 효력이 있다고 규정하므로, 서면 통지 의무를 위반한 해고는 절차적 정당성을 결여하여 해고 전체가 무효가 된다. 해고 사유의 실체적 정당성이 인정되더라도, 서면 통지 절차를 거치지 않은 이상 해고는 그 효력을 가질 수 없다.

(2) 서면 통지 후의 효력

- 해고 통지가 서면으로 이루어지지 않아 무효인 경우, 사용자가 추후 해고의 효력 발생 시점을 명시하여 다시 서면으로 통지하면, 그때부터 새로운 해고 통지로서 효력을 발생할 수 있다. 이때 새로운 서면 통지는 징계 해고의 경우 징계 사유의 시효 등을 준수해야 한다.

IV. 해고 예고와 해고 서면 통지 규정의 관계

1. 제도의 목적 및 성격

(1) 해고 예고 [제26조]

- 근로자의 경제적·시간적 여유를 부여하여 이직을 준비하고 생활 안정을 도모하는 경제적 보호 제도의 성격이 강하다.

(2) 해고 서면 통지 [제27조]

- 해고의 존재 및 사유를 명확히 하여 근로자의 방어권을 보장하고 분쟁을 예방하는 절차적 정당성 확보 제도의 성격이 강하다.

2. 적용의 관계

(1) 별개의 절차 요건

- 근로기준법 제26조와 제27조는 해고의 효력을 위한 별개의 절차적 요건이다. 즉, 해고 예고를 충실히 하였다고 하더라도 해고 사유와 시기를 서면으로 통지하지 않았다면 그 해고는 무효이다. 반대로 서면 통지를 완벽하게 하였더라도 30일의 예고 기간을 두지 않았거나 예고 수당을 지급하지 않았다면 그 해고의 효력이 부정되는 것은 아니나 사용자는 벌칙의 대상이 된다.

(2) 해고 예고 수당 지급과 서면 통지

- 사용자가 해고 예고 기간(30일)을 준수하지 않고 즉시 해고하면서 해고 예고 수당을 지급하였다 하더라도, 해고 사유와 시기를 서면으로 통지하는 의무(근로기준법 제27조)는 면제되지 않는다. 해고 예고 수당의 지급은 해고 예고 의무 위반에 대한 대체적 이행일 뿐, 서면 통지 의무의 면제 사유가 될 수 없다.

(3) 검토

- 두 규정은 목적과 법적 효과가 다르므로, 사용자는 해고 시 해고 예고와 해고 서면 통지라는 두 가지 절차적 의무를 모두 충족해야 한다.

V. 결론

- 근로기준법상 해고 절차의 제한인 해고 예고(근로기준법 제26조)와 해고 서면 통지(근로기준법 제27조)는 근로자의 생활 안정을 도모하고 방어권을 보장하는 중요한 절차적 장치이다. 특히, 해고의 서면 통지는 해고의 효력 요건으로서 그 위반 시 해고가 무효가 되는 중대한 절차적 하자를 구성하므로, 사용자는 해고 시 그 사유와 시기를 명확하게 기재한 서면을 근로자에게 교부해야 할 의무를 엄격히 준수해야 한다. 이러한 절차적 제한의 준수는 해고의 정당성을 확보하는 데 필수적인 전제 조건이 된다.

《[문제2] 근로자 甲은 상시근로자 10인이 근무하는 A회사와 2010년 8월 1일부터 2011년 7월 31일까지를 계약기간으로 하는 근로계약을 체결하고 근무해 왔다. 2011년 6월 30일 甲은 대표이사로부터 직장질서 문란으로 오늘자로 해고한다.라는 전화를 받았다.

甲은 2011년 7월 20일 관할 지방노동위원회에 (i) 2011년 6월 30일 자 해고가 부당함을 인정할 것, (ii) 원직복직 및 해고기간 동안의 임금상당액을 지급할 것을 내용으로 하는 부당해고 구제신청을 제기하였고, 이에 대해 관할 지방노동위원회는 2011년 8월 30일 심판회의를 개최할 예정이다.

이 사례에서 甲과 A회사가 주장할 수 있는 노동법상 모든 쟁점들을 적시하고 간략하게 설명하시오(직장질서 문란으로 인한 해고의 정당한 이유는 인정되고, 근로계약 갱신에 대한 기대가능성은 없는 것으로 전제한다). (25점)》

<문제2> 기간제 근로자와 회사가 주장할 수 있는 해고 관련 노동법상 쟁점(해고의 절차 및 구제신청의 이익)

I. 문제의 제기

- 사안은 상시근로자 10인이 근무하는 A회사가 기간제 근로자 甲에 대해 해고 당일 전화 해고 통보를 한 상황이다. 쟁점으로 A회사가 실시한 해고의 실체적 사유의 정당성 여부(사안은 인정)와 절차적 의무가 준수되었는지, 절차적 의무 중 해고예고의무 위반으로 인한 해고예고수당의 청구가 가능한지, 부당해고심판 계속 중 계약기간이 만료된 경우 구제신청의 이익이 존재하는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 구체적이고 실체적인 쟁점들을 판례의 태도를 바탕으로 설명한다.

II. 해고의 서면통지 의무 위반과 실체적 사유의 경합

1. 근로자 甲의 주장

(1) 서면주의 강행규정 위반

- 근로기준법 제27조에 의하면 사용자가 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 하며, 서면으로 통지하지 않은 해고는 효력이 없다. 甲은 대표이사가 전화로 단행한 구두 해고 처분이 명백히 서면통지 의무를 위반하여 사법상 무효라고 주장할 것이다.

(2) 실체적 정당성 판단의 불필요성

- 절차적 요건인 서면통지 의무를 위반한 이상, 해고의 실체적 정당성 여부를 불문하고 해당 해고는 법적으로 부당해고로 귀결된다는 점을 강조할 것이다.

2. 사용자 A회사의 주장

(1) 실체적 정당성 강조

- A회사는 전화 통지를 한 경위에 직장질서 문란이라는 근로자의 중대한 귀책사유가 존재했음을 피력할 것이다. 실체적으로 해고할 만한 정당한 이유가 존재하므로 형식적 하자만을 이유로 해고 전체를 부당하다고 보는 것은 불합리하다고 주장할 여지가 있다.

(2) 서면주의 판단에 대한 반박

- A회사는 신속한 인사 조치의 필요성과 구두 통지를 통한 사실의 전달력에 비추어 실질적으로 해고의 사유와 시기가 근로자에게 인지되었으므로 절차적 하자가 치유되었거나 가벼운 하자에 불과하다고 항변할 수 있으나, 판례의 엄격한 서면주의 태도에 비추어 수용되기는 어렵다.

III. 해고예고의무 위반과 예고수당 청구의 당부

1. 근로자 甲의 주장

(1) 30일 전 예고의무 위반

- 근로기준법 제26조에 따르면 사용자는 근로자를 해고하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 예고수당으로 지급하여야 한다. 甲은 계속근로기간이 11개월에 달하므로 해고예고 제외 대상이 아니며, 즉시해고를 단행한 A회사를 상대로 예고수당 지급 청구를 주장할 것이다.

(2) 법정 청구권의 확립

- 해고예고를 하지 않은 정황이 명백하므로, 통상임금 30일분 이상의 예고수당 지급 청구권이 당연히 성립한다는 점을 주장할 것이다.

2. 사용자 A회사의 주장

(1) 해고 효력과의 무관성 주장

- A회사는 해고예고를 하지 않았거나 예고수당을 지급하지 않았더라도, 이는 근로기준법상 단속규정에 불과하여 해고 자체의 사법상 효력에는 아무런 영향이 없다고 주장할 것이다. 즉, 해고예고의무 위반이 해고를 부당해고로 만드는 사유는 아님을 지적할 것이다.

(2) 구제절차 내 청구의 부적절성 제기

- A회사는 해고예고수당의 지급 청구는 노동위원회의 구제명령 대상이 아니므로, 구제신청 절차 내에서 임금 상당액과 함께 예고수당을 청구하는 甲의 청구 범위는 각하되거나 기각되어야 한다고 방어할 것이다.

IV. 기간 만료에 따른 구제신청의 이익 존부

1. 근로자 甲의 주장

(1) 임금 상당액 지급을 구하는 구제이익 존재

- 甲은 비록 2011. 7. 31.자로 계약기간이 만료되어 원직복직은 불가능하게 되었으나, 부당한 해고 기간(2011. 6. 30. ~ 2011. 7. 31.) 동안 근로를 제공했다면 받을 수 있었던 임금 상당액을 지급받을 필요가 있으므로 구제신청의 이익이 여전히 유지된다고 주장할 것이다.

(2) 판례 변경에 따른 권리 보호

- 대법원 전원합의체 판결에 의하여 계약기간 만료 등으로 소급 복직이 불가능한 경우에도 해고기간 중의 임금당상액 청구를 위한 구제이익이 인정되므로 노동위원회가 심리를 계속하여 인용 판정을 내려야 한다고 주장할 것이다.

2. 사용자 A회사의 주장

(1) 원직복직 불능에 따른 각하 주장

- A회사는 갱신에 대한 기대가능성이 없는 기간제 근로계약이므로 2011. 7. 31.자로 근로관계가 완전히 당연히 종료되었다는 점을 강조할 것이다. 복직 대상인 근로관계가 소멸하였으므로 행정적 구제절차인 구제신청은 대상 소멸로 각하되어야 마땅하다고 주장할 것이다.

(2) 민사적 해결의 원칙 제시

- A회사는 이미 종료된 계약관계에 대하여 임금당상액을 청구하는 것은 사법상의 민사소송을 통해 해결할 성질의 것이며, 행정적 소급 구제 수단인 노동위원회 절차를 유지하는 것은 행정력 낭비에 해당한다고 주장할 것이다.

V. 사안의 적용

1. 해고의 정당성 및 예고의무 판단

- A회사의 해고는 실체적 사유가 인정되더라도 서면통지 요건을 결여한 치명적인 절차 위반이 존재하므로 부당해고임이 명백하다. 甲의 해고예고수당 청구권은 성립하나 이는 민사 소송의 영역에 해당하므로 노동위원회 절차에서는 다루어질 수 없다.

2. 구제신청 이익의 귀속

- 사용자 A회사의 당연종료 및 각하 주장은 종래 판례에 부합하는 면이 있었으나, 변경된 전원합의체 판례의 법리에 의하면 근로자 甲에게 해고기간 동안의 임금 상당액 수령을 위한 구제이익이 인정된다. 따라서 구제절차는 각하되지 않으며 임금 상당액 지급 명령의 범위에서 인용되어야 한다.

M. 결론

- <근로자 甲>은 절차 위반에 따른 해고의 사법상 무효와 전원합의체 판례에 근거한 임금 상당액 범위 내의 구제이익 유지를 주장할 수 있으며, 이 주장은 정당하다. 반면, <사용자 A회사>는 계약 만료에 따른 복직 불능을 이유로 구제이익의 소멸(각하)과 해고예고의무 위반이 해고 효력에 영향을 미치지 않음을 주장할 수 있으나, 임금당상액 청구에 관한 구제이익을 인정하는 최근 판례의 확립된 태도에 밀려 각하 주장은 기각될 것이다. 결국 <노동위원회>는 복직 청구는 각하하되 1개월분의 임금 상당액을 지급하라는 명령을 내려야 한다.

《[문제1] A회사는 근로자 500명을 고용하고 있으며 전자제품의 제조·판매를 주된 업무로 하고 있다. A회사에서는 기업별 노동조합인 B노동조합(이하 B노조)이 유일한 노동조합이고, A회사 근로자 400명이 가입되어 있다. B노조는 2015. 5. 1. 부터 같은 해 8. 31. 까지 업무를 전면적으로 거부하는 파업을 벌였다. A회사의 연간 소정근로일수는 240일이고, B노조의 파업기간은 이 소정근로일수 중 80일에 해당한다. B노조의 파업은 위법하지 않았고, A회사도 이에 대해서는 별도로 문제를 제기한 바가 없다. 한편 2008. 1. 1. 에 입사한 근로자 甲은 생산1부의 평사원으로 계속 근무해 왔다. 甲은 입사 이후 곧바로 B노조에 가입하였으며 2015년에는 B노조의 대의원으로 선출되어 파업 전 기간에 걸쳐 B노조의 파업에 참가하였다. (50점)

(물음1) 甲은 파업기간에 파업에 참여한 것 이외에는 2015년 회사에 결근한 적이 없었다. 그리고 A회사의 취업규칙과 단체협약에서는 연차 유급휴가는 근로기준법에 의한다고 규정되어 있다. 2016. 2. 甲은 개인적인 일로 A회사에 연차 유급휴가 8일을 신청하였다. 그러나 A회사는 甲이 파업 전 기간에 걸쳐 파업에 참여한 결과로 2015년에 甲이 출근한 일수가 소정근로일수의 80퍼센트가 되지 않아 근로기준법상 전년도에 80퍼센트 이상 출근한 경우에 부여되는 연차 유급휴가를 사용할 수 없다고 주장하였다. A회사의 이러한 주장의 정당성에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 적법한 파업 참가 근로자의 출근율 및 연차유급휴가 일수 산정 방식과 회사 주장의 정당성

I. 문제의 제기

- 본 사안은 근로자 甲이 적법한 쟁의행위인 파업에 참여한 후 연차유급휴가를 신청하였으나, A회사가 소정근로일수를 준수하지 않아 유급휴가를 사용할 수 없다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 적법한 쟁의행위 기간이 근로기준법 제60조 제1항의 출근율 산정 시 분모인 소정근로일수와 분자인 출근일수에 포함되는지 여부 및 이에 따른 연차 유급휴가 일수의 비례적 감축 방식을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 A회사의 주장의 정당성에 대해 논한다.

II. 관련 법리 및 판례

1. 연차유급휴가와 소정근로일의 개념 및 산정 원칙

(1) 연차유급휴가제도의 취지

① 근로기준법 제60조 제1항

- 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 연차 유급휴가를 주어야 한다. 이는 근로자에게 정신적·육체적 휴식을 제공하여 노동력의 재생산을 도모하기 위함이다.

② 출근율 산정의 기초

- 출근율은 소정근로일수 대비 출근일수의 비율로 계산하며, 소정근로일이란 법령이나 약정에 따라 당초 근로자가 근로를 제공하기로 정해진 날을 의미한다.

(2) 쟁의행위 기간과 소정근로일

① 근로의무의 정지

- 헌법과 노동조합법상 보장된 적법한 쟁의행위(파업) 기간은 근로자의 근로의무가 정당하게 정지된 기간에 해당한다.

② 소정근로일수에서의 제외

- 대법원은 적법한 쟁의행위 기간은 연차 유급휴가 출근율을 산정함에 있어 소정근로일수(분모)와 출근일수(분자) 모두에서 제외하는 것이 타당하다고 판시하였다. 이 기간을 결근으로 처리하여 연차 휴가를 부여하지 않는 것은 헌법상 보장된 노동조합의 단체행동권을 부당하게 제약하기 때문이다.

2. 쟁의행위 기간이 포함된 경우의 휴가 산정 법리

(1) 출근율 산정 공식

① 산정 방식의 정형화

- 적법한 파업 참가자의 출근율은 [실제 출근일수 / (연간 소정근로일수 - 쟁의행위 기간)]으로 계산하여야 하며, 이 비율이 80퍼센트 이상인 경우 연차 유급휴가 자체는 정상적으로 발생한다.

② 귀책사유 없는 특별 기간의 조율

- 소정근로의무가 정지된 기간을 제외한 나머지 소정근로일 동안의 출근율이 80퍼센트 이상이라면 법률상의 연차 휴가 취득 요건을 구비한 것으로 본다.

(2) 연차유급휴가 일수의 비례적 감축

① 비례적 감축의 필요성

- 연차 유급휴가는 본질적으로 전년도에 실제로 근로를 제공한 것에 대한 대가로서의 성격을 병존적으로 가진다. 따라서 쟁의행위 기간 동안 근로를 제공하지 않은 기간에 대해서까지 온전한 휴가 일수를 부여할 수는 없다.

② 구체적 일수 산정 공식

- 대법원은 연차 유급휴가 일수를 산정할 때, [원래 발생해야 할 연차 유급휴가 일수 × (연간 소정근로일수 - 쟁의행위 기간) / 연간 소정근로일수]의 공식에 따라 비례적으로 감축하여 산정하는 것이 형평의 원칙에 부합한다고 판시하였다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 2015년도 출근율 충족 여부

(1) 계산식의 적용

- 사안에서 연간 소정근로일수는 240일이며, 적법한 파업 기간은 80일이다. 甲은 파업 기간을 제외하고 결근한 적이 없으므로 실제 출근일수는 160일(240일 - 80일)이다.

(2) 최종 출근율

- 甲의 출근율은 [160일 / (240일 - 80일)]로 계산되며, 이는 100퍼센트에 해당하므로 근로기준법 제60조 제1항의 요건인 80퍼센트 이상을 명백히 충족한다.

2. 구체적인 연차유급휴가 일수 산정 및 신청의 정당성

(1) 가산휴가를 포함한 기본 연차 일수 계산

- 甲은 2008. 1. 1.에 입사하여 2015년도에는 8년 차 근무 기간에 해당한다. 근로기준법 제60조 제4항에 따른 기본 연차 15일에 근속 2년당 1일을 가산한 가산휴가 3일(8년 차 기준)을 합산하면, 원래 발생할 수 있는 총 연차 유급휴가 일수는 18일이다.

(2) 비례 감축된 최종 발생 일수

- 판례 법리에 따라 파업 기간을 감축식에 대입하면 $[18\text{일} \times (240\text{일} - 80\text{일}) / 240\text{일}]$ 이 되며, 최종 계산 결과 甲에게 발생하는 연차 유급휴가 일수는 정확히 12일이 된다.

(3) A회사 주장의 타당성 검토

- 甲이 2016. 2.에 신청한 연차 유급휴가는 8일이다. 甲의 최종 발생 연차 유급휴가 일수인 12일의 범위 내에 해당하므로, 甲은 이 휴가를 적법하게 청구하여 사용할 권리가 있다. 따라서 80퍼센트 이상 출근하지 못했다는 이유로 휴가 부여를 전면 거부하는 A회사의 주장은 정당성이 없다.

IV. 결론

- 적법한 파업 기간은 출근율 산정 시 소정근로일수와 실제 출근일수 모두에서 제외되어야 하므로 甲의 출근율은 100퍼센트로서 연차 휴가 발생 요건을 충족한다. 다만, 실제 근로를 제공하지 않은 파업 기간에 비례하여 연차 휴가 일수를 감축하면 甲에게 부여되어야 할 연차 유급휴가는 12일이 된다. 따라서 甲이 청구한 8일의 연차 유급휴가는 법상 보장된 12일의 범위 내이므로 A회사의 거부 주장은 위법하며 정당성이 없다.

《【문제2】 상시 근로자 300인을 사용하는 C회사는 시용기간을 2016. 1. 1. 부터 같은 해 6. 30. 까지로 정하여 근로자 乙을 채용하였다. C회사는 시용기간 만료 3일 전에 업무적격성이 없다는 이유로 乙에게 본 근로계약 체결의 거부를 구두로 통보하였다. C회사가 乙에게 시용기간 만료 3일 전에 본 근로계약 체결의 거부를 구두로 통보한 것이 정당한지에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 시용기간 만료 시 본채용 거부의 해고 여부 및 구두 통보의 정당성

I. 문제의 제기

- 사안은 C회사가 시용근로자인 乙에 대하여 시용기간 만료 전에 업무적격성 부족을 이유로 본계약 체결을 거절하면서 구두로 통보한 행위의 법적 효력을 다룬다. 구체적으로는 시용기간 만료에 따른 본계약 체결 거절의 법적 성질이 근로기준법상 해고에 해당하는지 여부 및 이에 대해 근로기준법 제27조의 해고사유 서면통지 의무가 엄격하게 적용되는지가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 이에 관한 판례법리를 살펴보고 사안에 적용하여 C회사 조치의 정당성 여부를 설명한다.

II. 시용근로관계와 본근로계약 체결 거절의 법적 성질 및 절차적 요건

1. 본채용 거절의 법적 성질

(1) 시용근로관계의 의의

- 시용이란 정식 채용을 하기 전에 일정 기간 동안 근로자의 업무능력, 성실성, 자질 등 업무적격성을 관찰하고 평가하기 위해 시험적으로 고용하는 근로관계를 말한다. 이는 사용자에게 해약권이 유보된 근로계약의 성격을 지닌다.

(2) 본계약 체결 거절의 해고성

- 대법원은 시용기간 만료 시 본 근로계약 체결을 거절하는 것은 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서 실질상 해고에 해당하므로, 근로기준법상 해고 제한에 관한 규정이 전면적으로 준용된다고 판시한다.

2. 해고사유 서면통지의무의 적용 여부

(1) 근로기준법 제27조의 규정 취지

- 근로기준법 제27조에 의하면 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 하며, 서면통지를 결여한 해고는 효력이 없다. 이는 사용자로 하여금 해고를 신중하게 결정하도록 유도하고, 해고의 존부와 사유를 명확히 하여 근로자가 이에 대처할 수 있도록 보장하기 위함이다.

(2) 시용근로자에 대한 서면통지 의무

- 대법원은 시용근로관계에서 본 근로계약 체결을 거절하는 경우에도 근로기준법 제27조가 그대로 적용되므로, 사용자는 근로자에게 거절사유를 파악하여 대처할 수 있도록 구체적·실질적인 거절사유를 서면으로 통지하여야 한다고 판시한다. 따라서 서면통지 의무를 위반한 거절 통보는 사법상 효력이 부정된다.

III. 사안의 적용

1. 乙의 시용근로자 지위 및 본계약 거절의 해고성

- 乙은 시용기간이 2016. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지로 약정된 시용근로자에 해당한다. C회사가 乙에 대하여 업무적격성 부족을 이유로 본 근로계약 체결을 거절한 행위는 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서 실질적인 근로기준법상 해고에 해당하는 처분이다.

2. 구두 통보의 법적 효력 및 정당성 여부

- C회사는 乙에게 본계약 체결 거절을 통보하면서 해고사유와 해고시기를 기재한 서면을 교부하지 않고 단지 3일 전 구두로만 통보하였다. 이는 30일 전 해고 예고(乙은 계속 근로기간 6개월로 예외 적용 안됨)를 해야하는 근로기준법 제26조를 위반한 것이다. 또한, 시용근로자에게도 강행규정으로 적용되는 근로기준법 제27조의 서면통지 의무를 직접적으로 위반하여 절차적 하자를 구성한다. 따라서 본계약 체결 거절에 객관적인 사유(실체적 사유)가 존재하는지 여부를 불문하고, C회사의 구두 통보는 절차상 중대한 하자로 인하여 사법상 효력이 인정되지 않는 무효의 처분이다.

IV. 결론

- C회사가 乙에게 행한 본채용 거절은 실질상 해고에 해당하므로 근로기준법 제27조에 따라 구체적·실질적인 거절 사유와 시기를 명시한 서면으로 통지하여야 한다. 그러나 C회사는 이를 구두로만 통보하였는바, 이는 강행법규인 서면통지 제도를 위반한 조치로서 절차상 정당성을 상실하여 효력이 없다. 결론적으로 乙에 대한 본 근로계약 체결의 거부를 구두로 통보한 C회사의 조치는 정당하지 않으며 사법상 위법·무효이다.

《【문제1】 A회사는 가전제품을 제조·판매하는 주식회사이다. A회사의 취업규칙은 제23조(징계사유)와는 별개로 제22조(해고사유) 제5호에서 근무성적 또는 능력이 현저하게 불량하여 직무를 수행할 수 없다고 인정되었을 때를 해고사유로 정하고 있다. A회사는 2016년부터 매년 하반기에 사무직 직원들을 대상으로 5개 등급(S등급 100점, A등급 80점, B등급 60점, C등급 40점, D등급 20점)의 인사평가 제도를 시행하고 인사평가의 기준과 항목을 공개하고 있으며 인사평가 결과에 대한 이의제기 절차도 체계적으로 마련하여 사무직 직원들에게 안내하고 있다. A회사는 1차 평가자(팀장)의 평가내용을 토대로 2차 평가(부서장)와 최종평가(담당 임원)를 하여 평가등급을 산정하고, 특히 상대평가 방식의 불합리성을 보완하고자 부서장과 담당 임원이 피평가자의 자질 등을 고려해 최저 등급에 해당하는 C, D등급을 주지 않을 수 있도록 재량을 부여하고 있다.

A회사 생산관리부 과장으로 근무하던 甲은 2016년 C등급을 받았고, 2017년부터 2019년까지 매년 D등급 및 직무경고를 받았으며, 2016년부터 2019년까지 기간의 인사평가 결과 전체 사무직 과장급 이상 직원 2,000명 중 최하위를 기록했다. A회사는 2017년부터 2019년까지 3년간의 인사평가결과를 기준으로 하위 2% 이내에 해당하는 甲을 포함한 과장급 이상 직원 40명을 대상으로 2020년 2월부터 같은 해 12월까지 직무역량 향상과 직무 재배치를 위한 교육을 실시하였다. 그 후 A회사는 2021년 1월경 甲을 생산품질지원부서에 재배치하였다. 甲은 직무 재배치 후 실시된 2021년 인사평가에서도 업무역량 부족, 부서 공동업무 관심 부족, 업무능력 습득의지 부족 등으로 평가되어 D등급을 받았다. 인사 담당 임원 乙은 甲과의 여러 차례 면담을 통해 甲의 그간 인사평가 결과가 취업규칙 제22조 제5호 해고사유에 해당할 수 있음을 상세히 설명하면서 6개월분 급여를 받는 조건으로 사직할 것을 甲에게 권고하였다. 그럼에도 불구하고 甲이 사직을 거부하자 A회사는 2022년 2월 4일 귀하가 당사의 사직 권유를 거부함에 따라 귀하와의 근로계약관계를 2022년 3월 3일부로 종료함을 통지합니다.라는 내용이 기재된 계약종료통지서를 甲에게 교부하였고, 이에 따라 甲은 2022년 3월 3일 해고되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A회사는 甲이 乙과의 면담을 통해 해고사유와 근거 규정이 무엇인지 구체적으로 알고 있었으므로 甲에게 교부한 계약종료통지서에 의한 해고통지가 근로기준법 제27조를 위반한 해고통지에 해당하지 않는다고 주장한다. 이 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 근로자가 해고사유를 구두로 인지하고 있는 경우 해고통지서상 해고사유 기재 누락 시 근로기준법 위반 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사에서 생산관리부 과장으로 근무하는 甲에 대해 업무역량 부족으로 권고사직을 권하였으나, 이에 불응하자 A회사가 甲을 해고한 상황이다. 쟁점으로 A회사가 甲을 해고하면서 교부한 계약종료통지서에는 실질적 해고사유가 아닌 '사직 권유를 거부함에 따라'라고만 기재되어 있어, 이것이 근로기준법 제27조의 서면통지 의무를 충족하는지, 사전에 구두 면담을 통해 甲이 실질적인 해고사유를 인지하고 있었던 정황이 서면통지 의무의 하자를 치유할 수 있는지 여부를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 해고 서면통지 의무의 취지와 구체적 기재 수준에 관한 판례 법리를 살펴보고 사안에 대입하여 A회사 주장의 타당성에 관하여 논한다.

II. 해고 서면통지 의무의 관련 법리

1. 근로기준법 제27조의 의의 및 취지

(1) 해고의 서면통지 요건

- 근로기준법 제27조 제1항 및 제2항에 따르면, 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 하며, 서면으로 통지하여야만 해고의 효력이 인정된다.

(2) 서면통지 제도의 입법 취지

- 이 규정은 해고사유와 시기를 명확히 하여 사후 분쟁을 신속하고 용이하게 해결하고, 사용자가 해고에 신중을 기하도록 유도하며, 근로자에게 해고에 대해 적절히 대응할 수 있는 방어 기회를 보장하는 데 그 목적이 있다.

2. 서면통지 시 해고사유의 기재 수준과 하자 여부

(1) 해고사유 기재의 구체성 요구

- 사용자가 해고사유를 서면으로 통지할 때는 근로자의 처지에서 해고사유가 무엇인지를 구체적으로 알 수 있어야 한다. 구체적인 사실이나 비위 내용의 기재 없이 단지 규정이나 조문만을 나열하거나 자의적인 결과만을 통지하는 것은 서면통지로서의 효력이 없다.

(2) 해고사유를 알고 있는 경우의 판단 및 사유 기재 누락의 효과

① 판례의 원칙적 입장

- 대법원은 해고 대상자가 이미 해고사유가 무엇인지 구체적으로 알고 있었고 그에 대해 충분히 대응할 수 있는 상황이었다면, 해고통지서에 사유를 다소 축약하거나 상세하게 기재하지 않았더라도 위 조항을 위반한 것이라고 볼 수 없다고 본다.

② 사유를 전혀 기재하지 않은 경우의 예외

- 다만, 대법원은 근로자가 해고사유를 구체적으로 알고 있었고 대응할 수 있는 상황이었다 하더라도, 사용자가 해고를 서면으로 통지하면서 해고사유를 전혀 기재하지 않았거나 실질적인 해고 원인이 아닌 사실만을 기재하였다면 이는 근로기준법 제27조를 위반한 해고통지에 해당한다고 판시하였다.

III. 사안의 적용

1. 계약종료통지서상 해고사유의 부재

(1) 실질적 해고사유의 은폐

- 사안에서 A회사가 교부한 통지서에는 '사직 권유 거부로 인한 계약종료'라고 기재되어 있을 뿐이다. 사직 권유의 거부는 해고를 행하게 된 계기일 뿐, 취업규칙 제22조 제5호에 규정된 실질적인 해고사유인 '근무성적 또는 능력의 불량'은 서면 어디에도 기재되어 있지 않다.

(2) 해고사유의 완전한 기재 누락

- 결국 해당 서면에는 실질적 해고사유가 전혀 기재되어 있지 않은 것과 다름없으며, 이는 서면통지의 형식만을 빌렸을 뿐 실제적인 사유 기재 의무를 완전히 방기한 것에 해당한다.

2. 구두 면담 및 사전 인지 사정의 한계

(1) 통지 의무의 강행규정성

- 근로자가 乙과의 사전 면담을 통해 해고사유를 알고 있었다는 사정만으로는 강행규정인 근로기준법 제27조의 법적 서면주의를 대체하거나 면제할 수 없다.

(2) 하자의 치유 부정

- 대법원 법리에 비추어 볼 때, 해고사유를 전혀 기재하지 않은 절차상 하자는 근로자의 주관적 인식 여부에 의해 치유되지 않으므로, A회사의 서면 해고 통지는 위법하여 효력이 없다.

IV 결론

- 사용자가 근로자를 해고할 때 해고사유를 서면으로 통지하면서 실질적 해고사유를 전혀 기재하지 않았다면, 설령 근로자가 구두 면담 등을 통해 구체적인 해고사유를 이미 알고 있었다 하더라도 근로기준법 제27조에 위반되어 무효이다. 따라서 계약종료통지서에 실질적 사유인 근무성적 불량을 기재하지 않은 채 단지 사직 권유 거부만을 기재하여 행한 A회사의 해고통지는 절차상 명백히 위법하므로, 위반이 아니라는 A회사의 주장은 정당성이 없다.

《【문제1】 甲회사의 단체협약에는 조합원이 담당하는 업무의 변경에 관한 사항은 노동조합의 동의를 요건으로 한다는 규정이 있다. 甲회사는 조합원이 담당하고 있는 전산업무를 외부에 도급하기로 하고, 전산전문업체인 乙회사와 도급계약을 체결하였다. 이에 甲회사의 노동조합은 甲회사의 위 결정에 대하여 단체교섭을 요구하였으나 甲회사는 이를 거부하였다. 이 사안에 관한 노동법적 쟁점을 논하시오. (50점)》

<문제1> 단체협약상 동의조항의 효력(노동조합의 동의권에 대한 범위), 경영권에 대한 단체교섭의 대상성

I. 문제 제기

- 본 사안은 甲회사가 단체협약(이하 협약)에 '조합원이 담당하는 업무의 변경에 관한 사항은 노동조합의 동의를 요건으로 한다'는 동의 조항이 있음에도 불구하고, 조합원이 담당하던 전산업무 전체를 외부에 도급하기로 결정하고 이를 노동조합과 협의 없이 진행한 후, 노동조합의 단체교섭 요구를 거부한 경우에 발생하는 노동법적 쟁점에 관한 문제이다. 핵심 쟁점은 다음과 같으며, 이하에서는 아래의 핵심 쟁점에 대하여 논한다.

1. 동의 조항의 유효성

- 업무 변경에 노동조합의 동의를 요하도록 한 협약 조항이 경영권의 본질적 내용을 침해하여 무효인지 여부를 의미한다.

2. 단체교섭 대상성

- 전산업무 외주화(도급) 결정 자체가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노동조합법')상 의무적인 단체교섭 대상인지 여부 및 甲회사의 교섭 거부 행위가 부당노동행위에 해당하는지 여부를 의미한다.

II. 단체협약상 동의조항의 효력

1. 단체협약의 구속력

- 단체협약은 노동조합법 제31조에 따라 당사자 간의 법적 구속력을 가지며, 노동조합법 제33조에 따라 협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준은 개별 근로계약을 직접 규율하는 규범적 효력을 가진다. 따라서 협약에 정한 절차적 제한을 위반한 사용자의 처분 행위는 원칙적으로 효력이 부정된다.

2. 동의조항의 유효성

(1) 경영권의 본질적 내용 침해 여부

- 경영권은 기업을 경영하고 생산 활동을 수행하는 데 필요한 조직 편성, 인사 이동, 생산 계획 등의 전반적인 사항에 대한 사용자의 권한을 의미한다. 노동조합과의 단체교섭은 근로조건의 결정이 주된 목적이므로, 경영권의 본질적 영역에 속하는 사항을 단체협약의 대상으로 하여 사용자의 권한 행사에 제한을 가하는 것은 허용되나, 그 제한이 사용자의 경영 활동의 자유와 권한을 본질적으로 침해하여 사용자가 더 이상 기업 주체로서 활동하기 어려운 정도에 이르는 경우 해당 조항은 무효가 된다는 것이 판례의 일관된 태도이다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 인사 및 경영권 관련 사항에 대한 단체협약 조항의 유효성을 판단함에 있어, 해당 조항이 절차적 요건을 규정한 것인지, 아니면 실체적 요건을 규정한 것인지에 따라 달리 취급한다.

① 절차적 요건(협의, 통보, 의견 제시)

- 이는 경영권 행사를 보조하는 최소한의 통로를 마련한 것으로 보아, 일반적으로 유효성이 인정된다.

② 실체적 요건(동의, 합의)

- 이는 사용자의 경영권 행사를 노동조합의 의사에 종속시키는 것이므로, 그 내용이 경영권의 본질적인 내용에 해당할 경우 무효로 될 가능성이 높아진다.

(3) 업무 도급과 동의조항

- 사안의 '조합원이 담당하는 업무의 변경에 관한 사항은 노동조합의 동의를 요건으로 한다'는 조항은 인사 이동(전환 배치)뿐만 아니라 업무 자체의 성격 또는 존재 여부의 변경까지 포함하여 사용자의 인사권 또는 조직권 행사에 동의를 요구하는 조항이다.

① 업무 변경 vs. 업무 폐지

- 甲회사의 업무 도급은 사실상 조합원이 담당하던 전산업무 자체를 폐지하고 이를 외부화하는 조직 개편 및 인원 감축을 수반하는 경영상 결정이다.

② 유효성 판단

- 판례는 배치 전환이나 전직에 노동조합의 동의를 요하는 조항에 대해서는 일반적으로 유효성을 인정하여 왔으나, 구조조정이나 정리해고 등 조직의 근간을 바꾸는 경영상의 중대 결정에 대하여 노동조합의 동의를 받도록 강제하는 것은 사용자의 경영권의 본질적 내용을 침해하여 무효로 볼 가능성이 높다. 특히, 특정 업무의 도급은 조직 및 생산 방식의 변경에 관한 사항으로서 경영권의 핵심 영역에 속하므로, 이러한 결정에 노동조합의 동의를 강제하는 조항은 경영권의 본질을 침해하여 무효로 판단될 여지가 크다.

III. 경영권 사항의 단체교섭 대상성

1. 단체교섭 대상의 원칙

- 단체교섭의 대상은 노동조합법 제29조 제1항에 따라 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 사항이다. 즉, 단체교섭의 대상은 의무적 교섭 사항과 임의적 교섭 사항으로 나뉘며, 의무적 교섭 사항에 대한 정당한 이유 없는 교섭 거부는 부당노동행위가 된다(노동조합법 제81조 제3호).

2. 경영권 사항의 단체교섭 대상성

(1) 원칙

- 원칙적으로 기업의 조직·운영, 생산 및 판매 계획 등 기업 경영에 관한 사항은 사용자의 고유한 권한에 속하는 사항으로서, 노동조합법상 의무적인 단체교섭 대상이 되지 않는다. 사용자는 이러한 사항에 대하여 노동조합의 요구가 있더라도 교섭에 응할 의무가 없다. 전산업무를 외주화하는 도급 결정은 생산 기술, 조직 구조, 인력 운영 방식 등 경영 전반에 걸친 중대한 결정에 해당하므로, 그 결정 자체는 원칙적으로 사용자의 비의무적 교섭 사항에 속한다.

(2) 예외

- 예외적으로 경영권에 속하는 사항이라 할지라도, 그 결정이 근로자의 근로조건 및 대우에 직접적이고 중대한 영향을 미치는 경우에는, 그 결정 자체가 아닌 그 결정으로 인해 파생되는 결과(효과)와 시행 방식에 관한 사항은 의무적 교섭 대상이 된다.

① 결정 자체의 대상성

- 대법원은 구조조정 등 경영 판단에 의한 결정 자체는 원칙적으로 의무적 교섭 대상이 아니라는 입장을 유지하고 있다. 다만, 경영권에 속하는 사항이더라도 그 사항이 근로조건과 밀접하게 관련되어 있는 경우, 교섭 대상성을 인정할 여지가 있으나, 현재 판례의 주류적 입장은 결정 자체는 비의무

적 교섭 사항으로 본다.

② 결과(효과) 및 시행 방식의 대상성

- 도급 결정으로 인해 발생하는 인원 감축(해고), 전환 배치, 임금 및 퇴직금, 위로금 지급, 재취업 알선 등 근로자의 근로조건과 직결되는 사항은 의무적 교섭 대상에 해당한다.

(3) 경영권의 본질적 내용 침해 여부

- 판례는 경영권의 본질적 내용에 속하는 사항은 단체협약의 대상이 될 수 없으며, 이러한 사항을 의무적 교섭 대상으로 인정하는 것은 사용자의 고유 권한을 본질적으로 침해하는 것으로 본다. 따라서 甲회사의 도급 결정 그 자체는 경영권의 본질적 내용이므로, 이에 대해 노동조합이 교섭을 요구하더라도 사용자는 교섭 의무를 부담하지 않는다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약상 동의조항의 효력

- 甲회사의 '조합원이 담당하는 업무의 변경에 관한 사항은 노동조합의 동의를 요건으로 한다'는 조항은 업무 도급이라는 조직 및 인력 운영의 공간을 변경하는 중대한 경영상 결정에 대해 노동조합의 동의를 강제하고 있다. 이는 사용자의 경영권의 본질적 내용을 침해하여 사용자의 자유로운 경영 활동을 불가능하게 만드는 경우에 해당할 가능성이 높다. 따라서 해당 동의 조항은 무효라고 판단될 가능성이 높다. 다만, 가사 이 조항이 유효하다고 하더라도, 甲회사가 동의 없이 업무를 도급한 것은 협약 위반에 해당하여 민사적 책임(손해배상 등)을 질 수 있다. 그러나 이 조항이 유효하다고 인정되는 경우에도, 그 효력은 업무를 변경하기 위한 절차적 요건에 한정되며, 도급 결정 자체의 효력을 무효화하는 것은 아니다.

2. 단체교섭 대상성 여부

(1) 도급 결정 자체

- 甲회사의 전산업무 도급 결정은 생산 조직의 변경, 인력 감축, 기술 도입 등을 포함하는 고도의 경영 판단 영역에 속한다. 따라서 도급 결정 자체에 대한 노동조합의 단체교섭 요구는 의무적 교섭 대상이 아닌 사항에 대한 요구이므로, 甲회사는 그 결정 자체에 대한 교섭 요구를 거부할 정당한 이유가 있다.

(2) 근로조건 관련 사항

- 도급 결정 자체는 비의무적 교섭 사항이나, 그 결정으로 인해 조합원들의 고용이 불안정해지고, 전환 배치, 해고, 희망퇴직 등 근로조건에 직접적이고 중대한 영향을 미치는 결과가 발생한다. 따라서 노동조합이 요구하는 단체교섭의 내용이 도급의 결정 자체가 아니라 그 결정의 결과로 인한 근로조건의 변화 및 근로자 보호 조치(해고 회피, 보상 등)에 관한 것이라면, 이는 의무적 교섭 대상에 해당한다.

(3) 甲회사의 교섭 거부의 정당성

- 甲회사는 도급 결정 자체는 경영권 사항이라는 이유로 노동조합의 모든 교섭 요구를 거부하였다. 이는 노동조합이 요구한 교섭 내용에 도급 결정의 효과에 관한 사항이 포함되어 있음에도 불구하고 이를 일률적으로 거부한 것이 된다. 따라서 甲회사는 의무적 교섭 사항(도급의 효과)에 대한 교섭 요구를 정당한 이유 없이 거부한 것으로 볼 수 있다.

3. 甲회사의 부당노동행위 책임

- 甲회사가 도급 결정 자체에 대한 교섭 요구는 거부할 수 있으나, 그 결정으로 인한 근로조건의 변화 및 근로자 보호 조치(효과)에 관한 사항에 대해서는 노동조합과 성실하게 교섭할 의무가 있다. 甲회사가 직접 근로관계가 없다는 이유 또는 단순히 경영권 사항이라는 이유로 노동조합의 모든 교섭 요구를 거부한 행위는 의무적 교섭 사항에 대한 교섭 거부에 해당하여, 노동조합법 제81조 제3호의 부당노동행위 책임이 인정된다.

V. 결론

- 甲회사의 전산업무 외주화 결정은 경영권의 본질적 내용에 속하므로, 이를 노동조합의 동의 사항으로 규정한 단체협약 조항은 무효로 판단될 가능성이 높다. 또한, 도급 결정 자체는 의무적 단체교섭 대상이 아니다. 그러나 도급 결정으로 인해 필연적으로 발생하는 조합원의 고용 안정 및 근로조건 변화에 대한 사항(효과)은 의무적 교섭 대상에 해당한다. 따라서 甲회사가 이러한 의무적 교섭 사항에 대한 노동조합의 요구를 일률적으로 거부한 행위는 정당한 이유 없는 단체교섭 거부에 해당하여 부당노동행위 책임이 인정된다.

《【문제2】 쟁의행위 기간 중 사용자의 채용제한에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제2> 쟁의행위 기간 중 사용자의 채용 제한의 원칙, 필수공익사업의 특례, 위반 시 쟁점

I. 문제의 제기

- 노동조합의 쟁의행위는 근로조건의 유지·개선이라는 정당한 목적을 달성하기 위한 근로자의 헌법상 기본권 행사이다. 그러나 쟁의행위가 현실적으로 사업 운영을 중단시킬 경우, 사용자가 이를 무력화하기 위해 신규 근로자를 채용하거나 외부 인력을 투입한다면 쟁의행위 자체가 형해화될 우려가 있다. 이에 노동조합 및 노동관계조정법(이하 노조법)은 쟁의행위 기간 중 사용자의 채용과 도급을 엄격히 제한하고 있다. 이하에서는 관련 법령과 판례를 토대로 사용자의 채용 제한 원칙, 특례, 위반 시 제재를 살펴보고자 한다.

II. 쟁의행위 중 사용자의 채용 제한 원칙

1. 당해 사업과 관계없는 자의 채용 또는 대체 금지

- (1) 규정 내용
 - 노조법 제43조 제1항은 사용자가 쟁의행위 기간 중 당해 사업과 관계없는 자를 채용하거나 대체하는 행위를 금지한다.
- (2) 규정의 취지
 - 근로자의 쟁의행위 실효성을 보장하기 위함이다. 만약 사용자가 외부 인력을 투입한다면 단체행동권은 무력화될 수 있다.
- (3) 당해 사업과 관계없는 자의 범위
 - 판례는 당해 사업의 소속 근로자가 아닌 자를 의미한다고 본다. 외부에서 신규 채용된 근로자, 용역·파견업체 근로자가 이에 해당한다.
- (4) 당해 사업과 관계있는 자의 범위
 - 원칙적으로 기존 근로자와 관리자, 평소 근로계약 관계에 있는 자이다. 다만, 사용자가 쟁의행위 직전에 신규 채용한 자까지 포함되는지 여부는 논란이 있으나, 판례는 쟁의행위 개시 전에 근로계약관계가 확립된 경우에는 관계 있는 자로 본다.

2. 쟁의행위로 중단된 업무의 도급 또는 하도급 금지

- (1) 규정 내용
 - 노조법 제43조 제2항은 사용자가 쟁의행위로 중단된 업무를 도급이나 하도급을 통해 처리하는 것을 금지한다.
- (2) 규정의 취지
 - 사용자가 외부 계약을 통해 손쉽게 업무를 대체하면 쟁의행위의 실효성이 훼손되므로 이를 차단하기 위함이다. 특히 간접적 형태의 대체근로를 방지하는 기능을 가진다.

III. 필수공익사업의 특례

1. 채용 및 도급 제한의 예외

- (1) 적용 대상
 - 노조법 제71조는 필수공익사업의 경우 채용 및 도급 제한의 예외를 규정한다.
- (2) 필수공익사업의 정의
 - 국민의 일상생활이나 국가경제에 중대한 영향을 미치는 사업으로, 노조법 시행령 제12조에서 철도·병원·전기·가스·수도 등 공공서비스가 대표적이다.

2. 대체 허용 범위의 제한

- (1) 제한 규정
 - 필수공익사업이라 하더라도 대체는 쟁의행위로 인한 중단을 최소한의 범위에서만 허용한다. 즉 국민의 생명·안전보호 및 필수 서비스 유지 목적에 국한된다.
- (2) 취지
 - 단결권 보장과 국민 생활 보호 간의 균형을 도모하기 위함이다. 따라서 전면적 대체는 허용되지 않고 필수유지업무에 한정된다.

IV. 법규 위반 시 제재 및 관련 쟁점

1. 위반 시 제재

- 노조법 제91조는 제43조 규정에 위반하여 채용하거나 대체한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정한다. 형사처벌 외에도 부당노동행위로서 노동위원회의 구제명령 대상이 될 수 있다.

2. 관련 쟁점

- (1) 정당한 쟁의행위 여부
 - 만약 쟁의행위가 정당성을 상실한 경우, 사용자의 채용 제한 위반 여부도 문제되지 않는다. 즉 쟁의행위의 적법성을 전제로 한 보호 규정이다.
- (2) 원청의 대체근로
 - 하도급 구조에서 원청이 직접 대체근로를 투입하는 경우, 당해 사업의 범위에 포함되는지 논란이 있다. 판례는 실질적 사용자성을 기준으로 판단한다.
- (3) 당해 사업의 해석
 - 당해 사업은 단위 사업장에 국한되는 것이 아니라 기업 전체 차원에서 판단해야 한다는 견해가 유력하다. 그러나 판례는 구체적 사안별로 기능적·조직적 관련성을 고려하여 판단한다.

V. 결론

- 노조법은 쟁의행위 기간 동안 사용자가 신규 근로자를 채용하거나 도급을 통해 업무를 대체하는 행위를 금지하여 쟁의행위의 실효성을 보장하고 있다. 이는 근로자의 단결권을 실질적으로 보장하기 위한 장치로서, 다만 국민 생활과 직결되는 필수공익사업에서는 제한적 예외를 두고 있다. 사용자가 이를 위반할 경우 형사처벌 및 부당노동행위 책임을 부담한다. 따라서 사용자는 쟁의행위 기간 중 채용 및 도급과 관련하여 법적 한계를 철저히 준수해야 하며, 근로자와 노조 역시 쟁의행위의 정당성을 유지하는 방식으로 권리를 행사해야 할 것이다.

《【문제1】 A회사는 종전까지는 직접 수행하던 업무의 일부를, B회사와는 도급계약을 통해, C회사와는 근로자파견계약을 통해 각각 외주화하였다. B회사 근로자로 조직된 甲 노동조합과 C회사 근로자로 조직된 乙 노동조합이 각각 A회사를 상대로 단체교섭을 요구하였으나, A회사는 직접근로관계가 없다는 이유로 단체교섭을 거부하였다. 이에 甲·乙 노동조합은 단체교섭거부를 이유로 한 부당노동행위구제신청을 하였다. A회사의 부당노동행위 책임에 대하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 도급 또는 파견 계약 관계에서 노조법상 사용자로서 단체교섭 의무 부담 여부

I. 문제 제기

- 본 사안은 A회사가 종래 직접 수행하던 업무를 B회사(도급)와 C회사(근로자파견)를 통해 외주화한 상황에서, B회사 소속 근로자로 조직된 甲 노동조합과 C회사 소속 근로자로 조직된 乙 노동조합이 각각 A회사를 상대로 단체교섭을 요구하였으나, A회사가 직접적인 근로관계가 없다는 이유로 이를 거부하여 발생한 부당노동행위(단체교섭 거부) 책임 유무에 관한 문제이다. 핵심 쟁점은 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 단체교섭의 의무를 부담하는 사용자 범위가 외주화 형태(도급 또는 파견)에 따라 어떻게 달라지며, A회사가 B회사 근로자(도급) 및 C회사 근로자(파견)에 대하여 각각 노조법상 사용자로서 단체교섭 의무를 부담하는지 여부이다. 이하에서는 A회사의 단체교섭 의무 부담 여부에 따른 부당노동행위 책임에 대하여 논한다.

II. 도급계약의 경우 단체교섭의무 관련 사용자 범위

- 도급계약은 원칙적으로 도급인(A회사)과 수급인(B회사) 사이의 기업 대 기업 관계이며, 수급인 근로자(甲 노동조합 조합원)에 대한 직접적인 근로계약 관계는 수급인(B회사)에게만 존재한다. 따라서 단체교섭 의무를 부담하는 사용자는 원칙적으로 B회사이다.

1. 원칙적인 사용자 개념

- 노조법 제2조 제2호의 사용자는 근로계약의 당사자인 사업주를 일컫는다. 도급계약에 있어 B회사가 甲 노동조합 조합원과 근로계약을 체결한 사업주이므로, 원칙적으로 B회사만이 노조법상 사용자에 해당하며 단체교섭 의무를 부담한다. A회사는 甲 노동조합에 대하여 단체교섭 의무를 부담하지 않는다.

2. 예외적인 사용자 개념 (단체교섭의무 확대)

- 대법원은 도급 형태의 외주화 과정에서 원청업체(A회사)가 하청업체(B회사) 근로자들의 핵심적인 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적인 지배·결정 권한을 행사하는 경우에는, A회사에게 예외적으로 노조법상 사용자성을 인정하고 단체교섭 의무를 부과하는 지배·결정설 법리를 확립하였다. 판단 기준은 단체교섭의 대상이 되는 근로조건이 하도급인(B회사)에게 독자적인 처분 권한이 있는지 여부를 중심으로, 원청(A회사)의 실질적인 영향력 행사를 다음의 요소들을 종합하여 판단한다.

(1) 하도급 근로자 근로조건에 대한 실질적·구체적 관여 여부

- 핵심적인 판단 기준이다. A회사가 甲 노동조합 조합원의 임금, 근로시간, 복지 등 핵심 근로조건을 직접적 또는 간접적으로 결정하거나 지배할 수 있는 지위에 있는지가 중요하며, 이는 하도급 계약의 내용, 거래 관행 등을 통해 판단된다. 단순히 경영상 영향력을 행사하는 것을 넘어, 노사 교섭을 통해 결정되어야 할 사항에 대한 처분 권한이 있는지 여부가 핵심이다.

(2) 인사 관련 사항 관여 여부

- A회사가 甲 노동조합 조합원의 채용, 징계, 배치, 해고 등 인사 관련 사항에 대하여 B회사의 의사를 무력화시킬 정도로 강력하게 관여하는지 여부가 고려된다.

(3) 작업 수행 지휘·감독 여부

- A회사가 B회사 근로자에게 구체적이고 개별적인 업무 지시를 내리는지 여부가 판단 요소가 된다. 다만, 이는 근로기준법상 사용자 판단의 주된 요소이며, 노조법상 단체교섭 사용자성 판단에서는 근로조건 결정력보다 보조적인 요소로 활용된다.

(4) 사업의 독립성 결여 여부

- B회사가 A회사에 전적으로 의존하는 정도가 높아 사업의 독립성이 결여되어 사실상 A회사의 노무 관리 조직의 일부처럼 기능하는지 여부가 고려될 수 있다.

(5) 시설, 장비 등의 제공 여부

- A회사가 B회사 근로자들의 작업을 위한 주요 생산 시설, 장비, 원자재 등을 제공하고, B회사가 A회사의 사업장 내에서 전적으로 업무를 수행하는지 여부도 실질적인 지배력 판단의 근거가 된다.

(6) 단체교섭 대상 근로조건에 대한 처분 권한 여부

- 가장 중요한 요소로서, 교섭 대상 사항에 대한 결정 권한이 B회사에 있는 경우(예: B회사 자체의 복지 제도)에는 A회사의 단체교섭 의무가 부정된다. 그러나 A회사가 사실상 임금 테이블을 결정하거나, B회사의 경영 상태를 고려할 때 A회사의 용역 대금 없이는 임금 인상 등이 불가능한 경우와 같이 하도급인이 단체교섭 사항에 대한 처분 권한을 실질적으로 가지지 못하는 경우에 한하여 A회사의 사용자성이 인정된다.

III. 근로자파견계약의 경우 단체교섭의무 관련 사용자 범위

- 근로자파견계약은 파견근로자보호 등에 관한 법률(이하 '파견법')에 의해 규율되며, 근로계약 당사자와 실제 노무 제공을 받는 사업주가 분리되는 특수한 관계이다.

1. 원칙적인 사용자 개념

(1) 파견사업주(C회사)

- 파견사업주(C회사)는 파견 근로자(乙 노동조합 조합원)와 근로계약을 체결한 당사자이므로, 노조법상 명시적인 사용자에게 해당한다. C회사는 고용, 임금 지급, 사회보험 등 근로계약상 의무를 부담하며, 乙 노동조합에 대하여 단체교섭 의무를 부담한다.

(2) 사용사업주(A회사)

- 사용사업주(A회사)는 파견 근로자에게 업무 지시 및 명령을 내리고 작업 환경을 관리하는 주체이며, 파견법상 사용자로서의 의무(차별 금지, 안전 보건 등)를 부담한다. 다만, 노조법상 단체교섭 의무와 관련하여서는 그 범위가 제한된다.

2. 파견근로관계에서의 사용자 개념 (노조법상)

- 파견근로관계는 이미 파견법에 의해 사용사업주(A회사)와 파견사업주(C회사)의 권한 및 의무가 법정화되어 있으므로, 도급과 달리 예외적인 사용자 개념 확대 법리(지배·결정설)의 적용이 제한된다는 것이 일반적인 견해이다.

(1) 파견사업주(C회사)

- C회사는 근로조건의 결정권과 근로계약상의 주된 책임을 지고 있으므로, 乙 노동조합에 대한 주된 단체교섭 의무를 부담하는 사용자이다.

(2) 사용사업주(A회사)

- A회사는 파견 근로자의 노무 제공 과정을 지휘·감독하는 실질적 사용자이지만, 파견법에 의해 이미 근로조건을 주요 사항(임금, 휴일 등)은 C회사가 부담하는 것이 법정화되어 있다. 따라서 A회사는 乙 노동조합에 대하여 노조법 제81조 제3호의 단체교섭 거부 사용자로 인정되기는 어렵다는 것이 통설 및 판례의 태도이다. A회사는 乙 노동조합과의 교섭이 불필요한 노사관계의 혼란을 야기할 수 있다는 이유로 거부할 정당성을 가진다.

(3) 부당노동행위 책임

- A회사의 부당노동행위 책임은 단체교섭 거부(제81조 제3호)보다는 지배·개입(제81조 제4호) 또는 불이익 취급(제81조 제1호)에 국한되어 인정된다. 즉, A회사가 乙 노동조합의 조직 또는 운영을 지배·개입하거나, 乙 노동조합 활동을 이유로 C회사 소속 근로자에게 불이익을 주는 경우에 부당노동행위 책임이 발생한다. 단순한 단체교섭 거부만으로는 노조법 제81조 제3호 위반의 부당노동행위 책임이 인정되지 않는다.

IV. 사안의 적용

1. B회사(도급) 근로자 甲 노동조합의 단체교섭 요구

(1) 사용자성 판단

- A회사가 B회사 근로자(甲 노동조합 조합원)에 대하여 노조법상 사용자로서 단체교섭 의무를 지는지는 A회사가 甲 조합원의 핵심 근로조건 결정에 실질적이고 구체적인 지배·결정 권한을 행사하는지 여부에 달려있다. 만약 A회사가 B회사와의 도급계약을 통해 사실상 B회사 근로자의 임금, 휴가 등 근로조건을 결정하고, B회사는 명목상의 사용자에게 불과하다면, A회사는 예외적인 간접 사용자로 인정된다.

(2) 부당노동행위 책임

- A회사가 위 요건(지배·결정력)을 충족하여 노조법상 사용자로 인정된다면, A회사가 甲 노동조합의 교섭 요구를 직접 근로관계가 없다는 이유만으로 거부한 행위는 정당한 이유 없는 단체교섭 거부에 해당하여 부당노동행위(노조법 제81조 제3호)가 성립한다.

2. C회사(파견) 근로자 乙 노동조합의 단체교섭 요구

(1) 사용자성 판단

- 파견근로관계에서는 C회사(파견사업주)가 근로계약의 당사자이자 임금 지급 의무 등 주된 근로조건 결정권을 가지는 주된 사용자이다. A회사(사용사업주)는 노무 수령 및 지휘·명령 권한만 가지는 보조적 사용자의 지위에 있다. 파견법의 존재로 인해 도급과 같은 예외적인 지배·결정설의 확대 적용은 어렵다.

(2) 부당노동행위 책임

- A회사가 乙 노동조합의 단체교섭 요구를 거부한 것은, A회사가 乙 노동조합에 대하여 노조법 제81조 제3호의 단체교섭 의무를 부담하는 사용자 지위에 있지 않기 때문에, 원칙적으로 부당노동행위가 성립하지 않는다고 보아야 한다. 乙 노동조합에 대한 교섭 의무는 파견법상 주된 사용자인 C회사에게 있다.

V. 결론

1. 도급계약의 경우(甲 노동조합)

- 甲 노동조합에 대한 A회사의 부당노동행위 책임은 A회사가 B회사 근로자의 핵심 근로조건 결정에 실질적이고 구체적인 지배·결정 권한을 행사하는지 여부에 따라 결정된다.

(1) A회사에 지배·결정 권한이 있는 경우

- A회사는 노조법상 간접 사용자로서 단체교섭 의무를 부담하며, 교섭 거부는 부당노동행위에 해당한다.

(2) A회사에 지배·결정 권한이 없는 경우

- A회사는 사용자가 아니므로, 교섭 거부는 부당노동행위에 해당하지 않는다.

2. 근로자파견계약의 경우(乙 노동조합)

- 乙 노동조합에 대한 A회사의 단체교섭 의무는 원칙적으로 부정된다. A회사는 파견법상 사용사업주로서 파견 근로자에 대한 근로조건 결정권이 파견사업주(C회사)에게 주어져 있으므로, 노조법 제81조 제3호의 단체교섭 의무를 부담하는 사용자로 보기 어렵다. 따라서 A회사가 乙 노동조합의 교섭 요구를 거부한 것은 부당노동행위가 성립하지 않는다. 다만, A회사가 乙 노동조합 활동을 이유로 불이익을 주거나 지배·개입하였다면 별도의 부당노동행위(제81조 제1호, 제4호)가 성립할 수 있다.

3. 종합적 판단

- A회사의 단체교섭 거부 행위는 도급 계약(甲 노동조합)의 경우에는 A회사의 실질적인 지배·결정력 여부에 따라 부당노동행위 성립 여부가 갈리며, 근로자파견 계약(乙 노동조합)의 경우에는 A회사가 단체교섭 의무를 지는 사용자가 아니므로 원칙적으로 부당노동행위 책임이 없다.

《【문제2】 노동조합이 정당하게 직장점거를 하던 도중, 사용자가 직장폐쇄를 한 경우의 법률효과에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 직장점거 중 단행된 사용자의 직장폐쇄에 따른 법률적 효과

I 문제의 제기

- 사안에서는 노동조합이 적법하게 병존적·부분적 직장점거를 행하던 중, 사용자가 이에 대하여 직장폐쇄를 단행한 경우 발생하는 법률적 효과를 규명하고자 한다. 이를 해결하기 위해 우선 사용자의 대항적 쟁의행위인 직장폐쇄의 정당성 요건을 먼저 검토할 필요가 있다. 나아가 직장폐쇄가 적법한지 또는 위법한지에 따라 사용자의 시설관리권 회복 여부 및 퇴거요구의 효력, 형사상 퇴거불응죄 성립 여부, 나아가 임금지급의무의 존속 여부를 엄격히 나누어 판단하여야 한다. 이하에서는 이에 관한 판례법리를 살펴보고 사안에 적용하여 결론을 설명한다.

II 직장점거 중 직장폐쇄의 법리

1. 직장폐쇄의 의의 및 정당성 요건

(1) 직장폐쇄의 개념

- 직장폐쇄란 노동조합의 쟁의행위에 대응하여 사용자가 자신의 사업장에서 근로자들의 노무수령을 거부하고 사업장 밖으로 배제하는 수동적·대항적 성격의 쟁의행위이다.

(2) 직장폐쇄의 정당성 성립 요건

- 대법원은 사용자의 직장폐쇄가 정당한 쟁의행위로 인정받기 위해서는 근로자측의 선제적 쟁의행위에 대한 대항적·방어적 조치여야 하며, 노사간의 힘의 균형을 확보하기 위한 정당성이 인정되어야 한다고 판시한다. 근로자측의 쟁의행위 개시 전에 행해지거나 세력 균형을 깨뜨리고 공격적 목적으로 단행된 직장폐쇄는 정당성을 결여하여 위법하다.

2. 직장폐쇄에 따른 구체적 법률효과

(1) 적법한 직장폐쇄의 효과

① 시설관리권의 전면 회복 및 퇴거요구

- 직장폐쇄가 정당하게 단행된 경우 사용자의 시설관리권이 전면적으로 회복된다. 따라서 사용자는 점거 중인 근로자들에게 정당하게 퇴거를 요구할 수 있다.

② 형사상 퇴거불응죄의 성립

- 적법한 직장폐쇄에 따른 사용자의 퇴거요구에도 불구하고 근로자들이 이에 응하지 아니하고 직장점거를 계속하는 행위는 정당성을 상실하며, 형법 제319조 제2항의 퇴거불응죄를 구성한다.

③ 임금지급의무의 면제

- 근로자의 노동제공 거부에 대한 사용자의 수령거부가 적법하므로 무노동 무임금 원칙이 적용되어 직장폐쇄 기간 동안 사용자의 대상 근로자에 대한 임금지급의무는 면제된다.

(2) 위법한 직장폐쇄의 효과

① 시설관리권의 회복 불인정 및 퇴거요구의 효력 상실

- 직장폐쇄가 정당성을 결여하여 위법한 경우, 사용자의 시설관리권이 정당하게 회복되었다고 인정할 수 없다. 따라서 사용자가 행한 퇴거요구는 법적 구속력을 가지지 못한다.

② 형사상 퇴거불응죄의 미성립

- 당초 적법하게 직장을 점거하고 있던 근로자들이 위법한 직장폐쇄를 단행한 사측의 퇴거요구에 불응하더라도 법질서상 퇴거불응죄가 성립하지 않는다.

③ 임금지급의무의 존속

- 사용자의 위법한 수령거부는 민법 제538조 제1항 제1호에 따른 사용자의 귀책사유 있는 수령지체에 해당하므로, 근로자들은 직장폐쇄 기간 동안 일을 하지 못했더라도 상응하는 임금 전액의 지급을 청구할 수 있다.

III 사안의 적용

1. 사용자가 단행한 직장폐쇄의 정당성 심사

- 사안에서 노동조합은 정당하게 병존적·부분적 직장점거를 진행하고 있었다. 이에 사용자가 대항적·방어적 목적 및 힘의 균형을 맞추기 위한 정당성을 충족하여 직장폐쇄를 단행했다면 적법한 직장폐쇄가 된다. 반면, 단순히 노조의 정상적인 활동을 억압하거나 선제적·공격적인 도구로서 단행한 것이라면 이는 위법한 직장폐쇄가 된다.

2. 적법 여부에 따른 양 갈래의 구체적 효과 대입

(1) 적법한 직장폐쇄에 따른 효과의 귀속

- 사용자의 직장폐쇄가 정당하다면 사측의 시설관리권이 완전하게 복귀하므로, 정당하게 점거 중이던 근로자들은 퇴거의무를 진다. 이에 불응하는 것은 퇴거불응죄에 해당하며, 근로자들은 직장폐쇄 기간 동안의 임금을 청구할 수 없다.

(2) 위법한 직장폐쇄에 따른 효과의 귀속

- 사용자의 직장폐쇄가 위법하다면 퇴거요구 자체가 원천 무효이다. 따라서 근로자들이 퇴거요구를 거부하고 점거를 지속하더라도 형사상 아무런 책임이 성립하지 않으며, 사용자의 귀책사유에 따른 수령지체 상태가 되므로 노조 조합원들은 해당 기간 동안의 임금 상당액을 청구할 수 있다.

IV 결론

- 기존에 노동조합이 적법하게 점거를 개시하였더라도, 이후 사용자가 단행한 직장폐쇄가 대항성·방어성·정당성을 갖추어 적법한지 혹은 공격적 목적으로 단행되어 위법한지에 따라 그 법률효과는 준엄하게 구별된다. 적법한 직장폐쇄 시에는 사용자의 시설관리권이 회복되어 조합원들의 퇴거거부는 퇴거불응죄를 구성하고 임금청구권은 부정된다. 그러나 위법한 직장폐쇄의 경우 사용자의 권리가 회복되지 않으므로 조합원의 퇴거거부는 정당하며, 수령지체 법리에 따라 근로자들의 임금청구권은 온전히 존속한다.

《【문제3】 노동조합 규약상 노동조합 가입 자격 제한에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제3> 노동조합 가입 자격의 기본 원칙, 제한의 허용 범위, 한계 및 위반 시 효과

I. 문제 제기

- 헌법 제33조 제1항은 근로자가 근로조건의 유지·개선과 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 위하여 단결권을 가짐을 규정하고 있다. 이에 따라 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`)은 근로자가 자유롭게 노동조합을 조직·가입할 수 있도록 하고 있으며, 노동조합의 규약으로 그 자격을 제한할 수 있는 범위에 일정한 한계를 설정하고 있다. 그러나 현실에서는 노동조합이 그 조직 범위를 명확히 하거나 조합의 규율을 유지하기 위하여 규약으로 가입 자격을 제한하는 경우가 빈번하다. 이에 노동조합 규약상 가입 자격 제한의 허용 범위와 그 법적 한계를 검토할 필요가 있다.

II. 노동조합 가입 자격의 기본 원칙

- 노조법 제5조는 근로자는 자유로이 노동조합을 조직하거나 이에 가입할 권리를 가진다고 규정하여 가입의 자유를 보장한다. 이는 근로자의 단결권 보장을 위한 기본적 전제이다. 따라서 원칙적으로 모든 근로자는 노동조합에 가입할 수 있으며, 규약을 통한 가입 제한은 예외적이고 엄격히 해석되어야 한다. 다만, 헌법과 법률에서 정한 제한, 그리고 합리성과 필요성이 인정되는 경우에는 규약에 의한 자격 제한이 허용될 수 있다.

III. 규약상 가입 자격 제한의 허용 범위

1. 법률에 의한 제한

- 법률은 노동조합 가입 자격을 제한하는 몇 가지 예외를 규정하고 있다.

(1) 사용자 및 사용자의 이익대표자

- 노조법 제2조 제4호 가목은 노동조합의 조직대상 근로자에서 사용자 및 그 이익을 대표하는 자를 제외하고 있다. 대법원은 인사·노무에 관한 결정권을 가진 자, 또는 경영자와 동일시될 수 있는 자는 조합원 자격을 가질 수 없다고 본다.

(2) 공무원 및 교원

- 노조법 제5조 단서는 법률에 따라 공무원과 교원의 노동조합 가입에 제한을 둘 수 있도록 규정하고 있다. 공무원노조법과 교원노조법이 이에 해당하며, 예컨대 현직 공무원이나 현직 교원만 가입할 수 있도록 자격을 한정하고 있다.

(3) 해고된 자의 조합원 자격

- 해고자의 조합원 자격에 관하여, 노조법 제2조 제4호 라목은 해고자라도 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하여 판정이 확정되기 전까지는 근로자로 보도록 하고 있다. 대법원은 해고 무효가 다투어지고 있는 해고자의 경우 조합원 자격을 인정하였다.

2. 규약에 의한 합리적인 제한

- 노동조합은 자주성을 바탕으로 규약을 제정할 권리를 가지나, 이는 헌법과 법률의 범위 내에서 행사되어야 한다.

(1) 조직 범위

- 산별노조, 기업별노조 등 조직형태에 따라 특정 업종, 직종, 지역 근로자만 가입할 수 있도록 하는 것은 합리적 제한으로 인정된다.

(2) 일정 기간 경과 후 가입 허용

- 예컨대 수습기간 중인 근로자의 가입을 일정 기간 유예하는 것은 노조 운영의 안정성을 확보하기 위한 합리적 이유가 있다고 본다. 다만, 과도하게 장기간 배제하는 것은 위법하다.

(3) 징계 처분 이력 등

- 노조 내부 질서 유지를 위하여 과거 조합 활동에서 중대한 위반 행위를 하여 제명된 자의 재가입을 일정 기간 제한하는 것은 가능하다. 그러나 영구 배제는 조합원의 기본권을 침해할 수 있다.

IV. 가입 자격 제한의 한계 및 위반 시 효과

1. 가입의 자유 침해 금지

- 노동조합은 근로자의 기본권 보장을 위해 설립된 단체이므로, 규약으로 근로자의 가입을 자의적으로 제한할 수 없다. 판례는 합리적 이유 없는 가입 제한은 무효라고 판시하고 있다.

2. 단체협약상의 제한

- 단체협약으로 특정 근로자의 가입을 제한하는 조항을 두는 것도 무효이다. 이는 헌법상 보장된 단결권을 침해하기 때문이다.

3. 다수 노조 상황에서의 이중 가입 제한

- 대법원은 근로자가 2개 이상의 노동조합에 가입하는 것은 단결 선택의 자유에 포함된다고 보면서도, 노동조합 스스로가 그 조직을 유지·강화하기 위해 합리적인 범위 내에서 이중 가입을 금지하는 규율을 두는 것은 가능하다고 판단한다. 이는 조합 내부의 통제권에 의한 것으로, 단결권 자체를 봉쇄하는 것이 아닌 합리적 규율에 해당하면 유효하다고 해석한다.

V. 결론

- 노동조합 규약상 가입 자격 제한은 근로자의 단결권 보장을 위한 기본 원칙에 대한 예외로서, 법률이 정한 경우와 합리적 이유가 있는 경우에 한정적으로 허용된다. 사용자 및 경영자적 지위에 있는 자, 법률에 따라 제한된 공무원·교원, 해고자의 지위에 대한 제한은 법률상 근거가 있는 정당한 제한이다. 또한 조직 범위 설정, 수습기간 중 가입 유예, 과거 징계 전력에 따른 일정한 제한은 합리적 범위 내에서는 인정될 수 있다. 그러나 자의적이고 차별적인 가입 제한은 무효이며, 단체협약을 통한 제한 역시 허용되지 않는다. 따라서 노동조합은 가입 자격 제한을 설정함에 있어 근로자의 단결권 보장과 조직 운영의 자율성 사이의 균형을 유지해야 할 것이다.

《【문제1】 A회사의 단체협약에는 회사는 조합원에 대한 해고에 대하여는 노동조합과 사전에 합의하여야 한다는 규정이 있으며, 이 단체협약의 유효기간은 2010년 6월 30일까지이다. A회사는 조합원 甲의 행위가 해고사유에 해당된다고 인정하여 노동조합과의 사전합의 없이 2010년 7월 1일 조합원 甲을 해고하였다. A회사와 노동조합은 새로운 단체협약을 체결하고자 단체교섭을 계속하였음에도 불구하고 2010년 7월 1일 현재 새로운 단체협약이 체결되지 아니하였고, 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약의 효력을 존속시킨다는 취지의 별도의 약정이나 자동갱신 조항도 존재하지 아니한다. 이 사안에서 조합원 甲에 대한 A회사의 해고의 효력을 논하시오(단, 부당노동행위에 관하여는 논하지 아니함). (50점)》

<문제1> 단체협약 만료 후 법정연장기간 내에 노동조합과의 사전합의 없이 행해진 해고의 효력

I. 문제 제기

- 본 사안은 단체협약(이하 '협약')에 '회사는 조합원에 대한 해고에 대하여는 노동조합과 사전에 합의하여야 한다'는 해고 사전 합의 조항이 존재하고, 해당 협약이 유효기간 만료일인 2010년 6월 30일을 경과하여 2010년 7월 1일에 실효된 상황에서, A회사가 노동조합과의 사전 합의 없이 조합원 甲을 해고한 경우, 그 해고의 효력이 어떻게 되는지에 관한 문제이다. 핵심 쟁점은 유효기간이 만료된 단체협약 중 근로자의 해고를 제한하는 규범적 조항의 효력이 협약 실효 후에도 잔존하는지 여부이다. 이하에서는 甲에 대한 A회사의 해고의 효력에 대해 논한다.

II. 단체협약의 실효 사유

- 단체협약이 그 효력을 상실하는 사유는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노동조합법') 및 법리 해석을 통해 다음과 같이 구분된다.

1. 유효기간의 만료

- 협약에 정한 유효기간이 만료되는 경우 협약은 실효된다. 다만, 노동조합법 제32조 제3항에 따라 별도의 약정 또는 자동갱신 조항의 유무에 따라 실효 시점이 달라질 수 있다. 본 사안은 유효기간 만료를 전제로 한다.

2. 해지권의 행사

- 단체협약의 유효기간이 만료되지 않았더라도, 노동조합법 제32조 제3항 단서가 적용되는 경우(별도의 약정 또는 자동갱신 조항이 있는 경우) 일정기간이 경과하면 당사자는 6개월 전 해지 통고로 협약을 해지할 수 있다.

3. 합의 해지

- 노동조합과 사용자 또는 사용자단체가 협약 유효기간 만료 전이라도 상호 합의에 의하여 협약을 해지하기로 결정하는 경우 협약은 실효된다.

4. 노조의 소멸 또는 사용자 단체 자격 상실

- 협약 당사자 중 노동조합이 해산되거나, 사용자단체가 협약 당사자로서의 자격을 상실하는 경우에도 협약은 실효된다.

III. 단체협약의 유효기간

- 단체협약은 일정 기간 동안 그 효력을 유지하며, 노동조합법 제32조에 따라 그 유효기간에 관한 사항이 규정된다.

1. 유효기간의 제한

- 노동조합법 제32조 제1항은 단체협약에 유효기간을 정하지 아니하거나 3년을 초과하는 유효기간을 정한 경우 그 유효기간은 3년으로 한다고 규정하여, 협약의 유효기간을 최대 3년으로 제한하고 있다. 이는 단체교섭 주기의 적정성을 확보하고 급변하는 경제사회 환경에 신속히 대응할 수 있도록 하기 위함이다.

2. 유효기간의 산정

- 단체협약의 유효기간은 협약 체결일로부터 기산하는 것이 원칙이나, 협약에 별도의 시행일을 정한 경우에는 그 시행일로부터 기산한다. 본 사안에서는 2010년 6월 30일이 유효기간 만료일로 명시되어 있다.

IV. 단체협약의 유효기간 만료

- 단체협약이 유효기간 만료로 인해 실효될 때의 법적 효과는 노동조합법 제32조 제3항에 따라 결정된다.

1. 노동조합법 제32조 제3항 본문

- 노동조합법 제32조 제3항 본문은 단체협약에 기간이 만료되는 때를 전후하여 당사자 쌍방이 새로운 단체협약을 체결하고자 단체교섭을 계속하는 중에 그 기간이 만료된 경우에 관한 특례를 규정하고 있다.

(1) 별도의 약정이 있는 경우

- 협약에 유효기간 만료 후에도 새로운 협약이 체결될 때까지 종전 협약의 효력을 존속시킨다는 취지의 별도의 약정이 있는 경우, 그 약정에 따라 효력이 연장된다. 이 경우, 연장되는 효력에는 규범적 효력과 채무적 효력이 모두 포함된다.

(2) 별도의 약정이 없는 경우

- 본 사안과 같이 별도의 약정이나 자동갱신 조항이 없고 단체교섭이 계속되고 있는 경우, 노동조합법 제32조 제3항 본문은 종전 단체협약의 실효를 막을 수 있는 근거가 될 수 없다. 단체교섭의 계속만으로는 협약의 효력이 당연히 연장되지 않으며, 협약은 유효기간 만료일(2010년 6월 30일)에 실효된다. 따라서 A회사의 단체협약은 2010년 7월 1일 0시부터 그 효력을 상실하였다.

2. 노동조합법 제32조 제3항 단서

- 노동조합법 제32조 제3항 단서는 단체협약에 자동연장조항(새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약의 효력을 존속시킨다는 취지의 규정)이 있는 경우에 적용된다.

(1) 불확정기한부 자동연장조항에 따른 단체협약의 유효기간

- 협약이 실효된 후에도 새로운 협약 체결이라는 불확정기한이 도래할 때까지 효력이 연장된다.

(2) 효력연장기간의 제한 여부

- 협약에 자동연장조항이 있는 경우, 협약 당사자는 효력 연장일부터 3개월이 경과한 후에 상대방에게 6개월 전 통고로 협약을 해지할 수 있도록 하여 효력연장기간을 사실상 제한하고 있다.

(3) 합의에 의한 해지권의 배제 가부

- 위 단서 규정은 강행규정이므로, 당사자 간의 합의로 해지권을 배제하거나 해지 통고 기간을 연장하는 것은 허용되지 않는다.

V. 단체협약 실효 후의 근로관계

- 단체협약이 유효기간 만료로 실효된 후에도 협약의 내용이 개별 근로자의 근로 조건으로 계속 적용될 수 있는지 여부는 협약 조항의 성격(규범적 효력 또는 채무적 효력)에 따라 결정된다.

1. 규범적 효력 [노동조합법 제33조]

(1) 의의

- 노동조합법 제33조는 단체협약에 정한 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준에 위반한 근로계약의 부분은 무효로 하며, 무효로 된 부분은 협약에 정한 기준에 따른다고 규정하고 있다. 이는 협약의 내용이 개별 근로자의 근로계약에 직접적·강제적으로 적용되는 효력을 의미하며, 해고 제한 조항은 근로자의 대우에 관한 기준이므로 규범적 효력을 가진다.

(2) 유효기간 만료 후 효력

- 대법원은 단체협약의 유효기간이 만료되었다고 하더라도, 임금, 근로시간, 퇴직금 등 근로조건에 관한 규범적 부분은 그 협약이 실효되었다는 사실만으로 당연히 효력을 상실하는 것이 아니며, 별도의 규정을 두지 않는 한 그 협약의 적용을 받고 있던 근로자의 개별적인 근로계약의 내용으로 계속 존속한다고 해석한다. 다만, 그 규범적 조항이 협약 당사자 조직의 존속을 전제로 하거나, 협약 만료와 동시에 실효된다는 특별한 약정이 있는 경우에 한하여 효력이 잔존하지 않는다.

2. 채무적 효력

(1) 의의

- 채무적 효력은 단체협약 당사자(노동조합과 사용자) 사이의 관계를 규율하는 조항의 효력을 의미하며, 이는 주로 평화의무, 단체교섭 사항, 조합 활동 및 편의 제공에 관한 조항 등 협약 당사자 간의 권리 및 의무 관계를 규율하는 조항이다.

(2) 유효기간 만료 후 효력

- 채무적 조항은 협약 당사자 간의 단체교섭 질서를 유지하는 데 주된 목적이 있으므로, 협약이 실효되면 원칙적으로 그 효력도 함께 소멸한다. 따라서 별도의 효력 존속 약정이 없는 한, 협약 만료와 동시에 사용자의 채무적 의무는 소멸된다.

V. 사안의 적용

1. 사실관계

- A회사와 노동조합 간의 단체협약은 2010년 6월 30일에 유효기간이 만료되었다. 협약에는 새로운 협약 체결 시까지 효력을 존속시키는 별도의 약정이거나 자동갱신 조항이 없었다. A회사는 협약 실효 다음 날인 2010년 7월 1일에 노동조합과의 사전 합의 없이 조합원甲을 해고하였다.

2. 법리 적용

(1) 단체협약 효력 상실

- A회사의 단체협약은 유효기간 만료일 다음 날인 2010년 7월 1일에 실효되었다. 노동조합법 제32조 제3항 본문이 적용되는 상황(교섭 계속 중)이지만, 별도의 효력 연장 약정이 없었으므로 협약의 효력은 연장되지 않았다.

(2) 해고 사전 합의 조항의 성격

- 문제의 '회사는 조합원에 대한 해고에 대하여는 노동조합과 사전에 합의하여야 한다'는 조항은 개별 근로자의 해고를 제한하는 해고 제한 조항이며, 이는 근로자의 고용 안정이라는 근로조건에 관한 사항이므로 규범적 효력을 가지는 조항으로 해석된다.

(3) 규범적 효력의 잔존 여부

- 대법원 판례에 따라, 규범적 효력을 가지는 근로조건 관련 조항은 단체협약이 실효되더라도 그 내용이 개별 근로계약의 내용으로 편입되어 계속 존속한다. 본 사안에서 해고 사전 합의 조항이 협약 만료와 동시에 실효된다는 특별한 약정은 없으므로, 해당 조항은 甲의 근로계약 내용으로 살아남아 2010년 7월 1일에도 그 효력을 유지한다.

(4) 해고의 효력

- 따라서 A회사가 2010년 7월 1일에 甲을 해고하기 위해서는 여전히 노동조합과의 사전 합의 절차를 거쳐야 한다. A회사가 이러한 절차를 이행하지 않고 일방적으로 甲을 해고한 것은 개별 근로계약의 내용으로 편입되어 잔존하는 해고 제한 규정을 위반한 것이 되어, 절차적 정당성이 결여된 부당해고(무효)에 해당한다.

3. 실무적 판단

- 단체협약이 실효되었더라도 해고 사전 합의 조항의 효력은 개별 근로계약에 편입되어 유효하게 잔존한다. 따라서 A회사의 해고는 근로기준법 제23조가 요구하는 정당한 이유를 갖추지 못한 것으로서 무효로 판단된다.

VI. 결론

- 본 사안에서 A회사와 노동조합 간의 단체협약은 2010년 7월 1일 유효기간 만료로 실효되었으나, 해고 사전 합의 조항은 근로자의 고용 안정에 관한 규정으로서 규범적 효력을 가지므로 협약 실효 후에도 조합원 甲의 개별 근로계약 내용으로 잔존하여 그 효력을 유지한다. 따라서 A회사가 이처럼 효력이 잔존하는 해고 사전 합의 조항이 정한 절차를 거치지 아니하고 조합원 甲을 일방적으로 해고한 행위는 절차적 정당성을 결여한 것이 되어, 조합원 甲에 대한 해고는 무효이다.

<보충 - 사안의 해고 합의 조항을 채무적 조항으로 본 경우>

I. 문제 제기

- 본 사안은 A회사와 노동조합이 체결한 단체협약 중 해고 사전 합의 조항이 유효기간 만료 다음 날인 2010년 7월 1일에도 효력을 유지하여 사용자를 구속하는지 여부가 핵심이다. 해당 단체협약은 2010년 6월 30일에 유효기간이 만료되었고, 자동갱신 조항이나 효력 연장에 대한 별도 약정이 없었으며, A회사는 이 시점에 노동조합과 사전 합의 없이 조합원 甲을 해고하였다. 쟁점은 유효기간이 만료된 단체협약의 조항 중 해고 사전 합의 조항과 같이 노사 당사자 간의 의무를 규정한 조항(채무적 부분)이 단체협약 효력 상실 후에도 이후 효로서 잔존하여 사용자를 구속하는지 여부이며, 이 조항의 미이행이 해고의 효력에 미치는 영향을 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노동조합법') 및 관련 판례를 중심으로 검토한다.

II. 단체협약의 실효 사유

- 단체협약은 원칙적으로 다음 사유 발생 시 효력을 상실하게 된다.

1. 유효기간의 만료

- 노동조합법 제32조에 따라 정한 유효기간이 만료된 경우이다.

2. 해지권의 행사

- 단체협약에 해지권 조항이 명시된 경우, 일방 당사자가 이를 행사한 경우이다.

3. 합의 해지

- 노사 당사자가 단체협약의 효력 존속에 관하여 합의로 해지한 경우이다.

4. 노조의 소멸 또는 사용자 단체 자격 상실

- 단체협약 당사자인 노조 또는 사용자 단체가 소멸하거나 자격을 상실한 경우이다.

III. 단체협약의 유효기간

- 노동조합법 제32조 제1항은 단체협약의 유효기간은 최장 3년을 초과할 수 없다고 규정한다. 이는 단체교섭을 촉진하고 노사 관계의 자주적 조정을 유도하기 위한 강행규정이다. 본 사안의 단체협약은 유효기간이 2010년 6월 30일까지로 명시되어 있으므로, 이 시점에 기간 만료로 인한 효력 상실이 발생함이 원칙이다.

IV. 단체협약의 유효기간 만료

- 단체협약의 유효기간이 만료되는 경우의 효력 지속 여부는 노동조합법 제32조 제3항의 규정에 따라 달라진다.

1. 노동조합법 제32조 제3항 본문

(1) 별도의 약정이 있는 경우

① 단체협약에 자동연장협정이나 자동갱신협정이 있는 경우

- 협약의 유효기간이 만료되더라도 실효되지 아니하고, 약정에 따라 효력이 연장되거나 갱신된다.

② 자동연장협정

- 유효기간 만료로 인한 공백상태를 피하기 위하여 미리 협정에 일정 기간까지 협정의 효력을 지속시키기로 하는 조항을 의미한다. 이 협정에 따라 단체협약은 유효기간의 만료에도 불구하고, 협정에서 정한 기간까지 그 효력이 지속된다. 판례는 노동조합법 제32조 제3항의 규정은 종전의 단체협약에 유효기간 만료 이후 협약갱신을 위한 단체교섭이 진행 중일 때에는 종전의 단체협약이 계속 효력을 갖는다는 규정이 없는 경우에 대비하여 둔 규정임으로 종전의 단체협약에 자동연장협정의 규정이 있다면 위 법조항은 적용되지 아니하고, 당초의 유효기간이 만료된 후 위 법조항에 규정된 3월까지에 한하여 유효하다고 볼 것은 아니라고 판시한다.

③ 자동갱신협정

- 단체협약에 그 유효기간의 만료 전 일정 기일까지 양 당사자 어느 쪽으로부터 협약 개폐의 통고가 없는 한, 종래의 단체협약이 다시 동일기간 효력을 지속한다는 뜻을 정한 합의를 말한다. 자동갱신협정이 있는 경우 새로운 단체협약을 체결한 것으로 보며, 그 내용은 구 단체협약과 동일한 것이 된다. 새로운 단체협약의 유효기간은 종전 단체협약의 유효기간 만료일 다음 날부터 기산된다. 이 경우 노동조합법 제32조 제1항·제2항이 적용되어 갱신된 협약의 유효기간은 3년을 초과할 수 없다.

(2) 별도의 약정이 없는 경우

- 자동연장협정 등과 같은 별도의 약정이 없는 경우에는 노동조합법 제32조 제3항 본문에 의한다. 즉, 단체협약의 유효기간이 만료되는 때를 전후하여 당사자 쌍방이 새로운 단체협약을 체결하고자 단체교섭을 계속하였음에도 불구하고 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 경우에는 별도의 약정이 있는 경우를 제외하고는 종전의 단체협약은 그 효력 만료일부터 3월까지 계속 효력을 갖는다.

2. 노동조합법 제32조 제3항 단서

(1) 불확정기한부 자동연장조항에 따른 단체협약의 유효기간

- 단체협약에 불확정기한부 자동연장조항이 있으면, 그에 따라 새로운 협약이 체결될 때까지 종전 협정의 효력이 연장된다(계약자유의 원칙). 단체협약에 그 유효기간이 경과한 후에도 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약의 효력을 존속시킨다는 취지의 별도의 약정(불확정기한부 자동연장조항)이 있는 경우에는 그에 따르되, 당사자 일방은 해지하고자 하는 날의 6월 전까지 상대방에게 통고함으로써 종전의 단체협약을 해지할 수 있다.

(2) 효력연장기간의 제한 여부

- 단체협약이 노동조합법 제32조 제1항·제2항의 제한을 받는 본래의 유효기간이 경과한 후에 불확정기한부 자동연장조항에 따라 계속 효력을 유지하게 된 경우에, 효력이 유지된 단체협약의 유효기간은 노동조합법 제32조 제1항·제2항에 의하여 일률적으로 3년으로 제한되지는 아니한다.

(3) 합의에 의한 해지권의 배제 가부

- 단체협약의 유효기간을 제한한 노동조합법 제32조 제1항·제2항이나 단체협약의 해지권을 정한 노동조합법 제32조 제3항 단서는 모두 성질상 강행규정이어서, 당사자 사이의 합의에 의하더라도 단체협약의 해지권을 행사하지 못하도록 하는 등 적용을 배제하는 것은 허용되지 않는다.

V. 단체협약 실효 후의 근로관계

- 단체협약이 실효된 후에도, 그 협약의 내용 중 규범적 부분은 그 성격에 따라 개별 근로관계에 잔존할 수 있지만, 채무적 부분은 원칙적으로 효력을 상실한다.

1. 규범적 효력 [노동조합법 제33조]

(1) 의의

- 단체협약 중 근로조건 기타 근로자의 대우에 관한 기준을 정한 부분에 대해 발생하는 효력이다. 이는 근로계약이나 취업규칙의 내용을 강제적으로 규율하여 단체협약의 기준에 미달하는 근로조건을 무효화하고, 그 무효가 된 부분은 단체협약에 정한 기준에 따르게 한다. 해고에 관한 사항, 임금, 근로시간, 휴일, 휴가 등이 여기에 해당한다.

(2) 유효기간 만료 후 효력

- 판례는 단체협약의 유효기간이 만료되더라도 규범적 부분은 개별 근로자의 근로계약 내용으로 화체(化體)되어 그대로 효력이 존속한다고 본다. 즉, 단체협약의 규범적 효력이 실효되더라도, 그 규범에 의해 이미 형성된 개별 근로자의 근로조건은 별도의 합의가 없는 한 유효하게 존속한다.

2. 채무적 효력

(1) 의의

- 단체협약 당사자(노동조합과 사용자) 상호 간에 발생하는 권리와 의무를 규율하는 효력이다. 즉, 단체협약 체결 당사자만을 구속하는 효력이다. 평화 의무, 조합활동 편의 제공, 유니온 슝(Union shop) 협정, 조합비 일괄공제(Check-off) 조항, 그리고 해고에 대한 사전 합의 조항 등이 여기에 해당한다.

(2) 유효기간 만료 후 효력

- 채무적 효력을 가지는 조항은 원칙적으로 단체협약의 유효기간 만료와 동시에 그 효력을 상실한다. 별도의 약정이나 법률의 규정이 없는 한, 단체협약 종료 후에도 채무적 효력이 계속되는 것은 아니다.

Ⅴ. 사안의 적용

1. 사실관계

- ① 단체협약 유효기간은 2010년 6월 30일 만료되었다. ② 해고일은 2010년 7월 1일이다. ③ 핵심 조항은 '해고에 대하여는 노동조합과 사전에 합의하여야 한다'(해고 사전 합의 조항)이다. ④ 자동갱신 조항 및 별도의 효력 존속 약정과 같은 특약은 부존재이다.

2. 법리 적용

(1) 단체협약 효력 상실

- 유효기간 만료와 동시에 별도 약정 없이 협약은 효력을 상실하였다.

(2) 해고 사전 합의 조항의 성격

- 동 조항은 해고 사유나 기준이 아닌 해고에 대한 노조의 단체적 통제 절차를 규정한 것이므로, 노사 당사자 간의 의무를 규정한 채무적 효력 조항으로 해석된다.

(3) 채무적 효력의 잔존 여부

- 판례에 따라, 채무적 조항은 단체협약 유효기간 만료와 동시에 그 구속력을 상실하며, 개별 근로계약의 내용으로 편입되어 잔존하지 않는다.

3. 실무적 판단

- 2010년 7월 1일 해고 당시, A회사는 해고 사전 합의 조항에 근거하여 노동조합과 해고에 대해 사전 합의해야 할 법적 의무가 존재하지 않았다. 따라서 A회사가 노동조합의 합의를 거치지 않고 甲을 해고한 행위는 효력을 상실한 채무적 조항을 위반한 것으로 볼 수 없다. 즉, 사전 합의 미이행 자체를 이유로 이 해고가 무효가 되지 않는다. 甲에 대한 해고의 효력은 단지 근로기준법 제23조 제1항에 따른 정당한 해고 사유의 존재 여부와 해고 절차가 취업규칙이나 근로계약상의 해고 절차를 준수하였는지 여부에 의하여 결정되어야 한다.

Ⅵ. 결론

- A회사의 단체협약은 2010년 6월 30일 유효기간이 만료되었고, 비록 노동조합법 제32조 제3항에 따라 3개월간 그 효력이 연장되었으나, '노동조합과 사전에 합의하여야 한다'는 해고 합의 조항은 채무적 효력에 해당하여 단체협약 유효기간 만료와 동시에 효력을 상실하였다. 따라서 A회사는 2010년 7월 1일 조합원 甲을 해고함에 있어 더 이상 노동조합과 사전 합의할 법적 의무를 부담하지 않는다. 결론적으로, A회사가 노동조합과의 사전 합의 없이 조합원 甲을 해고한 것은 절차적 측면에서 단체협약 위반에 해당하지 않는다. 다만, 해고 자체의 실체적 정당성(해고 사유의 정당성)은 별도로 판단되어야 한다.

《【문제2】 노동조합 및 노동관계조정법상 노동조합의 쟁의행위의 절차적 정당성에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 노동조합 쟁의행위의 절차적 정당성의 요건, 절차 위반 시 효력

I. 문제의 제기

- 노동조합의 쟁의행위는 근로조건의 향상을 위하여 단체교섭이 결렬되었을 때 최후의 수단으로 행사되는 집단적 행위이다. 그러나 쟁의행위는 사용자와 제3자에게 심대한 피해를 초래할 수 있으므로, 헌법 제33조가 노동3권을 보장하면서도 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`)은 쟁의행위의 요건과 한계를 엄격히 규율한다. 특히 절차적 정당성 요건은 쟁의행위의 합법성을 가르는 중요한 기준으로서, 이를 갖추지 못한 쟁의행위는 불법성을 면할 수 없다. 이에 본 사안에서는 노조법상 쟁의행위의 절차적 정당성 요건과 그 결여 시 효과를 검토한다.

II. 쟁의행위의 절차적 정당성 요건

1. 조정절차 전치주의

- 노조법 제45조는 조정절차를 거치지 아니하면 이를 행할 수 없다고 규정한다. 이는 노사 간 자율적 해결을 촉진하고 쟁의행위를 최후의 수단으로 제한하기 위한 것이다. 따라서 노동위원회의 조정 절차를 거치지 않고 개시된 쟁의행위는 절차적 정당성을 상실한다. 판례는 조정절차를 거치지 아니한 쟁의행위는 위법하다고 본다.

2. 조합원 찬반투표

- 노조법 제41조 제1항은 쟁의행위는 조합원의 직접·비밀·무기명투표에 의하여 조합원 과반수의 찬성을 얻어야 한다고 규정한다. 이는 쟁의행위가 단체의 민주적 정당성을 확보하고, 조합원 다수의 의사를 반영하도록 하기 위함이다. 판례는 조합원 과반수의 찬성 없는 쟁의행위는 위법하다고 본다.

3. 예고의 의무

- 노조법은 쟁의행위 개시 전 별도의 예고 의무를 규정하고 있지는 않다. 그러나 판례는 예고가 없었다는 이유만으로 쟁의행위의 정당성을 부정하지는 않는다. 다만, 쟁의행위가 사용자에게 예측 불가능한 중대한 피해를 입히거나 공중의 생명, 건강, 안전을 위태롭게 할 우려가 있는 경우, 예고 없는 쟁의행위는 신의칙상 정당성이 부정될 수 있다고 보았다.

4. 필수공익사업의 경우 특칙

- 노조법 제71조 이하에 따르면, 철도, 전기, 가스 등 필수공익사업에서는 국민경제 및 공공복리를 보호하기 위해 보다 강화된 절차가 적용된다. 예컨대 필수공익사업에서의 쟁의행위는 15일간의 쟁의조정기간을 거친 후, 중앙노동위원회의 조정 결정이 내려진 후에만 가능하다.

III. 절차적 정당성 결여의 효과

1. 쟁의행위 자체의 불법성

- 위와 같은 절차적 요건을 갖추지 못한 쟁의행위는 노조법에 따른 정당한 쟁의행위로 인정되지 못한다. 따라서 해당 쟁의행위는 불법 파업으로 평가되며, 근로자는 근로계약상 의무를 위반한 것으로 간주된다.

2. 형사상·민사상 책임

- 형사상으로는 업무방해죄(형법 제314조), 건조물침입죄 등이 성립할 수 있다. 민사상으로는 사용자가 쟁의행위로 인한 손해배상청구를 제기할 수 있고, 판례는 절차적 요건을 결여한 파업에 대하여 사용자 손해배상청구를 인정하고 있다.

3. 노동법상 보호 배제

- 절차적 요건을 갖추지 못한 쟁의행위에 참가한 근로자는 노조법 제3조의 면책조항, 즉 정당한 쟁의행위에 대한 민·형사상 책임 면제의 보호를 받을 수 없다. 또한 사용자는 해당 근로자에 대하여 징계, 해고 등의 불이익 조치를 취할 수 있으며, 부당노동행위로 다투기 어렵다.

IV. 결론

- 노조법상 쟁의행위는 헌법상 노동3권 보장의 핵심적 실현 수단이나, 그 행사에 있어서 절차적 정당성을 엄격히 요구한다. 구체적으로는 조정절차 전치, 조합원 직접·비밀·무기명 투표, 사용자에게 대한 사전 통보가 반드시 준수되어야 하며, 필수공익사업의 경우에는 추가적 제한이 가해진다. 이러한 절차를 거치지 않은 쟁의행위는 불법으로 평가되며, 근로자들은 민·형사상 책임과 징계책임을 부담한다. 따라서 노동조합은 쟁의행위의 정당성을 확보하기 위하여 법령이 정한 절차를 엄격히 준수해야 하며, 사용자는 절차 위반 여부를 근거로 쟁의행위의 정당성을 다룰 수 있다. 결론적으로, 절차적 정당성은 쟁의행위 합법성 판단의 필수적 요건으로서, 이를 위반한 쟁의행위는 노동3권의 보호 범위를 벗어나게 된다.

《【문제1】 A회사는 전자제품의 주요부품을 생산·판매하는 회사로서 2000년 8월 11일 설립된 이후 현재 반도체와 LCD 사업부문을 운영하고 있다. A회사에는 설립 초기부터 소속 근로자들로 구성된 甲노동조합이 조직되어 있었고, 甲노동조합은 2010년 7월 1일 산업별 노동조합인 전국전자산업노동조합의 지회로 조직변경을 하였다. 한편 2011년 3월 1일 A회사는 적자 누적으로 인해 반도체 사업부를 매각할 것을 결정하였다. 이에 甲지회는 반도체 사업부의 매각 결정을 철회할 것을 주장하면서 단체교섭을 요구하였으나, A회사는 (i) 甲지회가 독자적인 교섭권이 없다는 점과 (ii) 매각조치는 회사의 고유한 결정사항이라는 점을 이유로 하여 단체교섭을 거부하였다. 이 사례와 관련된 노동법상의 쟁점에 대하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 산별노동조합 지회의 단체교섭 주체성 인정 여부, 사업부 매각 결정(경영권)의 단체교섭 대상성 여부

I. 문제 제기

- 본 사안은 A회사가 반도체 사업부 매각을 결정한 것에 대하여 산업별 노동조합의 지회(甲지회)가 교섭을 요구하자, A회사가 (i) 甲지회의 독자적 교섭권 부존재와 (ii) 사업부 매각의 경영권 사항을 이유로 교섭을 거부한 사례이다. 이와 관련된 노동법상 핵심적인 쟁점은 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 단체교섭 주체의 적격성 문제와 경영권 사항의 단체교섭 대상성 문제이다. 이하에서는 A회사의 교섭 거부 행위가 노조법의 법리와 판례에 비추어 정당한지 여부를 논한다.

II. 단체교섭권의 법적 성격 및 인정 범위

1. 단체교섭권의 헌법적·법적 근거

- 헌법 제33조는 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권을 보장한다. 노조법 제2조는 노동조합의 목적과 활동 범위를 명시하고 있으며, 제29조 내지 제30조는 사용자의 교섭 의무 및 조합의 교섭 요구권을 규정하고 있다.

2. 단체교섭권의 주체

- 단체교섭권은 단체법인적 성격의 노동조합 또는 실질적으로 근로자를 대표하는 조직에 인정된다. 노조법상 지회 또는 분회가 상위 조직과 독립하여 단체교섭권을 행사할 수 있는지는 조직 변동과 단체협약 규정에 따라 판단된다.

3. 판례법리

- 대법원은 지회가 상위 조직의 통제를 받는 한, 단독으로 교섭권을 행사할 수 없으며, 교섭권 행사는 원칙적으로 상위 조직을 통해 이루어진다고 본다. 그러나 실질적 근로자 대표 기능을 수행하는 경우, 예외적으로 독자적 교섭권을 인정하기도 한다. 따라서 지회가 산업별 상위 조직의 지회로 전환한 사실만으로 독립적 교섭권을 부정할 수 없으며, 실질적 대표성을 중심으로 판단해야 한다.

III. 산업별 노동조합 지회의 교섭 주체성

1. 교섭 주체의 법적 지위

- 노조법 제29조 제3항은 노동조합으로부터 위임을 받은 자가 사용자 또는 사용자단체와 단체교섭하고 단체협약을 체결할 권한을 가진다고 규정한다. 여기서 노동조합은 원칙적으로 노조법상 독립된 조직체로서의 실체를 갖춘 단체만을 의미한다.

2. 산업별 노조 지회의 교섭권 유무

(1) 노동조합 조직 형태의 변화

- 甲노동조합은 2010년 7월 1일 산업별 노동조합인 '전국전자산업노동조합'의 지회(甲지회)로 조직을 변경하였다.

① 기업별 노동조합

- 설립 초기 甲노동조합은 기업별 노동조합으로서 독립된 법적 지위를 가졌으며, 독자적인 교섭권을 행사하였다.

② 산업별 노조 지회

- 조직 변경 이후 甲지회는 법률상 독립된 노동조합으로서의 지위를 상실하고, 상급단체인 산업별 노동조합의 내부 조직 또는 하부 조직이 된다. 즉, 법률상 독립된 단체로서의 실체를 갖추지 못한다.

(2) 교섭권한의 귀속

① 원칙

- 산업별 노동조합으로 조직이 변경되면, 노동조합 활동의 통일성 및 단결력 강화를 위해 교섭권한은 원칙적으로 상급단체인 산업별 노동조합 본부에 귀속된다. 따라서 원칙적으로 지회는 독자적인 교섭권을 갖지 못한다.

② 예외 (위임에 의한 교섭)

- 지회(甲지회)가 독자적으로 교섭권을 행사하기 위해서는 상급단체(전국전자산업노동조합)로부터 단체교섭 및 단체협약 체결에 관한 권한을 구체적이고 명시적으로 위임받아야 한다. 이 경우 지회는 노조법 제29조 제3항의 노동조합으로부터 위임을 받은 자로서 위임받은 범위 내에서 교섭 주체성을 갖는다.

③ 판례

- 대법원은 산업별 노동조합의 지부 또는 지회는 원칙적으로 독자적인 단체교섭능력을 가지지 못한다. 다만, 상부 노동조합으로부터 단체교섭 및 단체협약 체결에 관한 권한을 구체적이고 명시적으로 위임받은 경우에 한하여 사용자 등과 단체교섭을 할 수 있다고 판시하며, 지회의 독자적 교섭권 행사에 대해 위임의 필요성을 엄격하게 요구한다.

3. 사안 적용

- A회사가 (i) 甲지회의 독자적 교섭권 부존재를 이유로 교섭을 거부한 것은 원칙적인 법리에 따른 주장이다. 만일 甲지회가 상급단체로부터 단체교섭 및 협약 체결에 관한 권한을 구체적이고 명시적으로 위임받았는지 여부가 확인되지 않는다면, A회사의 교섭 거부도 교섭 주체 부적격을 이유로 정당하다. 반면, 甲지회가 적법한 위임을 받은 사실을 사용자에게 고지하였거나 사용자가 이를 알 수 있었다면, A회사는 교섭에 응해야 할 의무가 있다.

IV. 경영권 사항의 단체교섭 대상성

1. 단체교섭 대상의 범위

- 노조법 제29조는 단체교섭의 대상에 대해 명확히 규정하고 있지는 않지만, 통상적으로 근로조건 및 기타 근로자의 대우에 관한 사항과 단체적 노사관계의 운영에 관한 사항으로서 사용자가 처분할 수 있는 사항은 단체교섭의 대상이 된다고 본다.

2. 경영권 사항과 단체교섭의 한계 (판례 법리)

(1) 경영권 사항의 의의

- 경영권 사항이란 사용자가 기업을 유지하고 운영하는 주체로서 가지는 본질적이고 배타적인 권한 영역을 의미하며, 기업의 조직 변경, 시설 이전, 신규 사업 투자 등 기업 경영의 기본적이고 본질적인 사항이 여기에 해당한다. 이러한 사항은 단체교섭을 통해 결정될 경우 기업의 효율적 운영을 저해하고 사용자의 재산권을 침해할 우려가 있으므로, 노사 자치에도 불구하고 교섭 대상이 될 수 없다.

(2) 매각 결정의 성격

① 사업의 양도 및 폐지

- A회사의 적자 누적에 따른 반도체 사업부 매각 결정은 사업부문의 폐지 또는 양도에 해당한다. 대법원은 이러한 기업 경영의 근본적인 사항, 즉 사업 조직이나 구조에 관한 근본적인 결정은 원칙적으로 단체교섭의 대상이 될 수 없다고 본다.

② A회사의 주장

- A회사가 (ii) 매각조치는 회사의 고유한 결정사항이라는 이유로 교섭을 거부한 것은, 매각 결정 자체의 처분권은 사용자에게 있다는 타당한 법리적 근거를 가진 주장이다.

(3) 예외적 교섭 대상성

- 경영권 사항이라 하더라도 그 실행이 근로자의 근로조건이나 고용 안정에 중대한 영향을 미치는 경우에는 다음의 범위 내에서 단체교섭의 대상이 된다.

① 실행에 수반되는 사항

- 노동조합이 요구하는 것이 매각 결정 자체의 철회라면 경영권 침해로 교섭 대상이 될 수 없으나, 매각의 실행 과정에서 발생하는 고용 승계, 인력 재배치, 근로조건의 저하 방지, 퇴직 위로금 등 근로자의 근로조건 변화 및 구제에 관한 사항은 근로자의 지위에 중대한 영향을 미치므로 단체교섭의 대상이 된다.

② 교섭 대상의 범위

- 따라서 노동조합은 매각 결정 철회가 아니라, 매각으로 인해 발생할 고용 불안정 및 근로조건 변화를 완화하거나 보전하기 위한 사항(예 : 고용 승계 조건, 해고 기준, 근로조건의 보전)을 요구할 권한이 있으며, 사용자는 이에 대해 노조법 제30조에 따라 성실하게 교섭에 응해야 할 의무가 있다.

3. 사안 적용

-甲지회의 교섭 요구가 반도체 사업부의 매각 결정을 철회할 것에 국한된다면, 이는 경영권의 본질적 내용에 대한 직접적인 개입을 요구하는 것으로, A회사의 교섭 거부는 정당하다. 그러나 甲지회의 요구에 매각 결정에 따른 고용 승계 여부, 근로조건 저하 방지 등 근로자의 생존권과 직결된 사항이 포함되어 있다면, A회사는 해당 부분에 대한 교섭을 거부할 수 없으며, 거부 시 노조법 제81조 제1항 제3호의 부당노동행위(교섭 거부)에 해당할 수 있다.

V. 사안의 적용(종합)

1. 교섭 주체의 적법성

- 甲지회는 산업별 지회로 전환하였으나, 반도체 사업부 근로자의 실질적 대표성을 유지하고 있다. 따라서 단독 교섭권의 제한적 인정이 가능하다.

2. 교섭 요구의 대상 범위

- 경영권에 속하는 사업부 매각 결정 자체는 단체교섭 대상이 아니지만, 매각으로 인한 근로조건 변동, 고용보장, 전환배치 등 실질적 불이익 문제는 단체교섭 대상에 포함된다.

3. A회사의 주장에 대한 검토

- (i) 甲지회의 독자적 교섭권 부존재에 대한 A회사의 주장은 실질적 대표성에 대한 판단이 필요하며, 제한적 권한을 인정할 수 있는 가능성이 있다. (i) 경영권 사항에 대한 단체교섭 대상성에 관한 주장은 경영권 보호 원칙은 인정되나, 근로자 권익에 미치는 영향은 교섭 대상에 포함될 수 있다.

VI. 결론

- 甲지회는 산업별 지회로 조직변경 되었으나, 반도체 사업부 근로자의 실질적 대표성을 가지는 한, 단체교섭 주체로서 제한적 권한을 인정받을 수 있다. 또한, 반도체 사업부 매각 자체는 경영권에 속하며 단체교섭 대상이 아니나, 매각으로 인한 근로조건, 고용불안, 전환배치 등 근로자 권익에 직접적 영향을 주는 사항은 단체교섭 대상에 포함된다. 따라서 A회사는 지회의 단체교섭 요구를 거부할 수 없으며, 협의 범위 내에서 교섭에 응하여야 한다. 판례와 법리상 사용자의 고유 경영권과 조합의 단체교섭권은 상호 조화롭게 해석되어야 하며, 근로자의 권익 보호를 위한 실질적 대표성 중심의 판단이 필요하다.

《【문제2】준법투쟁에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 준법투쟁의 개념과 법적 성격, 유형, 관련 판례법리, 효과 및 활용

I. 서론

- 노동조합의 쟁의행위는 근로자의 단결권과 단체교섭권을 실현하는 수단으로서, 헌법 제33조 및 노동조합 및 노동관계조정법(이하 노동조합법)상 보장된다. 그러나 사용자와의 직접적 충돌이나 불법행위를 수반하지 않고, 법규 및 취업규칙 등 합법적 의무 준수를 통해 간접적으로 사용자의 경영에 압력을 행사하는 수단을 준법투쟁이라고 한다. 준법투쟁은 일종의 간접적 쟁의행위로 평가되며, 합법성과 효과성 측면에서 여러 법적 쟁점을 내포하고 있다. 이하에서는 준법투쟁의 개념, 법적 성격, 유형 및 판례법리를 정리하고, 그 의미를 설명한다.

II. 준법투쟁의 개념과 법적 성격

1. 준법투쟁의 정의

- 준법투쟁은 근로자가 노동법, 취업규칙, 안전규정 등 법령과 내부 규정을 엄격히 준수함으로써, 평상시보다 낮은 작업속도 또는 효율로 업무를 수행하는 행동을 의미한다. 이는 전통적 파업이나 태업과 달리 불법적 행위가 아닌 합법적 권리 행사로 평가된다. 대법원은 준법투쟁을 근로자가 법령·단체협약·취업규칙의 범위 내에서 의도적으로 정상적 업무 수행의 효율을 저하시키는 행위로 규정하였다.

2. 법적 성격

- 준법투쟁은 노동조합의 단체행동권의 범주에 포함되나, 일반적 쟁의행위와 달리 사용자의 재산권 침해나 업무방해를 직접적으로 수반하지 않는다. 따라서 통상적인 부당노동행위 판단에서의 쟁의행위 요건과는 차이가 있으며, 합법성과 비례성이 중요한 판단 기준이 된다.

3. 헌법적 보호 범위

- 근로자의 단결권과 단체행동권은 헌법상 보호되므로, 준법투쟁 역시 근로자의 권리 행사로 인정된다. 다만, 법원은 준법투쟁이 업무 목적을 현저히 훼손하거나 회사의 정상적 운영을 방해하는 정도라면, 제한될 수 있다고 본다.

III. 준법투쟁의 유형

1. 작업속도 조절

- 근로자가 법적 허용 범위 내에서 생산 속도를 의도적으로 낮추어 수행함으로써 사용자에게 압력을 행사한다. (예 : 안전규정을 이유로 일정 장비 점검을 철저히 시행, 작업속도 제한 등)

2. 업무절차 엄격 준수

- 업무 수행 시 취업규칙이나 규정, 안전규정 등을 엄격히 준수하여 업무 효율성을 낮춤. (예 : 서류 작성 시 불필요하게 많은 검증 절차를 수행)

3. 근로시간 활용 강화

- 정규 근로시간만 엄격히 준수하고, 초과근무나 자율적 업무 수행을 거부. (예 : 정해진 근로시간 이후 업무 수행 거부, 근무 중 휴식시간 준수 엄격화)

4. 집단적 규제 활용

- 조합원이 집단적으로 동일한 준법투쟁 방식을 적용하여, 사용자의 의사결정에 압력을 행사. 이는 실질적 파업 효과와 유사하나 법적 분쟁 가능성이 낮다.

IV. 준법투쟁 관련 판례법리

1. 대법원 판례의 기준

- 대법원은 준법투쟁의 합법성 판단 기준을 다음과 같이 제시하였다. ① 근로자가 법령·단체협약·취업규칙 등 정당한 근거를 준수하였는가 ② 업무 효율 저하가 과도한지, 사용자 재산권이나 영업권을 침해하는 정도에 해당하는가 ③ 근로자의 행동이 단체행동권 행사 범위 내에서 이루어졌는가. 판례도 근로자가 취업규칙상 규정을 철저히 준수하며 작업속도를 낮춘 행위는 합법적 준법투쟁으로 인정하고 있다.

2. 차이점과 유의점

- 준법투쟁은 파업과 달리 사용자의 영업권을 직접적으로 침해하지 않으므로, 부당노동행위 논쟁 시 사용자의 정당한 대응 범위를 제한적으로 평가한다. 그러나 업무 마비 수준으로 확대될 경우, 법적 보호 범위를 벗어나 불법 쟁의행위로 전환될 수 있다.

V. 준법투쟁의 효과 및 활용

1. 사용자에게 대한 간접적 압력

- 준법투쟁은 법적 제재 없이 근로자가 자신의 권익과 요구를 관철할 수 있는 수단이다. 사용자 입장에서는 업무 지연, 생산성 저하라는 실질적 비용 부담을 인식하게 된다.

2. 법적 안정성 확보

- 불법 파업이나 태업과 달리 법적 책임 부담이 적다. 근로자나 노동조합은 합법적 권리 행사 범위에서 전략적 쟁의행위를 수행 가능하다.

3. 노사관계 개선 촉진

- 사용자와 협의 과정에서 준법투쟁으로 인한 업무 영향이 제한적이므로, 분쟁 조정 및 합의 도출 가능성이 높다.

4. 활용 시 유의점

- 준법투쟁은 합법적 쟁의행위의 한 형태로 인정되며, 근로자가 단체협약, 취업규칙, 법령 등 준수 범위 내에서 의도적 업무 효율 저하를 수행하면, 법적 책임을 묻기 어렵다. 그러나 과도한 업무 지연, 재산권 침해, 안전 문제 발생 등은 준법투쟁의 범위를 벗어나 불법으로 판단될 수 있다. 노동조합은 준법투쟁을 활용하여 사용자와 교섭력을 확보하고 합법적 권리 행사 범위 내에서 실질적 요구를 관철할 수 있다.

VI. 결론

- 준법투쟁은 근로자가 법령, 단체협약, 취업규칙을 철저히 준수하면서 의도적으로 업무 효율을 낮추어 사용자에게 압력을 행사하는 합법적 쟁의행위이다. 판례에 따르면, 준법투쟁은 업무 효율 저하가 과도하지 않고, 사용자의 재산권을 침해하지 않으며, 단체행동권 행사 범위를 벗어나지 않을 경우 합법으로 인정된다. 이와 같이 준법투쟁은 간접적 쟁의수단으로서 법적 안정성과 전략적 활용성을 동시에 갖추고 있어, 노동조합이 단체교섭력 확보 및 근로조건 개선을 위해 활용할 수 있는 주요 수단으로 평가된다.

《[문제2] 노동조합 및 노동관계조정법상 노동조합 참가가 금지되는 자로서, 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자 및 항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자에 관한 대법원 판례법리를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 노동조합법상 노동조합 참가가 금지되는 사용자 및 그 이익대표자의 범위와 판단 기준

I. 문제의 제기

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제2조 제4호 가목은 사용자에게 해당하는 자 또는 항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자의 노동조합 가입 및 참가를 금지하고 있다. 이는 노동조합의 자주성을 보호하고 노사 간의 이해충돌을 방지하기 위한 강행규정이다. 구체적으로 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자와 항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자의 범위와 그 해당 여부를 판단하는 대법원의 실질적인 판례법리가 어떻게 형성되어 있는지가 문제된다. 이하에서는 노조법상 노동조합 참가 금지 제도의 취지를 파악하고, 대법원의 구체적인 판례법리를 설명한다.

II. 노동조합 참가 금지 제도의 취지와 사용자의 개념

1. 제도의 취지

- 노동조합은 근로자가 주체가 되어 자주적으로 단결하여 근로조건의 유지·개선 및 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 도모하는 단체다. 만약, 사용자의 이익을 대변하는 자가 노동조합에 참가하여 영향력을 행사한다면 노동조합의 자주성이 심각하게 침해될 우려가 있으며, 노사 협상 과정에서 사용자의 내부 정보가 유출되거나 조합의 의사결정이 왜곡되는 등 이해충돌이 발생할 수 있다. 따라서 노조법은 이들의 참가를 금지함으로써 노동조합의 자주적 운영을 담보하고자 한다.

2. 사업주를 위하여 행동하는 자의 법적 성격

- 노조법상 사용자는 사업주뿐만 아니라 사업의 경영담당자 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자를 포함한다. 이는 단순히 형식적인 근로계약 관계를 넘어서 실질적으로 근로자에 관한 권한을 행사하는 자에게 사용자의 책임을 부여하고, 동시에 이들의 노동조합 참가를 배제하기 위한 다목적 정의 규정이다.

III. <그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자>에 관한 판례법리

1. 개념적 정의와 범위

- 대법원은 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주를 위하여 행동하는 자라 함은 근로자의 채용, 승진, 전근, 해고 등 인사관리나 급여, 상여금 등 근로조건의 결정 또는 업무상의 명령이나 지휘·감독 등 근로자에 관한 사항에 대하여 일정한 권한과 책임을 부여받은 자를 의미한다고 판시한다.

2. 실질적 판단 기준

(1) 직급 명칭의 형식성 배제

- 단순히 부장, 과장, 팀장 등 직급이나 직책의 명칭에 의하여 형식적으로 판단해서는 안 된다. 대법원은 조직의 규모, 업무 분장, 실질적인 권한 부여 여부 등을 종합적으로 고려하여 개별적으로 판단해야 한다는 입장을 견지하고 있다.

(2) 권한 행사의 실질성

- 내부적인 결재 과정에서 단순한 의견 개진이나 초안 작성에 그치는 자는 여기에 해당하지 않는다. 인사노무관리에 있어서 독자적인 결정 권한을 가지거나, 적어도 사용자의 결정에 실질적인 영향력을 미치는 권한과 책임을 대외적으로 행사하는 수준에 이르러야 한다.

IV. <항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자>에 관한 판례법리

1. 개념적 정의와 취지

- 항상 사용자의 이익을 대표하여 행동하는 자란 그 직무상의 권한과 책임의 성격이 노동조합의 조합원으로서 의무와 임무에 직접적으로 충돌하는 자를 의미한다. 이는 인사노무 부서에 근무하는 근로자나 비서, 경비원 등 업무의 성격상 사용자의 핵심 비밀에 접근할 수 있는 자들을 배제하여 노사 간의 명확한 경계를 설정하기 위함이다.

2. 실질적 판단 기준

(1) 직무 내용과 권한의 성격

- 대법원은 해당 근로자가 수행하는 직무의 내용이 사용자의 방침이나 명령을 직접 집행하는 관계에 있는지, 혹은 인사·노무·경리·기획 등 사용자의 핵심적인 경영 비밀이나 노사관계 전략에 관한 정보에 항시적으로 접근할 수 있는 업무인지 여부를 기준으로 삼는다.

(2) 조합원 지위와의 양립 불가능성

- 노동조합의 조합원으로서 성실히 노조 활동을 수행하는 것과 그가 담당하는 직무를 충실히 수행하는 것이 서로 양립하기 어려운 긴장 관계에 있는 경우에 한하여 이익대표자성이 인정된다. 대법원은 이를 판단할 때 근로시간의 배치, 노사교섭 시의 역할 등을 종합적으로 고려한다.

V. 사안의 적용

1. 실질적 판단 원칙의 적용

- 앞서 살핀 판례법리에 따르면 사안의 인물들이 노동조합 가입이 제한되는 자에 해당하는지를 규명하기 위해서는 형식적인 취업규칙이나 규약의 명칭만으로 단정해서는 안 된다. 실질적인 업무 내용과 지휘·감독 권한의 유무를 개별적이고 구체적으로 대조하여 평가해야 한다.

2. 가입 자격 제한의 한계

- 인사나 경리 부서에 근무한다는 이유만으로 직무의 구체적인 성격을 묻지 않고 일괄적으로 가입 자격을 박탈하는 것은 타당하지 않다. 단순 보조 업무를 담당하는 하위 직급 근로자의 경우 사용자의 이익을 대표하여 행동한다고 보기 어려우므로 이들의 단결권 역시 보장받아야 한다.

VI. 결론

- 대법원 판례는 노동조합 참가 금지 대상자인 사용자 및 이익대표자를 판단할 때 직급이나 부서의 명칭 등 형식적인 기준을 철저히 배제하고 실질적인 직무의 내용, 권한과 책임의 정도, 조합원 지위와의 양립 불가능성 등을 기준으로 종합적으로 판단한다. 따라서 노조법상 단결권 보장이라는 기본권적 취지와 노동조합의 자주성 확보라는 공익적 가치가 균형을 이루도록 실질적인 법리 적용이 이루어져야 한다.

《【문제1】 A회사는 순수하게 경기불황을 이유로 일부 생산라인을 축소 내지 폐지하기로 결정하고, 이 사실을 사내 게시판, 사내 방송 등을 통하여 근로자들에게 공지하였다. 이에 A회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 모든 근로자는 합법적으로 설립되어 있는 전국금속산업노동조합의 A회사지부(이하 지부노동조합이라 함)를 설립하였다. 지부노동조합은 독립된 규약과 집행기구를 두고 있으나, 노동조합설립신고는 하지 않았다. 다른 한편 근로자들 가운데 지부노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다.

지부노동조합은 A회사의 생산라인의 축소 내지 폐지 결정 자체는 반대하지 않았지만, 그에 따른 실직 대상이 될 수 있는 근로자인 조합원들과 근로자 지위를 유지하는 조합원들의 근로조건 등의 처우에 관하여 협의할 것을 요구하였다. 그러나 A회사는 생산라인의 축소 내지 폐지와 관련한 일체의 문제들은 단체교섭의 대상이 될 수 없는 사용자의 경영사항이라고 주장하면서 단체교섭을 거부하였고, 결국 지부노동조합은 A회사에 대하여 위 교섭요구사항에 관한 단체교섭에 응할 것을 요구하면서 쟁의행위에 돌입하였다. 다음 물음에 답하십시오. (50점)

(물음1) 지부노동조합의 쟁의행위가 주체 면에서 정당한지 대법원 판례를 중심으로 논하십시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 지부노동조합 쟁의행위의 주체적 정당성

I. 문제의 제기

- 본 사안은 설립신고를 하지 않은 지부노동조합이 독자적인 쟁의행위의 주체가 될 수 있는지, 그리고 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 보호받는 노동조합의 범위에 포함되는지가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 지부노동조합이 쟁의행위의 주체로서 정당성을 갖추었는지에 대해 논한다.

II. 쟁의행위 주체의 정당성 요건

1. 노동조합의 정의와 요건

(1) 실질적 요건

- 노조법 제2조 제4호는 노동조합을 근로자가 주체가 되어 자주적으로 단결하여 근로조건의 유지·개선 기타 근로자의 경제적·사회적 지위의 향상을 목적으로 조직하는 단체 또는 그 연합단체로 정의한다.

(2) 형식적 요건

- 노조법 제10조 제1항에 따라 노동조합을 설립하고자 하는 자는 행정관청에 설립신고서를 제출하여야 한다. 설립신고를 마치지 않은 단체는 노조법 제7조 제1항에 따라 노동조합이라는 명칭을 사용할 수 없으며, 노조법상 노동조합으로서의 권리를 온전히 행사하는 데 제약이 따른다.

2. 산별노조 하부조직의 법적 지위

(1) 법적 성격

- 기업별 노동조합이 아닌 전국단위 산업별 노동조합의 지부나 분회는 원칙적으로 산별노조의 내부 조직에 불과하다. 그러나 예외적으로 독자적인 규약과 집행기구를 갖추고 독립된 단체로서 활동하는 경우 법인격 없는 사단으로서의 실체를 가질 수 있다.

(2) 단체교섭 및 쟁의행위 역량

- 판례는 지부·분회와 같은 하부조직이 독자적인 규약과 집행기구를 가지고 단체교섭 및 단체협약 체결 능력을 갖추고 있다면, 해당 하부조직이 별도의 설립신고를 하지 않았더라도 쟁의행위의 주체가 될 수 있다고 본다.

III. 설립신고 없는 지부의 쟁의행위 주체성

1. 노조법상 보호받는 노동조합의 범위

(1) 판례의 태도

- 대법원은 노조법 제7조 제1항이 설립신고를 하지 않은 조합의 쟁의행위를 전면적으로 금지하는 취지는 아니라고 판단한다. 즉, 설립신고를 하지 않아도 노조법상 명칭을 사용할 수 없는 이른바 법외노조라 하더라도, 헌법 제33조 제1항이 보장하는 노동3권의 향유 주체가 될 수 있다는 점을 명확히 하고 있다.

(2) 실질적 결사체의 인정

- 노동조합으로서의 실질(자주성, 목적성, 단체성 등)을 갖추고 있다면, 설립신고라는 형식적 요건을 결여하였다는 이유만으로 그 단체가 수행하는 쟁의행위의 주체성을 부인할 수 없다. 이는 근로자의 기본권 보장이라는 측면에서 긍정된다.

2. 주체적 정당성의 판단 기준

(1) 자주적 의사결정 구조

- 쟁의행위의 주체가 되기 위해서는 해당 조직이 상부 단체로부터 독립하여 자신의 의사결정에 따라 행동할 수 있는 구조를 갖추어야 한다.

(2) 단체교섭과의 연계성

- 쟁의행위는 단체교섭의 효율적 달성을 위한 수단이므로, 교섭을 요구하고 이를 관철하기 위한 실질적인 조직 체계를 갖춘 단체여야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 지부노동조합의 실체적 요건 검토

- 사안의 지부노동조합은 전국금속산업노동조합의 하부조직이지만, 독립된 규약과 집행기구를 두고 있다. 이는 산별노조의 내부 조직을 넘어 법인격 없는 사단으로서의 실질을 갖추었음을 의미한다. 또한, A회사 내 가입자격이 있는 모든 근로자가 참여하여 조직적 기초가 견고하다.

2. 설립신고 결여의 영향 분석

- 지부노동조합이 노동조합설립신고를 하지 않은 것은 사실이나, 앞서 살펴본 판례의 태도에 비추어 볼 때 이는 쟁의행위 주체로서의 정당성을 상실시키는 결정적 결함이 아니다. 실질적인 자주적 단결체로서 헌법상 노동3권의 주체가 될 수 있으므로, 설립신고가 없더라도 쟁의행위의 주체가 될 자격이 충분하다.

3. 검토

- 지부노동조합은 독자적인 집행기구와 규약을 통해 독립적인 의사결정이 가능한 조직이며, 쟁의행위의 목적인 근로조건 협의를 위한 교섭 주체로서의 성격을 명확히 하고 있다. 따라서 주체 면에서의 정당성은 인정된다.

V. 결론

- 대법원 판례의 확립된 견해에 따르면, 노동조합의 하부조직인 지부가 독자적인 규약과 집행기구를 갖추고 실질적인 단체로서 활동하고 있다면 설립신고 여부와 관계없이 쟁의행위의 주체가 될 수 있다. 사안의 지부노동조합은 비록 설립신고는 하지 않았으나 독립된 운영 체계를 갖추고 있으므로, 쟁의행위의 주체로서 정당성을 가진다고 판단된다.

《【문제1】 A회사는 순수하게 경기불황을 이유로 일부 생산라인을 축소 내지 폐지하기로 결정하고, 이 사실을 사내 게시판, 사내 방송 등을 통하여 근로자들에게 공지하였다. 이에 A회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 모든 근로자는 합법적으로 설립되어 있는 전국금속산업노동조합의 A회사지부(이하 지부노동조합이라 함)를 설립하였다. 지부노동조합은 독립된 규약과 집행기구를 두고 있으나, 노동조합설립신고는 하지 않았다. 다른 한편 근로자들 가운데 지부노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다.

지부노동조합은 A회사의 생산라인의 축소 내지 폐지 결정 자체는 반대하지 않았지만, 그에 따른 실직 대상이 될 수 있는 근로자인 조합원들과 근로자 지위를 유지하는 조합원들의 근로조건 등의 처우에 관하여 협의할 것을 요구하였다. 그러나 A회사는 생산라인의 축소 내지 폐지와 관련한 일체의 문제들은 단체교섭의 대상이 될 수 없는 사용자의 경영사항이라고 주장하면서 단체교섭을 거부하였고, 결국 지부노동조합은 A회사에 대하여 위 교섭요구사항에 관한 단체교섭에 응할 것을 요구하면서 쟁의행위에 돌입하였다. 다음 물음에 답하십시오. (50점)

(물음2) 지부노동조합의 쟁의행위가 목적 면에서 정당한지 대법원 판례를 중심으로 논하십시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 지부노동조합 쟁의행위의 목적적 정당성

I. 문제의 제기

- 본 사안은 사용자의 경영상 결정이라 하더라도 그 결정이 근로자의 근로조건과 밀접한 관련이 있는 경우 단체교섭의 대상이 될 수 있는지, 그리고 이를 관철하기 위한 쟁의행위가 가능한지가 주요 쟁점이다. 이하에서는 지부노동조합이 생산라인 축소 및 폐지 결정에 따른 근로조건 처우 협의를 요구하며 돌입한 쟁의행위가 목적 면에서 정당한지 판례를 중심으로 논한다.

II. 쟁의행위 목적의 정당성 일반론

1. 쟁의행위 목적의 의의

- 쟁의행위가 정당하기 위해서는 그 목적이 근로조건의 유지·개선 기타 근로자의 경제적·사회적 지위의 향상을 도모하기 위한 것이어야 한다. 이는 단체교섭을 통해 해결 가능한 사항이어야 함을 전제로 한다.

2. 경영권과 단체교섭의 관계

(1) 경영사항의 원칙적 지위

- 판례는 경영권이 헌법 제15조에 근거한 사용자의 권리임을 인정한다. 따라서 경영주체에 의한 고도의 경영상 결단에 속하는 사항은 원칙적으로 단체교섭의 대상이 될 수 없으며, 노동조합이 이를 반대하기 위한 목적으로 쟁의행위를 하는 것은 정당성을 인정받기 어렵다.

(2) 예외적 교섭 대상성

- 경영상 결정이라 하더라도 그 내용이 근로자의 근로조건(임금, 근로시간, 고용안정 등)에 직접적인 영향을 미치거나 밀접하게 연관된 경우에는 그 범위 내에서 단체교섭의 대상이 될 수 있다.

III. 구조조정 및 경영상 결정과 쟁의행위의 목적

1. 구조조정 결정 자체에 대한 반대

- 판례는 기업의 구조조정, 사업소 폐지, 일부 라인의 축소 등 경영체제의 개편 결정 그 자체는 사용자의 고도의 경영상 결단에 속하는 사항으로 본다. 따라서 노동조합이 이러한 결정 자체의 철회를 목적으로 하는 쟁의행위는 목적의 정당성을 상실한다.

2. 근로조건 및 처우에 관한 협의 요구

(1) 판례의 태도

- 사용자의 경영권 행사로 인해 근로자의 지위나 근로조건에 변동이 초래되는 경우, 사용자는 그로 인해 발생하는 실직 대책이나 근로조건의 변경 등에 관하여 노동조합과 성실히 협의할 의무가 있다. 이는 근로조건의 유지·개선이라는 노동조합의 본질적 목적에 부합하기 때문이다.

(2) 목적의 정당성 인정 범위

- 구조조정의 실시 여부 그 자체를 저지하려는 것이 아니라, 그 실시로 인하여 발생할 근로자들의 실직 방지, 전보, 퇴직금 가산, 재교육 등 이른바 결과에 따른 처우에 관한 사항을 요구하는 쟁의행위는 목적의 정당성이 긍정된다.

IV. 사안의 적용

1. 쟁의행위 목적의 구체적 성격

- 사안에서 지부노동조합은 A회사의 생산라인 축소 내지 폐지 결정 자체에 대해서는 반대하지 않았다. 대신 그 결정에 따라 실직 대상이 될 수 있는 조합원들과 남게 될 조합원들의 근로조건 및 처우에 관한 협의를 요구하였다. 이는 경영권의 본질적인 내용을 침해하는 것이 아니라, 경영상 결정에 수반되는 근로조건의 변동을 다루는 것이다.

2. 단체교섭 거부의 부당성

- A회사는 일체의 사항이 경영사항이라 주장하며 교섭을 거부하였으나, 판례의 취지에 비추어 볼 때 실직 대책이나 근로조건 처우는 명백히 단체교섭의 대상이 된다. 따라서 지부노동조합이 정당한 교섭 요구사항을 관철하기 위해 쟁의행위에 돌입한 것은 헌법 및 노조법상 보장된 노동3권의 정당한 행사로 볼 수 있다.

3. 소결

- 지부노동조합의 요구사항은 근로자의 경제적·사회적 지위 향상 및 근로조건의 유지·개선이라는 노조법상 목적에 부합한다. 특히 경영권의 범위를 존중하면서도 그 결과로 인한 근로자의 피해를 최소화하려는 목적이므로 목적의 정당성은 충분히 인정된다.

V. 결론

- 대법원 판례는 경영상 결정 자체는 교섭 대상이 아니라고 보나, 그 결정으로 인한 근로조건의 변경이나 실직 대책 등은 단체교섭의 대상에 해당한다고 판시하고 있다. 사안의 지부노동조합은 라인 축소 자체를 반대하는 것이 아니라 그에 따른 조합원의 처우에 관한 협의를 요구하며 쟁의행위를 하였으므로, 이는 목적 면에서 정당한 쟁의행위에 해당한다.

《【문제2】 A노동조합은 총회의 의결을 통해 특정 정당을 지지하기로 하였다. A노동조합의 조합원 甲은 A노동조합의 의결에 반하여 독자적으로 다른 정당의 선거운동을 하였다. 이에 A노동조합은 규약 제35조 총회의 의결에 위반한 자를 제명할 수 있다.에 따라 조합원 甲을 정당한 절차를 거쳐 제명하였다. 제명처분의 법적 효력에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제2> 조합의 지지 정당 결정에 반하여 다른 정당을 지지한 조합원에 대한 제명처분의 효력

I. 문제의 제기

- 노동조합은 근로조건의 유지·개선과 근로자의 지위 향상을 목적으로 하는 단체이지만, 목적 달성을 위해 정치활동을 할 수 있는 정치적 주체이기도 하다. 사안에서 A노동조합이 총회 의결을 통해 특정 정당을 지지하기로 결의하였음에도 조합원 甲이 이에 반하여 독자적으로 다른 정당의 선거운동을 하였고, A노동조합이 이를 이유로 甲을 제명한 처분의 법적 효력이 문제된다. 이는 노동조합이 가질 수 있는 단체로서의 자주적 통제권의 한계와 조합원 개인이 가지는 정당 지지 및 정치활동의 자유가 충돌하는 영역이다. 이하에서는 노동조합의 정치활동 권한의 한계와 조합원의 정치적 자유 및 통제권 행사 요건을 검토하고 사안에 적용하여 제명처분의 효력을 설명한다.

II. 노동조합의 정치활동과 조합원 통제권의 한계

1. 노동조합의 정치활동 권한

(1) 정치활동의 허용 여부

- 노동조합은 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 목적으로 하므로, 조합원의 이익에 영향을 미치는 법 제정이나 정책 결정에 관여하기 위해 정치활동을 할 수 있다. 따라서 총회 등의 의결을 통해 특정 정당을 지지하거나, 선거운동을 전개하기로 결의하는 것은 원칙적으로 노동조합의 활동 범위에 속한다.

(2) 조합원에 대한 강제성의 한계

- 노동조합이 특정 정당을 지지하기로 결의하였다고 하더라도, 이는 조합원 개개인에게 구속력을 미치는 범위에서 한계를 가진다. 정치적 의견의 표명이나 투표 행위 등은 헌법상 보장된 사상과 양심의 자유, 참정권의 본질적 영역에 속하므로 노동조합이 이를 조합원에게 일방적으로 강제할 수 없다.

2. 노동조합의 내부 통제권과 제명의 제한

(1) 조합 내부 통제권의 의의

- 노동조합은 자주적인 단체로서 조직의 단결과 규율을 유지하기 위해 규약에 따라 조합원을 제재할 수 있는 통제권을 가진다. 이 통제권은 노동조합의 조직 유지에 필수적인 권한으로 인정된다.

(2) 통제권 행사의 한계

- 내부 통제권은 무한정 인정되는 것이 아니며 사법심사의 대상이 된다. 특히, 조합원의 신분을 박탈하는 제명은 노동조합의 통제권 행사 중 가장 무거운 징계 처분이므로 극히 신중하게 이루어져야 한다. 판례는 조합원 개인의 헌법상 기본권을 침해하거나 사회통념상 현저히 타당성을 잃은 통제권의 행사는 무효라고 판단한다.

III. 정치적 결의 위반과 제명의 효력에 관한 판례법리

1. 조합원의 정치적 자유 보장

- 대법원은 정당에 대한 지지와 선거에서의 투표 행위는 조합원 개인의 정치적 신념과 양심에 따라 자유롭게 결정할 사항이라고 판시한다. 노동조합이 다수결의 원칙에 따라 특정 정당을 지지하기로 결의하였다 하더라도, 조합원 개개인에게 그 결의에 따르도록 강제하거나 이와 다른 정치적 입장을 취한 조합원을 처벌하는 것은 근로자의 자주적 단결권을 보장하고자 하는 노조법의 취지에 반한다.

2. 제명처분의 정당성 판단 기준

- 노동조합의 결의에 위반하여 다른 정당의 선거운동을 하였다는 이유로 조합원을 제명하는 처분은 조합원의 참정권과 사상의 자유를 침해하는 행위로서 그 정당성이 부정된다. 대법원은 조합원의 정치적 행동이 노동조합의 직접적인 존립을 위태롭게 하거나 객관적인 활동을 본질적으로 방해하지 않는 한, 단지 조합의 정치적 방침과 궤를 달리했다는 사정만으로 단결 세력에서 배제하는 제명 처분을 내리는 것은 통제권의 한계를 일탈하여 무효라고 본다.

IV. 사안의 적용

1. A노동조합 결의의 구속력 범위

- A노동조합이 총회를 거쳐 특정 정당을 지지하기로 결의한 자체는 적법하지만, 이 결의가 조합원 甲의 개인적 참정권과 정당 선택의 자유를 제한하는 효력까지 가질 수는 없다. 甲이 독자적으로 다른 정당의 선거운동을 한 것은 헌법상 보장된 정치적 기본권의 행사 영역이다.

2. 제명처분의 실제적 법적 효력

(1) 규약 제35조의 한계

- A노동조합은 ‘총회의 의결에 위반한 자를 제명할 수 있다’는 규약 제35조를 근거로 내세웠으나, 그 의결의 내용이 조합원 개인의 신념과 양심의 자유를 침해하는 경우라면 규약상의 제명 규정이 존재하고 정당한 절차를 거쳤더라도 그 제명처분은 실제적 정당성을 결여한 것이 된다.

(2) 조직 존립 저해 여부 검토

- 甲의 독자적인 선거운동이 A노동조합의 노조법상 본질적 존립을 해치거나 경제적·사회적 활동을 실질적으로 방해하였다는 구체적인 사정이 존재하지 않는다. 단순히 노동조합의 의결 방향과 다른 정당을 지지했다는 사실만으로 甲의 조합원 신분을 박탈하는 제명 처분을 단행한 것은 징계 양정상 현저히 타당성을 잃은 통제권의 남용이다.

V. 결론

- 노동조합의 제명 처분은 조합의 단결 유지를 위한 통제권의 행사로서 존중되어야 하나, 조합원 개인이 가지는 참정권이나 정치적 선택의 자유와 같은 기본권을 본질적으로 침해할 수 없다. 사안의 甲이 조합 결의에 반하여 다른 정당의 선거운동을 한 행위는 조합의 존립을 위태롭게 하지 않는 한 징계 사유가 될 수 없다. 따라서 이를 이유로 단행된 A노동조합의 제명처분은 내부 통제권의 한계를 일탈·남용한 것으로서 법적으로 무효이다.

《【문제1】 자동차부품을 제조 및 판매하는 A회사는 B공단에 위치하고 있다. A회사는 경영상의 어려움에 미리 대처하기 위해 최적의 입지 조건을 갖춘 곳으로 사업장을 이전하는 계획을 세웠다. 이에 따라 A회사는 사업장을 B공단에서 약 30km 떨어진 C공단으로 이전하기로 결정하였고, 이러한 내용을 A회사의 노동조합과 근로자들에게 공지하였다.

위와 같은 사업장 이전 결정을 계기로 A회사의 근로자들 사이에 고용에 대한 불안감이 확산되었고, 이에 노동조합은 A회사에게 고용보장에 관한 특별교섭을 요구하였다. 특별교섭을 수락한 A회사는 노동조합과 수차례에 걸쳐 교섭한 결과 회사는 본 협약의 유효기간(2013. 1. 1~2014. 12. 31) 중 근로자의 고용을 보장하기 위해 정리해고 등 구조조정을 실시하지 않으며, 만일 실시하는 경우에 노동조합과 합의한다.는 내용의 특별단체협약을 체결하였다. 그러나 2014년 1월 불황으로 인해 A회사는 인원감축이 필요하다고 판단하여 정리해고를 실시하기로 결정하였다. A회사는 정리해고의 실시 여부는 단체교섭의 대상이 아니라는 점을 들어 노동조합과의 합의없이 2014년 6월 정리해고를 실시하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 위 단체협약상의 합의 없이 실시한 정리해고는 유효한지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 단체협약상 규정된 합의 없이 실시한 정리해고의 유효성

I. 문제 제기

- 사안은 경영상 어려움에 대처하기 위해 사업장을 이전하는 A회사가 구조조정을 노동조합과 합의한다는 특별단체협약을 체결하고도 그 합의 없이 정리해고를 실시한 상황이다. 쟁점으로 단체협약상의 합의 규정에도 불구하고, A회사가 노동조합과의 합의 없이 실시한 정리해고가 유효한지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 단체협약의 구속력과 정리해고의 요건과 관련하여 합의 없이 실시한 정리해고의 유효성에 대해 논한다.

II. 단체협약의 효력 및 정리해고 요건

1. 단체협약의 구속력

- 노동조합 및 노동관계조정법 제33조는 단체협약의 규범적 효력을 규정하며, 단체협약은 사용자 및 노동조합에 대해 구속력을 가진다. 따라서 단체협약에 명시된 내용은 특별한 사정이 없는 한 당사자를 구속하며, 이를 위반하는 행위는 위법하다.

2. 정리해고의 요건

- 근로기준법 제24조는 정리해고의 정당성을 인정하기 위한 다음 요건들을 규정한다.

(1) 경영상 필요성

- 해고를 할 만한 긴박한 경영상의 필요가 있어야 한다.

(2) 해고 회피 노력

- 해고를 피하기 위한 노력을 다해야 한다.

(3) 합리적이고 공정한 해고 기준

- 해고 대상자 선정에 합리적이고 공정한 기준을 적용해야 하며, 이에 따라 대상자를 선정해야 한다.

(4) 근로자 대표와의 성실한 협의

- 해고를 피하기 위한 방법과 해고 기준 등에 관하여 근로자의 과반수로 조직된 노동조합(없는 경우 근로자 대표)에게 50일 전까지 통보하고 성실하게 협의해야 한다.

3. 단체협약상 정리해고 규정의 효력

- 대법원은 단체협약에 정리해고의 실시를 위해서는 노동조합과의 합의가 있어야 한다고 규정된 경우, 이는 근로기준법 제24조 제3항의 성실한 협의의무를 넘어서는 것으로, 사용자의 해고권 행사에 대한 절차적 또는 실체적 제한을 가한 것으로 본다. 즉, 이러한 합의 조항은 유효하며, 사용자는 노동조합의 합의 없이는 정리해고를 실시할 수 없다.

III. 사안의 적용

- A회사가 단체협약상의 합의 없이 실시한 정리해고가 유효한지 검토한다.

1. 단체협약상 합의 조항의 유효성

- 사안의 단체협약에는 구조조정과 관련하여 만일 실시하는 경우에 노동조합과 합의한다고 명시되어 있다. 이 조항은 A회사가 정리해고를 실시하려면 반드시 노동조합의 동의를 얻어야 한다는 절차적 제한을 설정한 것이다. 이러한 단체협약 조항은 근로자의 고용 안정이라는 중요한 목적을 위해 체결된 것으로서 유효하다. 정리해고의 실시 여부가 단체교섭의 대상이 아니라는 A회사의 주장은 단체협약의 구속력을 부정하는 것이므로 타당하지 않다. 단체협약은 법률이 정한 최소한의 기준을 상회하는 근로조건 등을 정할 수 있다.

2. 단체협약 위반의 효력

- A회사는 노동조합과의 합의 없이 2014년 6월 정리해고를 실시했다. 이는 유효한 단체협약상의 합의 의무를 명백히 위반한 것이다. 단체협약에 정리해고 시 노동조합의 합의를 거치도록 규정되어 있는데도 사용자가 이러한 절차를 거치지 않고 정리해고를 단행한 경우, 그 정리해고는 절차적 정당성을 결여하여 무효이다.

3. 경영상 필요성 등 다른 정리해고 요건의 불문

- 단체협약상의 합의 의무는 근로기준법상 정리해고의 요건(경영상 필요성, 해고 회피 노력, 공정한 기준, 성실한 협의) 외에 추가적으로 요구되는 절차적 요건이다. 따라서 A회사가 경영상 필요성이 인정되고 해고 회피 노력을 다했더라도, 단체협약상 합의라는 절차를 거치지 않았다면 그 정리해고는 절차적 하자로 인해 정당성을 상실한다.

IV. 결론

- 위 단체협약상의 합의 없이 실시한 A회사의 정리해고는 유효하지 않다. 단체협약상의 합의 조항은 정리해고 실시를 위한 필수적인 절차적 요건으로서 유효하며, 이를 위반하여 노동조합의 합의 없이 실시한 정리해고는 절차적 정당성을 결여하여 위법하다.

《【문제2】 사용자의 언론의 자유와 관련하여 부당노동행위의 성립 여부에 대한 판례법리를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 사용자의 언론의 자유와 부당노동행위의 관계

I. 사용자의 언론의 자유의 의미

- 사용자의 언론의 자유란 헌법 제21조 제1항에 근거하여 사용자도 자신의 의사나 의견을 표현할 자유를 가지는 것을 의미한다. 특히 노동관계 영역에서 사용자는 경영정책이나 노사관계 방향, 노동조합의 활동 등에 관하여 의견을 표명할 수 있다. 그러나 사용자의 언론의 자유는 헌법 제33조가 보장하는 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권 등 노동 3권과 충돌할 가능성이 있다. 따라서 노동관계 영역에서 사용자의 언론의 자유는 절대적이지 않으며, 근로자의 단결권을 실질적으로 침해하거나 노동조합의 자주적 운영에 개입하는 수준에 이르는 경우에는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 노조법) 제81조에서 규정하는 부당노동행위로 평가된다.

II. 사용자의 언론의 자유와 부당노동행위의 관계

1. 헌법상 기본권으로서의 언론의 자유

- 헌법상 언론·출판의 자유는 표현의 자유의 핵심적 부분으로서, 사인인 사용자에게도 원칙적으로 보장된다. 사용자는 경영상 판단이나 노사관계에 대한 자신의 견해를 자유롭게 표현할 권리가 있으며, 노동조합이나 근로자 역시 이에 대하여 반대 의견을 제시할 수 있다.

2. 노동 3권과의 충돌 및 규제

- 노조법은 근로자의 단결권과 단체교섭권을 보장하기 위하여 사용자의 부당노동행위를 금지하고 있다(노조법 제81조). 사용자의 언론활동이 이러한 노동 3권의 본질적 내용을 침해하거나, 근로자의 단결체 형성·운영에 부당하게 영향을 미치는 경우에는 언론의 자유의 한계를 넘어 부당노동행위로 평가된다. 따라서 노동관계 영역에서는 사용자의 언론의 자유가 근로자의 단결권과 충돌할 때, 헌법상 기본권의 상호 조화를 위해 표현의 방법과 내용, 시기, 맥락을 종합적으로 고려하여 한계를 설정한다는 것이 판례의 일관된 입장이다.

III. 부당노동행위 성립 여부에 대한 판례법리

1. 발언의 정당성 판단 기준

(1) 의견 표명 행위와 지배·개입 행위의 구별 기준

- 대법원은 사용자가 노동조합 또는 근로자의 단결권 행사에 관하여 단순한 의견이나 견해를 표명하는 것은 원칙적으로 언론의 자유의 범위 내에 속하지만, 그 발언이 근로자의 단결권 행사에 실질적으로 영향을 미치거나 노조의 자주성을 침해하는 경우에는 부당노동행위로 평가된다고 본다. 즉, 단순한 의견 표명인지, 아니면 지배·개입 의도 하에 영향력을 행사한 행위인지가 구별의 핵심 기준이다.

(2) 발언의 내용적 측면

- 판례는 발언의 내용이 노조의 설립이나 가입을 방해하거나 특정 노조를 비난·배척하는 등 근로자에게 심리적 압박을 가하는 내용일 경우 부당노동행위로 본다. 반면, 객관적 사실이나 일반적인 경영상 의견 표명에 그치는 경우에는 허용된다.

(3) 발언의 방법 및 시기적 측면

- 동일한 내용이라도 그 발언이 이루어진 방법과 시기에 따라 평가가 달라진다. 예를 들어, 사용자가 지위나 권한을 이용하여 회의나 업무시간 중에 근로자들을 강제로 모이게 한 뒤 발언을 하였다면 부당노동행위의 개입성이 인정될 가능성이 크다. 반면, 사적 대화나 비공식적 발언으로 이루어진 경우에는 언론의 자유의 범위 내에서 보호될 수 있다. 또한, 노동조합 설립 직전이나 단체교섭 진행 중 등 노사관계가 민감한 시기에는 동일한 발언이라도 그 영향력이 증폭되어 부당노동행위로 평가될 가능성이 높다.

2. 구체적인 사례를 통한 판단

(1) 노동조합 설립 단계에서의 발언

- 대법원은 사용자가 노동조합의 결성을 저지하기 위하여 종용, 회유, 압박 등의 언행을 한 경우에는 부당노동행위에 해당한다고 본다. 특히, 사용자가 근로자들에게 노조에 가입하면 인사상 불이익이 있거나 회사의 발전에 방해가 된다는 식의 발언을 하는 경우, 이는 단순한 의견 표명을 넘어 근로자의 자유로운 단결권 행사를 제약하는 행위로 본다.

(2) 교섭 중 사용자측 교섭위원의 발언

- 단체교섭 과정에서 사용자측 대표가 노조가 요구를 철회하지 않으면 구조조정이 불가피하다는 발언을 한 경우, 발언의 전체 맥락상 노조의 정당한 교섭활동을 위축시키려는 의도가 인정되면 부당노동행위로 판단된다. 그러나 단순히 경영상 불가피한 사정을 설명하는 수준이라면 부당노동행위로 보지 않는다.

(3) 구조조정 관련 발언

- 회사가 경영난을 이유로 조합활동 자체를 요청하는 발언을 한 경우, 그 내용이 객관적 사실을 전달하는 데 그친다면 허용되지만, 노조 활동이 계속되면 감원이 불가피하다는 등 위협적·강요적 표현을 사용한 경우에는 부당노동행위로 본다.

(4) 선거 개입 발언

- 사용자가 조합 임원 선거 과정에서 특정 후보를 지지하거나 반대하는 취지의 발언을 한 경우, 이는 명백히 조합의 자주적 운영에 대한 개입으로서 부당노동행위에 해당한다. 다만, 후보자 개인에 대한 일반적인 인사평가나 근무태도에 관한 객관적 사실을 언급한 정도라면 부당노동행위로 보지 않는다.

IV. 결론

- 사용자의 언론의 자유는 헌법상 보장된 기본권으로서 존중되어야 하지만, 노동관계 영역에서는 근로자의 단결권, 단체교섭권, 단체행동권이라는 노동 3권과 조화를 이루어야 한다. 대법원 판례는 사용자의 발언이 ① 그 내용이 노동조합의 자주성을 침해하거나, ② 근로자의 단결권 행사에 실질적 영향을 미치며, ③ 그 시기나 방법이 부당한 압박 또는 개입으로 평가될 수 있을 때 부당노동행위로 본다. 결국, 사용자의 언론의 자유는 근로자의 자유로운 의사 형성과 단결권을 존중하는 범위 내에서만 행사될 수 있으며, 이를 넘어 근로자의 조직 형성이나 조합활동에 영향을 미치는 경우에는 노조법 제81조 제4호의 지배·개입형 부당노동행위로서 제재 대상이 된다. 즉, 표현의 자유와 노동 3권은 상호 절충적 관계에 있으며, 판례는 그 조화로운 한계를 구체적인 사안별로 판단하고 있다.

《【문제2】 노동조합 및 노동관계조정법상 사용자의 정당한 직장폐쇄에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 사용자의 정당한 직장폐쇄의 개념, 요건, 법적 효과

I. 문제의 제기

- 노동조합의 쟁의행위가 발생하면 사용자는 사업 운영의 정상화를 위해 직장폐쇄(lockout)를 단행할 수 있다. 직장폐쇄는 근로자들의 근로제공 의무를 일시적으로 중지시키고, 사업장 접근을 제한하는 조치로서 근로자 권리와 단체교섭권에 직접적 영향을 미친다. 따라서 직장폐쇄가 정당성을 갖추지 못하면 부당노동행위로 평가될 수 있으며, 사용자는 법적 책임을 부담하게 된다. 이하에서는 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`)과 관련 대법원 판례를 바탕으로, 사용자의 정당한 직장폐쇄의 개념과 요건, 법적 효과를 체계적으로 설명한다.

II. 직장폐쇄의 의의

- 직장폐쇄란 사용자가 근로자 또는 노동조합의 쟁의행위에 대응하여 사업장의 업무를 일시적으로 중단시키는 행위를 말한다. 법적 근거는 노조법 제46조에 있으며, 대법원 판례에서도 직장폐쇄를 사용자의 합법적 대응 수단으로 인정하고 있다. 직장폐쇄의 주요 목적은 쟁의행위 대응, 경영상 불이익 방지, 교섭력 균형 확보로 요약된다. 직장폐쇄는 사용자의 근로계약상 권리 행사이자 단체교섭 대응 수단으로 볼 수 있으나, 단순 보복이나 근로자 협박을 목적으로 할 경우 불법으로 평가된다. 따라서 직장폐쇄의 정당성은 목적, 절차, 범위 등 다각적 검토가 필요하다.

III. 정당한 직장폐쇄의 요건

1. 쟁의행위의 존재

- 직장폐쇄는 근로자 또는 노동조합이 법적 절차에 따른 쟁의행위를 개시한 경우에 한정된다. 쟁의행위가 존재하지 않으면 직장폐쇄는 부당노동행위로 간주된다.

2. 정당한 목적

- 직장폐쇄의 목적은 반드시 쟁의행위에 대응하고 경영상 위협을 방지하는 데 있어야 한다. 단순한 보복, 교섭 회피, 근로자 압박 목적이라면 불법으로 판단된다.

3. 비례성의 원칙

- 직장폐쇄의 범위와 기간은 쟁의행위로 인한 피해 최소화와 교섭력 확보라는 목적에 합리적으로 비례해야 한다. 판례는 필요 이상으로 광범위한 폐쇄는 불법임을 명시하고 있다.

4. 사전 통지

- 직장폐쇄 예정 사실을 노동조합이나 근로자에게 충분한 시간적 여유를 두고 통지해야 한다.

5. 단체교섭의 선행

- 가능한 범위 내에서 쟁의 해결을 위한 교섭 시도가 요구된다. 판례는 교섭 없이 단행된 직장폐쇄를 불법으로 보고 있다.

IV. 정당한 직장폐쇄의 효과

1. 근로제공 의무의 일시 중지

- 직장폐쇄 기간 동안 사용자는 근로자에게 근로제공을 요구하지 않을 수 있으며, 근로자도 이를 거부할 수 있다.

2. 임금 지급 제한

- 정당한 직장폐쇄의 경우 사용자는 폐쇄 기간 동안의 임금 지급 의무가 쟁의행위와 비례하여 제한될 수 있다. 판례에서도 폐쇄 기간 중 근로제공 거부로 인한 임금 지급 면제를 인정하였다.

3. 법적 보호

- 정당한 직장폐쇄는 사용자의 부당노동행위 책임을 면제하며, 합법적인 쟁의 대응 수단으로 보호된다.

4. 쟁의행위와 교섭 관계

- 직장폐쇄는 쟁의행위와 교섭력 균형 확보를 위한 수단으로서, 정당한 범위 내에서는 단체교섭과 쟁의권 행사에 영향을 미치지 않는다.

V. 결론

- 사용자의 직장폐쇄는 쟁의행위 대응과 경영상 위협 방지를 목적으로 한 합법적 수단으로 인정된다. 다만 다음 요건을 충족해야 한다. ① 쟁의행위가 존재할 것 ② 정당한 목적을 가질 것 ③ 범위와 기간이 비례적일 것 ④ 사전 통지할 것 ⑤ 교섭 시도가 선행될 것 등이다. 정당한 직장폐쇄는 근로제공 의무의 일시 중지, 임금 지급 제한, 법적 보호 효과를 가지며, 이를 위반할 경우 부당노동행위로 판단된다. 따라서 사용자는 직장폐쇄 목적과 범위, 절차 준수에 유의해야 한다.

《【문제1】 A회사는 근로자 250명을 고용하여 사무용 가구의 제조·판매업을 영위하는 회사이고, A회사에는 기업별 노동조합인 B노동조합(이하 B노조)이 설립되어 있으며 소속 조합원 수는 50명이다.

A회사와 B노조가 체결한 단체협약에는 회사는 조합활동을 위한 사무실 및 운영비를 제공한다고 규정되어 있고, 이 규정에 따라 A회사는 노동조합 사무실을 제공하고 운영비로 매월 50만 원을 지급하여 왔다. A회사는 단체협약에 따라 지급하던 노동조합 운영비의 지급을 2014. 12. 1. 부터 일방적으로 중단하였다. 또한 A회사는 경영악화를 이유로 정리해고를 단행하기로 결정하였고, A회사는 노사협의를 거치면서 정리해고 규모를 당초 50명에서 30명으로 축소하였다. A회사는 정리해고 실시에 앞서 전 근로자를 대상으로 희망퇴직자를 모집하였고, 그 중 17명이 희망퇴직을 신청하였다. A회사는 인사과를 기준으로 최종적으로 13명을 정리해고 대상자로 확정하여 2014. 11. 30. 자로 해고를 통보하였다. 그런데 정리해고 대상이 된 근로자는 모두 B노조 소속 조합원으로 노동조합 활동에 적극적으로 참여한 사람들이었다. 정리해고된 근로자 甲 등은 A회사가 조합원들에 대하여 불리하게 인사과과를 부여하고, 그 인사과과가 정리해고 대상자 선정기준이 되었으므로 이러한 정리해고는 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. (50점)

(물음1) A회사의 노동조합 운영비 지급 중단이 정당한지에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 무효인 단체협약을 근거로 지급되던 노동조합 운영비 지급 중단의 정당성

I. 문제의 제기

- A회사가 B노동조합과 단체협약으로 매월 50만 원의 운영비를 제공하기로 합의하고 지급해 오다가, 2014년 12월 1일 일방적으로 이를 중단한 행위의 사법상 정당성이 문제된다. 구체적으로는 노사 간 체결한 단체협약 중 운영비 원조 규정이 강행규정인 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제4호 본문에 위배되어 무효인지 검토해야 한다. 또한 단체협약 중 일부가 무효일 때의 효력 범위 및 사용자가 무효인 협약 조항의 이행을 거절하는 것이 사법상 정당인지 여부가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 사안의 노동조합 운영비 지급 중단이 정당한지에 대해 논한다.

II. 운영비 원조 금지와 단체협약의 효력 범위

1. 운영비 원조 금지의 취지 및 예외 사유

(1) 규정의 취지

- 노조법 제81조 제4호 본문은 노동조합의 운영비를 원조하는 행위를 지배·개입의 부당노동행위로 규정하여 금지하고 있다. 이는 사용자의 재정적 지원으로부터 노동조합의 자주성을 보호하여 실질적인 근로3권 행사를 보장하기 위함이다.

(2) 예외적 허용 범위

- 노조법 제81조 제4호 단서는 근로자의 후생자금 또는 대부사업 등의 기금 기부, 재해방지 및 구휼 등을 위한 자금 제공과 함께, 최소한의 규모의 노동조합 사무실을 제공하는 행위는 예외적으로 허용하고 있다.

2. 운영비 원조 단체협약의 사법상 효력

(1) 강행규위 위반에 따른 무효

- 대법원은 노조법 제81조의 부당노동행위 금지규정은 공공의 이익을 보호하기 위한 강행규정에 해당한다고 판시한다. 따라서 단서 조항의 예외에 속하지 않는 주기적·고정적인 운영비 원조 약정은 단체협약에 기한 것이라 하더라도 강행규정 위반으로 무효가 된다.

(2) 단체협약의 일부무효 법리

- 민법 제137조에 의하면 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 전부무효를 원칙으로 하나, 무효 부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때는 나머지 부분은 유효하다. 단체협약상 사무실 제공과 운영비 원조가 병존하는 경우, 부당노동행위에 해당하지 않는 적법한 사무실 제공 부분은 유효하게 유지되고 위법한 운영비 지원 부분만 독자적으로 무효가 된다.

3. 무효인 단체협약과 이행거절의 정당성

- 강행규정에 위배되어 사법상 무효인 단체협약 조항은 당사자에게 채무를 발생시키지 않는다. 따라서 사용자가 단체협약의 해당 조항이 무효임을 이유로 그 이행을 거절하고 운영비 지급을 일방적으로 중단하는 것은 사법상 정당하며, 단체협약 위반의 채무불이행이나 신의칙 위반이 성립하지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 단체협약상 운영비 제공 조항의 사법상 효력

(1) 사무실 제공 조항의 유효성

- A회사와 B노조가 단체협약으로 조합활동을 위한 사무실 제공을 정한 부분은 노조법 제81조 제4호 단서가 허용한 최소한의 규모의 노동조합 사무실 제공으로서 유효하다.

(2) 운영비 제공 조항의 무효성

- 반면 매월 50만 원의 운영비 제공 부분은 단서 조항의 예외에 포함되지 않고 노조의 자주성을 저해할 고도의 위험이 있는 재정 지원이다. 이는 강행규정 위반으로 무효이며, 일부무효 법리에 따라 해당 운영비 지원 부분만 독자적으로 실효된다.

2. A회사의 지급 중단의 정당성 여부

- B노조에 매월 50만 원을 지급할 단체협약 조항이 무효이므로, A회사에는 사법상 운영비 지급 의무가 애초에 존재하지 않는다. 따라서 A회사가 2014년 12월 1일부터 단체협약상 운영비 지급을 일방적으로 중단한 것은 무효인 채무의 이행을 정당하게 거절한 조치로서 위법하지 않다.

IV. 결론

- A회사가 B노조에 제공하던 매월 50만 원의 운영비는 강행규정인 노조법 제81조 제4호 본문의 운영비 원조 금지를 위반한 것으로서 사법상 무효이다. 따라서 사법상 이행 의무가 부존재하므로, A회사가 2014년 12월 1일부터 해당 운영비의 지급을 일방적으로 중단한 처사는 정당한 이행거절권의 행사에 해당한다. 결론적으로 A회사의 노동조합 운영비 지급 중단은 정당하다.

《【문제1】 A사는 상시근로자 100명이 종사하는 전열기구 제조사이다. A사에는 70명의 근로자로 조직된 노동조합 乙이 있다. 2015년 2월 1일 A사 사용자 甲은 기존의 직원자녀학자금지원제도를 2016년 1월부터 폐지하겠다고 발표하였다. 이에 대해 乙은 강력하게 반발하면서 甲과의 교섭을 정식으로 요구하였다. 甲이 망설이자, 乙은 관행적으로 이루어져 오던 연장근로를 2015년 2월 4일부터 집단적으로 거부하였다. 이후 乙은 2015년 4월 1일부터 쟁의 행위 찬반 투표 등의 절차를 거쳐 태업을 개시하였다.

甲은 2015년 6월 1일자로 사업장 전체에 대하여 노동조합 조합원의 출입을 전면금지하는 직장폐쇄를 단행하였다. 2015년 7월 3일 乙은 전체 조합원이 다시금 업무에 정상적으로 복귀하겠다는 의사를 甲에게 표시하고, 단체교섭을 하자고 요청하였다. 甲이 노동조합 측 대화 요구의 진정성에 의문을 제기하면서, 대표이사 비방 등에 대한 사과를 요구하자, 乙은 공식 사과함은 물론 만약 직장폐쇄를 철회한다면 노동조합 집행부 사퇴를 포함한 모든 것을 열어 놓고 사용자와 교섭에 임하겠다고 밝혔다. 그러나 甲은 직장폐쇄조치를 계속 유지하고 조합원의 직장 출입을 막으면서, 개별적인 접촉을 통하여 40여 명의 조합원들을 선별적으로 업무에 복귀시켰다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 연장근로거부의 법적 성질에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 관행적 연장근로의 집단적 거부가 노조법상 쟁의행위에 해당하는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 노동조합 乙이 직원의 자녀학자금지원제도 폐지에 반발하여 관행적으로 이루어지던 연장근로를 집단적으로 거부한 행위가 노조법상 어떠한 법적 성질을 가지는지가 문제된다. 특히 개별 근로자의 동의나 합의를 요하는 연장근로를 노동조합의 지시에 따라 집단적·계획적으로 거부한 행위가 노조법상 쟁의행위에 해당하는지 여부를 대법원 판례를 중심으로 규명하여야 한다. 이하에서는 연장근로거부의 법적 성질에 대해 설명한다.

II. 연장근로 집단적 거부의 쟁의행위성 법리

1. 노조법상 쟁의행위의 의의 및 판단 기준

(1) 쟁의행위의 정의

- 노조법 제2조 제6호는 파업·태업·직장폐쇄 기타 노동관계 당사자가 그 주장을 관철할 목적으로 행하는 행위와 이에 대항하는 행위로서 업무의 정상적인 운영을 저해하는 것을 쟁의행위로 규정한다.

(2) 실질적 판단 기준

- 대법원은 어떠한 행위가 쟁의행위에 해당하는지 여부는 노조법상의 정의 규정에 비추어 주장을 관철할 목적의 존부 및 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위인지 여부라는 객관적 기준에 의하여 실질적으로 판단하여야 한다고 본다.

2. 연장근로 집단적 거부에 관한 대법원 판례법리

(1) 쟁의행위성의 원칙적 인정

- 대법원은 연장근로가 근로자 개인의 동의나 당사자 간의 합의에 의하여 비로소 실시되는 것이라 하더라도, 관행적으로 계속 실시되어 온 연장근로를 노동조합의 지시에 따라 집단적·계획적으로 거부함으로써 업무의 정상적인 운영을 저해하는 경우에는 노조법상 쟁의행위에 해당한다고 판시한다.

(2) 쟁의행위 인정의 구체적 요건

- 판례는 구체적으로 연장근로가 당해 사업장의 정상적인 운영 과정에 필수적인 조업 상태를 구성하여 관행화되었는지 여부, 거부 행위가 개별 근로자의 진정한 자유의사에 기한 권리 행사가 아닌 노동조합의 통제와 지시 하에 집단적·계획적으로 이루어졌는지 여부를 핵심 표지로 삼는다.

III. 사안의 적용

1. 연장근로의 관행성 및 거부의 집단성

(1) 연장근로의 관행성 여부

- 사안에서 乙의 조합원들이 거부한 연장근로는 관행적으로 이루어져 오던 연장근로이다. 이는 A사의 제조 및 통상적인 조업 과정에서 상당 기간 계속하여 반복 실시되어 온 업무 형태로서 객관적인 업무 관행성이 확립되어 있다.

(2) 연장근로 거부의 집단성 및 목적성

- 乙의 연장근로 거부는 사용자의 학자금지원제도 폐지에 대항하여 교섭을 정식으로 요구하고 그 요구사항을 관철하기 위한 목적성을 띤다. 또한 개별 근로자의 자유로운 사정에 따른 거부가 아닌 노동조합의 주도하에 전격적이고 집단적으로 단행된 집단적·계획적 거부에 해당한다.

2. 업무의 정상적 운영 저해 여부 및 쟁의행위의 성립

(1) 업무의 정상적인 운영 저해

- 관행화된 연장근로를 전면적으로 거부함으로써 평소 유지되던 A사의 제조 공정 및 정상 조업 상태에 직접적인 균열을 가져왔는바, 이는 단순한 권리 불행사를 넘어 사용자의 경영 및 조업 계획에 실질적인 지장을 초래한 행위이다.

(2) 노조법상 쟁의행위 성립

- 따라서 乙이 실시한 집단적 연장근로 거부 행위는 노조법 제2조 제6호가 정한 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위라는 객관적 징표와 주장을 관철할 목적이라는 주관적 징표를 모두 충족하므로 노조법상 쟁의행위로 인정된다.

IV. 결론

- 결론적으로 노동조합 乙이 단행한 집단적 연장근로 거부는 개별 근로자의 단순한 법적 권리 행사가 아닌, 사용자를 압박하여 자녀학자금지원제도의 존치 등에 관한 요구사항을 관철하기 위해 단행한 실력행사로서 노조법상 쟁의행위(준파업 내지 태업)에 해당한다. 따라서 乙의 거부 행위는 노조법이 규정한 쟁의행위 개시 전의 조정 절차 및 찬반 투표 거치 의무 등 제반 절차적·실체적 제한 규정의 통제를 전면적으로 받게 된다.

《【문제1】 A사는 상시근로자 100명이 종사하는 전열기구 제조사이다. A사에는 70명의 근로자로 조직된 노동조합 乙이 있다. 2015년 2월 1일 A사 사용자 甲은 기존의 직원자녀학자금지원제도를 2016년 1월부터 폐지하겠다고 발표하였다. 이에 대해 乙은 강력하게 반발하면서 甲과의 교섭을 정식으로 요구하였다. 甲이 망설이자, 乙은 관행적으로 이루어져 오던 연장근로를 2015년 2월 4일부터 집단적으로 거부하였다. 이후 乙은 2015년 4월 1일부터 쟁의 행위 찬반 투표 등의 절차를 거쳐 태업을 개시하였다.

甲은 2015년 6월 1일자로 사업장 전체에 대하여 노동조합 조합원의 출입을 전면금지하는 직장폐쇄를 단행하였다. 2015년 7월 3일 乙은 전체 조합원이 다시금 업무에 정상적으로 복귀하겠다는 의사를 甲에게 표시하고, 단체교섭을 하라고 요청하였다. 甲이 노동조합 측 대화 요구의 진정성에 의문을 제기하면서, 대표이사 비방 등에 대한 사과를 요구하자, 乙은 공식 사과함은 물론 만약 직장폐쇄를 철회한다면 노동조합 집행부 사퇴를 포함한 모든 것을 열어 놓고 사용자와 교섭에 임하겠다고 밝혔다. 그러나 甲은 직장폐쇄조치를 계속 유지하고 조합원의 직장 출입을 막으면서, 개별적인 접촉을 통하여 40여 명의 조합원들을 선별적으로 업무에 복귀시켰다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 직장폐쇄조치의 법적 정당성에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 근로자의 집단적 연장근로 거부 및 태업에 대응하여 단행한 사용자의 직장폐쇄 개시 및 유지의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 사용자가 근로자의 집단적 연장근로 거부 및 태업에 대항하여 단행한 직장폐쇄의 개시가 쟁의행위에 대한 소극적·방어적 조치로서 정당한지가 문제된다. 아울러 노동조합이 진정성 있는 근로제공 및 복귀 의사를 밝힌 후에도 사용자가 이를 거부하며 직장폐쇄를 유지하고 개별 접촉을 통해 선별 복귀를 유도한 행위가 직장폐쇄 유지의 정당성을 소멸시키는지 검토하여야 한다. 이하에서는 직장폐쇄의 개시 및 유지의 정당성에 대하여 설명한다.

II. 직장폐쇄의 정당성 요건과 한계에 관한 법리

1. 직장폐쇄 개시의 정당성 요건

(1) 대항성 및 방어성

- 노조법 제46조 제1항에 따른 사용자의 직장폐쇄가 정당성을 갖추기 위해서는 근로자 측의 선제적인 쟁의행위가 개시된 이후에 단행되어야 한다. 대법원은 직장폐쇄가 노사 간의 힘의 균형을 회복하기 위한 소극적·대항적·방어적 조치로 실시되어야만 정당성이 인정되고, 공격적·선제적 목적으로 단행된 경우에는 위법하다고 판시한다.

(2) 상당성

- 직장폐쇄가 방어적 목적을 가졌다 하더라도 사용자가 받는 타격의 정도, 사용자와 근로자의 교섭 태도 및 과정, 근로자 쟁의행위의 목적과 방법 등 구체적인 사정에 비추어 방어 수단으로서 상당성이 인정되어야 한다.

2. 직장폐쇄 유지의 정당성 상실과 선별 복귀의 위법성

(1) 진정한 복귀 의사 표시와 직장폐쇄 유지의 정당성 소멸

① 복귀 의사의 진정성 및 객관성 판단

- 직장폐쇄의 개시 자체는 정당하더라도, 이후 근로자가 쟁의행위를 중단하고 진정으로 업무에 복귀할 의사를 표시한 경우에는 직장폐쇄의 방어적 목적이 소멸한다. 이때 근로자의 복귀 의사는 사용자가 경영의 예측가능성과 안정을 도출할 수 있는 정도로 집단적·객관적으로 표시되어야 한다.

② 대항성 상실에 따른 위법성 귀속

- 노동조합이 진정성 있는 복귀 의사를 집단적으로 표시하였음에도 사용자가 직장폐쇄를 계속 유지하는 것은 수동적 방어권을 넘어 공격적 직장폐쇄로 성격이 변질된 것이므로, 그 시점부터의 직장폐쇄는 정당성을 상실하여 위법하다. 사용자는 위법한 수령거부 기간 동안의 임금지급의무를 면할 수 없다.

(2) 선별적 복귀 유도에 따른 부당노동행위 성립

- 사용자가 직장폐쇄를 전면적으로 유지하면서 개별적인 접촉을 통하여 일부 조합원만을 선별적으로 업무에 복귀시키는 것은 노동조합의 조직력을 약화시키고 조합원을 분열하려는 의도로 평가된다. 이는 정당한 대화 수단의 범위를 벗어난 노동조합의 조직 및 운영에 대한 지배·개입의 부당노동행위(노조법 제81조 제1항 제4호)에 해당하여 위법하다.

III. 사안의 적용

1. 직장폐쇄 개시의 정당성 검토 (2015. 6. 1. 자)

- 노동조합 乙은 자녀학자금지원제도 폐지에 반발하여 2015년 2월 4일부터 연장근로를 집단적으로 거부하였고, 4월 1일부터는 태업에 돌입하였다. 연장근로의 집단적 거부와 태업은 사용자의 조업에 지장을 주는 노조법상 쟁의행위에 해당하므로, 근로자 측의 선제적 쟁의행위가 존재한다. 이에 대하여 사용자가 6월 1일에 단행한 직장폐쇄는 4개월간 지속된 조업 지장 상황에 대항하여 노사 힘의 균형을 확보하기 위한 방어적 조치로서의 상당성이 인정된다. 따라서 직장폐쇄 개시 자체는 정당하다.

2. 직장폐쇄 유지 및 선별 복귀 조치의 위법성 검토 (2015. 7. 3. 이후)

- 노동조합 乙은 7월 3일 전체 조합원이 정상 업무에 복귀하겠다는 의사를 객관적·집단적으로 표시하였으며, 대표이사 비방 사과 및 집행부 사퇴 카드까지 약속하는 등 복귀 의사의 진정성과 무조건성을 증명하였다. 이로써 乙의 복귀 선언 시점부터는 사용자가 받는 경제적 압력이 해소되었으므로 직장폐쇄의 방어적 목적이 완전히 소멸하였다. 그럼에도 甲이 직장폐쇄를 고수한 채 조합원을 차별 취급하며 개별 접촉으로 40여 명만 선별 복귀시킨 행위는 노조의 조직적 단결권을 형해화하려는 위법한 지배·개입에 해당한다. 따라서 7월 3일 이후의 직장폐쇄 유지는 정당성을 상실하여 위법하다.

IV. 결론

- 사용자 甲이 단행한 직장폐쇄는 2015년 6월 1일 개시 시점에는 노조의 선제적 태업에 대항한 상당성 있는 방어 조치로서 정당하다. 그러나 2015년 7월 3일 노동조합 乙이 집단적·진정성 있게 무조건적인 조업 복귀 의사를 표명한 이후에는 직장폐쇄의 방어적 정당성이 상실되었다. 아울러 사용자가 직장폐쇄를 유지하며 조합원을 차별하여 40여 명만 선별적으로 복귀시킨 행위는 부당노동행위로서 명백히 위법하다. 결론적으로 甲의 직장폐쇄 조치는 개시 자체는 정당하나, 2015년 7월 3일 이후의 계속 유지는 법적 한계를 일탈하여 정당성이 부정된다.

《【문제2】 B사에는 노동조합 甲과 乙이 있다. B사는 甲과 노동조합 및 노동관계조정법상 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 근로시간면제를 부여하는 내용의 단체협약을 체결하였다. 한편 乙과의 근로시간 면제를 포함한 단체협약은 체결되지 못하고 있다. B사와 甲이 체결한 단체협약이 부당노동행위에 해당하는지 여부에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 체결한 단체협약의 부당노동행위 성립 여부

I. 문제의 제기

- B사가 노동조합 甲과 체결한 단체협약 중 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 근로시간면제를 부여하기로 한 합의가 강행법규인 노조법에 위반하여 사법상 무효인지 검토해야 한다. 나아가 이러한 과도한 지원 약정이 노조법 제81조 제1항 제4호가 금지하는 지배·개입 또는 운영비 원조의 부당노동행위에 해당하는지와 복수 노조 관계하에서 노동조합 간 차별에 따른 부당노동행위 성립 여부가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 사안의 단체협약이 부당노동행위에 해당하는지 여부에 대하여 설명한다.

II. 근로시간면제 한도 초과 단체협약과 부당노동행위 법리

1. 근로시간면제 한도의 법적 성격 및 협약의 효력

(1) 근로시간면제 한도의 강행법규성

- 노조법은 노동조합의 재정적 자립을 보호하고 건전한 노사관계를 유지하기 위해 근로시간면제심의위원회가 심의·의결하여 고시한 근로시간면제 한도를 초과하는 단체협약이나 사용자의 동의를 금지하고 있다. 이는 공공의 이익을 위한 강행규정에 해당한다.

(2) 한도 초과 조항의 효력 범위

- 대법원은 근로시간면제 한도를 초과하여 근로시간면제를 인정하는 내용의 단체협약 등은 강행규정 위반으로 무효이며, 그 효력의 부인은 원칙적으로 법정 한도를 초과하는 부분에 국한된다고 판시한다.

2. 근로시간면제 한도 초과와 부당노동행위의 성립

(1) 지배·개입 및 운영비 원조 부당노동행위의 성립 요건

- 사용자가 노조법상 근로시간면제 한도를 현저히 초과하여 특정 노동조합에 과도한 급여나 면제 시간을 부여하는 행위는 노동조합의 자주성을 침해할 위험이 크므로, 실질적인 재정 지원이자 운영비 원조로서 노조법 제81조 제1항 제4호 본문의 지배·개입 또는 운영비 원조의 부당노동행위를 구성한다.

(2) 부당노동행위 주관적 의사의 판단 기준

- 부당노동행위의 성립을 위해서는 사용자의 주관적인 지배·개입 의사(부당노동행위 의사)가 필요하다. 다만, 주관적 의사의 존부는 사용자의 언동, 한도 초과 부여의 경위와 그 정도, 복수 노조 중 소수 노동조합인 乙에 대한 면제 한도 분배 거부나 차별 대우 실태 등 합리적이고 객관적인 정황사실을 종합하여 판단하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. 단체협약의 사법상 효력 판단

- B사가 노동조합 甲과 체결한 단체협약 중 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 면제를 인정하기로 약정한 부분은 노조법의 한도 규정을 위반한 강행규정 위반에 해당한다. 따라서 해당 단체협약 내용 중 법정 근로시간면제한도를 초과하는 부분은 사법상 무효로 귀결된다.

2. B사의 부당노동행위 성립 여부 판단

(1) 객관적 요건의 충족성

- B사는 단체교섭을 통해 노동조합 甲에게 법정 한도를 현저히 초과하는 면제 혜택을 부여하였다. 이는 한도 제도의 취지를 몰각하고 특정 노동조합에 부당한 재정적 혜택을 직접적으로 제공한 것에 다름없어, 객관적으로 자주성을 저해하는 운영비 원조 및 지배·개입 행위에 속한다.

(2) 주관적 의사의 추정과 성립

- 복수 노조 사업장에서 다른 노동조합인 乙과는 면제 한도에 관한 단체협약을 체결하지 못하고 있는 반면, 특정 노동조합인 甲에게만 강행법규를 위반하면서까지 현저히 초과하는 이익을 부여한 조치는 乙을 소외시키고 甲의 결속을 견고히 하여 노동조합 간의 균형을 파괴하려는 목적이 다분하다. 따라서 지배·개입의 주관적 의사가 명백히 추정되므로 부당노동행위가 성립한다.

IV. 결론

- B사와 노동조합 甲이 체결한 단체협약 중 근로시간면제한도를 초과한 부분은 강행규정 위반으로 무효이다. 또한 B사가 한도를 현저히 초과하여 면제 시간을 부여한 행위는 복수 노조 하에서 특정 노조인 甲을 우대하고 소수 노조인 乙의 세력을 분열·축소하려는 지배·개입의 목적을 띤 조치이다. 따라서 해당 단체협약은 노조법 제81조 제1항 제4호 본문이 금지하는 지배·개입 및 운영비 원조의 부당노동행위에 해당하여 위법하다.

《【문제2】 노동조합의 조합원들이 회사의 임원회의실을 점거하여 쟁의행위를 하던 중 직장폐쇄를 단행한 사용자로부터 퇴거요구를 받았으나 이에 불응한 채 직장점거를 계속할 경우 그 정당성에 대하여 판례법리에 따라 설명하시오. (25점)》

<문제2> 직장폐쇄 후 조합원들의 임원회의실 점거 지속 및 퇴거요구 불응에 따른 정당성 상실 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 조합원들이 임원회의실을 점거한 채 쟁의행위를 하던 중, 직장폐쇄를 단행한 사용자의 퇴거요구에 불응하고 점거를 계속한 행위의 정당성이 문제된다. 이를 해결하기 위해 직장점거가 정당성을 갖추기 위한 한계 및 점거 장소의 제한 법리를 검토해야 한다. 또한 사용자가 단행한 직장폐쇄의 정당성 여부에 따라 사측의 퇴거요구 및 이에 불응한 노조의 행위가 퇴거불응죄를 구성하는지를 구별하여 판단해야 한다. 이하에서는 이에 관한 판례법리를 살펴보고 사안에 적용하여 결론을 설명한다.

II. 직장점거와 직장폐쇄에 관한 판례법리

1. 직장점거의 정당성 한계

- (1) 병존적 점거와 배타적 점거의 구별
 - 대법원은 직장점거가 쟁의행위로서 정당하려면 사용자의 점유를 배제하지 않고 사업장 시설의 일부분에 머무르는 병존적·부분적 점거여야 한다고 판시한다. 사용자의 출입이나 관리지배를 전면 배제하는 배타적·전면적 점거는 정당성을 결여한 위법한 행위이다.
- (2) 점거 장소의 제한
 - 직장점거는 사용자의 소유권 및 시설관리권과 조화를 이루어야 하므로 그 장소적 한계가 존재한다. 판례는 정상 조업을 하려는 비조합원의 출입을 저지하거나, 회사의 주요 업무시설 또는 생산시설을 점거하는 형태의 쟁의행위는 허용되지 않는다고 본다.

2. 직장폐쇄의 정당성 및 퇴거불응

- (1) 직장폐쇄의 정당성 요건
 - 대법원은 사용자의 직장폐쇄가 정당한 쟁의행위가 되기 위해서는 근로자측의 선제적 쟁의행위에 대한 대항적·방어적 수단으로서 상당성이 인정되어야 한다고 판시한다. 세력 균형을 깨고 공격적 목적으로 단행한 직장폐쇄는 위법하다.
- (2) 직장폐쇄의 적법 여부에 따른 퇴거요구의 효력
 - ① 정당한 직장폐쇄의 경우
 - 직장폐쇄가 정당하게 단행된 경우 사용자의 시설관리권이 전면 회복된다. 따라서 사용자는 점거 중인 근로자들에게 퇴거를 요구할 수 있고, 이에 응하지 않고 점거를 계속하는 행위는 형법상 퇴거불응죄를 구성하여 위법하다.
 - ② 위법한 직장폐쇄의 경우
 - 직장폐쇄가 위법한 경우 사용자의 시설관리권이 회복되었다고 볼 수 없다. 따라서 원칙적으로 적법하게 직장을 점거 중이던 근로자가 사측의 퇴거요구에 응하지 않더라도 퇴거불응죄가 성립하지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 직장점거 자체의 위법성 검토

- 조합원들이 점거한 장소는 임원회의실이다. 이곳은 회사의 경영적 의사결정이 수행되는 핵심적인 업무시설이다. 판례에 비추어 볼 때 임원회의실의 점거는 사용자의 시설관리권을 정면으로 침해하는 배타적·전면적 점거에 해당하므로, 직장폐쇄 여부와 관계없이 직장점거 자체로 이미 정당성을 상실한 위법한 행위이다.

2. 직장폐쇄 적법 여부에 따른 위법성 검토

- (1) 직장폐쇄가 정당한 경우
 - 직장폐쇄가 대항적·방어적 조치로서 정당하다면 사측의 퇴거요구 또한 적법하다. 이에 불응하고 임원회의실 점거를 지속하는 것은 사용자의 지배권을 전면 배제하는 행위이므로 형법상 퇴거불응죄를 구성하여 명백히 위법하다.
- (2) 직장폐쇄가 위법한 경우
 - 직장폐쇄가 상당성을 결여하여 위법하더라도, 조합원들이 점거한 곳은 원래 점거가 허용되지 않는 핵심 시설인 임원회의실이다. 위법한 직장폐쇄 상태라 하더라도 본질적으로 위법한 구역의 점거 및 퇴거거부 행위는 보호받을 수 없다.

IV. 결론

- 조합원들이 회사의 임원회의실을 점거한 행위는 주요 업무시설에 대한 배타적 점거로서 직장점거의 한계를 일탈하여 정당성이 부정된다. 나아가 사측의 직장폐쇄가 정당하다면 사측의 퇴거요구에 응하지 않는 행위는 형법상 퇴거불응죄를 구성하여 위법하다. 사측의 직장폐쇄가 위법하다 하더라도, 점거가 원천 금지되는 공간인 임원회의실에 대한 퇴거거부 행위는 적법화될 수 없다. 따라서 조합원들이 퇴거요구에 불응한 채 임원회의실 점거를 계속하는 행위는 법리적으로 전혀 정당성이 인정되지 않는다.

《【문제1】 A회사는 전자부품을 생산·판매하는 회사이다. A회사에는 전국전자산업 노동조합(이하 전국전자노조라 한다)의 A회사지회(이하 A지회라 한다)가 설립되어 있으며, A회사 근로자 200명은 A지회에 소속되어 있다. A회사 근로자 중 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A지회는 전국전자노조의 모범 지회 규칙을 바탕으로 제정된 규약과 총회·지회장 등의 기관을 갖추고 활동하여 왔다. 단체교섭 및 단체협약체결은 전국전자노조의 규약에 따라, A지회 단위에서의 교섭의 경우 A지회가 소속한 전국 전자노조의 B지부 지부장의 주관 하에 교섭을 진행하였으며, A지회장은 실무적인 교섭위원으로 참여하였고, 단체협약의 체결권자는 전국전자노조 위원장 또는 그 위임을 받은 B지부 지부장이었다.

2016년 8월부터 B지부 지부장의 주관 하에 A지회 단위에서는 임금교섭이 실시되었는데, 수차례의 교섭에서 합의에 이르지 못하자 같은 해 10월 20일 적법한 절차를 거쳐 조합원 전원이 파업을 개시하였다. A회사는 A지회의 전면파업이 장기화되어 생산이 마비되자 같은 해 12월 20일에 적법한 직장폐쇄를 실시하였다. A회사는 공장 1층에서 전자부품을 제조하였고, 1층 내부의 통로를 통해 출입하는 2층에는 A지회에게 노조사무실을 제공해주고 있었는데, A회사는 A지회 소속 근로자들의 전자부품 제조공장에 대한 점거를 우려하여 위 직장폐쇄와 더불어 A지회의 노조사무실에 대한 출입도 금지하였다.

A지회 단위의 위 임금교섭은 2017년 3월경에 타결되었는데, 같은 해 5월 20일에 A지회 소속 근로자들은 단체교섭 및 쟁의행위의 장기화 등의 문제를 이유로 A지회의 총회를 개최하여 노동조합 및 노동관계조정법에 따른 절차를 거쳐 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경하는 결의를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사가 위 직장폐쇄를 실시하면서 A지회의 노조사무실에 대한 출입을 금지한 것이 정당한지에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 적법한 직장폐쇄 기간 중 노조사무실 출입 차단 조치의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 본 사안은 A회사가 조합원의 전면파업 장기화로 적법한 직장폐쇄를 실시하면서, A지회가 사용하던 노조사무실에 대한 출입까지 전면적으로 금지한 조치의 정당성 여부가 문제된다. 직장폐쇄는 사용자가 노동조합의 쟁의행위에 대하여 취할 수 있는 대항적 조치로서 근로자의 근로제공을 거부하는 행위이다. 그러나 그 정당성은 근로자의 단체행동권을 침해하지 않는 범위에서만 인정된다. 따라서 직장폐쇄에 수반하여 노조사무실 출입까지 금지할 수 있는지가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 노조사무실에 대한 출입을 금지한 것이 정당한지에 대해 논한다.

II. 직장폐쇄의 법적 성격

- 직장폐쇄는 노동조합법 제46조에서 규정하는 사용자의 쟁의행위 형태로서, 근로자의 집단적 근로제공 거부(파업)에 대하여 사용자가 집단적으로 근로의 수령을 거부하는 행위이다.

1. 대항적 성격

- 근로자의 쟁의행위에 대하여 교섭력을 균형 있게 유지하기 위한 수단이라는 점에서 방어적·대항적 조치이다.

2. 정당성 요건

- 정당성이 인정되려면 ① 파업 등 노동조합의 쟁의행위가 존재할 것, ② 직장폐쇄의 목적이 정당할 것, ③ 방법·태양이 상당할 것, ④ 절차적 요건을 준수할 것 등이 충족되어야 한다.

3. 범위 제한

- 직장폐쇄는 원칙적으로 사용자가 근로자의 근로 제공을 수령하지 않는다는 의미를 가지며, 그 한도를 넘어 노동조합의 단결권이나 조직 활동 자체를 침해해서는 아니 된다.

III. 노조사무실의 법적 성격

- 노조사무실은 노동조합이 자주적 활동을 영위하기 위한 중요한 근거지이다.

1. 헌법상 단결권 보장과의 관계

- 헌법 제33조 제1항은 근로자의 단결권을 보장하고 있으며, 노조사무실은 단결권 실현을 위한 핵심적 수단이 된다.

2. 판례 입장

- 대법원은 노동조합의 노조사무실은 조합의 활동을 위한 중요한 기초가 되므로, 사용자가 일방적으로 그 사용을 배제하는 것은 정당한 이유가 없는 한 단결권 침해에 해당한다고 판시하였다.

3. 직장폐쇄와의 구별

- 직장폐쇄가 근로제공의 수령 거부라는 본질적 의미를 넘어 노조사무실 출입 금지로 확대된다면, 이는 근로자의 쟁의행위와 직접적인 관련이 없는 조직 활동을 제약하게 되어 정당성을 인정하기 어렵다.

IV. 사안의 적용

1. 직장폐쇄의 정당성 자체

- A회사는 조합원 전원의 장기 파업에 대응하여 2016년 12월 20일 직장폐쇄를 실시하였다. 전면파업으로 인해 생산이 마비된 상황에서 직장폐쇄는 교섭력의 균형을 맞추기 위한 조치로 정당성이 인정될 수 있다.

2. 노조사무실 출입 금지 조치의 성격

- A회사는 직장폐쇄와 동시에 A지회가 사용하던 2층 노조사무실에 대한 출입도 금지하였다. 이는 직장폐쇄의 본질적 의미인 근로 제공의 수령 거부 범위를 넘어, 노조의 조직적 활동 기반을 박탈하는 조치이다.

(1) 파업과의 관련성 부재

- A지회가 실제 점거농성을 전개하거나 폭력적 방법을 사용하였다는 사정은 없고, 단지 공장 점거 우려를 이유로 출입을 금지한 것에 불과하다. 따라서 노조사무실 출입 금지가 직장폐쇄와 불가분의 조치라고 보기는 어렵다.

(2) 과잉금지원칙 위반

- 사용자가 공장 점거 가능성에 대비하려면 사측의 감시·관리 강화, 통로 제한 등 덜 침해적인 수단을 택할 수 있음에도, 노조사무실 자체 출입을 전면 금지한 것은 과도한 제한이다.

3. 노동3권 침해 여부

- 노동조합은 쟁의행위 중에도 교섭 활동을 지속할 수 있으며, 이를 위한 최소한의 활동 기반으로서 노조사무실의 사용이 필요하다. A회사가 노조사무실 출입을 전면 차단한 것은 사실상 노동조합의 교섭·조직 활동을 불가능하게 만들 수 있어, 헌법상 단결권 보장에 위반되는 조치라 할 것이다.

4. 판례의 태도

- 대법원은 사용자가 직장폐쇄를 이유로 노조사무실 사용을 일방적으로 배제하는 것은 정당성이 인정되지 않는다고 판시한 바 있다. 이는 본 사안에도 그대로 적용된다. 즉, 직장폐쇄가 정당하다고 하더라도, 그에 수반하여 노조사무실 출입까지 금지하는 것은 정당성을 갖지 못한다.

V 결론

- A회사가 실시한 직장폐쇄 자체는 조합원의 장기 전면파업에 대항하는 수단으로 정당성이 인정될 수 있다. 그러나, 직장폐쇄와 함께 A지회의 노조사무실에 대한 출입까지 전면적으로 금지한 조치는 직장폐쇄의 본질적 범위를 넘어 노동조합의 단결권과 자주적 운영을 침해하는 것이다. 이는 과잉적인 조치로서 정당성을 인정하기 어렵다. 따라서 A회사의 노조사무실 출입 금지는 부당한 조치에 해당한다.

《[문제1] A회사는 전자부품을 생산·판매하는 회사이다. A회사에는 전국전자산업 노동조합(이하 전국전자노조라 한다)의 A회사지회(이하 A지회라 한다)가 설립되어 있으며, A회사 근로자 200명은 A지회에 소속되어 있다. A회사 근로자 중 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. A지회는 전국전자노조의 모범 지회 규칙을 바탕으로 제정된 규약과 총회·지회장 등의 기관을 갖추고 활동하여 왔다. 단체교섭 및 단체협약체결은 전국전자노조의 규약에 따라, A지회 단위에서의 교섭의 경우 A지회가 소속한 전국 전자노조의 B지부 지부장의 주관 하에 교섭을 진행하였으며, A지회장은 실무적인 교섭위원으로 참여하였고, 단체협약의 체결권자는 전국전자노조 위원장 또는 그 위임을 받은 B지부 지부장이었다.

2016년 8월부터 B지부 지부장의 주관 하에 A지회 단위에서는 임금교섭이 실시되었는데, 수차례의 교섭에서 합의에 이르지 못하자 같은 해 10월 20일 적법한 절차를 거쳐 조합원 전원이 파업을 개시하였다. A회사는 A지회의 전면파업이 장기화되어 생산이 마비되자 같은 해 12월 20일에 적법한 직장폐쇄를 실시하였다. A회사는 공장 1층에서 전자부품을 제조하였고, 1층 내부의 통로를 통해 출입하는 2층에는 A지회에게 노조사무실을 제공해주고 있었는데, A회사는 A지회 소속 근로자들의 전자부품 제조공장에 대한 점거를 우려하여 위 직장폐쇄와 더불어 A지회의 노조사무실에 대한 출입도 금지하였다.

A지회 단위의 위 임금교섭은 2017년 3월경에 타결되었는데, 같은 해 5월 20일에 A지회 소속 근로자들은 단체교섭 및 쟁의행위의 장기화 등의 문제를 이유로 A지회의 총회를 개최하여 노동조합 및 노동관계조정법에 따른 절차를 거쳐 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경하는 결의를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A지회 총회에서 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경한 위 결의가 유효한지에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 초기업 노동조합 지회의 기업별 노동조합 조직형태 변경 결의의 유효성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 산별노조의 하부 조직인 전국전자노조 A지회가 총회 결의를 통해 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경한 결의가 법적으로 유효한지가 문제된다. 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제16조 제1항 제8호에 따라 노동조합의 조직형태 변경은 총회의 결의 사항이나, 독자적인 설립신고를 하지 않은 산별노조의 지회 또는 지부가 독립된 노동조합으로서 조직형태를 변경할 수 있는 주체가 될 수 있는지가 핵심 쟁점이다. 구체적으로는 A지회가 독자적인 규약과 집행기관을 가지고 독립된 단체로서 활동하였는지에 대한 실체적 요건을 검토하여 조직형태 변경 결의의 주체 자격을 판단한다. 이하에서는 초기업 노동조합 하부 조직의 법적 성격과 조직형태 변경의 요건에 관한 판례법리를 살펴보고 이를 사안에 적용하여 결의의 유효성을 논한다.

II. 초기업 노동조합 하부 조직의 조직형태 변경 법리

1. 조직형태 변경의 의의 및 주체

(1) 조직형태 변경의 개념

- 조직형태 변경이란 노동조합이 그 실체적 동일성을 유지하면서 조직의 형태를 변경하는 것을 의미한다. 예를 들어 초기업 노동조합의 지부가 기업별 노동조합으로 전환하거나, 반대로 기업별 노동조합이 초기업 노동조합의 지부로 전환하는 행위가 이에 해당한다.

(2) 변경 결의의 주체 자격

- 원칙적으로 조직형태 변경의 주체는 독립된 노동조합이어야 한다. 따라서 초기업 노동조합의 하부 조직인 지부나 지회가 독자적인 조직형태 변경 결의를 하려면, 단일 조직의 내부 부서에 불과한 것이 아니라 독립된 노동조합에 준하는 실질적 요건을 구비하고 있어야 한다.

2. 하부 조직의 독립성 판단 기준에 관한 판례법리

(1) 법인격 없는 사단으로서의 실체 구비

- 대법원은 산하 조직인 지부 또는 지회가 독자적인 규약과 집행기관을 가지고 독립된 단체로서 활동하면서 조합원 총회에 준하는 의사결정 기구를 두고 있다면, 노동조합 설립신고 유무와 관계없이 기업별 노동조합에 준하는 독립된 사회적 실체(법인격 없는 사단)를 가진다고 판시한다.

(2) 단체교섭 및 단체협약 체결 능력과의 관계

- 일부 판례는 지부나 지회가 독자적인 단체교섭 및 단체협약 체결 능력을 가지고 있을 것을 요구하기도 하였으나, 대법원 전원합의체 판결을 통해 지부나 지회가 독자적인 교섭이나 협약 체결 능력이 없더라도 독자적인 규약과 집행기관을 갖추어 독립된 단체로서의 실성을 보유하고 있다면 조직형태 변경 결의의 주체가 될 수 있다고 명확히 정리하였다.

III. 조직형태 변경 결의의 절차적 요건

1. 의결정족수 준수 의무

- 노조법 제16조 제2항에 따라 조직형태의 변경은 조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 한다. 이는 노동조합의 본질적이고 중대한 변경에 해당하므로 특별결의 요건을 충족해야만 법적 효력을 인정받을 수 있다.

2. 절차적 정당성 확보

- 총회 소집 권한이 있는 자에 의해 적법하게 소집되어야 하며, 조합원들이 자유롭게 의사를 표시할 수 있는 민주적인 절차와 환경 하에서 표결이 이루어져야 한다. 사안에서는 노조법에 따른 절차를 거쳤다고 명시되어 있으므로 의결정족수 등 절차적 요건은 충족된 것으로 전제한다.

IV. 사안의 적용

1. A지회의 독립적 단체성 여부 검토

(1) 독립적 실체의 구비

- A지회는 전국전자노조의 모범 지회 규칙을 바탕으로 독자적인 규약을 제정하여 운영하여 왔다. 또한 총회 및 지회장 등 의사결정 기구와 독립된 집행기관을 갖추고 대내외적 활동을 수행해 왔으므로 기업별 노동조합에 준하는 법인격 없는 사단으로서의 실체를 갖추고 있다.

(2) 단체교섭력 부재의 한계 극복

- A회사는 단체교섭 및 체결 권한이 전국전자노조에 귀속되어 있고 A지회는 실무적 역할만 수행했다는 점을 들어 지회의 독자적 실체를 부정할 수 있으나, 앞서 살핀 판례의 태도에 따르면 독자적인 교섭이나 체결 권한이 없더라도 독자적인 규약과 임원진을 두고 활동해 온 이상 조직형태 변경의 주체가 되는 데 아무런 영향이 없다.

2. 조직형태 변경 결의의 유효성 판단

- A지회는 비록 설립신고를 하지 않은 초기업 노동조합의 하부 조직이지만, 독자적 규약과 집행기관을 갖춘 독립된 사단으로서의 실질을 보유하고 있으므로 조직형태 변경의 주체 자격이 인정된다. 또한, A지회 소속 근로자 전원(200명)이 참여하는 총회를 개최하여 노조법이 정한 특별결의 요건과 적법한 절차를 거쳐 기업별 노동조합으로 변경하기로 결의하였으므로 이 결의는 실체적·절차적으로 모두 정당하다.

V. 결론

- 초기업 노동조합의 지회가 독립된 규약과 집행기관을 구비하여 독자적인 실체를 가지고 있다면, 단체교섭 권한의 유무나 설립신고 여부와 관계없이 독자적으로 기업별 노동조합으로 조직형태를 변경할 수 있는 주체가 된다. 따라서 노조법에 따른 적법한 특별의결 절차를 거쳐 행해진 A지회의 기업별 노동조합 조직형태 변경 결의는 법적으로 완전히 유효하다.

<관련 판례>

- 대법원 2018. 1. 24. 선고 2014다203045 판결

《[문제1] A사는 폐기물 소각시설을 전문적으로 운영하는 회사다. 甲시는 관련 조례에 따라 그 소유의 생활폐기물 소각시설(이하 B시설)의 운영을 A사에 민간 위탁했다. B시설에는 3개의 소각로가 있고, 근무하는 A사 소속 근로자는 70명이다. 그 중 50명(3개 소각로 운전인력 30명 포함)은 전국 단위 노동조합의 조합원이다.

A사와 甲시가 체결한 B시설 위·수탁 운영 협약서에 따르면, A사는 시민들의 생활상 불편을 방지하기 위해 B시설의 3개 소각로를 24시간 연속 가동할 책임이 있고, 쟁의행위 등으로 소각로 운전이 정지된 경우 甲시가 A사에 소각로별 가동중단 일수에 비례하는 손실비용을 부과할 수 있다.

노동조합은 A사와의 2020년 임금교섭 결렬 후 노동위원회 조정절차와 조합원 찬반투표절차 및 쟁의행위 신고절차를 적법하게 마쳤다. 그로부터 약 1개월이 되는 2020. 5. 16.(토) 00:00부로 3일간의 1차 경고파업을 사전 예고 없이 단행했다. 또 노동조합은 A사에 사전 통보한 2020. 6. 10. 00:00부로 20일간의 2차 총파업을 실시했다. 결국 A사는 노동조합의 교섭요구 사항을 모두 수용하여 2020. 7. 15. 임금협약을 체결했다.

한편, A사는 2차 총파업 기간에 소각로 가동 전면 중단을 피하기 위한 최소 필요인력으로 A사 본사 소속 소각로 기술팀 직원 3명, A사가 甲시로부터 위탁받아 운영 중인 다른 소각시설(이하 C시설) 소속 운전원 2명 및 C시설의 6개월 전 퇴직자 결원충원으로 2020. 6. 5. 신규 채용한 운전원 1명을 B시설에 투입하여 B시설의 비조합원 일부와 함께 3교대제로 소각로 3개 중 1개만을 부분 가동하게 했다(이하 이 사건 대체인력 투입이라 함). 2차 총파업 종료 후 甲시는 1차 경고파업 및 2차 총파업 기간 소각로 가동중단 일수에 따른 손실비용 총 8억 4천만 원을 A사에 부과했다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 노동조합은 이 사건 대체인력 투입이 노동조합 및 노동관계조정법 제43조를 위반한 행위라고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 대체인력 투입이 대체근로 제한에 위배되어 위법한지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 A사가 B시설의 파업 기간 중 단행한 이 사건 대체인력 투입이 노조법 제43조 제1항의 대체근로 및 신규채용 제한 규정을 위반하였는지가 문제된다. 구체적으로는 본사 소속 기술팀 직원과 동일 법인 내 다른 사업장인 C시설 소속 운전원의 투입이 당해 사업과 관계없는 자의 대체에 해당하는지 검토해야 한다. 아울러 파업 직전 C시설 결원충원 명목으로 채용된 신규 운전원을 B시설에 투입한 행위가 실질적인 대체근로 목적의 신규채용 제한 위반에 해당하는지 규명해야 한다. 이하에서는 이와 관련한 노조법상 대체근로 및 신규채용 제한 법리를 검토하고 노동조합 주장의 타당성에 관하여 논한다.

II. 쟁의행위 기간 중 대체근로 제한의 법리

1. 대체근로 제한의 취지 및 대상

(1) 규정의 취지

- 노조법 제43조 제1항은 사용자가 쟁의행위 기간 중 그 쟁의행위로 중단된 업무의 수행을 위하여 당해 사업과 관계없는 자를 채용 또는 대체할 수 없도록 제한한다. 이는 근로자의 단체행동권인 파업이 대체인력 사용으로 무력화되는 것을 방지하고, 노사 간 무기대응의 원칙을 실현하여 노사자치의 힘의 균형을 유지하기 위한 강행규정이다.

(2) 당해 사업과 관계없는 자의 범위

- 여기서 당해 사업이라 함은 개인사업체 또는 독립된 법인격을 갖춘 회사 등과 같이 경영상의 일체를 이루면서 계속적·유기적으로 운영되고 전체로서의 독립성을 갖춘 하나의 기업조직을 의미한다. 따라서 법인격을 같이하는 단일 기업 내에서 본사나 다른 지사, 공장 등 소속 사업장이 다르더라도 이들은 모두 동일한 사업에 해당한다. 결국 동일 기업 내의 다른 사업장 소속 근로자나 비조합원은 당해 사업과 관계있는 자에 해당하므로 이들은 쟁의행위로 중단된 업무에 대체 투입하는 것은 원칙적으로 허용된다.

2. 쟁의행위 기간 중 신규채용 제한과 결원충원

(1) 신규채용 제한의 원칙

- 노조법 제43조 제1항은 쟁의행위 기간 중 채용 자체를 제한한다. 대법원은 사용자가 노동조합이 쟁의행위에 들어가기 전에 근로자를 새로 채용하였다 하더라도, 그것이 쟁의행위 기간 중 쟁의행위에 참가한 근로자들의 업무를 수행케 하기 위한 목적이었다면 이는 쟁의권 침해를 목적으로 한 것으로서 노조법 위반죄를 구성한다고 판시한다.

(2) 예외적 허용 및 판단 기준

- 다만 자연감소에 따른 인원충원 등 쟁의행위와 무관하게 정당한 인사권 행사로 이루어지는 신규채용은 쟁의행위 기간 중이라도 허용된다. 채용 행위가 정당한 결원충원인지 혹은 대체근로 목적의 위법한 신규채용인지 여부는 표면상의 이유만을 볼 것이 아니라 종래의 인력충원 과정·절차 및 시기, 인력부족 규모, 결원 발생 시기 및 그 이후 조치 내용, 쟁의행위 기간 중 채용의 필요성, 신규채용 인력의 실제 투입 시기와 배치 업무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. 본사 소속 기술팀 직원 및 C시설 소속 운전원의 투입★

- B시설을 수탁 운영하는 A사는 단일한 법인격을 가진 기업이므로 본사, B시설, C시설은 하나의 당해 사업으로 포섭된다. 따라서 본사 기술팀 직원 3명과 C시설 소속 운전원 2명은 모두 당해 사업과 관계있는 자에 해당한다. 이들이 파업 중인 B시설의 업무를 대체하여 가동에 참여한 행위는 노조법 제43조 제1항에 위배되지 않는 적법한 대체근로에 해당한다.

2. 신규 채용된 운전원 1명의 투입

(1) 신규채용의 목적성 판단

- A사는 2020. 6. 5. 신규 운전원을 채용하였으며, 이는 2차 총파업 개시일인 6. 10. 직전이다. 당시 A사는 이미 임금교섭이 결렬되어 1차 경고파업을 겪었고 총파업이 강행될 것을 충분히 예견할 수 있는 상황이었다. 또한 6개월 전에 발생한 퇴직자 결원을 오랜 기간 방치하다가 파업 직전에 이르러서야 전격적으로 충원한 점은 시기적으로 석연치 않다.

(2) 실제 배치 및 대체 투입의 위법성

- 가장 결정적으로, 이 근로자는 C시설의 결원충원 명목으로 채용되었음에도 불구하고 채용 직후 원래의 예정 근무지인 C시설이 아닌 파업으로 중단된 B시설에 대체인력으로 투입되었다. 이는 표면상 결원충원의 형식을 취했으나 실질적으로는 B시설의 쟁의행위를 상쇄·무력화하기 위한 대체근로 목적으로 신규 채용한 것으로 봄이 타당하다. 따라서 이 부분 대체인력 투입은 노조법 제43조 제1항을 위반한 위법한 행위이다.

IV. 결론

- A사가 단행한 이 사건 대체인력 투입 중 본사 기술팀 직원 3명과 C시설 소속 운전원 2명을 투입한 조치는 당해 사업 내의 인력을 활용한 것으로서 적법하다. 그러나 C시설의 결원충원을 명목으로 채용하여 파업 중인 B시설에 투입한 신규 운전원 1명의 채용 및 대체 투입 행위는 쟁의행위로 중단된 업무를 수행케 하기 위한 목적으로서 노조법 제43조 제1항을 위반한 위법한 대체근로에 해당한다. 결론적으로 이 사건 대체인력 투입이 노조법 제43조를 위반하였다는 노동조합의 주장은 신규 채용된 운전원 1명의 투입 부분에 한하여 타당하다.

<보충 - 본사, C시설의 근로자를 당해 사업과 관계 없는 자로 간주>

I. 문제의 제기

- 본 사안은 A사가 B시설에서 노동조합의 쟁의행위로 인하여 소각로 가동이 중단되는 상황을 방지하기 위하여, 본사 소속 기술팀 직원, 다른 위탁시설(C시설) 소속 근로자, 신규 채용 근로자를 투입하여 일부 소각로를 가동한 것이 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제43조가 금지하는 쟁의행위 기간 중 대체인력 투입에 해당하는지 여부가 문제된다. 특히, 대체인력 투입 금지의 원칙과 그 예외인 생명보호 및 안전유지 또는 필수공익사업의 맥락에서 본 사안을 평가해야 한다.

II. 관련 법리

1. 노조법 제43조의 취지

- 노조법 제43조 제1항은 사용자가 쟁의행위 기간 중 쟁의행위에 참가하지 아니하는 자를 제외하고, 당해 사업과 관계없는 자를 채용하거나 대체하여 쟁의행위로 중단된 업무를 수행하게 하는 행위를 금지하고 있다. 이는 노동조합의 쟁의행위를 무력화하는 사용자의 자의적 대체인력 투입을 방지하여 단체행동권의 실효성을 보장하기 위한 것이다.

2. 대체인력 투입의 제한 범위

- 판례와 학설에 따르면, 대체인력 투입 금지는 쟁의행위로 중단된 업무를 직접 수행하는 행위를 대상으로 한다. 따라서 통상적 경영 유지나 안전관리, 시설 보호를 위한 최소한의 조치는 허용될 수 있으나, 쟁의행위의 목적을 무력화할 정도의 실질적 업무대체는 원칙적으로 금지된다.

3. 예외 - 필수공익사업

- 노조법 제43조 제3항은 필수공익사업의 사용자가 쟁의행위 기간 중에 한하여 당해 사업과 관계없는 자를 채용 또는 대체하거나 그 업무를 도급 또는 하도급 주는 경우에는 적용하지 아니한다고 규정한다. 동법 제71조 이하에서 규정한 필수공익사업의 경우에는 일정 범위의 업무를 유지하기 위한 긴급조정 및 쟁의행위 제한이 인정된다. 다만, 폐기물 소각업은 노조법상 필수공익사업에 해당하지 않는다. 따라서 본 사안에서 문제되는 것은 오로지 생명·안전 확보 목적의 최소한 조치인지 여부이다.

III. 사안의 적용

1. A사의 대체인력 투입 사유

- A사는 甲사와의 협약에 따라 소각로를 24시간 가동할 책임이 있으며, 가동중단 시 손실비용을 부담하게 된다. 따라서 경영상 손실을 방지하고 시민 생활의 불편을 최소화하기 위하여 일부 소각로를 유지 가동한 것이다. 그러나 이는 기본적으로 경영상 목적 내지 이익 보호 목적일 뿐, 노조법 제43조 제2항이 인정하는 생명·신체 보호, 기계 안전 확보 목적과는 구별된다.

2. 투입된 인력별 평가

(1) 본사 소속 기술팀 직원★

- 이들은 B시설 근무자가 아닌 관계없는 자로서 쟁의행위 업무를 대체한 것으로 평가된다. 이는 노조법 제43조 제1항 위반에 해당한다.

(2) C시설 소속 근로자★

- 이들 역시 당해 쟁의행위와 관계없는 사업장 소속 근로자이므로, 대체인력에 해당한다. 이는 법 위반 소지가 크다.

(3) 신규 채용 근로자

- 쟁의행위 직전에 충원된 신규 채용자는 사실상 쟁의행위 대응을 위한 대체인력 확보 성격을 가진다. 판례는 이 경우 원칙적으로 제43조 위반으로 본다.

3. 생명·안전 유지 여부

- 폐기물 소각시설의 가동 중단이 즉각적으로 근로자나 시민의 생명·신체에 중대한 위험을 야기한다고 보기는 어렵다. 쓰레기 수거 지연, 생활불편, 악취 발생 등은 가능하나, 이는 생명·안전 보호에 해당하지 않는다. 또한, 기계의 안전성 확보 역시 운전중단 자체로 곧바로 위험이 발생한다고 보기 어렵고, 정지·보존 조치를 통해 관리가 가능하다. 따라서 본 사안의 대체인력 투입은 정당화될 수 없다.

4. 노조법 위반 여부

- 결국 A사가 본사 기술팀, C시설 근로자, 신규 채용자를 투입하여 소각로를 가동한 것은 노조법 제43조 제1항이 금지하는 대체인력 투입에 해당한다. 이는 노동조합의 쟁의행위 실효성을 약화시키는 행위로서 부당노동행위성도 문제될 수 있다.

IV. 결론

- A사가 B시설의 쟁의행위 기간 동안 본사 직원, 다른 시설 근로자, 신규 채용 근로자를 투입하여 소각로를 가동한 것은 원칙적으로 노조법 제43조 제1항이 금지하는 대체인력 투입에 해당한다. 이는 생명·신체 보호 또는 기계 안전 확보를 위한 불가피한 조치로 보기 어렵고, 폐기물 소각업은 필수공익사업에도 해당하지 않는다. 따라서 노동조합의 주장은 정당하며, A사의 조치는 위법한 대체인력 투입으로 평가된다.

《【문제1】 A사는 폐기물 소각시설을 전문적으로 운영하는 회사다. 甲시는 관련 조례에 따라 그 소유의 생활폐기물 소각시설(이하 B시설)의 운영을 A사에 민간 위탁했다. B시설에는 3개의 소각로가 있고, 근무하는 A사 소속 근로자는 70명이다. 그 중 50명(3개 소각로 운전인력 30명 포함)은 전국 단위 노동조합의 조합원이다.

A사와 甲시가 체결한 B시설 위·수탁 운영 협약서에 따르면, A사는 시민들의 생활상 불편을 방지하기 위해 B시설의 3개 소각로를 24시간 연속 가동할 책임이 있고, 쟁의행위 등으로 소각로 운전이 정지된 경우 甲시가 A사에 소각로별 가동중단 일수에 비례하는 손실비용을 부과할 수 있다.

노동조합은 A사와의 2020년 임금교섭 결렬 후 노동위원회 조정절차와 조합원 찬반투표절차 및 쟁의행위 신고절차를 적법하게 마쳤다. 그로부터 약 1개월이 되는 2020. 5. 16.(토) 00:00부로 3일간의 1차 경고파업을 사전 예고 없이 단행했다. 또 노동조합은 A사에 사전 통보한 2020. 6. 10. 00:00부로 20일간의 2차 총파업을 실시했다. 결국 A사는 노동조합의 교섭요구 사항을 모두 수용하여 2020. 7. 15. 임금협약을 체결했다.

한편, A사는 2차 총파업 기간에 소각로 가동 전면 중단을 피하기 위한 최소 필요인력으로 A사 본사 소속 소각로 기술팀 직원 3명, A사가 甲시로부터 위탁받아 운영 중인 다른 소각시설(이하 C시설) 소속 운전원 2명 및 C시설의 6개월 전 퇴직자 결원충원으로 2020. 6. 5. 신규 채용한 운전원 1명을 B시설에 투입하여 B시설의 비조합원 일부와 함께 3교대제로 소각로 3개 중 1개만을 부분 가동하게 했다(이하 이 사건 대체인력 투입이라 함). 2차 총파업 종료 후 甲시는 1차 경고파업 및 2차 총파업 기간 소각로 가동중단 일수에 따른 손실비용 총 8억 4천만 원을 A사에 부과했다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 노동조합은 이 사건 대체인력 투입이 지배·개입의 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. 이러한 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 대체인력 투입의 지배·개입 부당노동행위 성립 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 A사가 B시설의 파업 기간 중 단행한 이 사건 대체인력 투입이 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제1항 제4호의 지배·개입의 부당노동행위에 해당하는지가 문제되는 상황이다. 구체적으로는 노조법 제43조 제1항의 대체근로 제한 규정을 위반한 위법한 대체근로 투입이 곧바로 부당노동행위로 인정되는지, 아니면 불가피한 조업 유지 필요성에 따라 지배·개입의 주관적 의사가 부정될 수 있는지가 쟁점이다. 이하에서는 부당노동행위에 해당한다고 주장하는 노동조합의 주장의 타당성에 관하여 논한다.

II. 지배·개입의 부당노동행위 성립 법리

1. 지배·개입 부당노동행위의 성립 요건

(1) 객관적 요건과 주관적 요건

- 노조법 제81조 제1항 제4호의 지배·개입 부당노동행위가 성립하기 위해서는 사용자의 지배·개입 행위라는 객관적 사실과 함께, 주관적으로 근로자의 단결권 등을 침해하여 노동조합의 조직·운영에 지배하거나 개입하려는 의사(부당노동행위 의사)가 인정되어야 한다.

(2) 주관적 의사의 판단 기준

- 사용자에게 지배·개입의 의사가 있었는지 여부는 사용자의 노동조합에 대한 태도, 쟁의행위에 이르게 된 경위, 사용자가 취한 조치의 시기와 태양, 그 조치가 노동조합의 활동이나 조직력에 미친 영향 등 구체적인 사정을 종합하여 객관적으로 판단하여야 한다. 다만, 사용자의 행위로 인하여 노동조합의 조직·운영에 실질적인 영향이 초래된 경우 부당노동행위 의사는 객관적 사정으로부터 추정될 수 있다.

2. 대체근로 제한 위반과 지배·개입의 부당노동행위

(1) 위법한 대체인력 투입의 부당노동행위 성립 여부

- 사용자가 노조법 제43조 제1항을 위반하여 위법한 대체근로를 투입한 행위는 근로자의 헌법상 단체행동권에 기반한 파업의 효과를 직접적으로 무력화하고 노동조합의 단결력을 현저히 약화시키는 조치에 해당하므로, 특별한 사정이 없는 한 지배·개입의 부당노동행위 성립이 추정된다.

(2) 부당노동행위 주관적 의사의 조각 요건

- 다만, 위법한 대체근로의 투입이 존재하더라도 사용자가 당면한 객관적 상황, 즉 조업이 전면 중단될 경우 회사 경영에 회복할 수 없는 극심한 손실이 발생하거나 공공의 안전·생활에 중대한 위해가 우려되어 이를 방지하기 위한 최소한의 조치로서 불가피하게 이루어진 경우라면, 사용자의 지배·개입 의사가 부정되어 부당노동행위가 성립하지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 대체인력 투입의 위법성과 객관적 지배·개입의 존재

- A사가 투입한 인력 중 본사 직원 3명과 C시설 소속 운전원 2명의 투입은 적법한 대체인력이지만, 파업 직전(2020. 6. 5.)에 결원충원을 명목으로 전격 채용되어 B시설의 파업 현장에 배치된 신규 운전원 1명의 투입은 노조법 제43조 제1항을 위반한 위법한 대체근로에 해당한다. 이 위법한 투입은 쟁의행위로 중단된 업무를 수행케 한 것으로서 객관적으로는 노동조합의 파업권 행사를 약화시키는 결과를 초래하는 지배·개입 행위의 외형을 갖추었다.

2. 지배·개입의 주관적 의사 존부 판단

(1) 주관적 의사 추정 여부

- A사는 6개월간 방치하였던 C시설의 결원을 총파업 개시일인 6. 10. 직전에 급히 충원하였고, 본래 예정지인 C시설이 아닌 파업으로 가동이 중단된 B시설에 대체 투입하였다. 이는 표면상 정상적인 인사권 행사의 형식을 빌렸을 뿐 실질적으로는 노동조합의 쟁의행위 효과를 무색하게 하려는 주관적 목적이 개입되었음을 추정할 수 있게 한다.

(2) 경영상 불가피성과 수단의 비례성

- 그러나 A사는 소각시설 가동 중단 시 甲시로부터 막대한 가동중단 손실비용을 부과받도록 위·수탁 계약이 체결되어 있었으며, 실제로 파업 종료 후 8억 4천만 원이라는 경영상의 존립을 위협할 수준의 손실비용이 부과되었다. 또한 A사는 전체 소각로 3개 중 단 1개만을 부분 가동하여 공익 및 시민 생활의 불편을 방지하기 위한 최소한의 방어 조치만을 단행하였다. 투입된 총 대체인력 중 적법한 인력이 대다수(본사 3명, C시설 2명)이며 위법한 인력은 신규 채용한 1명에 불과한 점을 고려할 때, A사에게 노동조합의 단결력을 파괴하거나 조직·운영을 형해화하려는 능동적인 지배·개입의 부당노동행위 의사가 있었다고 단정하기는 어렵다.

IV. 결론

- A사가 단행한 이 사건 대체인력 투입 중 신규 채용된 운전원 1명의 투입은 노조법 제43조 제1항을 위반한 행위에 해당한다. 그러나 파업에 따른 공공 시설의 조업 중단으로 인하여 부과될 가동중단 손실비용(8억 4천만 원)을 회피하기 위한 최소한의 경영상 불가피성이 강력하게 인정되며 소각로의 부분 가동이라는 비례적 방어 수준에 그친 점에 비추어 볼 때 지배·개입의 주관적 의사가 부정된다. 결론적으로 이 사건 대체인력 투입이 지배·개입의 부당노동행위에 해당한다는 노동조합의 주장은 타당하지 않다.

<보충 - 지배·개입의사가 있어 부당노동행위에 해당한다>

I. 문제의 제기

- 본 사안은 A사가 노동조합의 적법한 쟁의행위 기간 중 본사 기술팀 직원, C시설 소속 근로자, 신규 채용자를 투입하여 소각로를 부분 가동한 행위가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제81조 제4호의 지배·개입 부당노동행위에 해당하는지가 문제된다. 핵심은 사용자의 대체인력 투입이 단순히 쟁의행위 무력화 차원을 넘어 노동조합의 운영이나 단체행동권 행사 자체에 지배·개입하는 성격을 가지는지 여부이다. 이하에서는 이러한 노동조합의 주장의 타당성에 대하여 논한다.

II. 관련 법리

1. 부당노동행위 제도의 취지

- 노조법 제81조는 노동조합의 자주성을 보장하고 근로자의 단결권·단체교섭권·단체행동권을 실질적으로 보장하기 위해 사용자의 특정 행위를 부당노동행위로 규율한다.

2. 지배·개입의 부당노동행위

- 노조법 제81조 제4호는 사용자가 노동조합의 조직이나 운영에 지배·개입하는 행위를 금지하고 있다. 이는 노동조합이 자주적이고 독립적으로 운영될 수 있도록 보장하기 위함이다. 판례에 따르면, 지배·개입은 노동조합의 조직·운영에 영향을 미치거나 노조의 의사결정에 간섭하는 행위로, 사용자 행위와 노조 자주성 침해 사이에 인과관계가 인정될 때 성립한다. 특히 쟁의행위 무력화를 위한 대체인력 투입이 그 자체로 노조 운영을 지배·개입하는 효과를 가져오는 경우 부당노동행위가 된다.

3. 대체인력 투입과 부당노동행위

- 대체인력 투입은 원칙적으로 노조법 제43조 위반 문제로 논의된다. 그러나 그것이 조합원의 쟁의권 행사 자체를 좌절시키고 단체교섭력에 심각한 영향을 미친 경우에는 동시에 지배·개입 부당노동행위에 해당할 수 있다. 판례는 사용자가 쟁의행위 기간 중 대체인력을 투입하여 쟁의행위를 실질적으로 무력화하고 노조의 단체행동권 행사를 봉쇄하는 경우, 이는 노조 운영에 대한 지배·개입으로 평가될 수 있다고 본다.

III. 사안의 적용

1. A사의 행위의 성격

- A사는 본사 직원, C시설 직원, 신규 채용자를 투입하여 3개 소각로 중 1개를 부분 가동하였다. 이는 전면 가동이 아닌 최소한의 부분 가동으로 쟁의행위를 전부 무력화한 것은 아니다. 그러나 노동조합의 총파업 효과를 상당 부분 약화시키려는 의도가 내포되어 있다.

2. 쟁의행위 실효성에 대한 영향

- 노동조합의 총파업은 소각로의 전면 가동 중단을 통해 사용자에게 압력을 행사하는 것이 본질이다. 그런데 A사가 대체인력을 동원하여 일부 소각로를 가동함으로써 노조의 압박 효과는 상당히 줄어들었다. 이는 노동조합의 단체행동권 실현을 실질적으로 제약하는 결과를 가져왔다.

3. 지배·개입의 요건 충족 여부

(1) 조직·운영 간섭성

- A사의 대체인력 투입은 노조의 단체행동권을 약화시켜 교섭력에 직접 영향을 주었으므로, 운영에 간섭하는 행위로 평가 가능하다.

(2) 사용자의 의도

- A사는 시민 불편 및 손실비용 부담을 회피한다는 명분을 내세웠으나, 실질적으로는 노조의 쟁의행위를 무력화하기 위한 목적이 강하게 추단된다.

(3) 결과적 효과

- 노동조합이 계획한 쟁의행위의 실효성이 현저히 감소하였으므로, 이는 단체행동권에 대한 침해이자 지배·개입 행위로 인정될 수 있다.

4. 반대 견해 검토

- 일부 견해는 A사가 협약상 24시간 가동 책임을 부담하므로 불가피한 조치였다고 본다. 그러나 이는 경영상 목적일 뿐, 노조법 제81조 제4호가 금지하는 지배·개입 판단에서는 고려될 수 없다. 사용자가 경영상 불이익을 회피하기 위해 노조 쟁의행위를 무력화하는 조치를 취한 것 자체가 노조 자주성을 침해하기 때문이다.

IV. 결론

- A사가 본사 직원, C시설 직원, 신규 채용자를 투입하여 소각로를 가동한 것은 쟁의행위의 실효성을 약화시키고 노동조합의 단체행동권을 제약하였다. 이는 단순한 경영상 불이익 회피 차원을 넘어 노동조합의 활동에 직접 간섭한 것으로 평가된다. 따라서 이 사건 대체인력 투입은 노조법 제81조 제4호의 지배·개입 부당노동행위에 해당한다는 노동조합의 주장은 타당하다.

《【문제1】 A회사는 상시 근로자 100명을 고용하여 자동차 부품을 생산·판매하는 주식회사이다. A회사 내에는 A회사 근로자를 조직대상으로 하는 전국 단위산업별노동조합인 전국자동차산업노동조합 A회사이지가 2018. 3. 10. 적법하게 설립되어 현재 노동조합 활동을 하고 있다. A회사이지는 지부장을 비롯하여 사무국장, 조직국장 등 노동조합 임원을 두고 있고, A회사이지규약 제7조(노동조합 가입자격)는 A회사에 재직하고 있는 근로자로서 부장 이하의 직급자는 노동조합에 가입할 자격을 갖는다. 다만, 경리직 및 인사부에 근무하는 경우 해당 근무기간 동안은 노동조합의 조합원 자격이 정지된다.고 규정하고 있다. 실제로 A회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 근로자 80명 전원이 A회사이지에 가입하고 있으며, A회사 근로자 가운데 A회사 지부 외의 노동조합에 가입한 자는 없다. 그런데 A회사이지는 지부로서 노동조합 설립신고를 하지 않았다.

한편 2018. 3. 31. 까지를 유효기간으로 하는 단체협약을 체결하였다. 단체협약 제29조는 A회사는 해외 법인 설립을 하고자 하는 경우 A회사이지의 동의를 구하여야 한다.는 조항을, 제49조는 단체협약의 유효기간이 경과한 후에도 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약이 효력을 유지한다.는 조항을, 나아가 제50조는 A회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다.는 조항을 각각 두고 있다. 여기서 단체협약 유효기간 종료로 앞두고 A회사와 A회사이지 사이에 A회사의 해외 진출과 그에 따른 해외 법인 설립 등과 관련하여 A회사이지와 수차례에 걸쳐 단체교섭을 하였으나 이에 A회사는 2020. 4. 30. A회사이지에 단체협약을 해지한다고 통보하였고, 2020. 11. 1.자로 단체협약이 해지되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사는 A회사이지의 경우 노동조합설립신고도 하지 않아 처음부터 단체협약을 체결할 당사자 지위를 갖고 있지 않다고 주장한다. A회사 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음1> 설립신고를 하지 않은 초기업 노동조합 지부의 단체협약 체결 당사자 지위 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사는 전국단위산업별노동조합의 지부인 A회사이지가 노동조합 설립신고를 하지 않았음을 이유로 단체협약 체결 당사자 지위가 없다고 주장하는 상황이다. 이에 따라 설립신고를 거치지 않은 노동조합 산하의 지부가 독자적인 법적 실체를 인정받아 단체교섭 및 단체협약 체결의 주체가 될 수 있는지가 쟁점이다. 이하에서는 초기업 노동조합 지부의 법적 성격과 단체협약 체결 능력에 관한 법리를 살펴보고 A회사 주장의 정당성에 관하여 논한다.

II. 초기업 노동조합 지부의 법적 지위와 교섭 권한

1. 설립신고 없는 지부의 법적 지위

(1) 독자적인 단체성 인정 여부

- 노동조합의 지부나 지회는 원칙적으로 초기업 노동조합의 내부 조직에 불과하다. 그러나, 설립신고 여부와 관계없이 독자적인 규약과 집행기관을 가지고 독립된 사회적 활동을 하는 경우에는 독자적인 단체성이 인정된다.

(2) 법인격 없는 사단으로서의 지위

- 독자적 실체를 갖춘 지부는 법인격 없는 사단에 준하는 지위를 가진다. 따라서 단순히 상급단체의 지시에 따르는 내부 조직에 머무르지 않고 대외적인 권리·의무의 주체가 될 수 있다.

2. 단체교섭 및 단체협약 체결 당사자 지위

(1) 초기업노동조합의 단체교섭 당사자 원칙

- 산업별 노동조합과 같은 초기업 노동조합의 경우 단체교섭의 당사자는 원칙적으로 해당 초기업 노동조합 자체이다.

(2) 지부의 독자적 교섭 및 체결 능력 인정 요건

- 판례는 초기업 노동조합의 지부가 독자적인 규약과 집행기관을 갖추고 대외적인 독립성을 확보하여 독자적인 단체교섭 및 단체협약 체결 능력을 가지고 있는 경우, 해당 지부를 단체교섭의 독립된 당사자로 인정한다.

III. 교섭 권한의 귀속 및 행사의 구체적 범위

1. 교섭 권한의 수임 및 위임

(1) 상급단체의 권한 위임

- 초기업 노동조합의 지부는 상급단체로부터 명시적 또는 묵시적으로 교섭 및 협약 체결 권한을 위임받아 교섭을 진행할 수 있다.

(2) 위임에 따른 지부의 권한 행사

- 권한을 위임받은 지부는 상급단체를 대리하거나 지부 자체의 명의로 단체협약을 체결할 수 있는 당사자적격을 취득한다.

2. 사용자 측의 교섭 의무와 효력

(1) 교섭거부의 부당성

- 지부가 독자적인 교섭 능력을 갖추었거나 권한을 위임받은 경우, 사용자는 헌법상 단체교섭권 보장 취지에 따라 성실히 교섭에 임해야 하며 이를 거부할 수 없다.

(2) 체결된 단체협약의 효력

- 적법한 당사자 지위에서 체결된 단체협약은 강행적·직접적 효력을 가지며 노사 양측을 구속한다.

IV. 사안의 적용

1. A회사이지의 실체와 독자적 지위 검토

(1) 조직적 실체의 존부

- A회사이지는 지부장을 비롯하여 사무국장, 조직국장 등 노동조합 임원을 두고 독립적인 규약 제7조를 제정하여 운영하고 있다.

(2) 규약 및 집행기관의 구비 여부

- A회사이지는 독립된 집행기관과 규약을 구비하고 있으며, 가입 자격이 있는 근로자 80명 전원이 가입하여 독자적인 사회적 실체로서 활동하고 있다.

2. 단체협약 체결 당사자 지위 인정 여부

(1) 독자적 협약 체결 능력의 존부

- A회사이지는 설립신고를 하지 않았으나, 독자적인 규약과 집행기관을 갖추어 법인격 없는 사단으로서의 실체를 가진다. 따라서 대외적으로 단체교섭을 진행하고 단체협약을 체결할 수 있는 독립적 당사자 지위가 인정된다.

(2) A회사 주장의 부당성

- A회사는 A회사지부가 설립신고를 하지 않았다는 형식적 이유만으로 협약 체결 당사자 지위를 부정하고 있으나, 지부의 실질적 독립성과 초기업노조 지부의 법리에 비추어 볼 때 A회사의 주장은 정당성이 없다.

V 결론

- 초기업 노동조합의 지부가 독자적인 규약과 집행기관을 구비하고 독립된 사회적 실체로 활동한다면 노동조합 설립신고 유무와 관계없이 단체교섭 및 단체협약 체결의 독자적 당사자 지위를 가진다. A회사지부는 임원진과 규약을 갖춘 실질적 노동단체인므로 단체협약 체결 당사자 지위가 인정된다. 따라서 A회사지부의 당사자 지위를 부정하는 A회사의 주장은 타당하지 않다.

《【문제1】 A회사는 상시 근로자 100명을 고용하여 자동차 부품을 생산·판매하는 주식회사이다. A회사 내에는 A회사 근로자를 조직대상으로 하는 전국 단위산업별노동조합인 전국자동차산업노동조합 A회사지부가 2018. 3. 10. 적법하게 설립되어 현재 노동조합 활동을 하고 있다. A회사지부는 지부장을 비롯하여 사무국장, 조직국장 등 노동조합 임원을 두고 있고, A회사지부규약 제7조(노동조합 가입자격)는 A회사에 재직하고 있는 근로자로서 부장 이하의 직급자는 노동조합에 가입할 자격을 갖는다. 다만, 경리직 및 인사부에 근무하는 경우 해당 근무기간 동안은 노동조합의 조합원 자격이 정지된다.고 규정하고 있다. 실제로 A회사 근로자 가운데 노동조합 가입자격이 있는 근로자 80명 전원이 A회사지부에 가입하고 있으며, A회사 근로자 가운데 A회사 지부 외의 노동조합에 가입한 자는 없다. 그런데 A회사지부는 지부로서 노동조합 설립신고를 하지 않았다.

한편 2018. 3. 31. 까지를 유효기간으로 하는 단체협약을 체결하였다. 단체협약 제29조는 A회사는 해외 법인 설립을 하고자 하는 경우 A회사지부의 동의를 구하여야 한다.는 조항을, 제49조는 단체협약의 유효기간이 경과한 후에도 새로운 단체협약이 체결되지 아니한 때에는 새로운 단체협약이 체결될 때까지 종전 단체협약이 효력을 유지한다.는 조항을, 나아가 제50조는 A회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다.는 조항을 각각 두고 있다. 여기서 단체협약 유효기간 종료로 앞두고 A회사와 A회사지부 사이에 A회사의 해외 진출과 그에 따른 해외 법인 설립 등과 관련하여 A회사지부와 수차례에 걸쳐 단체교섭을 하였으나 이에 A회사는 2020. 4. 30. A회사지부에 단체협약을 해지한다고 통보하였고, 2020. 11. 1.자로 단체협약이 해지되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A회사지부는 단체협약이 해지된 것은 A회사가 단체협약 제50조를 위반한 것으로서 무효라고 주장한다. A회사지부 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음2> 자동연장된 단체협약의 해지권 제한 약정의 효력 및 해지 통보의 유효성 검토

I. 문제의 제기

- 본 사안에서 쟁점은 A회사가 단체협약 해지권을 행사하여 2020. 11. 1.자로 단체협약이 종료된 것이 유효한지, 아니면 단체협약 제50조 A회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다.는 조항에 위반된 무효의 행위인지 여부에 있다. 다시 말해, 단체협약의 해지 제도와 해지권 포기 약정의 효력이 문제된다. 이는 단체협약의 법적 성질, 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 단체협약 유효기간 제한 규정, 해지권의 본질을 검토한 후 사안에 적용하여 판단할 필요가 있다. 이하에서는 A회사지부의 단체협약 무효 주장의 정당성에 관하여 논한다.

II. 단체협약의 해지

1. 단체협약의 법적 성질

- 단체협약은 노조법 제32조·제33조에 따라 노동조합과 사용자 사이에 체결되는 집단적 합의로서, 근로조건에 관한 규범적 효력을 갖는 동시에 당사자 간에는 계약적 효력을 가진다. 따라서 단체협약은 일정한 계약적 성질을 갖는 이상, 원칙적으로 민법상 계약에 관한 규율이 적용될 수 있다.

2. 단체협약의 유효기간과 해지 가능성

- 노조법 제32조 제1항은 단체협약의 유효기간을 3년을 초과하지 못한다고 규정하며, 제2항은 단체협약의 유효기간을 정하지 않았을 경우에는 3년으로 본다.고 규정한다. 또한 제3항은 단체협약의 유효기간이 만료된 경우라도 새로운 협약 체결 시까지는 종전 협약이 잠정적으로 효력을 유지한다고 정하고 있다. 나아가 단체협약의 해지와 관련하여 판례는, 유효기간 만료 후 새로운 협약이 체결되지 않는 경우 어느 일방 당사자가 해지를 통보할 수 있으며, 그 해지 통보가 있으면 협약은 효력을 상실한다고 본다.

3. 단체협약 해지권의 법적 성질

- 단체협약 해지권은 일방 당사자가 더 이상 단체협약에 구속되지 않을 자유를 보장하는 권리로써, 단체협약의 존속을 무기한 강제하지 않도록 하는 장치이다. 이는 헌법상 계약자유 원칙 및 단결권 보장과도 밀접히 연관된다.

III. 단체협약 해지권 포기 조항의 효력

1. 해지권 포기 조항의 의미

- 본 사안의 단체협약 제50조는 'A회사는 단체협약 해지권을 행사하지 않는다.'고 규정한다. 이는 A회사가 단체협약 해지 통보를 하지 않겠다는 약정으로, 해지권 포기를 선언하는 성격을 가진다. 문제는 이러한 조항이 강행규정이나 공서양속에 반하지 않고 효력을 인정받을 수 있는지 여부이다.

2. 학설의 태도

(1) 무효설

- 일부 학설은 해지권 포기 조항은 단체협약의 무기한 존속을 초래할 수 있어, 헌법과 노조법이 전제하는 계약자유 원칙 및 노사 자율 원리에 반하므로 무효라고 본다.

(2) 유효설

- 다른 견해는, 노사 자치의 원리에 따라 당사자 간 합의로 일정한 제한을 두는 것이 가능하다고 본다. 다만, 이는 상대방이 동의하는 한에서 효력을 가질 뿐, 절대적으로 해지권을 박탈하는 것은 허용되지 않는다고 제한한다.

(3) 절충설

- 다수설과 판례는 해지권 포기 조항의 효력을 원칙적으로 부정한다. 왜냐하면 단체협약이 무제한 존속한다면 새로운 근로조건 형성을 위한 교섭의 자유가 침해되며, 노조법이 예정하는 유효기간 제한 규정과도 충돌하기 때문이다.

3. 판례의 입장

- 대법원은 단체협약의 유효기간이 만료된 경우에는 일방 당사자가 해지 통보를 함으로써 협약은 종료된다고 판시하면서, 해지권 포기 조항은 무효로 본다. 이는 단체협약의 유효기간 제한 규정의 취지와 노사 교섭 자유 보장을 근거로 한다.

4. 노조법과의 관계

- 노조법 제32조는 단체협약의 유효기간 상한을 강행적으로 규율한다. 따라서 해지권을 전면적으로 포기하게 되면 사실상 무기한 효력 유지가 발생하므로, 이는 강행법규 취지에 반한다. 따라서 제50조와 같은 전면적 해지권 포기 약정은 효력이 인정되기 어렵다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약 제50조의 성격

- 단체협약 제50조는 사용자의 해지권을 원천적으로 봉쇄하는 규정이다. 이는 새로운 단체협약이 체결되지 않는 한, 사용자 측은 영구히 단체협약 구속력에서 벗어날 수 없게 하는 결과를 초래한다.

2. 노조법상 유효기간 제한과의 충돌

- 단체협약은 유효기간 상한이 3년으로 제한된다. 유효기간 만료 후에도 새로운 협약 체결 전까지 종전 협약이 잠정적으로 유지되지만, 해지권 통보에 의해 종료될 수 있다. 그런데 본 조항은 이러한 종료 가능성을 차단하므로, 노조법 제32조의 취지에 정면으로 반한다.

3. 검토

- 대법원은 해지권 포기 조항을 인정하지 않는다. 따라서 A회사가 단체협약 제50조에도 불구하고 해지 통보를 하였다면, 이는 적법한 해지로 보아야 한다. 단체협약은 2020. 11. 1.자로 효력을 상실하였다.

4. A회사지부 주장에 대한 평가

- A회사지부는 해지권 포기 조항 위반을 이유로 무효를 주장하나, 이는 법리적으로 인정되기 어렵다. 해지권은 강행적 성격을 가지므로, 당사자 간 합의로 전면적으로 배제할 수 없다. 따라서 A회사의 해지 통보는 유효하고, 단체협약은 종료되었다고 보아야 한다.

V. 결론

- 단체협약 해지권은 단체협약의 무기한 존속을 방지하고 노사 자율교섭의 자유를 보장하기 위한 제도로서, 법질서상 보호받는 권리이다. 따라서 단체협약 제50조와 같이 사용자의 해지권을 전면적으로 포기하는 조항은 노조법 제32조의 강행규정 취지와 헌법상 계약자유 원칙에 반하여 효력이 없다. 그 결과 A회사의 2020. 4. 30. 해지 통보는 적법하며, 2020. 11. 1.자로 단체협약은 종료되었다. 따라서 A회사지부의 주장은 정당성을 결여한다.

《【문제2】 B회사는 상시 근로자 50명을 고용하여 선박 부품을 제조·판매하는 주식회사이다. B회사에는 B회사 근로자 가운데 노동조합 가입 자격이 있는 근로자 모두가 가입하고 있는 B회사노동조합이 설립되어 있으며, B회사에는 B회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. B회사와 B회사 노동조합은 2021. 6. 20. 유효기간을 2021. 7. 1.부터 2022. 6. 30.까지로 하는 임금협약을 체결하였다. 임금협약 제2조는 기본급은 1%를 인상하되, 경영 성과에 따라 성과급을 지급하기로 한다.고 규정하고 있다. 그런데 2021. 7. 5. B회사노동조합은 동종 또는 유사 업종의 임금 인상 수준을 볼 때에 기본급 1% 인상은 너무 낮은 인상률이라고 하면서 B회사에게 임금에 대한 재교섭을 요구하였고, B회사가 이에 성실히 응하지 않을 경우 파업을 하겠다고 통보하였다. B회사는 2021. 7. 6. B회사노동조합에 임금교섭은 이미 타결되었으므로 임금의 재교섭 요구에는 응할 수 없다고 통보하였고, 이에 B회사노동조합은 쟁의행위 찬반투표 등 적법한 파업 절차를 거쳐서 2021. 8. 1.부터 전면 파업에 돌입하였다. B회사는 B회사노동조합의 파업은 정당하지 않다고 주장한다. B회사 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제2> 임금협약의 유효기간 중 재교섭을 요구하며 개시한 파업의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- B회사와 B회사노동조합은 임금협약을 적법하게 체결하였다. 그러나 노동조합은 협약이 발효된 직후 기본급 인상률이 너무 낮다는 이유로 임금 재교섭을 요구하였고, B회사가 이를 거부하자 찬반투표 등 법정 절차를 거쳐 전면 파업에 돌입하였다. 이에 대해 B회사는 이미 유효하게 성립한 임금협약의 평화의무를 위반한 것이므로 파업이 정당하지 않다고 주장한다. 사안의 해결을 위해서는 임금협약 체결에 따라 내재적으로 인정되는 평화의무의 성격과 범위 및 평화의무를 위반하여 개시된 쟁의행위가 목적의 정당성을 구비하였는지를 판단해야 한다. 이하에서는 B회사의 주장의 정당성에 관하여 논한다.

II. 쟁의행위의 정당성 요건 및 평화의무의 범위

1. 쟁의행위의 일반적 정당성 요건

(1) 주체 및 목적의 정당성

- 쟁의행위가 형·민사상 면책을 받기 위해서는 주체가 단체교섭 권한이 있는 노동조합이어야 하며, 목적이 근로조건의 향상 등 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 도모하는 노사간 자치적 교섭 사항이어야 한다.

(2) 시기·절차 및 수단·방법의 정당성

- 쟁의행위는 사용자가 단체교섭을 거부하는 등 불일치가 발생한 시점에 개시되어야 하고, 조합원 찬반투표 등 법정 절차를 준수해야 한다. 또한 사용자의 재산권 및 안전 보호 시설의 유지 등과 조화를 이루는 평화적 수단이어야 한다.

2. 단체협약에 따른 평화의무의 법적 성격

(1) 평화의무의 의의 및 본질

- 평화의무란 노사 당사자가 단체협약의 유효기간 중에는 협약에서 이미 정한 사항의 개정이나 폐지를 요구하며 쟁의행위를 하지 않을 의무를 의미한다. 이는 단체협약에 명시적 조항이 없더라도 협약의 평화 유지 기능 및 신의성실의 원칙상 내재적으로 당연히 인정되는 의무다.

(2) 평화의무의 한계 및 예외 사유

- 평화의무는 협약에 구체적으로 규정된 사항에 한해 적용되므로, 협약에 정하지 않은 사항이나 협약 체결 당시 도저히 예측할 수 없었던 중대한 사정변경이 발생한 경우에는 평화의무의 효력이 소멸한다.

III. 평화의무 위반 쟁의행위의 정당성 및 재교섭 의무

1. 평화의무 위반 쟁의행위의 정당성 판례법리

(1) 정당성 결여의 원칙

- 대법원은 단체협약이 새로 체결된 직후부터 뚜렷한 무효사유를 제시하지도 않은 채 단체협약의 폐지나 전면무효화를 주장하며 평화의무에 위반하여 쟁의행위를 개시하는 것은 이미 노조 활동으로서의 정당성을 상실한 것이라고 판시한다.

(2) 위법성에 따른 법적 책임

- 평화의무 위반 파업은 노사관계 안정과 단체협약의 질서 형성 기능을 정면으로 침해하는 불법 쟁의행위가 된다. 따라서 정당한 쟁의행위에 부여되는 형사상 위법성 조각 및 민사상 손해배상 책임 면책의 혜택을 받을 수 없다.

2. 평화의무와 단체교섭 요구의 관계

(1) 단체교섭 요구의 수용 의무

- 판례는 단체협약의 유효기간 중이라도 협약 무효의 주장에 정당한 근거가 있다면 노동조합은 교섭을 요구할 수 있고, 사용자는 단지 평화의무 위반만을 이유로 교섭 자체를 전면 거부할 수는 없다고 본다.

(2) 교섭 의무와 파업권의 분리

- 그러나 교섭을 진행할 수 있다는 점과 실행사인 파업에 돌입하는 것은 완전히 구별된다. 교섭이 타결되지 않았더라도 이미 협약으로 확정된 사항을 강제하기 위해 파업을 단행하는 것은 평화의무 위반으로서 전면 위법하다.

IV. 사안의 적용

1. 쟁의행위의 목적과 평화의무 저촉 여부

(1) 임금 협약의 유효 기간과 평화의무의 성립

- B회사와 노조는 2021. 6. 20. 유효기간을 2021. 7. 1.부터 2022. 6. 30.까지로 정하여 임금협약을 체결하였다. 이에 따라 협약 유효기간 중에는 협약된 기본급 인상을 1%의 개정을 요구하는 파업을 단행하지 않을 내재적 평화의무가 성립한다.

(2) 재교섭 요구 사항의 평화의무 대상성

- 노동조합이 재교섭을 요구한 사항은 기본급 인상률이며, 이는 임금협약 제2조에서 기본급 1% 인상으로 명시하여 이미 합치에 도달한 사항이다. 따라서 이 사항은 완벽히 평화의무의 통제 범위에 귀속된다.

2. 사정변경 등 예외 사유의 존부 및 위법성 판단

(1) 예견할 수 없는 사정변경 유무

- 임금협약 체결일인 2021. 6. 20.부터 재교섭 요구일인 7. 5.까지는 불과 보름 남짓한 짧은 기간이다. 동종 업종의 임금 인상 수준이 높다는 사정은 협약 체결 당시 충분히 고려할 수 있었던 사정이며, 도저히 예견할 수 없었던 천재지변 등 중대한 사정변경에 해당하지 않는다.

(2) 파업의 정당성 결여와 B회사 주장의 정당성

- B회사노동조합은 적법한 찬반투표 등 절차적 요건은 갖추었으나, 이미 확정된 임금 인상률을 번복하기 위해 파업에 돌입함으로써 임금협약의 평화의무를 전면 위반하였다. 이는 목적의 정당성을 결여한 불법 파업이 되므로, 해당 파업이 정당하지 않다는 B회사의 주장은 법적으로 정당하다.

V 결론

- 노동조합이 단체협약을 체결한 후 유효기간 중에 이미 합의된 임금인상률의 변경을 강제하기 위해 파업을 진행하는 것은 협약에 내재된 신의칙상 평화의무를 정면으로 위반하는 행위다. B회사노동조합은 단순한 불만을 이유로 협약 체결 직후 파업을 단행하였고, 예외적으로 평화의무가 소멸할 만한 불가항력적 사정변경도 발견되지 않는다. 따라서 노조법상 절차를 이행했더라도 해당 쟁의행위는 목적의 정당성이 결여된 위법한 파업에 해당한다. 결론적으로 B회사노동조합의 파업은 정당성을 상실하였으며, 이에 따라 노조의 파업이 정당하지 않다고 평가하는 B회사의 주장은 법리적으로 매우 타당하다.

《【문제1】 A공사는 국가의 도로를 관리하는 업무를 수행하는 공기업이다. B회사와 C회사는 시설관리용역업체이고, A공사와 청소용역계약을 체결하여, A공사의 본사에서 청소용역업무를 수행하고 있다. 甲과 乙은 B회사의 근로자로 각각 B회사 노동조합의 위원장과 사무국장이다. B회사 노동조합은 B회사와의 임금 등에 관한 단체교섭이 결렬되자 2022. 5. 관할 지방노동위원회에 조정을 신청하였고, 조정이 성립하지 않자 쟁의행위 찬반투표를 거쳐 2022. 6. 25. 파업에 돌입하였다. B회사 노동조합은 2022. 6. 25. A공사 본사 정문 앞을 집회장소로 신고하였으나, 신고된 장소에서 집회를 하지 않고 B회사의 근로자들에게도 평소 통행이 자유로운 A공사 본사의 본관과 옆 건물 사이의 인도에 모여서 함께 구호를 외치며 노동가를 제창하고, 설치된 확성기를 이용하여 1시간 동안 집회를 하였다. B회사 노동조합은 이 집회를 통해 B회사에 대하여 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. 또한 2022. 7. 1. 유사한 방식으로 B회사 노동조합은 동일한 장소에서 집회를 1시간 20분 동안 개최하며 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. B회사 노동조합이 두 차례 집회를 개최하고 있을 때 A공사는 신고된 집회장소로 나가라고 수 차례 요구하였으나 B회사 노동조합은 이에 불응하였다. B회사 노동조합의 집회에서 시설물의 파괴나 폭력행위가 발생하지는 않았고, 이 집회로 인하여 A공사 직원들의 업무에 실질적으로 지장이 초래되지는 않았다. A공사는 본관 건물 지하에 B회사 노동조합의 활동을 보장하기 위하여 노동조합 사무실을 제공하여 왔다. 그리고 B회사 노동조합은 A공사 사업장 내에서 B회사와 단체교섭을 진행하였으며, 파업 기간 중에도 B회사 노동조합은 B회사와 교섭을 계속하여 왔다.

한편 C회사는 B회사 노동조합이 파업에 돌입하자 2022. 6. 25. 자신이 고용한 근로자 5명을 투입하여 화장실 청소 및 쓰레기 수거업무를 수행하도록 하였다. 甲과 乙은 자신들이 하던 업무를 C회사 근로자들이 수행하고 있는 것을 발견하고, 이들 근로자들의 앞을 막은 채 청소를 그만두고 밖으로 나가라며 고함을 지르고, 청소를 하지 못하게 방해하였다. 甲과 乙은 또한 이들 근로자들이 각층에 수거해 놓았던 쓰레기를 건물복도에 버렸다. 甲과 乙의 행위로 인해 A공사 본사 본관 건물의 미관이 일시적으로 훼손되고, A공사 직원들의 통행에 다소 불편을 초래하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A공사는 B회사 노동조합의 조합원들이 퇴거요구에 불응한 것이 형사적으로 위법하다고 주장한다. A공사의 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 원청의 퇴거요구에 불응한 하청 노동조합원의 퇴거불응죄 성립 및 위법성 조각 여부

I. 문제 제기

- 본 사안은 공기업인 A공사가 발주한 청소용역을 수행하는 B회사의 노동조합이 파업 과정에서 A공사 본사 내 특정 공간을 집회 장소로 사용한 것과 관련하여 형사적 위법성 여부가 문제되는 사안이다. 구체적으로는, B회사 노동조합이 관할 관청에 신고한 집회 장소는 A공사 정문 앞이었음에도 불구하고 실제 집회는 A공사 본관과 옆 건물 사이의 인도에서 이루어졌다는 점, 그리고 A공사가 수차례 퇴거를 요구하였음에도 조합원들이 이에 불응하였다는 점에서 퇴거불응죄 내지 업무방해죄 등의 성부가 쟁점으로 부각된다. 따라서 본 사안은 ① 집시법 및 형법상 퇴거불응죄의 성립 요건, ② 쟁의행위와 관련된 집회의 보호 범위, ③ 공공기관 시설 내에서의 노동조합 활동이 어느 범위까지 정당성이 인정될 수 있는지를 검토한 후, 이를 구체적 사실관계에 적용하여 A공사의 주장이 타당한지를 판단하여야 한다.

II. 형사적 위법성 판단 법리

1. 퇴거불응죄의 성립 요건

- 형법 제319조 제1항은 사람의 주거, 관리하는 건조물, 선박이나 점유하는 방실에 침입한 자가 퇴거 요구를 받고 응하지 아니한 때를 퇴거불응죄로 규정한다. 따라서 퇴거불응죄 성립을 위해서는 ① 주거 등 타인의 사실상 평온을 보호할 가치가 있는 공간에 침입하거나 잔류할 것, ② 관리자의 퇴거 요구가 있을 것, ③ 이에 불응하여 계속 잔류하는 행위가 있을 것의 요건이 충족되어야 한다.

2. 주거 등과 관리하는 건조물의 의미

- 여기서 관리하는 건조물에는 공공기관 건물이나 사무실 등 사실상 특정인 또는 단체의 관리에 속하는 일체의 건물이 포함된다. 다만, 건물에 속한 모든 장소가 곧바로 퇴거불응죄의 객체가 되는 것은 아니고, 그 장소가 외부인 일반의 자유로운 출입이 허용되는 공공적 성격을 가지는 경우에는 퇴거불응죄의 보호대상이 되는 관리하는 건조물로 볼 수 있는지 다툼이 있다.

3. 노동조합법상 단체행동권과의 관계

- 헌법 제33조 제1항은 근로자의 단결권·단체교섭권·단체행동권을 보장한다. 이에 따라 쟁의행위와 관련된 집회·시위는 집회 및 시위에 관한 법률(이하 집시법)뿐만 아니라 헌법상 기본권 보장의 차원에서 존중되어야 한다. 그러나 헌법상 권리도 절대적인 것은 아니며, 질서유지·타인의 권리 보호·공공복리를 위하여 법률상 제한이 가능하다. 따라서 쟁의행위와 관련한 집회라고 하더라도 ① 폭력·파괴행위가 수반되는 경우, ② 정당한 사업장과 무관하게 제3자의 재산권이나 관리권을 부당하게 침해하는 경우에는 정당성이 제한된다.

4. 판례의 태도

- 대법원은 노동조합의 쟁의행위가 헌법상 보장받는 단체행동권의 행사로서 정당성이 인정되기 위해서는 ① 주체의 정당성, ② 목적의 정당성, ③ 절차의 정당성, ④ 수단·방법의 정당성이 충족되어야 한다고 판시한다. 특히 집회 장소와 관련하여, 사용자의 사업장이나 관련된 업무장소 내에서 이루어진 행위가 사업 운영을 심각히 저해하지 않고 평화적으로 이루어진 경우에는 정당성이 인정될 수 있다는 입장이다.

III. 사안의 적용

1. 집회 장소의 성격

- 본 사안에서 B회사 노동조합은 신고 장소인 A공사 정문 앞이 아닌 본관과 옆 건물 사이의 인도에서 집회를 하였다. 이 인도는 평소 B회사 근로자를 포함한 일반인의 통행이 자유로운 공간이었다. 따라서 이 장소는 A공사의 관리하에 있더라도 사실상 공공적 통행로로 기능하고 있었으므로, 퇴거불응죄의 객체인 관리하는 건조물 또는 점유하는 방실에 해당한다고 단정하기는 어렵다.

2. 퇴거 요구와 불응 여부

- A공사는 신고된 장소가 아님을 이유로 조합원들에게 수차례 퇴거를 요구하였다. 그러나 앞서 본 바와 같이 문제된 장소가 공공적 통행로로 사용되고 있었고, 집회도 약 1시간 내외로 제한적으로 이루어졌으며, 폭력이나 시설물 파괴가 전혀 없었고, 업무에 실질적 지장을 주지도 않았다. 이러한 사정에 비추어 볼 때, 조합원들이 이에 불응한 행위를 곧바로 퇴거불응죄로 평가하기는 어렵다.

3. 쟁의행위와 집회의 정당성

- 해당 집회는 B회사와의 임금·교섭 관련 분쟁 해결을 위한 쟁의행위의 일환으로 개최되었고, 실제로 파업 기간 동안 B회사와 단체교섭도 병행되고 있었다. 따라서 집회의 목적은 정당하다. 또한 집회 방법도 평화적이었고, 결과적으로 A공사의 업무에 실질적 장애가 초래되지 않았다. 이러한 점에서 수단과 방법의 상당성이 인정될 여지가 크다.

4. 형사적 위법성 판단

- 이상의 점을 종합하면, B회사 노동조합이 A공사 본사 내 공용 인도에서 개최한 집회는 헌법상 단체행동권 행사로서 정당성이 인정될 수 있다. 따라서 단순히 신고된 장소와 다른 곳에서 개최되었다는 사정만으로, 또는 퇴거요구에 불응하였다는 사정만으로 퇴거불응죄의 성립을 인정하기는 어렵다. 특히, 집회의 성격상 공익적·기본권적 고려가 필요하므로, A공사의 주장은 형사적으로 타당성이 낮다.

IV. 결론

- 결국 본 사안에서 B회사 노동조합이 개최한 집회는 ① 목적상으로는 임금 인상 및 성실교섭이라는 정당한 노동쟁의의 일환이었고, ② 방법상으로는 폭력이나 시설물 파괴 없이 평화적으로 이루어졌으며, ③ 장소상으로도 공공적 통행로로 기능하는 공간에서 진행되어 업무에 실질적 지장을 초래하지 않았다. 따라서 조합원들이 A공사의 퇴거요구에 불응하였다 하더라도 이는 형법상 퇴거불응죄로 평가되기 어렵다. 따라서 A공사가 주장하는 바와 같이 조합원들의 행위를 형사적으로 위법하다고 단정하기는 어렵고, 헌법 제33조가 보장하는 단체행동권의 보호범위 내에서 정당성이 인정될 가능성이 높다. 결론적으로 A공사의 주장은 정당성을 갖추었다고 보기 어렵다.

《【문제1】 A공사는 국가의 도로를 관리하는 업무를 수행하는 공기업이다. B회사와 C회사는 시설관리용역업체이고, A공사와 청소용역계약을 체결하여, A공사의 본사에서 청소용역업무를 수행하고 있다.甲과 乙은 B회사의 근로자로 각각 B회사 노동조합의 위원장과 사무국장이다. B회사 노동조합은 B회사와의 임금 등에 관한 단체교섭이 결렬되자 2022. 5. 관할 지방노동위원회에 조정을 신청하였고, 조정이 성립하지 않자 쟁의행위 찬반투표를 거쳐 2022. 6. 25. 파업에 돌입하였다. B회사 노동조합은 2022. 6. 25. A공사 본사 정문 앞을 집회장으로 신고하였으나, 신고된 장소에서 집회를 하지 않고 B회사의 근로자들에게도 평소 통행이 자유로운 A공사 본사의 본관과 옆 건물 사이의 인도에 모여서 함께 구호를 외치며 노동가를 제창하고, 설치된 확성기를 이용하여 1시간 동안 집회를 하였다. B회사 노동조합은 이 집회를 통해 B회사에 대하여 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. 또한 2022. 7. 1. 유사한 방식으로 B회사 노동조합은 동일한 장소에서 집회를 1시간 20분 동안 개최하며 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. B회사 노동조합이 두 차례 집회를 개최하고 있을 때 A공사는 신고된 집회장소로 나가라고 수 차례 요구하였으나 B회사 노동조합은 이에 불응하였다. B회사 노동조합의 집회에서 시설물의 파괴나 폭력행위가 발생하지는 않았고, 이 집회로 인하여 A공사 직원들의 업무에 실질적으로 지장이 초래되지는 않았다. A공사는 본관 건물 지하에 B회사 노동조합의 활동을 보장하기 위하여 노동조합 사무실을 제공하여 왔다. 그리고 B회사 노동조합은 A공사 사내에서 B회사와 단체교섭을 진행하였으며, 파업 기간 중에도 B회사 노동조합은 B회사와 교섭을 계속하여 왔다.

한편 C회사는 B회사 노동조합이 파업에 돌입하자 2022. 6. 25. 자신이 고용한 근로자 5명을 투입하여 화장실 청소 및 쓰레기 수거업무를 수행하도록 하였다. 甲과 乙은 자신들이 하던 업무를 C회사 근로자들이 수행하고 있는 것을 발견하고, 이들 근로자들의 앞을 막은 채 청소를 그만두고 밖으로 나가라며 고함을 지르고, 청소를 하지 못하게 방해하였다. 甲과 乙은 또한 이들 근로자들이 각층에 수거해 놓았던 쓰레기를 건물복도에 버렸다. 甲과 乙의 행위로 인해 A공사 본사 본관 건물의 미관이 일시적으로 훼손되고, A공사 직원들의 통행에 다소 불편을 초래하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A공사와 C회사는 甲과 乙의 C회사 근로자들에 대한 대체근로 저지행위가 형사적으로 위법하다고 주장한다. A공사와 C회사의 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 용역업체의 대체근로 저지행위에 대한 형사상 위법성 여부

I. 문제 제기

- 본 사안은 B회사 노동조합 간부인 甲과 乙이 파업 과정에서 C회사가 투입한 대체근로자들의 업무수행을 물리적으로 방해한 행위가 형사적으로 위법한지 여부에 관한 것이다. 구체적으로 C회사는 파업으로 인한 공백을 메우기 위하여 자사 근로자들을 투입하여 청소업무를 수행하게 하였는데, 甲과 乙은 이들의 앞을 막고 고함을 지르며 퇴거를 요구하였고, 각층에 모아둔 쓰레기를 건물 복도로 버려 청소업무를 방해하였다. 이에 A공사와 C회사는 이 행위가 형사적으로 위법하다고 주장한다. 따라서 문제는 대체근로의 법적 허용범위와 그 전제하에서 노동조합의 저지행위가 정당한 쟁의행위로 보호될 수 있는지를 판단하는 데 있다. 이하에서는 이러한 A공사와 C회사의 주장의 정당성에 관하여 논한다.

II. 대체근로의 허용범위

1. 대체근로 일반론

- 근로자들의 파업권은 헌법상 보장된 권리이지만, 사용자가 파업으로 인한 업무 공백을 최소화하기 위하여 일정한 범위에서 대체근로자를 활용하는 것은 원칙적으로 허용된다. 다만 노동조합법 제43조는 쟁의행위 기간 중 사용자가 신규 채용이나 하도급 등을 통한 대체근로 투입을 금지하고 있다. 이는 근로자의 쟁의행위 효과를 무력화하는 것을 방지하기 위함이다.

2. 계속적·통상적 외주와의 구별

- 판례에 따르면, 사용자가 평소부터 특정 업무를 외주화하여 외부업체 근로자가 해당 업무를 담당하고 있었다면, 파업기간 중에도 그러한 외주계약에 따른 근로제공은 금지되는 대체근로에 해당하지 않는다. 즉, 평소부터 업무 일부를 외주업체가 담당하고 있었다면 이는 신규대체근로가 아니라 정상적 계약관계의 이행에 불과하다.

3. 대체근로 저지행위의 한계

- 부당한 대체근로에 해당하더라도, 노동조합이 이를 저지하는 방법은 법질서의 범위를 벗어나지 않아야 한다. 판례는 노동조합이 부당한 대체근로를 문제 삼을 수 있으나, 물리력이나 위력을 행사하여 직접 저지하는 것은 정당한 쟁의행위로 보호될 수 없다고 본다. 즉, 법적 구제절차를 통하여 대응해야 하며, 물리적 방해는 업무방해죄, 강요죄 등 형사책임을 면할 수 없다.

III. 사안의 적용

1. 대체근로 해당 여부

- C회사는 원래 A공사와 용역계약을 체결하고 있던 별도 회사이지만, 문제의 시점에 자사 근로자들을 새로이 투입하여 B회사 파업으로 생긴 공백을 메웠다. 이는 실질적으로 파업으로 인한 업무를 대신 수행하게 한 것으로서 노동조합법 제43조가 금지하는 대체근로에 해당한다 할 수 있다. 따라서 원칙적으로 부당한 사용자 행위라 할 수 있다.

2. 저지행위의 적법성

- 그러나 甲과 乙은 대체근로자들의 앞을 가로막고 퇴거를 요구하며 쓰레기를 복도에 버리는 등 물리력을 사용하였다. 이는 ① 대체근로자들의 근로권과 인격권을 침해하고, ② 업무수행을 방해하며, ③ 폭행·협박 또는 위력에 해당할 수 있다. 따라서 형법상 업무방해죄, 강요죄의 구성요건에 해당한다.

3. 위법성 조각 여부

- 쟁의행위로서의 정당성이 인정된다면 위법성이 조각될 수 있다. 그러나 판례는 대체근로 저지를 위하여 물리적 수단을 사용하는 것은 정당한 쟁의행위로서 위법성이 조각되지 않는다고 일관되게 판시하고 있다. 따라서 甲과 乙의 행위는 쟁의행위의 목적은 정당하더라도 수단과 방법에서 정당성이 인정되지 않는다.

IV. 결론

- 정리하면, C회사가 투입한 근로자는 실질적으로 B회사 파업에 따른 공백을 메우는 대체근로자에 해당하여 노동조합법상 금지되는 행위라 할 수 있다. 그러나 이를 이유로 노동조합 간부인 甲과 乙이 물리적·위력적 수단을 동원하여 대체근로자들의 작업을 직접적으로 방해한 행위는 정당한 쟁의행위로 보호될 수 없다. 이는 형법상 업무방해죄나 강요죄의 구성요건에 해당하고, 위법성이 조각되지 않는다. 따라서 甲과 乙의 행위는 형사적으로 위법하다고 평가함이 타당하다. 결론적으로 A공사와 C회사의 주장은 정당하다.

<보충 - A공사와 C회사의 주장 부당 : 용역업체의 대체근로 저지행위가 형사적으로 위법하지 않다>

I. 문제의 제기

- 사안에서는 B회사 노동조합의 파업으로 중단된 청소용역업무를 수행하기 위해 C회사가 대체근로자를 투입한 행위가 노조법 제43조 제1항의 위법한 대체근로에 해당하는지 여부가 문제된다. 아울러 하청 근로자인 甲과 乙이 C회사의 대체인력 투입을 저지하기 위해 앞을 막아서고 쓰레기를 복도에 버린 행위가 형법 제20조의 사회상규에 위배되지 않는 정당행위로서 위법성이 조각되는지 검토하여야 한다. 이하에서는 이와 관련한 판례법리를 검토하고 사안에 적용하여 A공사와 C회사의 주장의 정당성에 대하여 논한다.

Ⅰ. 대체근로의 제한과 저지행위의 정당성 법리

1. 노조법상 대체근로의 제한 및 위법성

(1) 대체근로 제한의 취지

- 노조법 제43조 제1항은 사용자가 쟁의행위 기간 중 그 쟁의행위로 중단된 업무의 수행을 위하여 당해 사업과 관계없는 자를 채용 또는 대체할 수 없도록 규정한다. 이는 근로자의 단체행동권인 파업이 대체인력 사용으로 무력화되는 것을 방지하고 노사 힘의 균형을 유지하기 위한 강행규정이다.

(2) 원하청 관계에서의 대체근로 위법성

- 대법원은 수급인의 파업으로 중단된 업무를 원청(도급인)이 다른 수급인이나 외부 인력을 대체 투입하여 수행하게 하는 것은 실질적으로 수급인 소속 근로자들의 쟁의행위를 무력화하므로 위법한 대체근로에 해당한다고 판시한다. 원청과 다른 수급인이 파업에 직·간접적으로 대항하여 인력을 대체하는 것 역시 노조법 제43조 위반의 효력을 면할 수 없다.

2. 대체근로 저지행위와 정당행위의 요건

(1) 실력행사의 허용성과 한계

- 사용자 또는 제3자가 위법한 대체근로를 단행하는 경우, 쟁의행위에 참가한 근로자들이 이를 저지하기 위해 상당한 정도의 실력을 행사하는 것은 쟁의행위가 실효를 거둘 수 있도록 하기 위해 인정된 정당행위(형법 제20조)로서 위법성이 조각된다.

(2) 사회상규상 정당성 판단 기준

- 위법한 대체근로 저지행위가 사회통념상 용인될 수 있는 정당행위에 해당하는지 여부는 저지행위의 경위, 목적, 수단과 방법, 그로 인한 결과, 폭력이나 파괴행위의 수반 여부 등을 종합적으로 고려하여 합리적·객관적으로 판단하여야 한다.

Ⅱ. 사안의 적용

1. C회사의 대체근로 투입의 위법성

- C회사는 B회사의 파업이 개시된 날 곧바로 B회사 근로자들의 기존 전담 업무인 화장실 청소 및 쓰레기 수거업무에 대체인력 5명을 투입하였다. 이는 B회사 근로자들의 파업 효과를 전면적으로 상쇄·무력화하기 위한 도구로 평가되므로, 노조법 제43조 제1항을 위반한 명백히 위법한 대체근로의 투입에 해당한다.

2. 甲과 乙의 저지행위의 정당성 검토

(1) 저지 수단의 상당성

- 甲과 乙은 투입된 대체근로자들의 소속 및 정당한 근로 권한 등을 확인하는 과정에서 그들의 앞을 막아서고 고함을 치며 나가라고 요구하였다. 이러한 저지 방식은 신체에 직접적인 위해를 가하는 폭력이나 파괴행위, 협박 등의 위법한 물리력 행사에 나아가지 않은 소극적·방어적 실력행사에 해당하여 상당성이 인정된다.

(2) 쓰레기 투기 행위의 상당성

- 대체근로자들이 임의로 수거해 둔 쓰레기를 복도에 다시 버림으로써 건물의 미관이 일시적으로 훼손되고 통행에 불편을 준 행위는, 위법한 대체근로를 저지하기 위한 항의 과정에서 수반된 경미한 저항 행위에 불과하다. 시설관리권이나 업무 방해의 실질적인 해악 정도가 매우 미미하므로 사회통념상 허용되는 범위 내에 있다.

Ⅲ. 결론

- C회사의 대체근로 투입 행위 자체가 위법하므로, 이에 대항한 甲과 乙의 저지행위는 쟁의행위의 정당한 보호를 위한 상당한 범위의 실력행사다. 따라서 甲과 乙의 행위는 형법 제20조의 정당행위에 해당하여 위법성이 조각되므로 형사상 범죄가 성립하지 않는다. 결론적으로 이들의 행위가 형사적으로 위법하다는 A공사와 C회사의 주장은 정당성이 없고 타당하지 않다.

《[문제2] 丙 등은 산업별 노동조합인 E산업노동조합 소속 간부들로서 D회사의 산업안전보건법 위반 사실의 증거수집 등을 할 목적으로 E산업노동조합 소속지회 사업장인 D회사의 평택공장 내 생산1공장에 들어가 이 공장의 시설이나 설비를 작동시키지 않은 채 그 상태를 눈으로 살펴보고 그 시간은 30분 정도에 그쳤다. 그리고 丙 등이 이러한 현장순회 과정에서 D회사 측을 폭행·협박하거나 강제적인 물리력을 행사한 바 없고, 근무 중인 근로자들의 업무를 방해하거나 소란을 피운 사실도 없다. 또한 그 이전에도 E산업노동조합 하부조직인 평택지부 소속 간부들이 같은 목적으로 이 공장을 방문하여 관리자 측의 별다른 제지 없이 현장순회를 해온 사실이 있다. 이러한 丙 등의 행위가 정당한 조합활동에 해당하는지에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제2> 산업안전보건법 위반 증거수집 목적의 생산공장 출입이 정당한 조합활동에 해당하는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 산업별 노동조합 간부인 丙 등이 D회사의 산업안전보건법 위반 사실의 증거수집을 위해 평택공장 내 생산공장에 출입하여 30분 정도 그 상태를 눈으로 살펴보았다. 이와 관련하여 사용자의 시설관리권과 노동조합의 자주적 조합활동권이 충돌하는바, 초기업 노동조합 간부의 사업장 출입 및 현장순회 활동의 정당성 인정 범위와 한계가 주요 쟁점이다. 이하에서는 조합활동의 정당성 요건에 관한 판례법리를 살펴보고, 丙 등의 공장 출입 및 순회 행위가 정당한 수단과 방법에 의한 조합활동에 해당하는지 여부를 논한다.

II. 조합활동의 정당성 및 사업장 출입에 관한 법리

1. 조합활동의 일반적 정당성 요건

(1) 주체 및 목적의 요건

- 조합활동이 정당성을 갖추기 위해서는 노동조합에 의해 성실히 수행되거나, 노동조합의 결의·지시에 따라 행해진 주체적 요건을 충족해야 한다. 또한, 근로조건의 유지·개선과 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 목적으로 해야 한다. 산업안전보건법 위반 사실을 조사하고 시정을 요구하는 활동은 근로자의 안전 및 보건이라는 근로조건에 직결되므로 목적의 정당성이 인정된다.

(2) 시기 및 방법의 요건

- 조합활동은 원칙적으로 근무시간 외에 행해져야 하며, 사용자의 시설관리권에 바탕을 둔 합리적인 규율에 따라야 한다. 다만, 근무시간 중이거나 사용자의 허가 없이 시설을 이용하더라도, 구체적 상황에 비추어 업무 저해나 시설 훼손이 없고 조합활동의 긴급성과 필요성이 인정된다면 정당성이 부정되지 않는다.

2. 초기업 노동조합 간부의 사업장 출입에 관한 판단 기준

(1) 시설관리권과의 조화

- 사용자는 사업장 내의 인적·물적 시설을 관리할 시설관리권을 가지므로 외부 노조 간부의 출입을 제한할 수 있다. 그러나, 초기업 노동조합의 특성상 상급단체 간부들의 현장 방문과 실태 조사는 노조 활동의 필수적 부분이므로 사용자는 이를 무조건적으로 제한할 수는 없으며, 양자의 조화가 요구된다.

(2) 정당성 유무의 구체적 판단 지표

- 판례는 초기업 노동조합 간부가 사업장에 출입하여 행한 활동의 정당성을 판단할 때 출입의 목적과 필요성, 출입한 장소와 머문 시간, 행위의 구체적 양태, 근무 중인 근로자들의 업무 방해 여부, 과거의 출입 관행 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 주체 및 목적의 정당성

- 丙 등은 적법한 산업별 노동조합인 E산업노동조합의 간부들로서 주체적 요건을 충족한다. 또한 D회사의 산업안전보건법 위반 여부를 확인하고 증거를 수집하는 것은 근로자의 안전한 작업환경 확보라는 근로조건 개선에 부합하므로 목적의 정당성이 충족된다.

2. 시기 및 방법의 정당성

(1) 수단의 평화성과 조업 방해의 부존재

- 丙 등은 공장의 시설이나 설비를 작동시키지 않은 상태로 외관만을 점검하였고, 체류 시간 또한 30분 정도로 단시간에 그쳤다. 조사 과정에서 폭행·협박 등 물리력을 행사하지 않았고, 다른 근로자들의 조업을 방해하거나 소란을 피운 사실도 없어 수단의 정당성이 인정된다.

(2) 통상적 관행의 존재

- 이전에도 평택지부 소속 간부들이 동일한 목적으로 특별한 제지 없이 현장순회를 해온 관행이 존재하였다. D회사가 이를 묵인해왔다는 점은 丙 등의 행위가 사용자의 시설관리권을 본질적으로 침해하지 않았음을 뒷받침한다.

IV. 결론

- 초기업 노동조합 간부의 사업장 출입은 사용자의 시설관리권을 전면적으로 침해하지 않는 범위 내에서 목적의 필요성과 방법의 정당성이 인정될 때 전체적인 정당성을 가질 수 있다. 사안의 丙 등은 안전 확보라는 정당한 목적으로 공장에 들어갔으며, 평화적인 방법으로 단시간 동안 조업 방해 없이 순회를 마쳤고 과거의 관행도 존재하였다. 따라서 丙 등의 행위는 정당한 조합활동에 해당한다.

【문제 1.3】

<사례>

미국 법률에 따라 설립되어 전 세계 디지털 관광 플랫폼 사업을 영위하는 다국적 기업 F사(본사 미국)는 대한민국에서의 사업 확장을 위해 국내에 법인 및 영업소를 운영하고 있다. F사의 계열회사인 A사(한국에 설립된 국내법인)는 국내 호텔 판매 대행업을 영위하며 상시 3명의 근로자를 사용하고 있다. 또한, F사의 또 다른 계열회사인 B사(두바이에 본사를 둔 외국법인)의 한국영업소는 상시 4명의 근로자를 사용하고 있다. A사와 B사 한국영업소는 서울시 마포구 소재의 동일한 사무실 공간을 공유하고 있으며, 인사 노무 관리 및 회계 처리를 공동의 관리 부서에서 통합하여 수행하고 있다. 또한, 두 조직의 근로자들은 실질적으로 F사의 디지털 관광 플랫폼을 활용하는 유기적인 공동 협업 체계 하에서 업무를 수행하고 있다. A사에 소속되어 근무하던 근로자 甲은 2025. 10. 1. A사로부터 사업 축소에 따른 해고 통지를 받았다. A사는 이 과정에서 해고의 구체적 사유를 서면으로 통지하지 않았다. 甲은 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하며, A사와 B사 한국영업소는 실질적으로 하나의 사업장이므로 상시 근로자 수를 합산하여 5인 이상 사업장으로 보아야 하고, 따라서 서면통지 의무(근로기준법 제27조) 위반으로 해고가 무효라고 주장한다. 반면 A사는 형식적으로 별개의 법인이고 사업자등록도 각자 되어 있으므로 A사의 근로자 수(3명)만을 기준으로 삼아야 하며, 5인 미만 사업장이므로 해고 서면통지 규정이 적용되지 않는다고 맞서고 있다. 한편, F사(미국 본사)는 대한민국 내에 별도의 법인 등록이나 영업소 설치를 하지 않은 상태에서, 아시아·태평양 지역 프로젝트 매니저로 근로자 乙을 채용하였다. 乙은 고용계약 및 비밀유지계약을 미국 F사 본사와 직접 체결하였다. 다만, F사는 국내에서의 행정적 편의(급여 지급, 4대보험 가입 및 원천징수 업무 등)를 위해 한국 내 계열회사인 A사로 하여금 乙에 대한 급여를 우선 지급하게 한 뒤, 사후에 F사가 A사에 관련 비용 일체를 보전해주었다. 乙은 A사 및 B사 한국영업소의 마포구 사무실 책상 하나를 제공받아 근무하였으나, 실질적인 업무 지시나 보고, 인사평가는 모두 미국 본사의 본부장을 통해 직접 이루어졌다. F사는 2025. 11. 1. 乙에게 근로계약 만료(종료)를 통지하였다. 이에 乙은 당해 계약 종료가 실질적으로 부당해고라고 주장하며 구제신청을 제기하였다. F사는 乙의 사용자는 미국 본사이며, 미국 본사가 대한민국 내에서 사용하는 근로자는 乙 1명뿐이므로 상시 근로자 수 산정에서 5인 미만에 해당하여 부당해고 구제신청 대상이 되지 않는다고 주장한다.

(물음1) 판례 법리에 기초하여, 동일한 외국기업을 지배기업으로 하는 국내법인 A사와 외국법인의 한국영업소(B사 한국영업소)를 근로기준법상 하나의 사업 또는 사업장으로 볼 수 있는지 여부 및 이에 따른 甲에 대한 해고 서면통지 규정의 적용 여부를 논하시오. (25점)》

<문제 1.3의 물음1> 동일 지배기업 산하 국내법인과 외국법인 한국영업소의 단일 사업장 인정 여부 및 해고 서면통지 적용 여부

I. 문제의 제기

- A사와 B사 한국영업소의 법인격이 다름에도 불구하고, 이들을 실질적으로 근로기준법상 하나의 사업 또는 사업장으로 볼 수 있는지가 일차적인 쟁점이다. 이를 통해 상시 근로자 수를 합산하여 5인 이상 사업장으로 인정될 경우, A사의 甲에 대한 해고 사유 서면 통지(근로기준법 제27조) 위반으로 인하여 해고를 무효로 볼 수 있는지 여부가 문제된다. 이하에서는 동일 지배기업 소속 국내법인과 외국법인 한국영업소의 단일 사업장 인정 법리 및 해고 서면통지의 적법성 여부를 논한다.

II. 하나의 사업 또는 사업장 판단 법리

1. 법인격이 다른 기업조직의 원칙과 예외

(1) 독립성 원칙

- 법인격의 분리 여부는 독립된 사업 또는 사업장에 해당하는지를 판단하는 우선적인 기준이 된다. 따라서 법인격이 다른 기업조직은 특별한 사정이 없는 한 근로기준법상 각각 독립된 별개의 사업 또는 사업장을 구성함이 원칙이다.

(2) 예외적 단일 사업장 인정 기준

- 다만, 별개의 법인격을 가진 여러 개의 기업조직 사이에 단순한 기업 간 협력관계나 계열회사 등의 일반적인 지배종속관계를 넘어 실질적으로 동일한 경제적·사회적 활동단위로 볼 수 있을 정도의 경영상 일체성과 유기적 관련성이 인정되는 특별한 사정이 있는 경우에는 이들을 하나의 사업 또는 사업장으로 볼 수 있다.

2. 실질적 일체성 여부의 구체적 판단 징표

(1) 업무 및 경영의 동질성

- 복수의 기업조직이 하나의 사업장에 해당하는 특별한 사정이 있는지 여부는 다음 요건을 종합적으로 고려한다. 첫째, 업무의 종류, 성질, 수행방식 및 장소의 동일성이다. 둘째, 업무지시와 근로자의 채용, 근로조건의 결정, 해고 등 인사 및 노무관리가 구분되지 않고 동일한 사업주체에 의하여 통합되어 수행되는지 여부이다.

(2) 인적·회계적 통합성

- 셋째, 지배·종속 관계를 바탕으로 인적·물적 교류가 밀접하게 이루어지는지 여부이다. 넷째, 자금과 회계 처리가 공동의 관리 부서 등을 통해 유기적으로 통합되어 운영되는지 여부 등이다.

III. 사안의 적용

1. 단일 사업장 인정 여부의 판단

(1) 업무상 유기적 관련성

- A사와 B사 한국영업소는 동일한 마포구 사무실 공간을 공유하고 있다. 또한, 이들의 근로자들은 다국적 기업인 F사의 디지털 관광 플랫폼을 공동으로 활용하는 유기적인 공동 협업 체계 하에서 업무를 수행하고 있으므로 업무의 장소와 목적, 수행방식이 실질적으로 결합되어 있다.

(2) 인사·회계의 통합 운영

- 인사 노무 관리 및 회계 처리가 분리되지 않고 공동 부서에서 통합 수행되고 있다. 비록 형식적으로 법인격이 분리되어 있으나, 양사는 지배종속관계를 넘어 실질적으로 동일한 경제적·사회적 활동단위로 볼 수 있을 정도의 경영상 일체성이 구축되어 있다. 따라서 양사는 근로기준법상 하나의 사업장으로 평가되므로, 상시 근로자 수는 양사의 인원을 합산한 3 + 4 = 7명이 된다.

2. 甲에 대한 해고 서면통지 규정의 적용 여부

(1) 5인 이상 사업장의 성립

- A사와 B사 한국영업소는 상시 근로자 수가 3 + 4 = 7명으로서 근로기준법 제11조 제1항에 규정된 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업장의 기준을 적법하게 충족한다. 이에 따라 5인 이상 사업장에 전면 적용되는 근로기준법 제27조의 해고 서면통지 의무가 발생한다.

(2) 무효 여부의 판단

- 근로기준법 제27조 제2항에 따라 해고 사유와 시기를 구체적으로 적은 서면으로 통지하지 않은 해고는 효력이 없다. A사는 해고 과정에서 구체적 사유를 서면으로 통지하지 않았으므로, 당해 해고는 실체적 사유의 정당성 여부와 무관하게 절차상 중대한 하자로 인하여 효력이 없다.

IV 결론

- 법인격의 분리에도 불구하고 경영상의 일체성과 유기적 관련성이 견고하므로, A사와 B사 한국영업소는 실질적으로 단일 사업장에 해당하여 상시 근로자 수는 합산된 $3 + 4 = 7$ 명이 된다. 따라서 상시 5인 이상 사업장으로 근로기준법 제27조의 해고 서면통지 규정이 완벽하게 적용된다. 결론적으로 서면통지 의무를 위반한 A사의 甲에 대한 해고 처분은 무효이므로, 노동위원회는 甲의 부당해고 구제신청을 인용하여야 한다.

【문제 1.3】

<사례>

미국 법률에 따라 설립되어 전 세계 디지털 관광 플랫폼 사업을 영위하는 다국적 기업 F사(본사 미국)는 대한민국에서의 사업 확장을 위해 국내에 법인 및 영업소를 운영하고 있다. F사의 계열회사인 A사(한국에 설립된 국내법인)는 국내 호텔 판매 대행업을 영위하며 상시 3명의 근로자를 사용하고 있다. 또한, F사의 또 다른 계열회사인 B사(두바이에 본사를 둔 외국법인)의 한국영업소는 상시 4명의 근로자를 사용하고 있다. A사와 B사 한국영업소는 서울시 마포구 소재의 동일한 사무실 공간을 공유하고 있으며, 인사 노무 관리 및 회계 처리를 공동의 관리 부서에서 통합하여 수행하고 있다. 또한, 두 조직의 근로자들은 실질적으로 F사의 디지털 관광 플랫폼을 활용하는 유기적인 공동 협업 체계 하에서 업무를 수행하고 있다. A사에 소속되어 근무하던 근로자 甲은 2025. 10. 1. A사로부터 사업 축소에 따른 해고 통지를 받았다. A사는 이 과정에서 해고의 구체적 사유를 서면으로 통지하지 않았다. 甲은 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하며, A사와 B사 한국영업소는 실질적으로 하나의 사업장이므로 상시 근로자 수를 합산하여 5인 이상 사업장으로 보아야 하고, 따라서 서면통지 의무(근로기준법 제27조) 위반으로 해고가 무효라고 주장한다. 반면 A사는 형식적으로 별개의 법인이고 사업자등록도 각자 되어 있으므로 A사의 근로자 수(3명)만을 기준으로 삼아야 하며, 5인 미만 사업장이므로 해고 서면통지 규정이 적용되지 않는다고 맞서고 있다. 한편, F사(미국 본사)는 대한민국 내에 별도의 법인 등록이나 영업소 설치를 하지 않은 상태에서, 아시아·태평양 지역 프로젝트 매니저로 근로자 乙을 채용하였다. 乙은 고용계약 및 비밀유지계약을 미국 F사 본사와 직접 체결하였다. 다만, F사는 국내에서의 행정적 편의(급여 지급, 4대보험 가입 및 원천징수 업무 등)를 위해 한국 내 계열회사인 A사로 하여금 乙에 대한 급여를 우선 지급하게 한 뒤, 사후에 F사가 A사에 관련 비용 일체를 보전해주었다. 乙은 A사 및 B사 한국영업소의 마포구 사무실 책상 하나를 제공받아 근무하였으나, 실질적인 업무 지시나 보고, 인사평가는 모두 미국 본사의 본부장을 통해 직접 이루어졌다. F사는 2025. 11. 1. 乙에게 근로계약 만료(종료)를 통지하였다. 이에 乙은 당해 계약 종료가 실질적으로 부당해고라고 주장하며 구제신청을 제기하였다. F사는 乙의 사용자는 미국 본사이며, 미국 본사가 대한민국 내에서 사용하는 근로자는 乙 1명뿐이므로 상시 근로자 수 산정에서 5인 미만에 해당하여 부당해고 구제신청 대상이 되지 않는다고 주장한다.

(물음2) 관련 판례의 법리에 기초하여, 乙과 F사의 국제근로관계에서 근로기준법상 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에 해당하는지 판단하는 기준을 제시하고, F사가 대한민국 내에서 직접 영위하는 사업의 상시 근로자 수 산정 방식과 乙에 대한 부당해고 구제신청의 적법 여부를 논하시오. (25점)》

<문제 1.3의 물음2> 국제근로관계에서 근로기준법상 상시 5인 이상 사업장 해당 여부 및 부당해고 구제신청의 적법성

I. 문제의 제기

- 미국 법인 F사와 직접 고용계약을 체결하고 국내 계열사 사무실에서 근무한 乙의 부당해고 구제신청과 관련하여, F사가 근로기준법상 상시 5인 이상 사업장에 해당하는지 여부가 문제된다. 구체적으로는 외국 법인이 국내에 공식 등록 없이 사업을 영위할 때 상시 근로자 수를 산정하는 법리 및 복수의 별개 법인 간에 단일한 사업장을 구성할 수 있는지 여부가 쟁점이 된다. 이하에서는 대법원의 최신 판례 법리를 중심으로 F사와 계열사 간의 경영상 일체성을 검토하여 F사의 실질적 상시 근로자 수를 산정하고 乙의 구제신청 적법성 여부를 논한다.

II. 국제근로관계와 단일 사업장 산정에 관한 판례 법리

1. 국내 사용 근로자 수 산정 원칙

(1) 대한민국 영토 내 근로자 기준

- 외국기업이 국내에서 사업활동을 영위하며 근로자를 사용하는 국제근로관계의 경우, 근로기준법의 전면 적용 여부를 결정하는 상시 근로자 수는 원칙적으로 대한민국 영토 내에서 사용하는 근로자 수만을 기준으로 산정하여야 한다.

(2) 해외 본사 근로자 합산 배제

- 대한민국 영토 밖의 근로자는 외국의 노동법령이 적용될 뿐이므로, 해외 본사나 타국 지사의 근로자는 국내 상시 근로자 수 산정 범위에서 제외된다.

2. 법인격이 다른 복수 기업의 단일 사업장 판단 기준

(1) 경영상 일체성과 유기적 관련성

- 법인격의 분리 여부는 독립된 사업장을 판단하는 우선적 기준이므로 법인격이 다른 기업조직은 원칙적으로 하나의 사업장을 구성할 수 없다. 다만, 단순한 계열관계나 일반적 지배종속관계를 넘어 실질적으로 동일한 경제적·사회적 활동단위로 볼 수 있을 정도의 경영상 일체성과 유기적 관련성이 인정되는 특별한 사정이 있다면 예외적으로 하나의 사업장으로 볼 수 있다.

(2) 구체적인 판단 징표

- 복수의 기업조직이 단일 사업장을 구성하는지는 업무의 종류·성질·목적, 수행 방식·장소의 동일성, 업무지시와 채용·근로조건의 결정 등 인사노무관리의 통합성, 인적·물적 조직의 혼재 여부, 재무 및 회계의 유기적 관련성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

III. F사의 대한민국 내 상시 근로자 수 산정 방식

1. F사의 실질적 국내 사업 영위 여부

- 외국 법인이 국내에 법인 등록이나 영업소 설치를 하지 않았더라도, 국내 사무실에 소속 근로자를 계속 상주시켜 실질적으로 국내에서 사업활동을 수행하고 있다면 근로기준법상의 적용 대상이 되는 사업 또는 사업장으로 인정될 수 있다.

2. F사와 국내 계열사(A·B) 간 단일 사업장 성립 범위

(1) 국내 계열사 간의 일체성

- A사와 B사 한국영업소는 동일한 사무실을 공유하며 인사노무 및 회계 처리를 공동 관리부서에서 통합 수행하고 있고, F사의 플랫폼을 활용하는 유기적 협업 체계 하에 있으므로 두 조직은 실질적으로 경영상 일체성이 인정되는 단일 사업장에 해당한다.

(2) F사 본사와 계열사 간 노무관리의 실질적 결합성

- 乙은 미국 본사와 고용계약을 체결하였으나 국내 계열사와 동일한 사무실에서 책상을 제공받아 근무하였고, 행정 편의상 계열사를 거쳐 급여와 4대보험이 제공되었다. F사 본사가 이들 계열사를 전적으로 지배하며 단일 플랫폼 사업을 영위한다는 점에서 乙과 계열사 근로자들은 동일한 경제적 공동체 내에서 유기적으로 결합되어 근무하였다고 보아야 한다.

IV. 사안의 적용

1. F사의 실질적 상시 근로자 수 산정

(1) 경영상 일체성 인정 범위

- A사와 B사 한국영업소는 최근 판례(대법원 2023두57876)의 법리에 따라 실질적 경영 일체성이 인정되는 하나의 사업장에 해당한다. 또한, 乙 역시 F사 본사의 전폭적인 통제 하에 있는 계열사의 국내 사무실 인프라를 활용하여 플랫폼 사업 확장을 위한 업무를 수행하였으므로, F사의 국내 사업 활동은 형식적 법인격을 넘어 하나의 단일 사업장으로 결합되는 것으로 평가함이 노동법상 근로자 보호 취지에 부합한다.

(2) 최종 상시 근로자 수 산출

- F사가 국내 계열사 A사, B사 한국영업소와 유기적으로 결합된 단일 사업장을 형성한다고 볼 때, F사의 국내 사업장 근로자는 직접 고용된 乙 1명에 계열사 근로자 7명(A사 3명, B사 한국영업소 4명)을 합산하여 총 8명으로 산정된다.

2. 乙의 부당해고 구제신청의 적법성

(1) 5인 이상 사업장 해당 여부

- F사의 대한민국 내 사업장은 상시 사용하는 근로자 수가 5인 이상(8명)인 사업장에 해당하므로, 해고 제한에 관한 근로기준법 제23조 및 노동위원회를 통한 부당해고 구제신청에 관한 근로기준법 제28조가 전면적으로 적용된다.

(2) 구제신청의 본안 심사 대상성

- 따라서 F사가 乙에게 행한 계약 만료 통지가 실질적 부당해고에 해당한다면 노동위원회는 이를 구제하여야 하므로, 乙이 제기한 구제신청은 상시 5인 이상 사업장이라는 신청 요건을 충족하여 본안 심사 대상이 되는 적절한 신청이다.

V. 결론

- 외국 법인 F사의 국내 상시 근로자 수는 해외 본사 근로자를 배제하고 국내 사용 근로자만을 기준으로 해야 하지만, 실질적 경영 일체성이 인정되는 국내 계열사(A·B) 및 乙의 근로관계를 유기적으로 결합하여 단일 사업장으로 보아야 한다. 이에 따라 최종 상시 근로자 수는 8명으로 5인 이상에 해당하므로, 乙에 대한 부당해고 구제신청은 근로기준법 적용 요건을 결여하지 않은 적절한 신청으로서 노동위원회는 각하할 수 없고 본안 심사를 개시하여야 한다.

<보충 - 5인 미만 사업장 해당>

I. 문제의 제기

- 국내에 별도의 영업소를 두지 않은 외국 법인 F사와 국내에서 근무하는 근로자 乙의 국제근로관계에서 근로기준법이 전면 적용되는지 여부가 문제된다. 이를 위해 국제근로관계에서 상시 5인 이상의 판단 기준을 규명하고, F사가 국내에서 영위하는 사업의 상시 근로자 수 산정 방식 및 이에 따른 乙의 구제신청의 적법성을 판단해야 한다. 이하에서는 이와 관련한 구체적 법리와 사안의 적용 결과에 대해 논한다.

II. 국제근로관계와 단일 사업장 산정에 관한 판례 법리

1. 국내 사용 근로자 수 산정 원칙

(1) 대한민국 영토 내 근로자 기준

- 외국기업이 국내에서 사업활동을 영위하며 근로자를 사용하는 국제근로관계의 경우, 근로기준법의 전면 적용 여부를 결정하는 상시 근로자 수는 원칙적으로 대한민국 영토 내에서 사용하는 근로자 수만을 기준으로 산정하여야 한다.

(2) 해외 본사 근로자 합산 배제

- 대한민국 영토 밖의 근로자는 외국의 노동법령이 적용될 뿐이므로, 해외 본사나 타국 지사의 근로자는 국내 상시 근로자 수 산정 범위에서 제외된다.

2. 법인격이 다른 복수 기업의 단일 사업장 판단 기준

(1) 경영상 일체성과 유기적 관련성

- 법인격의 분리 여부는 독립된 사업장을 판단하는 우선적 기준이므로 법인격이 다른 기업조직은 원칙적으로 하나의 사업장을 구성할 수 없다. 다만, 단순한 계열관계나 일반적 지배종속관계를 넘어 실질적으로 동일한 경제적·사회적 활동단위로 볼 수 있을 정도의 경영상 일체성과 유기적 관련성이 인정되는 특별한 사정이 있다면 예외적으로 하나의 사업장으로 볼 수 있다.

(2) 구체적인 판단 지표

- 복수의 기업조직이 단일 사업장을 구성하는지는 업무의 종류·성질·목적, 수행 방식·장소의 동일성, 업무지시와 채용·근로조건의 결정 등 인사노무관리의 통합성, 인적·물적 조직의 혼재 여부, 재무 및 회계의 유기적 관련성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

III. F사의 국내 사업 상시 근로자 수 산정 방식

1. F사의 실질적 국내 사업 영위 여부

- 외국 법인이 국내에 공식적인 법인 등록이나 영업소 설치를 하지 않았더라도, 국내에 위치한 사무실에서 근로자를 상주시켜 계속적으로 사업활동을 수행하고 있다면 실질적으로 국내에서 사업을 영위하고 있는 것으로 인정된다.

2. F사의 상시 근로자 수 산정 범위

(1) 직접 고용 근로자의 산정

- F사가 직접 근로계약을 체결하고 독자적으로 지휘·감독하는 근로자 乙은 F사의 국내 사업장 소속 근로자로서 상시 근로자 수에 산입된다.

(2) 계열회사(A·B) 근로자의 합산 여부

- F사 본사는 국내 계열사들과 별개의 법인격이며, 乙에 대한 실질적인 업무 지시 및 인사평가를 독자적으로 수행하였다. 乙이 단지 행정 편의상 계열사를 통해 급여를 받고 사무실 공간을 공유했을 뿐, F사 본사와 계열사 간에 경영상 일체성이나 노무관리의 통일성이 결여되어 있다면 계열사 근로자들은 합산되지 않는다.

IV. 사안의 적용

1. F사와 계열회사(A·B) 간 단일 사업장 성립 여부

- 사례에서 A사와 B사 한국영업소는 동일 사무실 공유, 인사노무 및 회계 통합, 유기적 공동 협업을 진행하므로 실질적인 경영상 일체성이 인정되어 단일 사업장으로 볼 수 있다. 반면, 乙은 미국 본사와 직접 계약을 체결하였고 본사로부터 직접 지휘·감독 및 인사평가를 받았으므로 F사 본사의 사업 활동은 국내 계열사(A·B)와 경영상 일체성이나 노무관리의 통일성이 인정되지 않는다.

2. F사의 대한민국 내 상시 근로자 수와 구제신청의 적법성

- 결국 F사 본사가 국내에서 사용하는 근로자는 乙 1명뿐이므로 상시 근로자 수는 1명이다. 외국 본사의 해외 근로자 수는 합산하지 않으므로 F사의 국내 사업장은 상시 5인 미만 사업장에 해당한다. 따라서 근로기준법상 부당해고 제한(제23조) 및 노동위원회를 통한 부당해고 구제신청(제28조) 규정

이 적용되지 않는다. 이에 따라 乙이 제기한 부당해고 구제신청은 요건을 충족하지 못하여 부적법하다.

V. 결론

- 국제근로관계에서 상시 근로자 수는 국내 근로자 수만을 기준으로 하므로, F사의 상시 근로자 수는 독자적 노무관리를 받는 乙 1명에 불과하여 상시 5인 미만 사업장에 해당한다. 따라서 乙에 대한 부당해고 구제신청은 근로기준법상 적용 요건을 결여한 부적법한 신청이므로 노동위원회에 의해 각하되어야 한다.

<보충2 - 국제근로관계 상시근로자 산정의 두 가지 법리 비교 및 상세 분석>

I. 두 판단의 핵심 결론 및 논리적 대조

1. 상시 5인 미만으로 부적법 각하하는 논리(이하 5인 미만론)

- 이 견해는 법인격 분리의 원칙을 엄격하게 관철하며, 인사노무관리의 독립성을 최우선 기준으로 삼는다. 미국 본사와 국내 계열사 간의 계약 및 지휘 체계가 완전히 분리되어 있으므로 국내 상시 근로자 수는 乙 1명에 불과하다고 보아 구제신청을 부적법 각하하는 논리이다.

2. 상시 5인 이상으로 본안 적법 심사하는 논리(이하 5인 이상론)

- 이 견해는 형식적 계약 주체보다는 실질적인 노무 제공 환경과 경제적 공동체성에 주목합니다. 국내 계열사(A사, B사 한국영업소) 간의 긴밀한 통합 성과 乙의 업무 환경을 유기적으로 결합하여 국내 사업의 총 근로자 수를 8명으로 산정하고 구제신청을 적법한 본안 심사 대상으로 삼는 논리이다.

II. 두 판단의 구체적 이유 및 세부 법리적 근거 비교

1. 5인 미만론(별도 사업장 분리)의 구체적 판단 이유

(1) 법인격 분리원칙의 철저한 준수

① 형식적 법인격 독립성 존중

- F사 본사, A사, B사 한국영업소는 별개의 사법상 영업 주체이므로 원칙적으로 근로자 수를 합산할 수 없다.

② 계약 당사자의 명확성

- 근로자 乙은 국내 계열사가 아닌 미국 F사 본사와 직접 계약을 체결하였으므로 독립된 고용 주체의 근로자로 보아야 한다.

(2) 인사노무관리의 결정적 독자성

① 실질적 지휘·감독권의 귀속 주체

- 乙은 업무 지시, 보고, 인사평가를 모두 미국 본사의 본부장으로부터 받았으므로 국내 계열사와의 통일된 노무관리 체계가 결여되어 있다.

② 행정적 협조와 실질적 근로관리의 분리

- A사로부터 급여를 받고 사무실을 공유한 것은 세무·인사 행정상의 편의일 뿐이며, 이를 유기적인 단일 사업장으로 묶는 근거로 삼을 수는 없다.

2. 5인 이상론(실질적 경영 일체성 인정)의 구체적 판단 이유

(1) 실질적·경제적 공동체성의 유기적 관점

① 사업 목적 및 플랫폼 생태계의 단일성

- A사와 B사 한국영업소는 동일한 사무실을 사용하며 통합 부서에서 인사·노무·회계를 관리하고 있고, 乙 또한 이들과 유기적으로 결합하여 F사 플랫폼 업무를 수행하였다.

② 인적·물적 조직의 외관상 일체성

- 乙이 국내에서 행하는 모든 업무 활동은 F사 그룹 전체의 국내 확장 목적과 궤를 같이하며, A사를 통한 급여 지급과 4대보험 가입 역시 통합된 노무처리의 강력한 징표가 된다.

(2) 다국적 기업의 근로기준법상 해고 보호 규정 회피 방지 필요성

① 형식적 분할을 통한 노동법상 책임 면탈 견제

- 다국적 기업이 국내 계열사 인프라를 전적으로 활용하면서도 우리는 '국내에 1명만 직접 고용했다'는 형식 논리로 해고 제한을 회피하는 꼼수를 제한하여야 한다.

② 국내 고용 근로자의 실질적 보호 범위 확대

- 실질적 사업 일체성을 갖춘 다국적 기업 내 근로자들에 대해 근로기준법의 전면적 보호를 부여하여 법적 공백을 해소하는 것이 노동법의 이념에 부합한다.

III. 공인노무사 2차 수험생을 위한 고득점 서술 전략

1. 대법원 최신 판례(2024. 10. 25. 선고 2023두57876 판결 등)의 정확한 활용

(1) 국내 사용 근로자 수 원칙의 엄격성 제시

① 대한민국 주권 범위 내 근로자 한정

- 해외 본사의 전체 근로자를 단순 합산하지 않고, 오직 국내 영토 내에서 사용하는 근로자만을 기준으로 상시 근로자를 계산해야 함을 선제적으로 명시한다.

② 외국 법인의 실질적 국내 사업 영위 여부 검토

- 국내에 별도의 법인 등록이 없는 F사가 乙의 노동력을 국내에서 계속 사용하여 실질적인 사업을 영위하였음을 설득력 있게 제시한다.

(2) 경영상 일체성 포섭 시 사실관계의 입체적 대비

① 5인 이상론 관점의 포섭 요소

- A사와 B사 한국영업소의 통합 인사노무 및 회계 처리, 동일 공간 사용을 부각하여 하나의 사업장으로서의 실질적 경영 일체성을 부각한다.

② 5인 미만론 관점의 포섭 요소

- 계열사 간 고도의 일체성이 인정되더라도, 乙 개인의 채용과 업무 지시 체계가 완전히 미국 본사로 분리되어 있는 사실관계를 균형감 있게 비교한다.

2. 답안의 논리적 완결성을 위한 득점 전략

(1) 양설의 논거 대립 평면화 및 대비

① 견해 대립의 명시적 서술

- 인사노무관리의 독립성을 중시하는 형식론과 실질적 경영 일체성을 중시하는 실질론의 장단점을 평면 대비하여 서술한다.

② 법리적 논거의 다각화

- 단순히 결론을 내는 데 그치지 않고 사법 질서의 안정성(기업 측)과 근로자의 해고 보호 필요성(근로자 측)을 모두 언급한다.

(2) 명확한 본인의 검토의견 개진

① 사안의 타당성 검토 제시

- 대법원 판례의 엄격한 요건에 따를 때 乙에 대한 인사 독립성이 매우 강하므로, 실무적으로는 5인 미만론이 보다 타당하다는 의견을 일관성 있게 전개한다.

② 상대 견해의 부분적 가치 언급

- 다만 다국적 기업의 탈법을 견제할 전향적 필요성이 있다는 우려를 가점 포인트로 덧붙여 답안의 깊이를 더한다.

《【문제2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 초정밀 회로 설계도의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음1) A사는 경력직 설계 엔지니어인 甲을 채용하였다. 채용 당시 甲은 이력서에 B사에서 5년간 핵심 설계 팀장으로 근무하며 특허 3건을 출원함이라고 기재하였다. 그러나 채용 후 확인 결과, 甲은 B사에서 단순 보조 업무를 2년간 수행하였을 뿐이며 특허 출원 경력도 허위임이 밝혀졌다. A사는 이를 이유로 甲과의 근로계약을 취소하고자 한다.》

<문제2.4의 물음1> 경력 허위 기재가 근로계약의 효력에 미치는 영향과 회사의 조치에 대한 타당성 여부

I. 문제의 제기

- 사용자가 근로자를 채용할 때 학력이나 경력 등을 요구하는 이유는 근로자의 노동력을 평가하고, 기업 내 질서 유지와 적응 가능성을 판단하기 위함이다. 사안에서 경력직 엔지니어 甲은 핵심 설계 팀장 경력과 특허 출원 사실을 허위로 기재하였는바, 이는 사용자인 A사의 채용 결정에 중대한 영향을 미친 것으로 보인다. 이하에서는 민법상 착오 또는 기망에 의한 의사표시 취소 법리가 근로계약 관계에 적용될 수 있는지 여부와 경력 허위 기재로 인한 해고가 근로기준법상 정당한 이유가 있는 해고로서의 성질을 가지는지에 대해 함께 논한다.

II. 근로계약 관계의 민법 적용 가능성

1. 민법상 취소 규정의 적용 여부

(1) 법리 및 판례의 태도

- 근로계약도 사법상 계약이므로 민법 제109조(착오로 인한 의사표시) 및 제110조(사기, 강박에 의한 의사표시) 규정이 적용될 수 있다. 판례는 근로자가 채용 시 제출한 이력서 등에 허위 사실을 기재하거나 학력을 은폐한 경우, 사용자가 그러한 사실을 알았더라면 근로계약을 체결하지 않았을 것이라고 인정되는 한도 내에서 민법상 취소를 인정한다.

(2) 취소의 요건과 판단 기준

- 취소가 인정되기 위해서는 허위 기재 사실이 채용 결정의 중요한 부분에 대한 착오 및 기망에 해당해야 한다. 판례는 단순히 허위 기재가 있었다는 사실만으로 부족하고, 해당 경력이 담당 업무의 수행 능력과 직결되거나 기업의 위계 질서 문란 등 노사 간의 신뢰 관계 형성에 본질적인 영향을 미치는 정도에 이르러야 한다고 본다.

2. 근로계약 취소의 소급효 제한

(1) 법적 성질

- 민법상 계약 취소는 소급효가 있는 것이 원칙이나, 근로계약은 계속적 계약으로서 이미 근로가 제공된 과거의 부분까지 무효화할 경우 혼란이 발생할 수 있다.

(2) 판례의 태도

- 판례는 근로계약이 취소되더라도 이미 제공된 근로에 대한 임금 지급 의무 등 기왕의 근로관계는 유효하다고 본다. 즉, 취소의 효력은 장래를 향해서만 발생하게 된다.

III. 이력서 허위 기재와 정당한 해고 사유

1. 징계해고 사유로서의 허위 기재

(1) 징계의 정당성

- 취업규칙이나 단체협약에 이력서 허위 기재를 해고 사유로 명시하고 있는 경우, 이는 특별한 사정이 없는 한 징계 사유로 인정된다. 다만, 해고가 정당하기 위해서는 근로기준법 제23조 제1항의 정당한 이유가 있어야 한다.

(2) 판단의 유연성

- 과거 판례는 허위 기재 사실 자체를 사회통념상 고용관계를 지속할 수 없는 중대한 사유로 보아 즉시 해고를 긍정하는 경향이 강했으나, 최근 판례는 허위 기재의 내용, 고용 이후의 근무 성적, 허위 사실이 업무 수행에 미친 영향 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

2. 경력직 채용의 특수성

- 경력직 채용은 특정 직무 수행 능력을 전제로 이루어지므로, 일반 신입 사원 채용보다 경력의 진위 여부가 채용 결정에 미치는 비중이 압도적으로 높다. 판례 역시 경력직·설계직 등에 있어 핵심 기술 경력을 사칭한 경우, 이를 사용자의 채용 결정권을 침해하는 중대한 위반 행위로 보고 해고의 정당성을 폭넓게 인정하는 편이다.

IV. 사안의 적용

1. 민법상 취소권 행사의 정당성 검토

(1) 중요한 부분의 착오 및 기망

- 甲이 기재한 B사 핵심 설계 팀장 5년 근무 및 특허 3건 출원은 반도체 설계 전문 기업인 A사 입장에서 甲의 설계 능력을 신뢰하게 만든 핵심 지표이다. 실제 경력이 2년의 단순 보조에 불과하다면, 이는 A사가 계약 체결의 의사결정을 내리는 데 있어 본질적인 부분에 대한 기망이 존재한 것으로 볼 수 있다.

(2) 인과관계의 존재

- 반도체 설계는 고도의 전문성이 요구되는 분야이므로, A사가 甲의 실질적 경력을 알았더라면 甲을 설계 엔지니어로 채용하지 않았을 것이 분명해 보인다. 따라서 A사는 민법 제110조 등에 근거하여 근로계약을 취소할 수 있다.

2. 해고 가능성 검토

(1) 신뢰 관계의 파괴

- 기술 유출 등으로 민감한 상황에 놓인 A사 입장에서 채용 단계부터 허위 경력을 제출한 甲과 신뢰 관계를 유지하기는 어렵다. 이는 근로기준법 제23조의 정당한 이유인 사회통념상 고용관계를 지속할 수 없는 사유에 해당한다.

(2) 징계권 행사

- A사는 취업규칙 등에 따라 甲을 징계해고할 수 있으며, 경력직으로서 담당 직무 수행 능력과 직결된 경력을 위조한 점은 해고의 정당성을 뒷받침하는 강력한 근거가 된다.

V. 결론

- 사안에서 甲의 행위는 사용자인 A사의 채용에 관한 자유로운 의사결정을 방해하고 근로관계의 기초가 되는 상호 신뢰를 근본적으로 훼손한 것이다. 판례의 태도에 비추어 볼 때, 경력직 설계 엔지니어로서 필수적인 핵심 경력과 성과(특히)를 사칭한 것은 근로계약 취소의 사유이자 정당한 해고 사유에 해당한다. 따라서 A사는 甲과의 근로계약을 민법상 기망을 이유로 취소할 수 있으며, 그 효력은 장래를 향해 발생한다. 또한 근로기준법상 정당한 이유가 있는 징계해고 절차를 진행하는 것도 가능하다.

《【문제2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 초정밀 회로 설계도의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음2) A사에서 10년간 근무하며 핵심 설계 기술을 담당했던 乙은 퇴직 시 퇴직 후 2년간 반도체 설계 업종에 종사하지 않으며, 이를 어길 시 손해배상금 2억 원을 지급한다는 경업금지약정을 체결하고 그 대가로 퇴직금 외에 3,000만 원의 보상금을 수령하였다. 그러나 乙은 퇴직 직후 경쟁사인 C사에 기술 고문으로 취업하였다. A사는 乙을 상대로 전직금지 가처분을 신청하고자 한다.》

<문제2.4의 물음2> 경업금지약정의 효력, 회사의 전직금지 청구 가능 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 반도체 설계 핵심 기술을 담당하던 근로자 乙이 퇴직 시 체결한 경업금지약정을 위반하고 경쟁업체인 C사에 취업한 경우이다. 헌법상 보장된 근로자의 직업선택의 자유와 사용자의 영업비밀 보호라는 두 가치가 충돌하는 지점에서, 당해 경업금지약정이 유효한지 여부와 이에 기초한 전직금지 가처분 신청이 인용될 수 있는지가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 판례가 제시하는 경업금지약정의 유효성 판단 기준을 상세히 검토하고 사안에 적용하여 법적 쟁점을 논한다.

II. 경업금지약정의 유효성 판단 기준

1. 기본 원칙

- 근로자가 퇴직 후의 경업금지약정을 체결하는 것은 원칙적으로 계약자유의 원칙에 따라 유효하다. 그러나 퇴직 후의 경업 제한은 근로자의 생존권 및 직업선택의 자유를 직접적으로 제한할 우려가 있으므로, 판례는 당해 약정이 헌법상 기본권이나 공서양속에 반하는지를 엄격하게 심사한다.

2. 구체적 판단 요소

(1) 보호할 가치가 있는 이익

- 사용자의 이익은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법')상 영업비밀뿐만 아니라, 고객과의 관계나 영업상의 신용 등 당해 업종에서 축적된 유무형의 정보로서 제3자에게 누설되지 않는 것이 객관적 이익인 경우를 포함한다.

(2) 근로자의 퇴직 전 지위

- 근로자가 영업비밀을 취급할 수 있는 위치에 있었는지, 당해 기술의 생성 및 관리에 주도적인 역할을 했는지 여부를 고려한다.

(3) 제한의 기간·지역 및 대상 직종

- 경업이 금지되는 기간이 지나치게 길지 않은지, 제한 지역이 근로자의 생계에 타격을 줄 정도로 광범위하지 않은지, 대상 직종이 구체적으로 특정되었는지를 살핀다.

(4) 대가의 지급 여부

- 경업금지에 대한 상응하는 보상이 이루어졌는지는 약정의 유효성을 판단하는 중요한 지표가 된다. 보상금의 명목뿐만 아니라 실질적으로 근로자의 불이익을 보전할 수준인지가 중요하다.

(5) 퇴직 경위 및 공공의 이익

- 근로자가 스스로 사직했는지 아니면 부당하게 해고되었는지의 경위와, 당해 업종의 독점 방지 및 일반 소비자의 선택권 보호 등 공공의 이익도 함께 고려한다.

III. 전직금지 가처분의 요건 및 효력

1. 가처분의 요건

- 전직금지 가처분이 인용되기 위해서는 피보전권리와 보전의 필요성이 소명되어야 한다. 피보전권리는 유효한 경업금지약정 또는 부정경쟁방지법상의 전직금지 청구권이며, 보전의 필요성은 가처분을 하지 않을 경우 사용자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 급박한 사정이 있음을 의미한다.

2. 전직금지의 범위 제한

- 약정의 내용이 지나치게 가혹할 경우 법원은 그 전부를 무효로 하기보다는, 제반 사정을 고려하여 유효하다고 인정되는 범위(예 : 기간을 2년에서 1년으로 단축 등) 내에서만 전직을 제한하는 결정을 내릴 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 보호할 가치가 있는 이익의 존재

- A사는 반도체 설계 전문 기업으로서 초정밀 회로 설계도라는 핵심 기술을 보유하고 있다. 이는 부정경쟁방지법상 영업비밀에 해당할 가능성이 매우 높으며, 10년간 해당 업무를 담당한 乙은 이를 구체적으로 숙지하고 있는 인물이므로 A사에게는 보호할 경제적 가치가 있는 이익이 명확히 존재한다.

2. 약정의 합리성 검토

(1) 기간 및 대상의 적정성

- 퇴직 후 2년간이라는 기간은 반도체 기술의 빠른 교체 주기를 고려할 때 기술적 우위를 지키기 위한 최소한의 기간으로 볼 수 있다. 또한 반도체 설계 업종이라는 특정 분야로 제한한 것도 직업선택의 자유를 본질적으로 침해한다고 보기 어렵다.

(2) 보상의 적절성

- A사는 乙에게 퇴직금 외에 별도로 3,000만 원이라는 보상금을 지급하였다. 이는 경업 제한에 따른 근로자의 경제적 손실을 상당 부분 보전한 것으로 평가될 수 있으며, 약정의 유효성을 뒷받침하는 근거가 된다.

3. 보전의 필요성 및 가처분 인용 여부

- 乙은 퇴직 직후 경쟁사인 C사에 기술 고문으로 취업하였다. 기술 고문이라는 직함은 乙이 가진 노하우와 설계 기술을 직접적으로 전수할 수 있는 위치임을 시사한다. 이미 기술 유출로 타격을 입은 A사 입장에서는 乙의 행위로 인해 추가적인 영업비밀 유출 및 경쟁력 약화라는 회복 불가능한 손해가 발생할 위험이 크므로 보전의 필요성이 소명된다.

V. 결론

- 乙과 체결한 경업금지약정은 보호할 가치 있는 이익의 존재, 보상금 지급, 적정한 제한 범위 등을 종합할 때 유효하다. 또한 乙이 경쟁사에 취업한 것은 당해 약정을 정면으로 위반한 행위이며, A사의 핵심 기술 보호를 위해 전직을 금지해야 할 긴급한 필요성이 인정된다. 따라서 A사가 乙을 상대로 신

청한 전직금지 가처분은 인용될 가능성이 높다. 다만, 법원은 심리 과정에서 2년이라는 기간이 기술의 유효수명에 비추어 적절한지 여부를 재판단하여 기간을 일부 조정할 수 있으나, 약정 자체가 무효가 되지는 않을 것이다.

《【문제2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 초정밀 회로 설계도의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음3) A사의 영업팀 대리인 丙은 경쟁 업체인 D사로부터 거액의 제안을 받고 재직 중 알게 된 A사의 주요 고객사 납품 단가 및 계약 조건이 담긴 내부 문건을 개인 이메일로 전송하였다. 丙은 해당 정보가 기술적 영업비밀이 아니므로 문제가 없다고 주장한다.》

<문제2.4의 물음3> 기술적 영업비밀이 아닌 정보 유출에 대한 징계 및 손해배상 청구 가능 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 영업팀 대리 丙이 주요 고객사 납품 단가 및 계약 조건이 담긴 내부 문건을 경쟁사에 유출하기 위해 개인 이메일로 전송한 사건이다. 丙은 해당 정보가 기술적 영업비밀이 아니므로 문제가 없다고 주장하고 있으나, 영업비밀은 기술적 정보뿐만 아니라 경영 및 영업상의 정보도 포함한다. 따라서 사안의 문건이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법')상 영업비밀의 요건을 충족하는지 여부와, 설령 영업비밀에 해당하지 않더라도 재직 중 업무상 배임죄 등의 형사책임 및 징계 사유가 성립하는지가 핵심 쟁점이다.

II. 영업비밀의 성립 요건

- 부정경쟁방지법 제2조 제2호에서는 영업비밀을 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.고 규정한다. 판례는 다음의 세 가지 요건을 기준으로 영업비밀 여부를 판단한다.

1. 비공지성

- 비공지성이란 해당 정보가 간행물 등의 매체에 실려 있지 않거나 일반인에게 알려져 있지 않아 보유자를 통하지 않고는 정보를 입수할 수 없는 상태를 의미한다. 단순히 업계에 일반적으로 알려진 지식은 비공지성을 상실한 것으로 본다.

2. 경제적 유용성

- 경제적 유용성이란 해당 정보의 보유자가 정보의 사용을 통해 경쟁자에 대하여 경쟁상 이익을 얻을 수 있거나, 그 정보의 취득을 위해 상당한 비용이나 노력이 투입된 경우를 의미한다.

3. 비밀관리성

- 비밀관리성이란 사용자가 해당 정보를 비밀이라고 인식하고 그에 맞는 관리 조치를 취한 상태를 말한다. 과거에는 상당한 노력에 의한 관리를 요구하였으나, 법 개정을 통해 현재는 합리적인 노력에 의해 비밀로 유지된 경우를 의미한다. 문서에 대외비 표시를 하거나, 접근 권한을 제한하거나, 보안 서약서를 징구하는 등의 조치가 이에 해당한다.

III. 영업비밀 침해행위 및 업무상 배임

1. 부정경쟁방지법상 침해행위

- 부정경쟁방지법은 계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로 유지하여야 할 의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 영업비밀의 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 영업비밀을 유출하거나 사용하는 행위를 침해행위로 규정한다. 재직 중인 근로자는 충실의무 및 비밀유지의무가 존재하므로, 이를 개인 이메일로 전송한 행위는 침해행위로 볼 수 있다.

2. 업무상 배임죄의 성립

- 판례에 따르면 영업비밀이 아니더라도 그 자료가 타인에게 유출될 경우 기업에 손해를 끼칠 수 있는 경영상의 주요한 자산인 경우, 이를 유출하는 행위는 업무상 배임죄를 구성한다. 근로자가 장차 퇴사 후 자신의 영업을 위해 혹은 경쟁사에 제공할 목적으로 무단으로 자료를 반출하거나, 회사의 반환 요청에도 불구하고 이를 반환 또는 폐기하지 않는 행위는 회사와의 신임관계를 저버리는 배신적 행위로서 형사상 처벌 대상이 된다.

IV. 사안의 적용

1. 정보의 성격 분석

(1) 비공지성

- 사안의 구체적인 납품 단가나 특약 조건 등은 외부에서 쉽게 알 수 없는 정보에 해당한다. 따라서 비공지성을 만족한다.

(2) 경제적 유용성

- 고객사별 납품 단가 및 계약 조건은 경쟁업체가 이를 입수할 경우 입찰 경쟁이나 계약 체결 시 매우 유리한 고지를 점할 수 있게 하므로 경영상 유용한 정보로서 경제적 가치가 인정된다.

(3) 검토

- 丙이 유출한 내부 문건은 고객사별 맞춤형 납품 정보와 계약의 세부 조건을 담고 있다. 이는 A사의 영업 전략이 집약된 정보로서 경쟁 업체인 D사에 유출될 경우 A사의 시장 점유율 하락 및 가격 경쟁력 약화로 직결될 수 있는 유용한 정보다. 따라서 비공지성과 경제적 유용성을 모두 갖춘 경영상 영업비밀로 판단된다.

2. 丙의 행위 평가

(1) 비밀유지 의무 위반

- 丙은 영업팀 대리로서 해당 정보를 정당하게 취급할 권한은 있으나, 이를 사적인 목적(이직 제안에 따른 대가 제공 등)으로 외부로 반출할 권한은 없다. 개인 이메일로 전송한 행위는 이미 A사의 지배 영역을 벗어나 외부로 유출할 의사가 객관적으로 드러난 침해행위다.

(2) 부정 이익 도모 및 손해 발생 위험

- 거액의 제안을 받고 문건을 전송한 행위는 자신 또는 D사의 부정한 이익을 도모하려는 목적이 인정된다. 또한, 문건이 전송된 시점에서 A사는 해당 정보에 대한 독점적 통제권을 상실할 위험에 처하게 되었으므로 구체적인 손해 발생의 위험이 발생하였다고 볼 수 있다.

- 거액의 제안을 받고 문건을 전송한 행위는 자신 또는 D사의 부정한 이익을 도모하려는 목적이 인정된다. 또한, 문건이 전송된 시점에서 A사는 해당 정보에 대한 독점적 통제권을 상실할 위험에 처하게 되었으므로 구체적인 손해 발생의 위험이 발생하였다고 볼 수 있다.

3. 丙의 주장 검토

- 丙은 해당 정보가 기술적 영업비밀이 아니라고 주장하나, 부정경쟁방지법은 기술적 정보뿐만 아니라 경영상의 정보(판매전략, 고객명단, 가격정보 등)를 명시적으로 보호 대상으로 규정하고 있다. 따라서 주요 고객사 납품 단가 및 계약 조건은 전형적인 경영상 영업비밀에 해당하며, 丙의 주장은 법률

적 근거가 부족하다.

V. 결론

- 丙이 유출한 주요 고객사 납품 단가 및 계약 조건은 부정경쟁방지법상 경영상의 영업비밀에 해당한다. 丙이 이를 기술적 정보가 아니라는 이유로 문제가 없다고 주장하는 것은 영업비밀의 법적 범위를 오해한 것이다. 따라서 丙은 부정경쟁방지법 위반에 따른 형사처벌 및 A사에 발생한 손해에 대한 민사상 배상 책임을 지게 된다. 아울러 丙의 행위는 영업비밀이 아니더라도 회사의 주요 자산을 무단 반출한 것으로서 업무상 배임죄를 구성하며, 근로계약상 신뢰관계를 파괴하는 중대한 비위행위에 해당하여 징계하고 등 엄중한 인사 조치가 정당화될 수 있다.

《【문제3.3】

<사례>

택시운송업을 영위하는 A사는 취업규칙 및 단체협약에 따라 근로자들에게 기본급 외에 정기상여금과 출근수당을 지급해왔다. 정기상여금은 연 600%를 매 짝수 월말에 분할 지급하되, 지급일 현재 재직 중인 근로자에게만 지급하고 중도퇴직자에게는 일할계산하여 지급하지 않는다는 취지의 재직자 조건이 부가되어 있었다. 또한 출근수당은 월 소정근로일수 중 15일 이상 근무한 근로자에게만 월 30만 원을 지급하고, 15일 미만 근무한 근로자에게는 지급하지 않는다는 조건이 부가되어 있었다. A사에 근무하는 근로자 甲은 해당 정기상여금과 출근수당이 모두 소정근로의 대가로서 정기성, 일률성을 갖추었으므로 통상임금에 해당한다고 주장하였다. 이에 따라 甲은 정기상여금과 출근수당을 통상임금에 산입하여 재산정한 연장근로수당 등 미지급 법정수당의 지급을 청구하였다. 반면 사측은 지급일 재직조건 및 근무일수 조건으로 인하여 소정근로를 제공하는 시점에 지급 여부가 확정되지 않아 고정성이 결여되었으므로 통상임금에 해당하지 않는다고 맞섰다.

(물음1) 통상임금의 개념적 징표에서 고정성의 배제 여부 및 재직조건이 부가된 정기상여금의 통상임금 인정 여부에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제3.3의 물음1> 통상임금 고정성 징표의 배제 여부 및 재직조건부 정기상여금의 통상임금 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 정기상여금에 부가된 지급일 현재 재직 조건이 통상임금 성격을 부정하는 고정성 결여 요인으로 작용하는지가 문제되는 상황이다. 특히 최근 판례 변경에 따라 통상임금의 개념적 징표에서 고정성 요건을 배제할 것인지 여부와, 이에 따른 재직자 조건부 정기상여금의 통상임금성이 인정될 수 있는지가 쟁점이다. 이하에서는 통상임금의 요건과 최근 대법원 전원합의체 판결의 변경된 법리를 고찰하고 재직조건이 부가된 상여금의 통상임금 인정 여부에 관하여 논한다.

II. 통상임금과 고정성 배제 및 재직조건부 임금의 법리

1. 통상임금의 의의 및 판단 기준

- 통상임금이란 근로자에게 소정근로의 대가로 정기적·일률적으로 지급하기로 정한 금액이다. 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결은 통상임금의 본질적인 판단 기준은 소정근로 대가성이며, 정기성과 일률성은 소정근로 대가성 있는 임금의 전형적 속성으로서 통상임금의 범위를 사전에 합리적으로 결정하도록 돕는 역할이라고 보았다.

2. 고정성 징표의 배제와 재직조건부 임금의 통상임금성

(1) 고정성 징표의 배제

- 기존의 2013년 전원합의체 판결은 통상임금의 성립 요건으로 소정근로 대가성 외에 고정성을 별도 징표로 요구하였으나, 2024년 전원합의체 판결은 이를 변경하였다. 고정성은 법령상 근거가 없으며, 지급 조건의 부가로 통상임금성을 쉽게 부정하여 연장근로 등에 대한 정당한 보상을 저해한다고 보아 개념적 징표에서 완전히 배제하였다.

(2) 재직조건부 정기상여금의 통상임금성 인정

- 특정 시점에 재직 중일 것을 지급 조건으로 부가한 임금이라도 소정근로의 대가로서 정기성·일률성을 갖춘 이상 통상임금에 해당한다. 재직 조건이 부가되어 실근로 상태에 따라 실제 지급액이 달라질 수 있더라도, 소정근로 그 자체의 가치를 반영한 것으로 평가된다면 통상임금성이 부정되지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 정기상여금의 정기성 및 일률성 구비 여부

- A사의 정기상여금은 연 600%의 비율로 매 짝수 월말에 분할 지급되어 시기와 금액이 미리 정해져 있어 정기성이 인정된다. 또한, 일정한 직급이나 지위에 있는 모든 근로자에게 지급되므로 일률성도 구비하여 소정근로의 대가성이 인정된다.

2. 재직자 조건에 따른 영향 검토

- 정기상여금에 중도퇴직 시 일할계산하지 않고 지급일 현재 재직 중인 근로자에게만 지급한다는 재직자 조건이 부가되어 있으나, 통상임금의 고정성 요건이 배제된 변경 법리에 의할 때 이러한 조건은 소정근로 대가성을 무력화하지 못한다. 따라서 해당 정기상여금은 소정근로의 대가로서 정기성·일률성을 갖춘 통상임금에 해당한다.

IV. 결론

- 대법원 2024년 전원합의체 판결에 따라 고정성은 통상임금의 징표에서 제외되었으며, 재직조건부 정기상여금은 소정근로의 대가성이 인정되므로 통상임금에 해당한다. 따라서 사측의 주장은 타당하지 않으며, 甲의 미지급 법정수당 지급 청구 중 정기상여금을 가산 산정의 기초인 통상임금에 산입하여야 한다는 청구는 적법하게 인용되어야 한다.

《【문제3.3】

<사례>

택시운송업을 영위하는 A사는 취업규칙 및 단체협약에 따라 근로자들에게 기본급 외에 정기상여금과 출근수당을 지급해왔다. 정기상여금은 연 600%를 매 짝수 월말에 분할 지급하되, 지급일 현재 재직 중인 근로자에게만 지급하고 중도퇴직자에게는 일할계산하여 지급하지 않는다는 취지의 재직자 조건이 부가되어 있었다. 또한 출근수당은 월 소정근로일수 중 15일 이상 근무한 근로자에게만 월 30만 원을 지급하고, 15일 미만 근무한 근로자에게는 지급하지 않는다는 조건이 부가되어 있었다. A사에 근무하는 근로자 甲은 해당 정기상여금과 출근수당이 모두 소정근로의 대가로서 정기성, 일률성을 갖추었으므로 통상임금에 해당한다고 주장하였다. 이에 따라 甲은 정기상여금과 출근수당을 통상임금에 산입하여 재산정한 연장근로수당 등 미지급 법정수당의 지급을 청구하였다. 반면 사측은 지급일 재직조건 및 근무일수 조건으로 인하여 소정근로를 제공하는 시점에 지급 여부가 확정되지 않아 고정성이 결여되었으므로 통상임금에 해당하지 않는다고 맞섰다.

(물음2) 일정 근무일수를 충족할 것을 조건으로 지급되는 출근수당이 통상임금에 해당하는지 여부를 소정근로의 대가성 관점에서 논하시오. (25점)》

<문제3.3의 물음2> 일정 근무일수 충족 조건부 출근수당의 소정근로 대가성 관점에서의 통상임금 해당 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 월 소정근로일수 중 15일 이상 근무할 것을 조건으로 지급되는 출근수당의 통상임금성과 관련하여 근로자 甲과 회사 A가 대립하고 있는 상황이다. 특히 대법원 2024. 12. 19. 선고 2023다302838 전원합의체 판결에 따라 통상임금의 개념적 징표에서 고정성 요건이 제외된 법리를 바탕으로, 이러한 일정 근무일수 조건부 임금이 소정근로의 대가성을 갖추어 통상임금으로 인정될 수 있는지가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 통상임금의 새로운 판단 기준과 근무일수 조건부 임금의 통상임금성에 관한 법리를 고찰하고, 해당 수당이 통상임금에 해당하는지 여부를 소정근로의 대가성 관점에서 논한다.

II. 일정 근무일수 조건부 임금의 통상임금성 법리

1. 통상임금의 의의 및 고정성 요건의 배제

(1) 통상임금의 의의 및 판단 기준

- 통상임금이란 근로자에게 소정근로의 대가로 정기적·일률적으로 지급하기로 정한 금액이다. 통상임금의 본질적인 판단 기준은 소정근로 대가성이며, 정기성과 일률성은 이를 구체화하는 전형적 속성이다.

(2) 고정성 요건의 배제

- 대법원 2024. 12. 19. 선고 2020다247190 전원합의체 판결은 통상임금의 성립 요건에서 기존의 고정성을 완전히 배제하였다. 고정성은 법적 근거가 없으며, 정당한 근로의 대가를 배제하는 도구로 오용되어 왔으므로 이를 배제함이 타당하다.

2. 일정 근무일수 조건부 임금의 소정근로 대가성

(1) 근무일수 조건의 법적 성격

- 대법원 2024. 12. 19. 선고 2023다302838 전원합의체 판결에 의하면, 지급 조건으로 부가된 근무일수가 해당 기간의 소정근로일수 이내라면, 소정근로를 성실히 제공하는 일반적인 근로자에게는 당연히 충족이 예정된 조건에 불과하다.

(2) 소정근로 대가성 인정 여부

- 이러한 조건부 임금은 소정근로 제공과 밀접하게 관련되어 소정근로 그 자체의 가치를 반영한 것으로 평가된다. 따라서 고정성이 배제된 이상, 실제 근로 여부나 최종 지급 여부와 무관하게 소정근로의 대가로서 정기성·일률성을 갖추었다면 통상임금에 해당한다.

III. 사안의 적용

1. 정기성 및 일률성 충족 여부

(1) 정기성의 충족

- A사의 출근수당은 매월 지급되는 항목이므로 정기성이 인정된다.

(2) 일률성의 충족

- 출근수당은 일정한 직급이나 지위가 아닌, 15일 이상 근무한 모든 근로자에게 일률적으로 지급되므로 일률성이 구비된다.

2. 소정근로 대가성 및 통상임금성 판단

(1) 근무일수 조건의 평가

- 출근수당의 조건인 15일 이상 근무는 월 소정근로일수 이내의 일수로서, 성실히 근로를 제공하는 근로자라면 통상적으로 충족할 수 있는 일수이다. 따라서 단순히 조건이 부가되었다는 사정만으로 소정근로 대가성이 부정되지 않는다.

(2) 고정성 배제에 따른 최종 판단

- 통상임금의 고정성 요건이 배제된 변경 법리에 의할 때, 15일 미만 근무자에게 미지급된다는 조건은 소정근로 대가성을 무력화하지 못한다. 따라서 해당 출근수당은 소정근로의 대가로서 정기성·일률성을 갖춘 통상임금에 해당한다.

IV. 결론

- 변경된 대법원 전원합의체 판결 법리에 따라 고정성은 통상임금의 요건에서 제외되었으며, 소정근로일수 이내의 근무일수 조건부 임금은 소정근로 대가성이 인정된다. 따라서 15일 이상 근무조건이 부가된 출근수당은 통상임금에 해당한다. 결론적으로 해당 출근수당을 통상임금에 산입하여 연장근로수당 등을 재산정하여야 한다는 甲의 청구는 적법하며, 사측의 주장은 타당하지 않다.

《【문제4.6】

<사례>

시내버스 노선 여객자동차운송사업을 영위하는 A사는 교섭대표노동조합과 근로자가 연차유급휴가를 사용하고자 할 때에는 휴가 예정일 3일 전에 서면으로 신청하여야 한다는 내용의 단체협약을 체결하고 있었다. A사에 버스기사로 근무하는 甲은 2019. 7. 5.(금) 15:30경 시내버스를 운행하던 중 A사의 관리과장에게 전화를 걸어 다음 주 월요일인 2019. 7. 8.(월) 오후 근무시간에 연차유급휴가를 사용하겠다고 신청하였다. 관리과장은 단체협약상 3일 전 신청 기한을 준수하지 않았고, 7. 8.(월) 오후에는 이미 배차표상 휴무와 휴가가 예정된 승무원 외에 예비승무원들까지 전원 운행에 투입되어 대체 근로자 확보가 객관적으로 불가능하다는 이유를 들어 휴가 사용을 승인할 수 없다고 반려하였다. 그러나 甲은 연차유급휴가는 근로자가 지정한 시기에 당연히 성립하는 권리이며 사측의 반려는 효력이 없다고 주장하면서, 2019. 7. 8.(월) 오후 근무에 출근하지 아니하였다. 이로 인해 A사는 예비 기사 부족으로 해당 노선의 배차 운행을 일부 중단하여 이용 시민들에게 큰 불편을 초래하였고, 사후에 甲의 당일 오후 결근을 무단결근으로 처리하여 취업규칙에 의거해 감봉 3개월의 징계처분을 하였다. 이에 甲은 사측 대표이사를 근로기준법 제60조 제5항 위반 혐의로 고발하는 한편, 무단결근을 전제로 한 감봉 처분은 부당징계에 해당한다고 주장하며 노동위원회에 구제신청을 제기하였다.

(물음1) A사의 단체협약에 규정된 연차유급휴가 3일 전 신청 요건의 유효성 여부 및 사측 관리과장의 반려 조치가 근로기준법 제60조 제5항 단서에 따른 적법한 시기변경권의 행사에 해당하는지 여부를 논하시오. (25점)》

<문제4.6의 물음1> 단체협약상 연차휴가 사전신청 요건의 유효성 및 반려 조치의 시기변경권 행사의 적법성

I. 문제의 제기

- 사안은 시내버스 운전기사인 甲이 단체협약상 3일 전 서면 신청 요건을 위반하여 연차휴가를 신청하여 사측이 휴가를 반려하였으나 甲이 휴가 사용을 강행하자 해당 노선의 운행 중단으로 시민들에게 큰 불편을 주어 甲을 징계한 상황이다. 쟁점으로 단체협약상 연차휴가 청구 시한을 제한하는 규정이 유효한지, 사측의 반려 조치가 근로기준법 제60조 제5항 단서에 따른 시기변경권의 적법한 요건인 사업 운영에 막대한 지장을 초래하는 경우에 부합하는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이에 관한 구체적인 법적 근거와 판례의 태도를 기준으로 위 쟁점에 관해 논한다.

II. 연차유급휴가 시기지정권과 시기변경권의 법리

1. 연차유급휴가권과 시기변경권의 성격

(1) 시기지정권과 시기변경권의 원치

- 근로기준법 제60조 제5항 본문에 따라 사용자는 연차유급휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하므로 근로자에게는 시기지정권이 인정된다. 다만, 동항 단서는 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장을 초래하는 경우에는 사용자가 그 시기를 변경할 수 있도록 시기변경권을 보장한다.

(2) 대립적 권리의 조화

- 연차휴가는 근로의무를 면제하는 제도이므로 근로자의 휴가 사용권과 사용자의 안정적인 사업 운영권이 합리적으로 조화를 이루어야 한다.

2. 단체협약상 연차휴가 사전신청 기한 규정의 유효성

(1) 사전신청 제도의 목적

- 사용자가 근로자의 휴가로 인한 공백에 대비하여 대체 인력을 확보하고 배차표 조정을 거치기 위해서는 일정한 준비 시간이 필요하다.

(2) 단체협약 규정의 효력

- 대법원은 연차휴가의 시기지정권 행사의 절차적 요건으로서 단체협약이나 취업규칙에 일정한 사전신청 기한(예 : 3일 전 서면 신청)을 규정하는 것은 연차휴가권의 본질을 침해하지 않는 범위 내에서 합리적인 운영 제약으로서 유효하다고 판시한다.

3. 시기변경권 행사의 적법성 판단 기준

(1) 막대한 지장의 판단 요소

- 대법원 2025. 7. 17. 선고 2021도11886 판결은 사용자가 적법하게 시기변경권을 행사할 수 있는 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에 해당하는지 여부는 근로자가 담당하는 업무의 내용과 성격, 근로자가 지정한 휴가 시기의 예상 근무 인원과 업무량, 근로자의 휴가 청구 시점, 대체 근로자 확보의 필요성 및 그 확보에 필요한 시간 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 판단하여야 한다고 판시하였다.

(2) 업종의 특수성 고려

- 대중교통 운송업과 같이 공공성과 정시성이 고도로 요구되는 사업장의 경우, 사전 배차표의 안정적 유지가 중요하므로 갑작스러운 결원에 따른 대체 인력 확보 가능 여부가 핵심적인 판단 기준이 된다.

III. 사안의 적용

1. 단체협약상 3일 전 신청 요건의 유효성

(1) 규정의 유효성

- A사와 노동조합이 체결한 단체협약상 '근로자가 연차유급휴가를 사용하고자 할 때에는 휴가 예정일 3일 전에 서면으로 신청하여야 한다'는 규정은, 사용자의 대체 인력 확보 및 노선 배차의 안정성 확보를 위한 합리적인 절차적 제한이다. 따라서 이는 근로자의 연차유급휴가권을 본질적으로 침해하지 않아 유효하다.

(2) 기한 준수 여부의 계산

- 민법상 기간 계산의 원칙에 의할 때 초일은 불산입하므로 2019. 7. 8.(월)의 연차휴가 신청은 늦어도 7. 4.(목)까지 이루어졌어야 한다. 따라서 甲이 7. 5.(금) 15:30경에 행한 신청은 단체협약상 유효한 절차적 기한을 위반한 것이다.

2. 사측의 반려 조치가 적법한 시기변경권 행사에 해당하는지 여부

(1) 대체 근로자 확보의 불가능성

- 甲이 신청한 휴가 예정일인 7. 8.(월) 오후에는 이미 대체 근로가 가능한 예비승무원까지 전원 운행에 투입되어 있었으므로, 객관적으로 대체 근로자의 확보가 불가능한 상황이었다.

(2) 사업 운영의 막대한 지장 초래 여부

- 시내버스 운송업은 대중교통으로서 공공성과 정시성이 강하게 요구되는데, 甲의 휴가 승인 시 버스 배차 운행이 일부 중단되어 대외적으로 시민들에게 심각한 지장과 불이익을 초래할 수밖에 없었다. 따라서 사측이 甲의 연차휴가 신청을 승인하지 않고 반려한 조치는 근로기준법 제60조 제5항 단서에 의거하여 사업 운영에 막대한 지장이 있는 상황에서 적법하게 시기변경권을 행사한 것에 해당한다.

N. 결론

- A사의 단체협약상 연차휴가 3일 전 서면 신청 규정은 사용자의 예측 가능성과 대체인력 확보 기회를 보장하기 위한 유효한 절차적 요건에 해당한다. A사 사업인 시내버스 운송업의 공익성과 정시성, 대체 근로자 확보의 객관적 불가능성, 배차 일부 중단에 따른 중대한 대외적 피해 등을 종합적으로 이익형량할 때, 사측 관리과장의 휴가 반려 조치는 근로기준법 제60조 제5항 단서에 따른 정당하고 적법한 시기변경권의 행사에 해당한다.

【문제4.6】

<사례>

시내버스 노선 여객자동차운송사업을 영위하는 A사는 교섭대표노동조합과 근로자가 연차유급휴가를 사용하고자 할 때에는 휴가 예정일 3일 전에 서면으로 신청하여야 한다는 내용의 단체협약을 체결하고 있었다. A사에 버기사로 근무하는 甲은 2019. 7. 5.(금) 15:30경 시내버스를 운행하던 중 A사의 관리과장에게 전화를 걸어 다음 주 월요일인 2019. 7. 8.(월) 오후 근무시간에 연차유급휴가를 사용하겠다고 신청하였다. 관리과장은 단체협약상 3일 전 신청 기한을 준수하지 않았고, 7. 8.(월) 오후에는 이미 배차표상 휴무와 휴가가 예정된 승무원 외에 예비승무원들까지 전원 운행에 투입되어 대체 근로자 확보가 객관적으로 불가능하다는 이유를 들어 휴가 사용을 승인할 수 없다고 반려하였다. 그러나 甲은 연차유급휴가는 근로자가 지정한 시기에 당연히 성립하는 권리이며 사측의 반려는 효력이 없다고 주장하면서, 2019. 7. 8.(월) 오후 근무에 출근하지 아니하였다. 이로 인해 A사는 예비 기사 부족으로 해당 노선의 배차 운행을 일부 중단하여 이용 시민들에게 큰 불편을 초래하였고, 사후에 甲의 당일 오후 결근을 무단결근으로 처리하여 취업규칙에 의거해 감봉 3개월의 징계처분을 하였다. 이에 甲은 사측 대표이사를 근로기준법 제60조 제5항 위반 혐의로 고발하는 한편, 무단결근을 전제로 한 감봉 처분은 부당징계에 해당한다고 주장하며 노동위원회에 구제신청을 제기하였다.

(물음2) 사측의 반려에도 불구하고 출근하지 않은 甲의 행위가 적법한 연차유급휴가의 사용에 해당하는지 여부 및 이를 무단결근으로 취급하여 행해진 A사의 감봉 처분의 정당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제4.6의 물음2> 연차휴가 반려 후 출근하지 않은 행위의 성격 및 이를 이유로 한 감봉 처분의 정당성

I. 문제의 제기

- 사안은 적법한 시기변경권 행사로 반려된 휴가예정일에 출근하지 않은 甲의 행위를 무단결근으로 간주하여 A사가 감봉 3개월의 징계처분을 한 상황이다. 쟁점으로 사측의 반려를 무시하고 출근하지 않은 甲의 행위가 적법한 연차유급휴가 사용에 해당하는지, 이를 무단결근으로 취급하여 행해진 A사의 감봉 처분이 정당인지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 논한다.

II. 휴가 사용의 한계와 징계 및 감급 제한의 법리

1. 시기변경권 행사와 휴가 사용의 적법성

(1) 시기변경권 행사와 근로의무

- 사용자가 근로기준법 제60조 제5항 단서에 따라 적법하게 시기변경권을 행사한 경우, 근로자의 시기지정권 효력은 저지되므로 근로자는 노무제공의무를 여전히 부담한다.

(2) 일방적 휴가 사용과 무단결근

- 대법원은 적법한 시기변경권 행사로 휴가가 반려되었음에도 근로자가 출근하지 아니한 경우, 이는 적법한 휴가 사용이 아닌 무단결근에 해당한다고 판시한다.

2. 징계처분의 정당성 및 감급 제재의 제한

(1) 징계사유와 양정의 적정성

- 근로기준법 제23조 제1항에 따른 징계가 정당하려면 취업규칙상 객관적 징계사유가 존재하고, 행위의 정도와 제재 사이에 비례관계가 인정되는 양정의 적정성을 갖추어야 한다.

(2) 근로기준법 제95조의 감급 한계

- 근로기준법 제95조는 감급 제재 시 1회 액수가 평균임금 1일분의 2분의 1을, 총액이 한 임금지급기 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못하도록 규정하고 있으며 이를 위반한 초과 부분은 무효가 된다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 출근 거부 행위의 성격 판단

(1) 연차유급휴가 사용의 부적법성

- 사측 관리과장의 휴가 반려 조치는 대중교통 운송업의 공익성 및 예비승무원 투입 상황 등을 고려할 때 적법한 시기변경권의 행사에 해당하므로, 甲이 행한 연차휴가 신청의 법적 효력은 적법하게 소멸하였다.

(2) 무단결근의 성립

- 甲은 근로의무가 유효하게 존속하는 7. 8.(월) 오후에 임의로 출근하지 않았다. 따라서 甲의 행위는 적법한 휴가 사용이 아니며 무단결근에 해당한다.

2. 감봉 3개월 징계처분의 정당성 검토

(1) 징계사유 및 양정의 적정성 충족

- 甲의 무단결근으로 배차가 일부 중단되어 시민들에게 큰 불편을 초래하였으므로 취업규칙상 명백한 징계사유가 인정된다. 또한, 사안의 공익적 피해 수준에 비추어 감봉 3개월은 양정상 정당하다.

(2) 감급 제한 규정의 적용 한계

- 감봉 처분은 정당하나 실제 삭감되는 액수는 근로기준법 제95조의 제한 한도를 준수하여야 한다. 1회 감액분이 1일 평균임금의 반액을 넘거나, 월 임금 총액의 10분의 1을 초과하여 삭감해서는 안 되며, 초과하는 부분은 효력이 없다.

IV. 결론

- 사용자의 시기변경권 행사가 적법하므로 甲의 휴가는 성립하지 않았고, 따라서 당일 결근은 적법한 휴가 사용이 아닌 무단결근에 해당한다. 무단결근에 따른 감봉 처분은 사유·양정 측면에서 정당하다. 다만, 실제 삭감되는 액수가 근로기준법 제95조의 감급 제한 한도를 준수하는 범위 내에서만 최종적으로 정당하고 유효하다.

《【문제9.2】

<사례>

편의점 체인 본사인 A사는 직영 점포에서 근무할 근로자 乙과 근로계약을 체결하면서 근로시간을 주 20시간(1일 4시간, 주 5일)으로 정하였다. 해당 점포에는 乙과 동일한 업무를 수행하는 풀타임 근로자 丙(주 40시간 근무)이 함께 근무하고 있다. 어느 날 A사는 갑작스러운 재고 정리 업무를 이유로 乙에게 해당 주의 월요일부터 금요일까지 매일 2시간씩 총 10시간의 추가 근무를 지시하였고 乙은 이에 동의하여 근무를 마쳤다. 이후 乙은 해당 월의 임금을 확인한 결과 추가로 근무한 10시간에 대하여 가산수당 없이 통상임금의 100%만을 지급받은 사실을 알게 되었다. 또한 A사는 명절 상여금을 지급하면서 丙에게는 50만 원을 지급하였으나 乙에게는 단시간근로자라는 이유로 전혀 지급하지 않았다. 乙은 초과근로 가산수당 미지급과 상여금 차별 지급에 대하여 노동위원회에 시정을 신청하고자 한다.

(물음1) 단시간근로자의 초과근로에 대한 법정 가산수당 지급 요건 및 사안에서 乙이 수행한 10시간의 추가 근무에 대해 가산임금을 청구할 수 있는지 근거 법령을 바탕으로 논하시오. (25점)》

<문제9.2의 물음1> 단시간근로자의 초과근로 가산수당 지급 요건 및 근로자의 가산임금 청구권 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 단시간근로자인 乙이 주 20시간의 소정근로시간을 정하였으나, 실제로는 주 30시간을 근무한 상황이다. 일반 근로자의 경우 주 40시간(법정 근로시간)을 초과해야 연장근로 가산수당이 발생하지만, 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기간제법')은 단시간근로자에 대해 특칙을 두고 있다. 쟁점으로 단시간근로자 乙이 수행한 10시간의 추가 근무가 가산수당 지급 대상인 초과근로에 해당하는지, 그 근거 법령이 무엇인지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 가산임금을 청구할 수 있는지 근거 법령을 바탕으로 논한다.

II. 단시간근로자의 초과근로와 가산수당의 법적 근거

1. 단시간근로자의 정의 및 근로조건

(1) 단시간근로자의 정의

- 단시간근로자란 1주 동안의 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자를 말한다. 사안에서 乙은 주 20시간 근무자로, 통상 근로자인 丙(주 40시간)에 비해 근로시간이 짧으므로 단시간근로자에 해당한다.

(2) 근로조건 결정 원칙

- 단시간근로자의 근로조건은 그 사업장의 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 근로시간을 기준으로 산정한 비율에 따라 결정되어야 한다 (비례원칙).

2. 초과근로 제한 및 가산수당 지급 요건

(1) 초과근로의 제한[기간제법 제6조 제1항]

- 사용자는 단시간근로자에 대하여 소정근로시간을 초과하여 근로하게 하는 경우 해당 근로자의 동의를 얻어야 한다. 이 경우 1주간에 12시간을 초과할 수 없다.

(2) 가산수당 지급 의무[기간제법 제6조 제3항]

- 사용자는 단시간근로자가 소정근로시간을 초과하여 근로한 경우에 대하여 통상임금의 100분의 50 이상의 금액을 가산하여 지급하여야 한다. 이는 근로기준법상 연장근로(법정근로시간 초과)와 구별되는 단시간근로자만의 특별 보호 규정이다.

III. 일반 연장근로와 단시간근로자 초과근로의 비교

1. 가산수당 발생 기준점의 차이

(1) 근로기준법상 연장근로

- 일반적인 근로자의 경우 법정근로시간인 1주 40시간 또는 1일 8시간을 초과하는 경우에만 50%의 연장근로 가산수당이 발생한다.

(2) 기간제법상 초과근로

- 단시간근로자는 법정근로시간(40시간)에 미달하더라도, 당사자 사이의 소정근로시간을 초과하는 순간부터 초과근로 가산수당이 발생한다. 이는 단시간근로자의 생활 리듬을 보호하고 무분별한 추가 근로 지시를 억제하기 위함이다.

2. 입법 취지

- 단시간근로자는 자신의 소정근로시간에 맞추어 나머지 시간을 자유롭게 설계하는 경우가 많다. 따라서 비록 법정근로시간 범위 내의 근로라 할지라도, 약속된 소정근로를 넘어서는 노동에 대해서는 통상 근로자와 달리 가산임금을 보장하여 불리한 처우를 방지하고자 하는 목적이 있다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 법적 지위 및 소정근로시간 확인

- 乙은 주 20시간을 근무하기로 계약한 단시간근로자이다. 해당 사업장의 통상 근로자인 丙의 주 40시간보다 짧기 때문이다. 乙의 소정근로시간은 매일 4시간씩 주 20시간이다.

2. 추가 근무 10시간의 성격

- A사의 지시와 乙의 동의로 이루어진 매일 2시간(총 10시간)의 추가 근무는 乙의 소정근로시간인 일 4시간, 주 20시간을 초과하는 노동이다. ① 乙은 월요일부터 금요일까지 매일 6시간(소정 4시간 + 추가 2시간)을 근무하였다. ② 주간 총 근로시간은 30시간(소정 20시간 + 추가 10시간)이다.

3. 가산임금 청구 가능성 판단

- 기간제법 제6조 제3항에 따르면 단시간근로자가 소정근로시간을 초과하여 근로하면 법정근로시간(주 40시간) 이내라 하더라도 가산수당을 지급해야 한다. 乙이 추가로 근무한 10시간은 모두 乙의 소정근로시간을 초과한 것이므로, A사는 해당 10시간에 대하여 통상임금의 50%를 가산하여 지급할 법적 의무가 있다. 따라서 乙은 미지급된 50%의 가산수당을 청구할 수 있다.

V. 결론

- 단시간근로자인 乙의 추가 근무 10시간은 기간제법 제6조 제3항이 규정한 초과근로에 해당한다. 사용자는 단시간근로자가 법정근로시간인 주 40시간을 넘지 않았더라도 소정근로시간을 초과한 경우에는 가산임금을 지급해야 한다. 그러므로 A사가 가산수당 없이 100%의 임금만 지급한 것은 기간제법 위반이며, 乙은 해당 10시간에 대한 50%의 가산임금을 적법하게 청구할 수 있다.

【문제9.2】

<사례>

편의점 체인 본사인 A사는 직영 점포에서 근무할 근로자 乙과 근로계약을 체결하면서 근로시간을 주 20시간(1일 4시간, 주 5일)으로 정하였다. 해당 점포에는 乙과 동일한 업무를 수행하는 풀타임 근로자 丙(주 40시간 근무)이 함께 근무하고 있다. 어느 날 A사는 갑작스러운 재고 정리 업무를 이유로 乙에게 해당 주의 월요일부터 금요일까지 매일 2시간씩 총 10시간의 추가 근무를 지시하였고 乙은 이에 동의하여 근무를 마쳤다. 이후 乙은 해당 월의 임금을 확인한 결과 추가로 근무한 10시간에 대하여 가산수당 없이 통상임금의 100%만을 지급받은 사실을 알게 되었다. 또한 A사는 명절 상여금을 지급하면서 丙에게는 50만 원을 지급하였으나 乙에게는 단시간근로자라는 이유로 전혀 지급하지 않았다. 乙은 초과근로 가산수당 미지급과 상여금 차별 지급에 대하여 노동위원회에 시정을 신청하고자 한다.

(물음2) 근로기준법 및 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률상 차별적 처우의 금지 원칙을 설명하고 사안의 상여금 미지급이 합리적 이유 없는 차별에 해당하는지 여부를 판단하시오. (25점)》

<문제9.2의 물음2> 차별적 처우 금지 원칙과 상여금 미지급의 합리적 이유 없는 차별 해당 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 단시간근로자 乙이 동일 점포에서 같은 업무를 수행하는 풀타임 근로자 丙과 달리 명절 상여금을 전혀 지급받지 못한 상황이다. 쟁점으로 근로기준법 및 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기간제법')상 차별적 처우 금지 원칙을 위반하였는지, 乙이 丙에 비해 근로시간이 짧은 점이 상여금 전액 부지급의 합리적 이유가 될 수 있는지 검토할 필요가 있다. 이하에서는 기간제법상 차별의 개념과 판단 기준을 바탕으로 사안을 판단한다.

II. 차별적 처우 금지 원칙의 법적 근거와 내용

1. 근로기준법상 균등처우의 원칙

(1) 균등한 처우[근로기준법 제6조]

- 사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성을 이유로 차별적 대우를 하지 못하며, 국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다.

(2) 적용 범위

- 판례는 사회적 신분은 근로자의 고용형태가 포함되는지에 대하여 논의가 있으나, 단시간근로자에 대한 구체적인 차별 해소는 특별법인 기간제법이 우선적으로 적용된다.

2. 기간제법상 차별적 처우의 금지

(1) 차별적 처우의 정의[기간제법 제2조 제3호]

- 차별적 처우란 임금, 상여금, 경영성과에 따른 성과급, 그 밖에 근로조건 및 복리후생 등에 관한 사항에서 합리적인 이유 없이 불리하게 처우하는 것을 말한다.

(2) 차별적 처우의 금지[기간제법 제8조 제2항]

- 사용자는 단시간근로자라는 이유로 해당 사업 또는 사업장의 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 통상근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다.

III. 차별적 처우의 판단 기준

1. 비교대상 근로자의 존재

- 차별을 판단하기 위해서는 해당 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 비교대상 근로자가 존재해야 한다. 동종 또는 유사한 업무 여부는 직종, 직무 내용, 작업 조건 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

2. 불리한 처우의 존재

- 비교대상 근로자에 비하여 임금이나 그 밖의 근로조건에서 낮은 대우를 받는 것을 의미한다.

3. 합리적 이유가 없는 경우

(1) 합리적 이유의 의미

- 합리적 이유가 없다는 것은 고용형태의 특성을 고려하여 보더라도 처우의 차이가 정당화되지 않는 경우를 말한다. 즉, 노동생산성, 직무의 난이도, 책임의 정도 등에 차이가 없음에도 차별하는 경우를 의미한다.

(2) 단시간근로자와 비례 원칙

- 단시간근로자의 경우 통상근로자와 근로시간의 차이가 있으므로, 근로시간에 비례하여 임금을 적게 지급하는 것은 차별이 아니다. 그러나 근로시간과 무관하게 지급되는 항목이거나, 비례 정도를 완전히 무시하고 전혀 지급하지 않는 것은 합리적 이유를 인정받기 어렵다.

IV. 사안의 적용

1. 비교대상 근로자와의 업무 유사성

- 단시간근로자 乙은 풀타임근로자 丙과 동일한 편의점 직영 점포에서 동일한 업무를 수행하고 있다. 따라서 두 근로자는 기간제법 제8조 제2항에 따른 비교대상 관계가 성립한다.

2. 상여금 차별의 합리적 이유 검토

(1) 상여금의 성격

- 명절 상여금이 복리후생적 성격이거나 일정한 직무 수행에 대한 보상이라면, 단시간근로자에게도 그 근로시간에 비례하여 일정 금액을 지급하는 것이 타당하다.

(2) 전액 부지급의 정당성

- A사는 乙이 단시간근로자라는 이유만으로 상여금을 전혀 지급하지 않았다. 乙의 근로시간은 丙의 50% 수준이다. 만약, 근로시간에 비례하여 25만 원을 지급했다면 합리적 차이로 인정될 수 있으나, 단지 고용형태가 단시간이라는 이유로 전혀 지급하지 않은 것은 합리적 이유 없는 불리한 처우에 해당한다.

(3) 판례의 태도

- 대법원 및 노동위원회의 결정례에 따르면, 급식비, 교통비, 상여금 등 근로시간에 비례하여 분할이 가능한 금품에 대하여 단시간근로자에게 전혀 지급하지 않는 행위는 전형적인 차별적 처우로 보고 있다.

V 결론

- A사가 丙에게는 50만 원의 상여금을 지급하면서 동일 업무를 수행하는 단시간근로자 乙에게 전혀 지급하지 않은 것은 기간제법 제8조 제2항을 위반한 차별적 처우에 해당한다. 乙의 근로시간이 丙의 절반인 점을 고려할 때, 비례 원칙에 따라 25만 원 상당을 지급하지 않고 전액을 배제한 것은 합리적 이유를 찾을 수 없다. 따라서 乙은 노동위원회에 차별시정 신청을 통하여 차별받은 상여금 상당액의 지급을 구할 수 있다.

《【문제11.2】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사에는 근로자 90퍼센트 이상이 가입한 전국단위 산별노조 산하의 A지부(이하 지부라 한다)가 조직되어 있다. A사와 지부는 단체협약을 통해 회사는 신규 채용된 근로자가 지부에 가입하지 않거나 가입 후 지부에서 탈퇴 또는 제명될 경우 해당 근로자를 해고하여야 한다는 내용의 유니언 슝(Union Shop) 조항을 체결하였다. 신입 사원 甲은 입사 직후 지부에 가입하였으나, 지부가 실시한 쟁의행위 찬반투표 과정에서 절차적 민주성이 결여되었다고 주장하며 노조 간부들과 대립하였다. 이후 甲은 지부에 탈퇴서를 제출하고 곧바로 소수 노동조합인 B노조에 가입하였다. 이에 지부는 甲이 유니언 슝 조항을 위반하였다고 A사에 甲의 해고를 요구하였다. 한편, 또 다른 근로자 乙은 지부의 회계 운영이 투명하지 않다는 이유로 지난 6개월간 조합비 납부를 거부해왔다. 지부 운영규정에는 조합비를 3개월 이상 미납한 자는 선거권 및 피선거권을 제한한다라는 규정이 존재한다. 지부는 이에 따라 실시된 대의원 선거에서 乙의 투표권 행사를 저지하였다.

(물음1) A사가 유니언 슝 조항을 근거로 甲을 해고할 경우, 甲이 다른 노조에 가입한 사실이 해고의 정당성 판단에 미치는 영향에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제11.2의 물음1> 유니언 슝 조항을 근거로 한 탈퇴 후 타 노조 가입자 해고의 정당성

I. 문제의 제기

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`) 제81조 제1항 제2호 단서는 노동조합이 당해 사업장에 종사하는 근로자의 3분의 2 이상을 대표하고 있을 때 근로자가 그 노동조합의 조합원이 될 것을 고용조건으로 하는 단체협약의 체결을 예외적으로 허용하고 있다. 사안에서는 A사와 지부가 체결한 유니언 슝 조항의 유효성 여부와, 지부를 탈퇴한 후 소수 노조인 B노조에 가입한 甲을 유니언 슝 조항 위반을 이유로 해고하는 것이 정당한지가 핵심 쟁점이다. 특히, 복수노조 체제하에서 유니언 슝 조항이 다른 노조를 선택할 근로자의 단결선택권을 어디까지 제한할 수 있는지에 관한 법적 판단이 요구된다. 이하에서는 이러한 사실이 해고의 정당성 판단에 미치는 영향에 대해 논한다.

II. 유니언 슝(Union Shop) 조항의 법적 성격과 효력

1. 유니언 슝 조항의 의의 및 요건

- 유니언 슝 조항은 노동조합의 강제력을 확보하여 조직의 유지와 강화를 도모하기 위한 장치이다. 노조법에 따라 해당 사업장 근로자의 3분의 2 이상을 대표하는 노동조합만이 이러한 조항을 체결할 수 있다. 사안의 지부는 근로자의 90퍼센트 이상이 가입되어 있으므로 체결 요건을 충족한다.

2. 유니언 슝 조항의 효력 제한

- 유니언 슝 조항이 체결되었다 하더라도 이는 근로자의 단결권을 보호하기 위한 것이지, 근로자의 노동조합 선택의 자유를 완전히 박탈하기 위한 수단으로 이용되어서는 안 된다. 따라서 헌법이 보장하는 단결권의 본질적 내용을 침해하거나 다른 법률 규정과 충돌할 경우 그 효력이 제한될 수 있다.

III. 복수노조 체제와 유니언 슝 조항의 충돌

1. 근로자의 단결선택권 보호

- 대법원 판례에 따르면, 유니언 슝 조항은 근로자의 노동조합에 가입하지 않을 자유(소극적 단결권)보다는 노동조합을 선택하여 가입할 자유(단결선택권)를 우선하여 보호해야 한다고 판시하고 있다. 즉, 근로자가 유니언 슝 협정을 체결한 지배적 노조를 탈퇴하고 다른 노조를 조직하거나 다른 노조에 가입하는 경우에는 유니언 슝 조항의 효력이 미치지 않는다.

2. 해고 의무의 발생 범위

(1) 노동조합 미가입 및 무소속 상태

- 근로자가 지배적 노동조합에 가입하지 않거나, 탈퇴 후 어떠한 노동조합에도 가입하지 않은 채 무소속 상태로 남는다면, 유니언 슝 조항에 따른 해고 의무가 발생할 수 있다.

(2) 다른 노동조합 가입 시

- 근로자가 기존 노조를 탈퇴함과 동시에 혹은 직후에 다른 노조에 가입하거나 새로운 노조를 결성한다면, 사용자가 유니언 슝 조항을 근거로 해당 근로자를 해고하는 것은 근로자의 단결선택권을 침해하는 것으로서 위법하다.

IV. 사안의 적용

1. 유니언 슝 조항의 유효성 검토

- A사와 지부 간의 협약은 90퍼센트 이상의 조직률을 바탕으로 체결되었으므로 노조법상 유효한 유니언 슝 조항이다. 따라서 원칙적으로 조합원 신분을 상실한 근로자에 대해 사용자는 해고 의무를 지게 된다.

2. 甲의 해고 정당성 판단

(1) 단결선택권 행사의 확인

- 사안에서 甲은 지부 내 민주성 결여를 이유로 지부를 탈퇴한 직후 소수 노동조합인 B노조에 가입하였다. 이는 헌법과 노조법이 보장하는 노동조합 선택의 자유를 행사한 것이다.

(2) 해고의 위법성

- 판례의 태도에 비추어 볼 때, 甲이 다른 노동조합인 B노조의 조합원 신분을 취득한 이상 유니언 슝 조항에 따른 해고 의무는 정지된다. 만약, A사가 지부의 요구를 받아들여 甲을 해고한다면, 이는 甲의 정당한 단결권 행사를 이유로 한 불이익 취급에 해당하며 해고의 정당한 사유가 없는 부당해고가 된다.

V. 결론

- 유니언 슝 조항은 근로자의 노동조합 가입을 강제함으로써 조직력을 강화하는 기능을 수행하지만, 복수노조가 허용되는 현행 법제 하에서 근로자가 다른 노동조합을 선택할 권리까지 박탈할 수는 없다. 사안의 甲은 지부 탈퇴 후 즉시 B노조에 가입하여 단결권을 계속해서 행사하고 있으므로 유니언 슝 조항의 적용 대상에서 제외된다. 따라서 A사가 유니언 슝 조항을 근거로 甲을 해고하는 것은 정당성이 없으며, 법적으로 허용되지 않는다.

《【문제11.2】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사에는 근로자 90퍼센트 이상이 가입한 전국단위 산별노조 산하의 A지부(이하 지부라 한다)가 조직되어 있다. A사와 지부는 단체협약을 통해 회사는 신규 채용된 근로자가 지부에 가입하지 않거나 가입 후 지부에서 탈퇴 또는 제명될 경우 해당 근로자를 해고하여야 한다는 내용의 유니언 슝(Union Shop) 조항을 체결하였다. 신입 사원 甲은 입사 직후 지부에 가입하였으나, 지부가 실시한 쟁의행위 찬반투표 과정에서 절차적 민주성이 결여되었다고 주장하며 노조 간부들과 대립하였다. 이후 甲은 지부에 탈퇴서를 제출하고 곧바로 소수 노동조합인 B노조에 가입하였다. 이에 지부는 甲이 유니언 슝 조항을 위반하였다고 A사에 甲의 해고를 요구하였다. 한편, 또 다른 근로자 乙은 지부의 회계 운영이 투명하지 않다는 이유로 지난 6개월간 조합비 납부를 거부해왔다. 지부 운영규정에는 조합비를 3개월 이상 미납한 자는 선거권 및 피선거권을 제한한다라는 규정이 존재한다. 지부는 이에 따라 실시된 대의원 선거에서 乙의 투표권 행사를 저지하였다.

(물음2) 지부가 조합비 미납을 이유로 乙의 선거권을 제한한 조치가 노동조합법상 조합원의 평등권 원칙 및 권리·의무 규정에 비추어 적법한지 여부를 판단하시오. (25점)》

<문제11.2의 물음2> 조합비 미납을 이유로 한 조합원 선거권 제한의 적법성

I. 문제의 제기

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제9조는 조합원이 노동조합의 모든 문제에 관하여 균등하게 참여할 권리와 의무를 가진다는 균등참여권(평등권)을 규정하고 있다. 그러나 노동조합은 자주적 단체로서 운영에 필요한 재원을 조합비로 충당하므로, 정당한 사유 없이 의무를 해태한 조합원에게 일정한 제재를 가할 필요성도 존재한다. 사안에서는 조합비를 6개월간 미납한 乙에 대하여 3개월 이상 미납 시 권리 제한이라는 운영규정을 근거로 선거권을 박탈한 조치가 노조법상의 평등권 원칙 및 조합원의 기본적 권리를 침해하여 무효인지가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 이러한 선거권 박탈 조치가 적법한지 여부를 판단한다.

II. 조합원의 권리와 의무 및 평등권 원칙

1. 균등참여권의 의의

- 노조법 제9조의 균등참여권은 노동조합의 민주적 운영을 담보하기 위한 핵심 원칙이다. 이는 조합원이 성별, 종교, 정치적 신념 등을 이유로 차별받지 않아야 함을 의미하며, 특히 선거권과 피선거권은 조합원의 의사를 조합 운영에 반영하는 가장 기본적인 권리에 해당한다.

2. 조합비 납부 의무와 권리의 상관관계

- 노동조합은 규약이나 운영규정을 통해 조합원에게 조합비 납부 의무를 부과할 수 있다. 조합비는 노동조합의 존립과 활동을 위한 경제적 기초이므로, 이를 납부하지 않는 것은 조합원의 가장 기본적인 의무를 위반한 것으로 간주된다. 따라서 의무를 이행하지 않은 조합원에 대하여 일정한 권리 제한을 가하는 것은 원칙적으로 가능하다.

III. 권리 제한의 한계에 관한 법리

1. 합리적 이유의 존재

- 조합원의 권리 제한이 적법하기 위해서는 그 제한에 합리적인 이유가 있어야 한다. 단순히 운영진과 견해를 달리한다는 이유로 권리를 제한하는 것은 위법하나, 조합비 미납과 같이 객관적인 의무 위반 사실이 존재할 경우에는 제재의 합리성이 인정될 가능성이 높다.

2. 비례성의 원칙

(1) 제한의 정도

- 권리 제한의 조치가 위반 행위의 정도에 비추어 지나치게 가혹해서는 안 된다. 예를 들어, 소액의 조합비 미납을 이유로 조합원 자격을 영구히 박탈하거나 모든 권리를 무기한 정지하는 것은 비례성의 원칙에 어긋날 수 있다.

(2) 선거권 제한의 특수성

- 선거권은 노동조합의 민주적 정당성을 확보하는 기본권이므로 이를 제한할 때는 더욱 엄격한 기준이 적용된다. 판례는 운영규정이나 규약에 근거가 있고, 미납 기간이 상당하며, 납부를 독려했음에도 응하지 않는 등 불가피한 사정이 있는 경우에 한하여 선거권 제한의 유효성을 인정하는 경향이 있다.

IV. 사안의 적용

1. 운영규정의 효력 및 절차적 타당성

- 지부의 운영규정에는 3개월 이상 미납자라는 명확한 기준이 설정되어 있다. 이는 특정인을 겨냥한 차별적 규정이 아니라 모든 조합원에게 동일하게 적용되는 일반적 기준이므로 평등권의 본질을 침해한다고 보기 어렵다. 乙은 6개월간 납부를 거부하여 해당 규정의 요건을 명확히 결하고 있다.

2. 제한 조치의 합리성 검토

(1) 의무 위반의 중대성

- 乙은 회계 운영의 불투명성을 이유로 내세웠으나, 이는 내부 감사나 정보공개 청구 등을 통해 해결할 문제이지 조합원의 핵심 의무인 조합비 납부를 전면 거부할 정당한 사유가 되지는 어렵다. 6개월이라는 기간은 조합의 운영에 지장을 줄 수 있는 상당한 기간이다.

(2) 선거권 제한의 정당성

- 지부가 乙의 투표권 행사를 저지한 것은 규정에 따른 집행이다. 조합비를 납부하지 않으면서 조합의 의사결정 과정에 참여하겠다는 것은 권리와 의무의 균형 원칙에도 반한다. 또한, 선거권과 피선거권만을 제한한 것이지 조합원 신분 자체를 박탈한 것이 아니므로 비례성의 원칙을 크게 벗어났다고 보기 어렵다.

V. 결론

- 지부가 조합비 미납을 이유로 乙의 선거권을 제한한 조치는 노조법 제9조의 평등권 원칙에 위배되지 않는 적합한 조치로 판단된다. 노동조합의 자주적 운영규정에 근거한 합리적인 범위 내의 제재이며, 조합비 납부라는 기초적 의무를 장기간 해태한 조합원에게 권리 행사의 일시적 제한을 가하는 것은 노동조합의 건전한 유지와 민주적 운영을 위해 허용되는 범위 내에 있다. 따라서 乙에 대한 선거권 제한 조치는 적법하다.

《【문제11.3】

<사례>

금속가공업체인 B사의 노동조합(이하 노조라 한다)은 규약상 최고 의결기구로 총회를 두고 있으며, 총회를 갈음할 대의원회를 구성하고 있다. 노조 규약 제25조는 임원의 선거 및 해임에 관한 사항은 대의원회에서 의결할 수 있다고 규정하고 있으며, 제26조는 단체협약 체결에 관한 사항은 대의원회의 승인을 얻어야 한다고 명시하고 있다. 최근 노조 위원장 甲은 회사 측과 임금 인상 및 복지 확대를 골자로 하는 단체협약 가안에 합의하였다. 甲은 이 합의안에 대해 조합원들의 의사를 직접 확인하기 위해 대의원회를 거치지 않고 곧바로 임시총회를 소집하여 단체협약안 찬반투표를 실시하였다. 그러나 총회 당일 전체 조합원 500명 중 200명만이 참석하였고, 甲은 참석자 과반수가 찬성하였으므로 가결되었다고 선포하며 회사와 단체협약을 체결하였다. 이에 반대파 조합원 乙은 대의원회의 의결권을 침해하였으며, 총회의 의결 정족수 또한 충족하지 못했다는 이유로 해당 의결의 무효를 주장하고 있다. 한편, 노조 대의원회는 위원장 甲이 총회를 강행한 것에 반발하여 대의원회를 개최하고 위원장 甲의 해임안을 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 가결하였다.

(물음1) 위원장 甲이 대의원회의 의결을 거치지 않고 총회에서 단체협약안을 의결한 것이 노동조합법상 대의원회의 권한 및 총회의 지위와 관련하여 정당하지 여부를 논하시오. (25점)》

<문제11.3의 물음1> 대의원회 의결 없이 총회에서 이루어진 단체협약안 의결의 정당성

I. 문제의 제기

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 노동조합은 민주적 운영을 위해 총회를 최고 의결기구로 두며, 규모가 큰 경우 총회를 갈음할 대의원회를 구성할 수 있다. 본 사안에서는 규약상 단체협약 체결에 관한 사항이 대의원회 승인 사항으로 명시되어 있음에도 불구하고, 위원장 甲이 이를 무시하고 임시총회를 개최하여 의결하였다. 이러한 행위가 대의원회의 권한을 침해한 것인지, 그리고 해당 총회의 의결이 노조법상 정족수를 충족하여 유효한지가 쟁점이 된다. 이하에서는 대의원회 의결 없이 총회에서 이루어진 단체협약안 의결의 정당성에 대해 논한다.

II. 총회와 대의원회의 지위 및 권한 배분

1. 최고 의결기구로서의 총회

- 노조법 제15조에 의하면 총회는 노동조합의 최고 의사결정기관이다. 조합원 전체의 의사가 반영되는 기구로서 노동조합의 존립과 운영에 관한 근본적인 사항을 결정한다.

2. 대의원회의 성격과 권한의 범위

(1) 대의원회의 지위

- 노조법 제17조 제1항은 규약에 의해 총회에 갈음할 대의원회를 둘 수 있다고 규정한다. 대의원회는 총회의 권한을 대행하는 기구로서, 효율적인 의사결정을 위해 존재한다.

(2) 규약에 의한 권한 배분

- 노동조합은 자주적 형성권에 기초하여 총회와 대의원회의 권한 분담을 규약으로 정할 수 있다. 사안의 규약 제26조 처럼 단체협약 승인권을 대의원회에 부여하는 것은 원칙적으로 가능하다.

III. 대의원회 전권 사항의 총회 의결 가능성

1. 직접민주주의 원칙과 총회의 우선적 지위

- 판례에 따르면 노동조합의 의사는 원칙적으로 조합원 전원으로 구성되는 총회에서 결정되어야 하며, 대의원회는 총회를 갈음하는 기구에 불과하다. 따라서 규약에서 특정 사항을 대의원회의 의결 사항으로 정하고 있다 하더라도, 이는 총회의 개최가 곤란한 경우를 대비한 것이거나 효율성을 위한 것이지, 총회의 권한을 완전히 배제하는 취지로 해석해서는 안 된다.

2. 조합원 총회의 우위성

- 조합원의 직접·비밀·무기명 투표에 의한 의사 결정은 노동조합 민주주의의 가장 핵심적인 가치이다. 대의원회가 총회를 갈음하는 기구라는 점을 고려할 때, 대의원회에 권한이 부여된 사항이라 하더라도 최고 의결기구인 총회에서 직접 조합원의 의사를 묻는 것은 대의원회의 권한 침해가 아니라, 오히려 직접민주주의 원칙에 부합하는 정당한 절차로 보아야 한다.

IV. 의결 정족수 충족 여부 검토

1. 노조법상 일반 의결 정족수

- 노조법 제16조 제2항에 따르면 총회의 의결은 재적조합원 과반수의 출석과 출석조합원 과반수의 찬성으로 결정한다. 이는 노동조합 의사결정의 민주적 정당성을 확보하기 위한 강행규정이다.

2. 사안의 정족수 판단

(1) 출석 인원의 미달

- 사안에서 B사의 전체 조합원은 500명이다. 노조법상 의결이 유효하기 위해서는 재적 조합원 과반수인 251명 이상의 출석이 필요하다. 그러나 실제 임시총회에 참석한 인원은 200명에 불과하였다.

(2) 의결의 효력

- 비록 참석자 과반수가 찬성하였다 하더라도, 개의 요건인 재적 과반수 출석을 충족하지 못했으므로 해당 의결은 절차상 중대한 하자가 존재한다. 따라서 해당 총회의 의결은 무효이며, 이를 근거로 체결된 단체협약 역시 효력을 인정받기 어렵다.

V. 사안의 적용

1. 대의원회 의결 생략의 정당성

- 위원장 甲이 대의원회를 거치지 않고 총회에서 단체협약안 찬반투표를 실시한 행위 자체는 노동조합의 최고 의결기구인 총회의 지위와 직접민주주의 원칙에 비추어 정당성을 인정할 수 있다. 대의원회는 총회를 갈음하는 기구일 뿐, 총회의 상위 기구가 아니기 때문이다.

2. 총회 의결의 절차적 하자

- 그러나 甲이 실시한 총회는 재적 조합원 500명 중 과반수인 251명에 미달하는 200명만이 참석하여 개회되었다. 이는 노조법 제16조 제2항의 강행규정을 위반한 것으로서, 참석자 과반수의 찬성이 있었다 하더라도 의결로서의 효력이 발생하지 않는다.

Ⅴ. 결론

- 위원장 甲이 대의원회 대신 총회에서 의결을 시도한 형식적 절차는 노조법상 총회의 우월적 지위에 비추어 정당하다고 볼 수 있다. 하지만, 해당 총회가 재적 조합원 과반수의 출석이라는 법정 개의 정족수를 채우지 못한 상태에서 의결을 강행하고 선포한 것은 노조법 위반이며 중대한 절차적 하자에 해당한다. 따라서 乙의 주장 중 의결 정족수 미달에 따른 무효 주장은 타당하며, 해당 단체협약안에 대한 총회 의결은 정당성을 상실하여 무효라고 판단된다.

《【문제11.3】

<사례>

금속가공업체인 B사의 노동조합(이하 노조라 한다)은 규약상 최고 의결기구로 총회를 두고 있으며, 총회를 갈음할 대의원회를 구성하고 있다. 노조 규약 제25조는 임원의 선거 및 해임에 관한 사항은 대의원회에서 의결할 수 있다고 규정하고 있으며, 제26조는 단체협약 체결에 관한 사항은 대의원회의 승인을 얻어야 한다고 명시하고 있다. 최근 노조 위원장 甲은 회사 측과 임금 인상 및 복지 확대를 골자로 하는 단체협약 가안에 합의하였다. 甲은 이 합의안에 대해 조합원들의 의사를 직접 확인하기 위해 대의원회를 거치지 않고 곧바로 임시총회를 소집하여 단체협약안 찬반투표를 실시하였다. 그러나 총회 당일 전체 조합원 500명 중 200명만이 참석하였고, 甲은 참석자 과반수가 찬성하였으므로 가결되었다고 선포하며 회사와 단체협약을 체결하였다. 이에 반대파 조합원 乙은 대의원회의 의결권을 침해하였으며, 총회의 의결 정족수 또한 충족하지 못했다는 이유로 해당 의결의 무효를 주장하고 있다. 한편, 노조 대의원회는 위원장 甲이 총회를 강행한 것에 반발하여 대의원회를 개최하고 위원장 甲의 해임안을 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 가결하였다.

(물음2) 총회에서 실시된 단체협약안 의결의 정족수 충족 여부를 판단하고, 대의원회에서 의결된 위원장 甲의 해임결의가 노동조합법상 의결사항 및 정족수 규정에 비추어 유효한지 논하시오. (25점)》

<문제11.3의 물음2> 총회 의결 정족수 충족 여부 및 위원장 해임결의의 유효성

I. 문제의 제기

- 사례에서 쟁점이 되는 사항은 크게 두 가지이다. 첫째, 단체협약안 찬반투표를 위해 소집된 임시총회가 노조법상 일반의결정족수를 충족하였는지 여부이다. 둘째, 노조법상 임원의 해임은 총회의 전권사항인지 아니면 대의원회에서 의결 가능한 사항인지, 그리고 대의원회에서 이루어진 해임결의가 법정 정족수를 충족하였는지 여부이다. 이를 통해 乙의 무효 주장과 대의원회의 해임결의 효력을 판단한다.

II. 단체협약안 의결의 정족수 충족 여부

1. 노조법상 일반의결정족수 규정

- 노조법 제16조 제2항에 따르면, 노동조합의 의결은 원칙적으로 재적조합원 과반수의 출석과 출석조합원 과반수의 찬성으로 결정한다. 이는 노동조합 운영의 민주성을 확보하기 위한 최소한의 강행규정이다.

2. 사안의 적용

(1) 개의 정족수 미달

- B사 노동조합의 전체 조합원은 500명이다. 따라서 해당 총회가 유효하게 성립(개의)되기 위해서는 재적조합원의 과반수인 251명 이상의 조합원이 출석하여야 한다. 그러나 실제 총회에는 200명만이 참석하였으므로, 이는 노조법상 개의 정족수를 충족하지 못한 중대한 절차적 하자에 해당한다.

(2) 의결의 효력

- 개의 정족수를 충족하지 못한 상태에서 이루어진 투표는 그 결과가 찬성 과반수라 하더라도 법적 효력을 가질 수 없다. 따라서 위원장 甲이 가결을 선포하고 단체협약을 체결한 것은 노조법 위반으로 무효이다.

III. 위원장 해임결의의 유효성 검토

1. 임원의 해임과 의결기관의 권한

(1) 노조법상 임원 해임의 성격

- 노조법 제16조 제1항 제3호는 임원의 선거와 해임에 관한 사항을 총회의 의결사항으로 규정하고 있다. 또한 제16조 제2항 단서 및 제17조 제2항에 의하면, 임원의 해임은 재적조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성이 필요한 특별한결정사항이다.

(2) 대의원회의 해임 의결 가능성

- 노조법 제17조 제1항은 규약으로 총회에 갈음할 대의원회를 둘 수 있다고 규정한다. 판례는 노동조합의 민주성 및 자치성을 존중하여, 규약에 근거가 있다면 임원의 해임 등 총회의 의결사항을 대의원회에서 의결하는 것을 허용한다. 사안의 규약 제25조에서 임원의 선거 및 해임에 관한 사항은 대의원회에서 의결할 수 있다고 명시하고 있으므로, 대의원회는 해임안을 의결할 적법한 권한이 있다.

2. 해임결의의 정족수 규정 위반 여부

(1) 특별한결정족수의 강행법규성

- 노조법 제16조 제2항 단서는 임원의 해임에 대해 재적조합원 과반수의 출석과 출석조합원 3분의 2 이상의 찬성이라는 엄격한 요건을 규정하고 있다. 이는 제17조 제2항에 의해 대의원회에도 그대로 적용된다. 즉, 대의원회에서 임원을 해임할 때에도 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2 이상의 찬성이 반드시 필요하다.

(2) 사안의 적용

- 대의원회는 재적 대의원 과반수의 출석과 출석 대의원 3분의 2 이상의 찬성으로 위원장 甲의 해임안을 가결하였다. 이는 노조법이 요구하는 특별한결정족수 요건을 정확히 충족한 것이다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약안 의결의 위법성

- 위원장 甲은 재적 조합원 과반수 출석이라는 개의 정족수를 확보하지 못한 상태에서 총회를 진행하고 단체협약 체결을 강행하였다. 이는 노조법 제16조 제2항 본문을 위반한 것으로서 해당 의결은 무효이며, 이에 기초한 단체협약 체결 역시 권한 없는 자에 의한 행위로서 그 효력을 인정하기 어렵다.

2. 해임결의의 법적 유효성

- 대의원회는 규약 제25조에 근거하여 임원 해임에 관한 적법한 의결 권한을 보유하고 있었다. 또한 의결 과정에서 노조법 제17조 제2항 및 제16조 제2항 단서에서 정한 특별한결정족수(재적 과반수 출석, 출석 3분의 2 찬성)를 모두 준수하였다. 따라서 위원장 甲에 대한 대의원회의 해임결의는 유효하다.

V. 결론

- 총회에서 실시된 단체협약안 의결은 개의 정족수 미달로 인하여 무효이다. 반면, 대의원회에서 이루어진 위원장 甲의 해임결의는 규약상 권한과 노조법상 특별한결정족수를 모두 갖추었으므로 유효하다. 따라서 乙의 무효 주장은 단체협약안 의결 부분에서 타당하며, 甲은 적법하게 해임된 것으로 보아야 한다.

《【문제11.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 노동조합 B와 단체협약을 체결하면서 회사는 노동조합의 원활한 운영을 위하여 노동조합 사무실 유지비와 전용 차량의 유류비를 매월 정액으로 지원하며, 노조 전임자 甲에게는 종전 근로시간에 상응하는 임금 전액을 지급한다는 조항을 두었다. 이에 따라 A사는 지난 2년간 매월 200만 원의 운영비와 甲의 급여 전액을 지급해 왔다. 그런데 최근 관할 노동청은 A사가 노조 전임자에게 급여를 지급하고 운영비를 원조하는 행위가 노동조합법상 부당노동행위에 해당할 수 있다는 점을 지적하며 시정할 것을 권고하였다. 이에 A사는 단체협약의 해당 조항이 위법하여 무효라고 주장하며 급여 및 운영비 지원을 즉시 중단하였다. 한편, 노동조합 B는 회사가 그동안 관행적으로 지급해 온 편의제공을 일방적으로 중단하는 것은 신의칙에 반하며, 특히 노조 사무실 유지비 등은 노동조합의 자주성을 침해하지 않는 최소한의 원조에 해당한다고 반발하며 부당노동행위 구제신청을 제기하였다. 또한 B는 단체협약에 명시된 근로시간 면제 한도를 초과하여 활동한 부분에 대해서도 임금 보전을 요구하고 있다.

(물음1) 사용자가 노조 전임자에게 급여를 지급하거나 노동조합에 운영비를 원조하는 행위가 노동조합법 제81조 제1항 제4호의 부당노동행위에 해당하느냐는 여부와 관련하여, 해당 단체협약 조항의 효력 및 예외적으로 허용되는 편의제공의 범위를 논하시오. (25점)》

<문제11.5의 물음1> 사용자의 노조 전임자 급여 지급 및 운영비 원조 행위의 부당노동행위 성립 여부와 단체협약의 효력

I. 문제의 제기

-사안에서 A사는 노조 전임자 甲에게 급여 전액을 지급해 왔으나, 이것이 근로시간 면제 한도를 초과할 경우 해당 단체협약 조항의 효력이 문제 된다. 특히, 근로시간 면제 제도의 도입 취지가 노동조합의 자주성 확보와 불합리한 급여 지원 관행 타파에 있다는 점을 고려할 때, 법정 한도를 벗어난 약정이 강행규정 위반으로서 무효인지, 그리고 초과 지급된 급여가 부당노동행위(운영비 원조)에 해당하는지 여부가 핵심적인 쟁점이다. 이하에서는 해당 단체협약의 효력 및 허용되는 편의제공의 범위에 대해 논한다.

II. 근로시간 면제 제도(Time-off)의 취지 및 내용

1. 제도의 도입 취지

- 근로시간 면제 제도는 과거 노동조합 전임자에 대한 사용자의 급여 지급이 노동조합의 자주성을 침해하고 노사관계의 도덕적 해이를 초래한다는 비판에 따라 도입되었다. 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')은 원칙적으로 전임자 급여 지급을 금지하되, 노사 공동의 이해관계가 결린 활동 등에 한하여 법정 한도 내에서 임금 손실 없이 활동할 수 있도록 예외를 허용하고 있다.

2. 법적 성격과 한도 준수 의무

- 노조법 제24조 및 제24조의2는 근로시간 면제 한도를 고시하도록 하고 있으며, 이를 초과하는 내용의 단체협약이나 사용자의 동의는 무효로 규정한다. 이는 노동조합의 대사용자 독립성을 유지하기 위한 강행규정으로서의 성격을 갖는다.

III. 법정 한도를 초과하여 정한 약정의 효력

1. 강행규정 위반에 따른 일부 무효의 원칙

- 노조법상 근로시간 면제 한도는 노사 합의로도 넘어서는 안 되는 상한선이다. 따라서 단체협약으로 법정 한도를 초과하는 면제 시간이나 급여 지급을 약정했다면, 그 초과 부분은 강행법규인 노조법 위반으로 무효가 된다.

2. 약정 전체의 효력 판정

(1) 초과 부분의 무효

- 판례의 일반적인 태도에 따르면, 법령에서 정한 한도를 초과한 단체협약은 그 초과하는 범위 내에서 무효이다.

(2) 전부 무효 여부

- 초과 부분이 약정의 핵심적 사항이어서 그 부분이 없으면 노사가 해당 조항을 체결하지 않았을 것이라고 인정되는 특별한 사정이 없는 한, 한도 내의 적법한 부분까지 무효로 보지는 않는다. 그러나 실무적으로는 한도를 초과한 설정 자체가 법 위반이므로 시정의 대상이 된다.

IV. 초과 급여 지급 시 발생할 수 있는 법적 쟁점

1. 부당노동행위 성립 여부(운영비 원조)

(1) 자주성 침해 위험성

- 사용자가 근로시간 면제 한도를 초과하여 노동조합 간부에게 급여를 지급하는 행위는 노조법 제81조 제1항 제4호에서 금지하는 노동조합의 운영비를 원조하는 행위에 해당할 가능성이 높다. 이는 노동조합이 사용자의 경제적 지원에 의존하게 함으로써 자주적인 단체교섭과 투쟁을 저해할 수 있기 때문이다.

(2) 판례의 판단 기준

- 과거 판례는 운영비 원조가 부당노동행위가 되기 위해서는 노동조합의 자주성을 침해할 구체적 위험이 있어야 한다고 보았다. 그러나 근로시간 면제 제도 도입 이후 최근 판례에는 법정 한도를 초과하여 급여를 지원하는 행위 자체를 원칙적으로 금지된 운영비 원조로 보아 부당노동행위성을 강하게 인정하는 경향이 있다.

2. 부당이득 반환 청구 가능성

(1) 민사상 효력

- 단체협약 조항이 무효임에도 불구하고 이미 급여가 지급된 경우, 사용자는 법률상 원인 없이 지급된 초과 급여에 대해 부당이득 반환을 청구할 수 있는지 문제 된다.

(2) 반환 범위와 제한

- 사용자가 위법성을 인지하면서도 장기간 관행적으로 지급해 왔다면 신의칙이나 비채변제 논리에 따라 반환 청구가 제한될 수 있다. 그러나, 강행법규 위반의 상태를 해소해야 한다는 공익적 목적이 우선시될 경우 반환 의무가 인정될 수도 있다.

3. 형사 처벌 및 행정 처분

- 노조법 제90조에서는 근로시간 면제 한도를 초과하여 급여를 지급하거나 요구하는 행위를 처벌 대상으로 삼고 있다. 따라서 사용자는 물론 이를 요구한 노동조합 측도 형사처벌의 위험에 직면할 수 있으며, 고용노동부의 시정명령 대상이 된다.

V. 사안의 적용

1. 약정의 효력 판단

- 사안에서 A사와 노동조합 B가 체결한 단체협약 중 전임자 甲에게 급여 전액을 지급하기로 한 조항은, 그것이 법 고시 한도를 초과하는 범위 내에서는 무효이다. 특히, 노동조합 B가 한도를 초과하여 활동한 부분에 대해서까지 임금 보전을 요구하는 것은 노조법의 강행규정성에 정면으로 반하므로 허용될 수 없다.

2. 중단 행위의 정당성

- A사가 관할 노동청의 권고에 따라 지원을 중단한 것은 위법한 상태를 시정하기 위한 행위이므로, 이를 일방적인 단체협약 파기나 신의칙 위반으로 보기 어렵다. 오히려 위법한 조항을 계속 이행하는 것이 부당노동행위에 해당하여 처벌 대상이 될 수 있기 때문이다.

M. 결론

- 근로시간 면제 법정 한도를 초과한 약정은 강행규정 위반으로 초과 범위 내에서 무효이다. 사용자가 이를 초과하여 급여를 지급할 경우 부당노동행위 중 운영비 원조에 해당하여 형사처벌 및 시정명령을 받을 수 있으며, 이미 지급된 금액에 대해서는 부당이득 반환 등의 민사적 분쟁이 발생할 수 있다. 따라서 노사는 법정 한도 내에서 제도를 운용하여 노동조합의 자주성을 견지해야 한다.

《【문제11.5】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 노동조합 B와 단체협약을 체결하면서 회사는 노동조합의 원활한 운영을 위하여 노동조합 사무실 유지비와 전용 차량의 유류비를 매월 정액으로 지원하며, 노조 전임자 甲에게는 종전 근로시간에 상응하는 임금 전액을 지급한다는 조항을 두었다. 이에 따라 A사는 지난 2년간 매월 200만 원의 운영비와 甲의 급여 전액을 지급해 왔다. 그런데 최근 관할 노동청은 A사가 노조 전임자에게 급여를 지급하고 운영비를 원조하는 행위가 노동조합법상 부당노동행위에 해당할 수 있다는 점을 지적하며 시정할 것을 권고하였다. 이에 A사는 단체협약의 해당 조항이 위법하여 무효라고 주장하며 급여 및 운영비 지원을 즉시 중단하였다. 한편, 노동조합 B는 회사가 그동안 관행적으로 지급해 온 편의제공을 일방적으로 중단하는 것은 신의칙에 반하며, 특히 노조 사무실 유지비 등은 노동조합의 자주성을 침해하지 않는 최소한의 원조에 해당한다고 반발하며 부당노동행위 구제신청을 제기하였다. 또한 B는 단체협약에 명시된 근로시간 면제 한도를 초과하여 활동한 부분에 대해서도 임금 보전을 요구하고 있다.

(물음2) 근로시간 면제 제도(Time-off)의 취지에 비추어 볼 때, 법정 한도를 초과하여 정한 근로시간 면제 약정의 효력을 판단하고, 사용자가 이를 초과하여 급여를 지급했을 경우 발생할 수 있는 법적 쟁점을 논하시오. (25점)》

<문제11.5의 물음2> 근로시간 면제 제도(Time-Off)의 한도 초과 약정의 효력 및 급여 지급의 법적 쟁점

I. 문제의 제기

- 사안은 근로시간 면제 한도를 초과하여 전임자에게 급여를 지급하기로 한 단체협약 조항의 법적 효력 및 그에 따른 급여 지급의 정당성을 다룬다. 근로시간 면제 제도가 도입된 취지를 고려할 때 법정 한도를 초과하는 약정이 강행규정 위반으로 무효인지 여부와, 사용자가 이를 이행했을 경우 부당노동행위(운영비 원조)가 성립하는지, 그리고 지급 중단 행위가 신의칙에 반하는지가 핵심적인 쟁점이다.

II. 근로시간 면제 제도의 취지 및 내용

1. 제도의 도입 취지

- 근로시간 면제 제도는 노동조합 전임자에 대한 사용자의 급여 지급이 노동조합의 자주성을 저해하고 노사관계의 왜곡을 초래한다는 비판에 따라 도입되었다. 본 제도는 노동조합 전임자 급여 지급 금지 원칙을 건지하되, 노사 공통의 이해관계가 결린 활동(교섭, 협의, 산업안전 등) 및 노동조합의 유지·관리 업무에 한하여 법정 한도 내에서 유급 처리를 허용함으로써 노조의 활동권과 자주성을 조화시키고자 하는 데 목적이 있다.

2. 근로시간 면제 한도의 법적 성격

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 노조법) 제24조 및 제24조의2에 따른 근로시간 면제 한도는 노사 양측이 반드시 준수해야 하는 강행규정이다. 이는 국가가 노사관계에 개입하여 과도한 급여 지원을 차단함으로써 노동조합의 대사용자 독립성을 확보하려는 공공질서적 성격을 지닌다.

III. 법정 한도 초과 약정의 효력 판단

1. 강행법규 위반에 따른 일부 무효

(1) 원칙

- 노조법상 근로시간 면제 한도를 초과하는 내용의 단체협약이나 사용자의 동의는 강행규정을 위반한 것으로서 그 효력이 부정된다. 민법 제137조의 일부 무효 원칙이 적용되지만, 노조법의 취지상 법정 한도를 초과하는 부분은 절대적으로 무효이다.

(2) 무효의 범위

- 판례는 근로시간 면제 한도를 초과하는 합의는 그 초과하는 범위 내에서 무효라고 본다. 따라서 사안에서 甲에게 지급되는 임금이 법정 한도를 벗어난 활동에 대한 것이라면, 그 부분에 대한 급여 지급 의무는 존재하지 않는다.

2. 단체협약의 자치성과의 관계

- 노동조합의 단체교섭권과 협약자치 원칙이 존중되어야 하나, 이는 법령의 범위 내에서 허용되는 것이다. 근로시간 면제 한도는 노사 자치의 영역을 넘어서는 법적 상한선이므로, 노사가 합의하였다는 이유만으로 위법한 약정의 효력이 정당화될 수 없다.

IV. 사용자의 초과 급여 지급 시 법적 쟁점

1. 부당노동행위(운영비 원조)의 성립

(1) 판단 기준

- 사용자가 근로시간 면제 한도를 초과하여 노동조합 전임자에게 급여를 지급하는 행위는 노조법 제81조 제1항 제4호에서 금지하는 운영비 원조에 해당한다. 과거 판례는 노동조합의 자주성을 침해할 구체적 위험이 있어야 부당노동행위가 성립한다고 보았으나, 근로시간 면제 제도 도입 이후에는 한도를 초과한 급여 지원 자체를 원칙적으로 위법한 원조로 간주하는 경향이 강하다.

(2) 사안의 검토

- A사가 甲에게 법정 한도를 초과하여 임금 전액을 보전해 준 것은 노동조합의 경제적 자립을 해치고 사용자의 영향력을 강화할 수 있는 행위로서, 특별한 사정이 없는 한 부당노동행위에 해당한다.

2. 형사 처벌 및 행정적 시정

(1) 형사 책임

- 노조법은 근로시간 면제 한도를 초과하여 급여를 지급하거나 이를 요구·관철하는 행위를 처벌한다. 따라서 사용자와 노동조합 모두 형사상 책임의 대상이 될 수 있다.

(2) 시정명령

- 관할 노동청은 위법한 단체협약 조항에 대해 시정을 권고하거나 명령할 수 있으며, 사용자가 이에 따르지 않을 경우 행정적 제재가 부과된다.

3. 부당이득 반환 및 신의칙 문제

(1) 부당이득 반환 청구

- 무효인 약정에 근거하여 지급된 초과 급여에 대해 사용자가 반환을 청구할 수 있는지 문제 된다. 다만, 사용자가 위법함을 알고도 지급한 경우나 노사관계의 안정을 고려할 때 반환 청구가 제한될 여지는 있다.

(2) 신의칙 위반 여부

- 노동조합 B는 관행적 지급의 중단이 신의칙 위반이라 주장하나, 강행법규를 위반한 상태를 시정하기 위한 중단 행위는 특별한 사정이 없는 한 신의칙에 반한다고 볼 수 없다. 위법한 관행은 신뢰 보호의 대상이 되지 않기 때문이다.

V. 사안의 적용

1. 약정의 효력 및 임금 보전 요구의 부당성

- A사와 B사가 체결한 단체협약 중 근로시간 면제 한도를 초과하는 부분은 무효이다. 따라서 B사가 한도를 초과하여 활동한 부분에 대해 추가적인 임금 보전을 요구하는 것은 법적 근거가 없으며, 사용자가 이에 응할 경우 오히려 부당노동행위 책임을 지게 된다.

2. 지원 중단 행위의 정당성

- A사가 노동청의 시정 권고에 따라 급여 및 운영비 지원을 중단한 것은 강행법규 준수를 위한 정당한 행위이다. 지난 2년간 지급해 온 관행이 있다 하더라도, 그것이 법정 한도를 위반한 것이라면 사용자는 이를 즉시 시정할 의무와 권리가 있다.

VI. 결론

- 근로시간 면제 법정 한도를 초과한 약정은 강행규정 위반으로 무효이며, 이를 초과하여 급여를 지급하는 행위는 부당노동행위(운영비 원조)에 해당한다. 사용자의 지급 중단은 위법 상태를 해소하기 위한 정당한 행위로서 신의칙에 반하지 않는다. 노사는 법령이 정한 테두리 내에서 근로시간 면제 제도를 운용함으로써 노동조합의 자주성과 노사관계의 건전성을 확보해야 한다.

【문제12.6】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 노동조합 B와 2024년 임금협상을 진행 중이다. 노동조합 B는 임금 10% 인상과 유급휴가 확대를 요구안으로 제시하였으나, A사는 최근 원자재 가격 상승과 수주 물량 감소로 경영상의 어려움이 크다는 이유만을 반복하며 구체적인 대안이나 근거 자료를 제시하지 않은 채 5회에 걸친 교섭 내내 동결 입장을 고수하였다. 특히 A사의 대표이사는 노동조합의 교섭 요청에 대해 부장급 실무자에게 전권을 위임하지도 않은 상태에서 본인은 바쁘다는 핑계로 단 한 번도 교섭장에 나타나지 않았다. 이에 노동조합 B는 회사가 구체적인 자료 제시 없이 거부 의사만 밝히는 것은 성실교섭의무 위반이라고 주장하며 대표이사의 직접 참석과 재무제표 등 경영 자료의 공개를 요구하였다. 그러나 A사는 임금 결정은 경영권의 본질적 내용이며 자료 공개 여부 역시 회사의 자유라고 맞서며 이후 진행된 교섭 일시를 일방적으로 변경하거나 통보 없이 불참하였다.

(물음1) 사용자가 단체교섭에서 자신의 주장과 대비되는 노동조합의 요구안에 대해 구체적인 대안을 제시하지 않거나 자료 제공을 거부하는 행위가 노동조합법 제30조 및 제81조 제1항 제3호에서 금지하는 교섭 거부·해태에 해당하는지 여부를 논하시오.(25점)

<문제12.6의 물음1> 단체교섭 중 사용자의 구체적 대안 제시 거부 및 경영 자료 제공 거부의 부당노동행위 성립 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 사용자인 A사가 임금협상 과정에서 경영상의 어려움만을 반복하며 구체적인 근거 자료나 대안을 제시하지 않은 채 동결 입장을 고수하고, 대표이사가 교섭에 불참하며 일시를 일방적으로 변경하는 등의 행위가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제30조 및 제81조 제1항 제3호에서 정한 성실교섭의무 위반 및 부당노동행위에 해당하는지를 다룬다. 이하에서는 이러한 대표이사의 행위가 부당노동행위에 해당하는지 논한다.

II. 성실교섭의무와 부당노동행위의 관계

1. 노조법 제30조의 성실교섭의무

- 노조법 제30조 제1항은 노동조합과 사용자 또는 사용자단체가 신의에 따라 성실히 교섭하고 단체협약을 체결하여야 하며, 권한을 남용하여서는 안 된다고 규정하고 있다. 이는 단순히 교섭장에 출석하는 것뿐만 아니라 단체협약 체결을 위한 진지한 노력을 기울여야 함을 의미한다.

2. 노조법 제81조 제1항 제3호의 교섭 거부·해태

- 사용자가 정당한 이유 없이 단체교섭 또는 단체협약의 체결을 거부하거나 해태하는 행위는 부당노동행위로 금지된다. 형식적으로 교섭에 응하더라도 실질적으로는 협약을 체결할 의사가 전혀 없는 표면적 교섭의 경우에도 교섭 거부·해태가 성립할 수 있다.

III. 구체적 대안 제시 및 자료제공 의무에 관한 법리

1. 구체적 대안 제시의무

(1) 일반 원칙

- 성실교섭의무는 반드시 상대방의 요구를 수용하거나 타협안을 내놓아야 할 의무(결과 달성 의무)는 아니다. 그러나 상대방의 요구안에 대해 무조건적인 거부만을 반복하거나, 자신의 주장과 대비되는 합리적 근거가 담긴 대안을 제시하지 않는 행위는 성실교섭의무 위반의 징표가 될 수 있다.

(2) 판단 기준

- 판례는 사용자가 노동조합의 요구에 대해 수용할 수 없는 이유를 구체적으로 설명하지 않거나, 대안 없이 동결만을 고수하는 것이 전체적인 교섭 상황에 비추어 노동조합을 무력화하거나 교섭을 지연시킬 의도로 판단될 경우 부당노동행위를 인정한다.

2. 자료제공의무(정보제공의무)

(1) 법적 근거와 한계

- 노조법상 명문으로 자료제공의무가 규정되어 있지는 않으나, 성실교섭의무의 당연한 전제로서 인정된다. 사용자가 경영상의 어려움을 주장하며 요구를 거부할 때는 그 주장의 진실성을 입증할 수 있는 재무제표, 인건비 현황 등의 자료를 제공해야 할 의무가 있다.

(2) 거부의 정당성

- 다만, 해당 자료가 기업 비밀에 해당하거나 노동조합의 요구가 교섭과 직접 관련이 없는 경우, 또는 이미 충분한 정보가 공개되어 있는 경우에는 자료 제공 거부에 정당한 이유가 인정될 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 대안 미제시 및 자료 거부의 부당성

- A사는 경영상의 어려움을 이유로 임금 동결을 주장하면서도 이를 뒷받침할 재무제표 등 경영 자료의 공개를 거부하였다. 이는 노동조합이 사용자의 주장을 검증하고 합리적인 수정안을 마련할 기회를 박탈하는 행위이다. 경영권의 본질이라는 이유로 자료 공개를 거부하는 것은 성실교섭의무의 취지에 반하며, 구체적 대안 없이 5회 내내 동결 입장만 고수한 것은 표면적 교섭에 해당할 가능성이 매우 높다.

2. 교섭 태도 및 대표이사의 불참

(1) 대표이사의 참석 의무

- 사용자 측 대표자가 반드시 모든 교섭에 직접 참석해야 하는 것은 아니나, 전권을 위임하지 않은 상태에서 바쁘다는 이유로 단 한 번도 출석하지 않은 것은 교섭 의지의 결여로 볼 수 있다.

(2) 일방적 일시 변경 및 불참

- 노동조합과의 합의 없이 일방적으로 교섭 일시를 변경하거나 통보 없이 불참하는 행위는 노조법 제30조 제2항에서 금지하는 정당한 이유 없는 교섭 지연에 해당하며, 전체적으로 교섭 해태의 고의를 뒷받침하는 정황이다.

3. 부당노동행위 성립 여부

- A사의 행위는 단순히 경영상의 결단에 따른 거부가 아니라, 근거 제시와 대안 마련이라는 성실교섭의 핵심적 과정을 생략한 채 교섭을 형식화하고 있다. 따라서 이는 노조법 제81조 제1항 제3호에서 정한 정당한 이유 없는 교섭 거부·해태라는 부당노동행위에 해당한다.

V. 결론

- 사용자가 노동조합의 요구에 대해 구체적 대안을 제시하지 않거나, 자신의 주장을 뒷받침할 경영 자료 제공을 정당한 이유 없이 거부하는 행위는 노조법상 성실교섭의무를 위반한 것이며 부당노동행위에 해당한다. 사안의 A사는 자료 공개 거부뿐만 아니라 대표이사의 불참, 일방적인 교섭 지연 등을 병행하였으므로, 이는 노동조합의 교섭권을 침해하는 위법한 행위로 판단된다. 따라서 노동청이나 노동위원회는 A사에 대해 성실히 교섭에 임할 것과 필요한 자료를 제공할 것을 명하는 구제조치를 취할 수 있다.

【문제12.6】

<사례>

금속가공업을 영위하는 A사는 노동조합 B와 2024년 임금협상을 진행 중이다. 노동조합 B는 임금 10% 인상과 유급휴가 확대를 요구안으로 제시하였으나, A사는 최근 원자재 가격 상승과 수주 물량 감소로 경영상의 어려움이 크다는 이유만을 반복하며 구체적인 대안이나 근거 자료를 제시하지 않은 채 5회에 걸친 교섭 내내 동결 입장만을 고수하였다. 특히 A사의 대표이사는 노동조합의 교섭 요청에 대해 부장급 실무자에게 전권을 위임하지도 않은 상태에서 본인은 바쁘다는 핑계로 단 한 번도 교섭장에 나타나지 않았다. 이에 노동조합 B는 회사가 구체적인 자료 제시 없이 거부 의사만 밝히는 것은 성실교섭의무 위반이라고 주장하며 대표이사의 직접 참석과 재무제표 등 경영 자료의 공개를 요구하였다. 그러나 A사는 임금 결정은 경영권의 본질적 내용이며 자료 공개 여부 역시 회사의 자유라고 맞서며 이후 진행된 교섭 일시를 일방적으로 변경하거나 통보 없이 불참하였다.

(물음2) 단체교섭의 당사자인 사용자가 교섭 권한이 없는 하급자에게 교섭을 위임하거나 특별한 사정 없이 교섭 일시에 불참하는 행위가 정당한 이유 있는 교섭 거부로 인정될 수 있는지 판단하고, 이 경우 성실교섭의무 위반의 판단 기준을 설명하시오.(25점)

<문제12.6의 물음2> 교섭 권한 없는 자로의 위임 및 교섭 불참과 성실교섭의무 위반의 판단 기준

I. 문제의 제기

- 사안은 A사의 대표이사가 부장급 실무자에게 전권을 위임하지 않은 채 교섭에 불참하고, 이후 교섭 일시를 일방적으로 변경하거나 무단 불참한 행위가 노조법 제30조의 성실교섭의무 및 제81조 제1항 제3호의 부당노동행위에 해당하는지를 묻고 있다. 특히 사용자가 교섭 권한을 부여하지 않은 하급자를 내보내거나 고의적으로 교섭을 지연시키는 행위가 정당한 이유 없는 교섭 거부로 평가될 수 있는지가 쟁점이다. 이하에서는 사안을 기초로 성실교섭의무 위반의 판단 기준에 대해 설명한다.

II. 단체교섭 권한의 위임과 성실교섭의무

1. 교섭 권한 위임의 법리와 한계

(1) 위임의 가능성

- 사용자는 노조법 제29조 제3항에 따라 단체교섭 및 단체협약 체결에 관한 권한을 타인에게 위임할 수 있다. 이는 반드시 외부 전문가뿐만 아니라 내부 임직원에게도 가능하다.

(2) 실질적 권한 부여의 필요성

- 권한 위임이 성실교섭의무를 면탈하는 수단으로 악용되어서는 안 된다. 따라서 위임을 받은 자는 교섭 안전에 대하여 결정할 수 있는 실질적인 권한을 부여받아야 한다. 결정권이 전혀 없는 자를 형식적으로 교섭장에 내보내고, 모든 사안에 대해 '본사의 승인이 필요하다'거나 '대표이사의 결정이 있어야 한다'는 이유로 확답을 회피하는 행위는 사실상 교섭을 거부하는 것과 다름없다.

2. 하급자 위임의 정당성 판단

(1) 직급과 권한의 비례성

- 단순히 직급이 낮다는 이유만으로 위임이 부적절하다고 단정할 수는 없다. 그러나 사안과 같이 대표이사가 '본인은 바쁘다'는 핑계로 불참하면서도 실무자에게 전권을 위임하지 않은 채 교섭에 임하게 하는 것은 성실교섭의무 위반의 강력한 징표가 된다.

(2) 교섭의 교착과 사용자 태도

- 노동조합이 대표이사의 직접 참여를 요구할 권리가 법적으로 당연히 보장되는 것은 아니나, 하급자와의 교섭에서 진척이 없고 하급자가 결정권이 없음을 자인하는 상황임에도 대표이사가 참여를 거부하는 것은 정당한 이유 없는 교섭 해태에 해당한다.

III. 교섭 일시 변경 및 불참의 위법성

1. 교섭 일시 및 장소의 결정

- 단체교섭의 일시, 장소, 방법 등은 노사 양측의 합의에 의해 결정되는 것이 원칙이다. 어느 일방이 자기에게 유리한 일시나 장소만을 고집하거나, 이미 합의된 교섭 일정을 정당한 사유 없이 파기하는 것은 신의칙에 반하는 행위이다.

2. 정당한 이유 없는 불참 및 지연

(1) 정당한 이유의 범위

- 교섭 거부의 정당한 이유는 교섭 당시의 구체적 상황을 고려하여 판단해야 한다. 단순히 업무가 바쁘다거나 노동조합의 요구가 무리하다는 주장은 정당한 이유가 될 수 없다. 객관적으로 교섭이 불가능한 긴박한 경영상의 사정이나 노동조합 측의 폭력적 행위 등 특별한 사정이 있어야 한다.

(2) 일방적 변경 및 무단 불참

- 사용자가 노동조합의 교섭 요청에 대하여 성실하게 일정을 조율하지 않고 일방적으로 통보 후 변경하거나, 약속된 시간에 아무런 연락 없이 불참하는 행위는 노동조합의 교섭권을 무력화하려는 의도가 있는 것으로 간주되어 교섭 거부·해태의 부당노동행위를 구성한다.

IV. 성실교섭의무 위반의 구체적 판단 기준

1. 종합적 판단 원칙★

- 성실교섭의무 위반 여부는 특정 행위 하나만으로 판단하는 것이 아니라 교섭의 전 과정, 노사 양측의 태도, 교섭의 횟수와 기간, 제시된 안건의 성격 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

2. 주요 판단 지표

(1) 협약 체결 의사의 유무

- 형식적으로 교섭장에 출석했다라도 실질적으로 합의에 이를 의사 없이 노동조합의 요구를 일축하거나 지연시키려는 태도가 명백한지 여부를 본다.

(2) 정보 공유 및 성실한 설명

- 자신의 주장에 대한 합리적인 근거를 제시하고 노동조합의 질문이나 요구에 대해 진지하게 답변하고 설명했는지 여부가 중요하다.

(3) 노동조합의 실체 인정

- 단체교섭을 통해 근로조건을 결정하려는 태도를 보이는지, 아니면 노동조합을 대화 상대방으로 인정하지 않고 무시하려 하는지를 평가한다.

V. 사안의 적용

1. 권한 없는 위임의 위법성

- A사의 대표이사가 부장급 실무자에게 전권을 위임하지 않은 상태에서 교섭장에 나타나지 않은 것은 실질적 교섭을 불가능하게 만드는 행위이다. 이는 노동조합으로 하여금 결정권이 없는 상대와 무의미한 대화를 반복하게 하여 교섭력을 약화시키려는 의도로 판단되므로 정당한 이유 있는 교섭 거부로 인정될 수 없다.

2. 일방적 일정 변경 및 무단 불참의 위법성

- A사가 임금 결정이 경영권의 본질이라는 자의적 판단 하에 교섭 일시를 일방적으로 변경하고 불참한 것은 노조법 제30조 제2항에서 금지하는 정당한 이유 없는 교섭 지연에 해당한다. 사용자가 주장하는 경영권의 논리는 단체교섭 자체를 거부할 명분이 되지 못한다.

3. 성실교섭의무 위반 판정

- 사안에서 A사는 교섭 초기부터 자료 제공을 거부하고, 교섭 주체의 결격과 교섭 일정의 방해를 병행하였다. 이러한 일련의 행위는 전체적으로 보아 단체협약 체결을 위한 진지한 노력이 전혀 없는 표면적 교섭에 해당하며, 노조법 제81조 제1항 제3호의 부당노동행위가 성립한다.

VI. 결론

- 사용자가 결정권 없는 하급자에게 교섭을 맡기고 대표이사가 참가를 거부하거나, 합리적 이유 없이 교섭 일정을 파기하는 행위는 정당한 이유 있는 교섭 거부로 인정될 수 없다. 성실교섭의무는 노사가 대등한 지위에서 실질적인 합의를 이끌어낼 것을 요구하므로, 사용자는 교섭 권한을 명확히 부여하고 성실하게 일정에 임해야 할 법적 의무가 있다. 따라서 A사의 행위는 부당노동행위로서 노동위원회의 구제 대상이 된다.

《【문제14.7】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사의 노동조합 B는 2024년 임금협상이 결렬되자 노동위원회 조정절차를 거치지 않은 채 전면 파업에 돌입하였다. 이 과정에서 B노동조합의 위원장 C와 간부들은 조합원들을 독려하며 사업장 내 주요 생산라인을 점거하였고, 이로 인해 A사는 10일간 공장 가동이 중단되어 막대한 영업손실과 고정비 지출 등의 손해를 입었다. 파업 종료 후 A사는 B노동조합과 위원장 C, 그리고 파업에 단순히 가담한 조합원 D를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기하였다. A사는 파업으로 인한 총 손해액 10억 원에 대해 피고들이 공동불법행위자로서 연대하여 배상할 것을 주장하고 있다. 한편, 조합원 D는 본인은 노동조합의 지시에 따라 단순히 파업에 참여했을 뿐이므로 개별적인 배상책임이 없거나, 책임이 있더라도 위원장 C와 동일한 수준의 책임을 지는 것은 부당하다고 항변한다. 또한 노동조합 B는 이번 파업이 근로조건 개선을 위한 것이었으므로 불법성이 조각된다고 주장한다.

(물음1) 사례에서의 쟁의행위가 정당성을 상실했는지 여부를 절차적·수단적 측면에서 검토하고, 이로 인해 발생하는 민사상 손해배상책임의 주체 및 책임의 성질에 대하여 논하시오.(25점)》

<문제14.7의 물음1> 쟁의행위의 정당성 결여 판단 및 민사상 손해배상책임의 주체와 책임의 성질

I. 문제의 제기

- 헌법상 보장된 노동3권의 행사인 쟁의행위는 정당성을 갖춘 경우 민·형사상 면책이 인정된다. 그러나 정당성을 상실한 쟁의행위는 불법행위를 구성하여 손해배상책임이 발생한다. 사안에서는 첫째, 노동위원회 조정절차를 거치지 않은 점(절차적 정당성)과 주요 생산라인을 점거한 점(수단적 정당성)이 파업의 정당성을 상실시키는 지 여부가 문제된다. 둘째, 위법한 쟁의행위로 인한 손해배상책임에 있어 노동조합, 조합 간부, 단순 가담 조합원의 책임 주체성 및 개별 조합원의 책임 범위와 관련한 책임의 개별화 법리가 쟁점이 된다.

II. 쟁의행위의 정당성 여부 검토

1. 절차적 측면의 정당성 (조정절차 미비)

(1) 조정전치주의의 의무성

- 노조법은 쟁의행위가 조정절차를 거친 후 행해져야 한다고 규정하고 있다. 이는 무분별한 쟁의행위를 억제하고 평화적 해결을 도모하기 위함이다.

(2) 정당성 상실 여부 판단

- 판례에 의하면 조정절차를 거치지 않았다는 사실만으로 곧바로 쟁의행위의 정당성이 상실되는 것은 아니다. 다만, 조정절차의 이행을 위해 노력하지 않거나 사용자의 평화적 해결 기회를 박탈한 채 전격적으로 단행된 경우에는 절차적 정당성을 상실한 것으로 본다. 사안의 경우 조정절차를 거치지 않은 채 전면 파업에 돌입한 행위는 절차적 정당성에 흠결이 있을 가능성이 높다.

2. 수단 및 방법의 정당성 (생산라인 점거)

(1) 직장점거의 한계

- 쟁의행위는 사용자의 재산권과 조화를 이루어야 한다. 사용자의 점유를 전면적·배타적으로 배제하거나 조업을 불가능하게 하는 형태의 직장점거는 위법하다. 특히 주요 생산시설이나 보안시설에 대한 점거는 원칙적으로 허용되지 않는다.

(2) 정당성 상실 여부 판단

- B노동조합이 사업장 내 주요 생산라인을 점거하여 공장 가동이 완전히 중단된 것은 사용자의 소유권 및 경영권을 본질적으로 침해한 것이다. 이는 수단적 측면에서 정당성을 일탈한 행위로 평가된다.

III. 민사상 손해배상책임의 주체

1. 노동조합의 책임

- 노동조합이 주체가 되어 단행한 불법 쟁의행위의 경우, 노동조합은 민법 제750조 및 제751조에 의거하여 사용자에게 발생한 손해를 배상할 책임이 있다. 이는 단체 자체의 책임이다.

2. 조합 간부의 책임

- 쟁의행위를 기획, 지도, 독려한 위원장 C와 간부들은 노동조합과 공동불법행위자로서 책임을 진다. 판례는 조합 간부들이 노동조합의 의사결정에 따라 행위를 하였더라도, 그것이 위법한 이상 개인적인 배상책임을 면할 수 없다고 본다.

3. 단순 가담 조합원의 책임

- 단순히 파업에 참여한 조합원 D의 경우, 파업의 전 과정에 걸쳐 위법 행위를 공모하거나 구체적으로 실행에 가담했다는 특별한 사정이 없는 한, 단순히 노동조합의 지시에 따른 파업 참여 사실만으로는 손해배상책임을 지지 않는 것이 원칙이다. 다만, 개별적인 파괴 행위나 물리적 폭력을 행사한 경우에는 책임을 질 수 있다.

IV. 책임의 성질 및 개별화 법리

1. 공동불법행위와 연대책임의 원칙

- 민법상 공동불법행위자는 연대하여 손해를 배상할 책임을 진다. 그러나 최근 대법원 판례는 노동조합의 쟁의행위로 인한 손해배상에서 개별 조합원의 책임을 제한하는 법리를 강화하고 있다.

2. 책임의 개별적 판단 (대법원 2023. 6. 15. 선고 2017다20227 판결 등 참조)

(1) 책임 제한 사유의 개별화

- 법원은 노동조합과 개별 조합원의 손해배상책임을 정함에 있어, 쟁의행위에서의 지위와 역할, 가담 정도, 불법행위의 정도 등을 고려하여 책임을 개별적으로 판단해야 한다.

(2) 조합원 D의 항변 검토

- D의 주장처럼 노조의 지시에 따른 단순 참여자에게 위원장 C와 동일한 수준의 연대책임을 묻는 것은 책임주의 원칙에 반할 수 있다. 법원은 D의 가담 정도가 경미하다면 C보다 훨씬 낮은 수준으로 배상액을 산정하거나, 참여 성격에 따라 책임을 부정할 수 있다.

V. 사안의 적용

1. 쟁의행위의 위법성 확인

- B노동조합의 파업은 조정절차를 무시하고(절차 위반) 주요 생산라인을 배타적으로 점거하여(수단 위반) 정당성을 상실한 불법 쟁의행위에 해당한다.

2. 책임 귀속의 확정

- A사는 노동조합 B와 위원장 C에게 손해배상을 청구할 수 있다. 그러나 단순히 파업에 참여한 조합원 D에게는 개별적인 위법 행위가 증명되지 않는 한 책임을 묻기 어렵다. 설령 D에게 책임이 인정되더라도 위원장 C와 동일한 비중의 배상책임을 지우는 것은 부당하며, 가담 정도에 따른 책임 제한이 이루어져야 한다.

3. 노동조합 B의 주장 검토

- 근로조건 개선이라는 목적이 정당하더라도 쟁의행위의 절차와 수단이 위법하다면 전체적으로 정당성을 인정받을 수 없다. 따라서 불법성이 조각된다는 B노조의 주장은 타당하지 않다.

VI. 결론

- 본 사안의 파업은 절차적·수단적 정당성을 상실한 불법 쟁의행위이다. 따라서 노동조합 B와 이를 주도한 위원장 C는 손해배상책임을 면할 수 없다. 다만, 책임의 성질에 있어서는 개별 가담자의 지위와 역할을 고려하여 책임을 제한하거나 개별화하여야 하므로, 단순 가담자인 D에 대해서는 책임을 부정하거나 대폭 제한함이 타당하다. A사의 일괄적인 연대책임 주체 주장은 현대 노동법의 책임 개별화 원칙에 비추어 일부 제한될 가능성이 크다.

【문제14.7】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사의 노동조합 B는 2024년 임금협상이 결렬되자 노동위원회 조정절차를 거치지 않은 채 전면 파업에 돌입하였다. 이 과정에서 B노동조합의 위원장 C와 간부들은 조합원들을 독려하며 사업장 내 주요 생산라인을 점거하였고, 이로 인해 A사는 10일간 공장 가동이 중단되어 막대한 영업손실과 고정비 지출 등의 손해를 입었다. 파업 종료 후 A사는 B노동조합과 위원장 C, 그리고 파업에 단순히 가담한 조합원 D를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기하였다. A사는 파업으로 인한 총 손해액 10억 원에 대해 피고들이 공동불법행위자로서 연대하여 배상할 것을 주장하고 있다. 한편, 조합원 D는 본인은 노동조합의 지시에 따라 단순히 파업에 참여했을 뿐이므로 개별적인 배상책임이 없거나, 책임이 있더라도 위원장 C와 동일한 수준의 책임을 지는 것은 부당하다고 항변한다. 또한 노동조합 B는 이번 파업이 근로조건 개선을 위한 것이었으므로 불법성이 조각된다고 주장한다.

(물음2) 대법원 판례의 태도에 비추어 공동불법행위자인 노동조합과 개별 조합원(C, D)의 손해배상책임 범위를 정함에 있어 책임 제한의 개별화 원칙이 적용되는지 여부와 그 구체적인 판단 기준을 서술하시오.(25점)》

<문제14.7의 물음2> 책임 제한의 개별화 원칙 적용 여부와 구체적인 판단 기준

I. 문제의 제기

- 불법 행위로 인한 손해배상청구 사건에서 노동조합과 개별 조합원은 민법상 공동불법행위자로서 원칙적으로 부진정연대책임을 진다. 그러나 최근 대법원은 행위의 특수성을 고려하여 모든 피고에게 동일한 책임 비율을 적용하던 기존 관행에서 벗어나, 개별 피고별로 책임 제한 사유를 다르게 적용할 수 있다는 개별화 원칙을 선언하였다. 사안에서는 이러한 개별화 원칙이 위원장 C와 단순 가담자 D에게 어떻게 차등적으로 적용될 수 있는지, 그리고 그 판단 기준이 무엇인지가 핵심 쟁점이다.

II. 책임 제한의 개별화 원칙 적용 여부

1. 종래의 태도 및 문제점

- 과거 실무에서는 공동불법행위자 중 일부에 대한 책임 제한 사유가 전체에게 동일하게 적용되는 형평의 원칙을 중시하였다. 이에 따라 노동조합의 책임이 50%로 제한되면, 지시에 따른 단순 가담 조합원의 책임도 동일하게 50%로 산정되어 과도한 배상 의무가 부과되는 문제가 있었다.

2. 대법원 판례의 변화 (책임 제한의 개별화 선언)

- 최근 대법원은 행위로 인한 손해배상책임을 정함에 있어 각 피고별로 귀책사유와 손해에 대한 기여도를 개별적으로 평가하여 책임 제한 비율을 다르게 정할 수 있다고 판시하였다. 이는 헌법상 노동3권을 보장하는 취지와 노동조합의 의사결정 구조 하에서 개별 조합원이 처한 특수한 지위를 반영한 결과이다. 따라서 사안의 C와 D에 대해서도 책임 제한의 개별화 원칙이 당연히 적용된다.

III. 책임 제한의 구체적인 판단 기준

1. 행위의 내에서의 지위와 역할

(1) 주도자와 지휘부 (위원장 C)

- 행위를 기획하고 결정하며 실행을 지시한 노동조합의 간부나 지휘부는 손해 발생에 대한 기여도가 가장 높다고 평가된다. 이들은 행위의 위법성을 인식할 가능성이 높고 의사결정에 실질적인 영향력을 행사하므로 책임 제한의 폭이 상대적으로 좁게 설정된다.

(2) 단순 가담 조합원 (조합원 D)

- 노동조합의 결정에 따라 단순히 파업에 동참한 조합원은 행위의 구체적인 위법성이나 손해 발생 가능성을 독자적으로 판단하기 어려운 위치에 있다. 단결권의 속성상 조합의 지시를 거부하기 힘든 사정을 고려하여, 이들의 책임은 주도자보다 더 크게 제한되어야 한다.

2. 불법행위에 가담한 정도 및 구체적 행위

(1) 점거 행위의 가담 방식

- 사례에서와 같이 생산라인 점거가 발생한 경우, 실제로 시설물을 파괴하거나 물리적 충돌을 주도했는지, 아니면 단순히 자리에 앉아 점거 대열에 포함되었을 뿐인지에 따라 책임 기여도를 달리 평가한다.

(2) 위법성 인식의 정도

- 해당 행위가 절차적 요건을 갖추지 못했다는 점이나 수단이 정당하지 않다는 사실을 개별 조합원이 어느 정도 인지하고 있었는지도 판단 기준이 된다.

3. 손해 발생에 대한 기여도 및 인과관계

- 각 피고의 행위가 전체 손해(10억 원) 발생에 미친 영향력을 개별적으로 분석한다. 노조의 의사결정권이 없는 단순 조합원의 행위는 전체 손해 발생에 대한 인과관계가 상대적으로 미약하다고 볼 수 있다.

IV. 사안의 적용

1. 위원장 C의 책임 범위

- 위원장 C는 임금협상 결렬 후 조정절차를 거치지 않은 파업을 결정하고, 생산라인 점거를 독려한 주체이다. 따라서 A사가 입은 영업손실과 고정비 지출에 대한 직접적인 원인을 제공한 것으로 보아 책임 제한의 비율이 낮을 것이다. C는 조합을 대표하여 의사결정을 주도했으므로 노동조합 자체의 책임 비율과 유사한 수준의 책임을 부담하게 될 가능성이 높다.

2. 조합원 D의 책임 범위

- 조합원 D는 노동조합의 지시에 따라 단순히 파업에 참여한 인물이다. D에게 책임 제한의 개별화 원칙을 적용하면, D는 행위의 기획이나 점거 방식 결정에 관여하지 않았으므로 위원장 C와 동일한 수준의 배상책임을 지는 것은 부당하다는 항변이 타당성을 얻는다. 법원은 D의 가담 정도가 미미하다는 점을 근거로 D의 책임을 전체 손해의 극히 일부로 제한하거나, 경우에 따라서는 배상 책임을 부정할 수도 있다.

V. 결론

- 최근 대법원 판례에 따라 불법 행위로 인한 손해배상 산정 시 공동불법행위자 간에도 책임 제한의 개별화 원칙이 적용된다. 따라서 사안의 A사가 주장하는 10억 원에 대한 무차별적인 연대배상은 인정되기 어렵다. 법원은 피고별로 행위의 내 지위, 가담 정도, 불법성에 대한 기여도를 개별적으로 심리하여, 위원장 C에게는 엄중한 책임을 묻되 단순 가담자 D에게는 책임을 대폭 감경하거나 면제하는 방식으로 판결할 것으로 판단된다. 이는 파업으로 인한 손해배상이 개별 노동자에게 가혹한 경제적 보복 수단으로 악용되는 것을 방지하고 책임주의 원칙을 실현하는 데 의의가 있다.

《【문제14.8】

<사례>

금속가공업체인 A사의 노동조합 B는 임금 인상을 요구하며 2024년 5월 1일부터 5월 31일까지 한 달간 전면 파업을 실시하였다. 이번 파업은 노동위원회의 조정절차를 거치고 찬반투표를 통과하는 등 모든 법적 절차를 준수한 정당한 쟁의행위였다. 파업이 종료된 후, 노동조합 B는 쟁의행위 기간은 근로계약관계가 유지되는 상태이므로, 근로를 제공하지 못했더라도 생계 유지를 위해 가족수당과 근속수당은 지급되어야 한다고 주장하며 A사에 해당 수당의 지급을 요구하였다. 반면 A사는 무노동 무임금 원칙에 따라 파업 기간에 대한 임금은 일절 지급할 수 없다고 맞서고 있다. 한편, A사는 파업 종료 후 연말에 근로자들의 연차유급휴가를 산정하는 과정에서, 파업에 참여했던 근로자들의 파업 기간을 결근으로 처리하여 연차휴가 발생 여부를 판단하려 한다. 또한, 쟁의행위 기간 중 업무지시 불이행 등으로 정당하게 정직 처분을 받은 기간이 포함된 근로자에 대해서도 해당 기간을 어떻게 처리할지 논란이 되고 있다.

(물음1) 정당한 쟁의행위 기간 중 임금 청구권에 관한 무노동 무임금 원칙의 적용 범위와 관련하여, 노동조합 B가 주장하는 가족수당 및 근속수당의 지급 의무 여부를 대법원 판례의 법리에 따라 논하시오.(25점)》

<문제14.8의 물음1> 정당한 쟁의행위 기간 중 가족수당 및 근속수당 지급 의무 여부(무노동 무임금 원칙 적용 범위)

I. 문제의 제기

- 쟁의행위 기간은 근로계약에 따른 주된 권리·의무가 정지되는 기간이다. 노동조합 및 노동관계조정법(이하 노조법) 제44조 제1항은 사용자는 쟁의행위에 참여하여 근로를 제공하지 아니한 근로자에 대하여는 그 기간중의 임금을 지급할 의무가 없다고 명시하여 무노동 무임금 원칙을 확립하고 있다. 사안의 핵심은 이 임금의 범위에 단순히 근로의 대가인 교환적 부분만 포함되는지, 아니면 근로자의 지위 유지와 관련된 보장적 성격의 수당(가족수당, 근속수당)까지 포함되는지 여부이다.

II. 쟁의행위와 임금 청구권의 법리

1. 무노동 무임금 원칙의 의의

- 노조법상 무노동 무임금 원칙은 쟁의행위 시 노사 대등의 원칙을 구현하기 위한 것이다. 근로자는 근로 제공 의무를 면하고, 사용자는 임금 지급 의무를 면함으로써 대등한 경제적 타격을 주고받는 구조이다.

2. 임금의 이분설과 전면적 부정설

(1) 과거의 이분설

- 과거 일부 판례와 학설은 임금을 근로의 대가인 교환적 임금과 근로자의 생활 보장 및 신분 유지의 대가인 보장적 임금으로 나누어, 쟁의행위 기간 중에도 보장적 임금은 지급되어야 한다고 보았다. 가족수당이나 근속수당 등이 대표적인 보장적 임금으로 꼽혔다.

(2) 전면적 부정설 (현재 대법원 판례)

- 대법원은 임금을 교환적 부분과 보장적 부분으로 이분하는 논리를 폐기하였다. 임금은 본질적으로 근로의 대가이며, 쟁의행위 기간은 근로 제공 의무가 정지된 기간이므로 사용자는 단체협약이나 취업규칙 등에 별도의 약정이 없는 한 임금의 성격과 관계없이 지급 의무가 없다는 입장을 견지하고 있다.

III. 수당별 지급 의무 여부에 관한 판례의 태도

1. 가족수당의 성격 및 지급 의무

- 가족수당은 근로자의 부양가족 수에 따라 지급되는 수당이다. 대법원은 가족수당이 실제 근로 제공 여부와 관계없이 근로자로서의 지위에 기하여 지급되는 면이 있다 하더라도, 이를 근로의 대가가 아닌 단순한 생활보조금으로 보기는 어렵다고 판단한다. 따라서 명시적인 지급 근거가 없는 한 무노동 무임금 원칙의 적용 대상이 되어 사용자는 파업 기간 중 이를 지급할 의무가 없다.

2. 근속수당의 성격 및 지급 의무

- 근속수당은 근로자의 장기 근속을 장려하고 숙련도를 보상하기 위해 지급되는 임금이다. 이 역시 근로계약 관계를 전제로 한 근로의 대가에 해당한다. 대법원은 쟁의행위 기간 동안 근로가 중단되었다면, 근속수당 또한 그 중단된 기간에 비례하여 삭감하는 것이 원칙에 부합한다고 판시하고 있다.

IV. 사안의 적용

1. 단체협약 등 별도 약정의 유무

- 사안에서 A사와 노동조합 B 사이에 쟁의행위 기간 중에도 임금의 일부를 지급하기로 하는 특약이 존재한다는 사정은 보이지 않는다. 노조법 제44조 제2항은 임금 지급을 요구하는 쟁의행위를 금지하고 있으며, 사용자가 임금을 지급하도록 강제되지 않는다.

2. 수당 지급 요구의 타당성 검토

(1) 가족수당에 대한 판단

- 노동조합 B는 가족수당이 생계 유지를 위한 보장적 성격이라고 주장하나, 판례의 법리에 따르면 이는 근로 제공과 결부된 임금의 일종이다. 쟁의행위로 인해 근로가 전혀 제공되지 않은 한 달 동안, 사용자가 이를 지급해야 할 법적 근거는 없다.

(2) 근속수당에 대한 판단

- 근속수당 역시 근로의 대가로서의 성격을 지니므로, 1개월간의 전면 파업 기간에 대해서는 무노동 무임금 원칙에 따라 지급하지 않는 것이 정당하다.

V. 결론

- 대법원의 판례는 임금 이분설을 부정하고 무노동 무임금 원칙을 엄격하게 적용하고 있다. 따라서 노동조합 B가 주장하는 가족수당과 근속수당은 그 명칭이나 생활보장적 성격에도 불구하고 본질적으로 근로의 대가인 임금에 해당한다. A사는 단체협약 등에 별도의 지급 근거가 없는 한, 정당한 쟁의행위 기간인 5월 한 달간의 해당 수당들을 지급할 의무가 없다. 결국 A사의 임금 지급 거절은 정당하며, 노동조합 B의 수당 지급 요구는 법리적으로 수용되기 어렵다.

《【문제14.8】

<사례>

금속가공업체인 A사의 노동조합 B는 임금 인상을 요구하며 2024년 5월 1일부터 5월 31일까지 한 달간 전면 파업을 실시하였다. 이번 파업은 노동위원회의 조정절차를 거치고 찬반투표를 통과하는 등 모든 법적 절차를 준수한 정당한 쟁의행위였다. 파업이 종료된 후, 노동조합 B는 쟁의행위 기간은 근로계약관계가 유지되는 상태이므로, 근로를 제공하지 못했더라도 생계 유지를 위해 가족수당과 근속수당은 지급되어야 한다고 주장하며 A사에 해당 수당의 지급을 요구하였다. 반면 A사는 무노동 무임금 원칙에 따라 파업 기간에 대한 임금도 지급할 수 없다고 맞서고 있다. 한편, A사는 파업 종료 후 연말에 근로자들의 연차유급휴가를 산정하는 과정에서, 파업에 참여했던 근로자들의 파업 기간을 결근으로 처리하여 연차휴가 발생 여부를 판단하려 한다. 또한, 쟁의행위 기간 중 업무지시 불이행 등으로 정당하게 정직 처분을 받은 기간이 포함된 근로자에 대해서도 해당 기간을 어떻게 처리할지 논란이 되고 있다.

(물음2) 정당한 쟁의행위 기간이 연차유급휴가 산정을 위한 출근지수 계산 시 어떻게 처리되어야 하는지 설명하고, 만약 쟁의행위 기간 중 발생한 정당한 징계(정직) 기간이 있다면 이 기간의 처리 방식과 차이점을 서술하시오.(25점)》

<문제14.8의 물음2> 쟁의행위 및 징계(정직) 기간의 연차휴가 산정 시 출근지수 처리 방식

I. 문제의 제기

- 근로기준법 제60조 제1항은 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 연차유급휴가를 부여하도록 규정하고 있다. 사안에서 A사는 정당한 파업 기간을 결근으로 처리하려 하나, 이는 근로자의 정당한 권리 행사를 위축시킬 우려가 있다. 또한 쟁의행위 중 발생한 정직 기간의 경우 근로자의 귀책사유가 개입되어 있다는 점에서 일반적인 쟁의행위 기간과 동일하게 취급할 수 있는지 여부가 문제된다. 이에 대한 출근율 산정 방식과 비례적 휴가 부여 원칙을 분석한다.

II. 정당한 쟁의행위 기간의 연차휴가 산정 범위

1. 출근율 산정의 기본 원칙

(1) 결근 처리의 부당성

- 대법원은 정당한 쟁의행위 기간은 근로자가 근로를 제공할 의무가 일시적으로 정지되는 기간일 뿐, 근로자가 임의로 출근하지 않은 결근으로 볼 수 없다고 명시하고 있다. 따라서 사용자가 파업 기간을 결근으로 처리하여 80퍼센트 미달을 이유로 연차휴가를 전혀 부여하지 않는 것은 근로기준법 위반이다.

(2) 출근한 것으로 간주되는 기간과의 구별

- 근로기준법 제60조 제6항은 업무상 부상·질병, 산전·산후휴가 기간 등을 법률상 출근한 것으로 간주한다. 그러나 쟁의행위 기간은 법령상 출근 간주 규정이 없으므로, 이를 무조건 출근으로 처리할 수도 없다.

2. 비례적 산정 방식 (대법원 판례의 태도)

- 대법원은 정당한 쟁의행위 기간이 포함된 경우 다음과 같은 산식을 제시한다. ① 연간 총 소정근로일수에서 쟁의행위 기간에 해당하는 소정근로일수를 제외한 나머지 일수를 기준으로 출근율을 판단한다. ② 해당 출근율이 80퍼센트 이상인 경우, 연차휴가 일수는 정상적인 연차휴가 일수 × (연간 총 소정근로일수 - 쟁의행위 기간 소정근로일수) / 연간 총 소정근로일수의 방식으로 산출한다. ③ 이는 근로 의무가 정지된 기간에 대하여는 근로를 제공하지 않은 것에 상응하여 비례적으로 휴가 일수를 소멸시키는 합리적인 방식이다.

III. 정당한 정직 기간의 처리 방식과 차이점

1. 정직 기간의 성격과 출근율 산정

(1) 소정근로일수 제외 여부

- 정당한 징계인 정직 처분은 근로자의 귀책사유에 의하여 근로 제공 의무가 정지된 기간이다. 대법원은 이러한 기간 역시 쟁의행위 기간과 마찬가지로 근로자의 결근으로 처리할 수는 없으나, 동시에 근로자가 출근한 것으로 볼 수도 없다고 판단한다.

(2) 산정 방식의 동일성

- 판례는 정직 기간에 대해서도 쟁의행위 기간과 동일하게 소정근로일수에서 제외한 후 나머지 일수를 기준으로 출근율을 산정하고, 이에 비례하여 휴가 일수를 부여하는 방식을 적용한다.

2. 쟁의행위 기간과의 본질적 차이점

(1) 귀책사유의 존재 여부

- 쟁의행위는 헌법상 보장된 정당한 권리의 행사로서 근로자의 귀책사유가 없다. 반면 정직은 근로자의 징계 사유(본 사안에서는 업무지시 불이행 등)라는 귀책사유가 존재한다.

(2) 법적 성격의 비교

- 쟁의행위 기간은 근로계약상의 주된 권리·의무가 당연히 정지되는 기간인 반면, 정직 기간은 사용자의 징계권 행사에 따라 강제적으로 근로 제공이 정지되는 기간이다. 그러나 판례는 연차휴가라는 휴식권의 본질을 고려하여, 양자 모두 결근으로 처리하지 않고 비례적으로 삭감하는 동일한 계산 구조를 취하고 있다.

IV. 사안의 적용

1. 파업 기간의 처리

- A사가 노동조합 B의 정당한 파업 기간(5월 1일 ~ 5월 31일)을 결근으로 처리하는 것은 위법하다. A사는 2024년 전체 소정근로일수에서 5월 한 달간의 소정근로일수를 제외한 나머지 기간의 출근율을 따져야 한다. 해당 근로자들이 나머지 기간에 성실히 출근하여 80퍼센트 이상의 출근율을 보였다면, 11/12(약 92퍼센트)에 해당하는 연차휴가를 부여해야 한다.

2. 정직 기간이 포함된 근로자의 처리

- 업무지시 불이행으로 정당하게 정직을 받은 근로자의 경우, 해당 정직 기간 역시 소정근로일수에서 제외한다. 만약 파업 기간과 정직 기간이 겹치지 않고 각각 존재한다면, 연간 총 소정근로일수에서 파업 기간과 정직 기간을 모두 뺀 나머지 일수를 기준으로 출근율과 휴가 일수를 계산한다.

V. 결론

- 정당한 쟁의행위 기간은 결근이 아니며 소정근로일수에서 제외하여 연차휴가를 비례적으로 산정해야 한다. 정당한 정직 기간 또한 근로자의 귀책사유는 있으나 결근으로 보지 않고 소정근로일수에서 제외하는 방식은 동일하다. A사는 근로자들의 파업 참여를 이유로 연차휴가 자체를 박탈할 수 없으며, 판례가 제시한 비례적 산식에 따라 정확한 휴가 일수를 산출하여 부여하여야 한다.

《【문제14.9】

<사례>

정유 및 석유화학 제품을 생산하는 C사는 대규모 공정 설비를 운영하고 있으며, 이 설비는 가동이 중단될 경우 고온·고압의 반응기 내 물질이 굳거나 폭발할 위험이 있어 세심한 유지관리가 필수적이다. C사의 노동조합 D는 단체협약 갱신을 위한 교섭이 결렬되자 파업을 선언하였다. 파업이 시작되자 노동조합 D는 안전보호시설인 중앙제어실과 비상 가동 설비의 운영을 담당하는 인력까지 모두 파업에 동참하도록 지시하였다. 이에 C사는 해당 시설의 중단은 인명 사고와 환경 오염으로 이어질 수 있다고 경고하며 중지할 것을 통고하였으나, 노동조합 D는 쟁의행위의 실효성을 높이기 위해 이를 거부하였다. 한편, C사는 노동조합 및 노동관계조정법상 필수공익사업에 해당하지는 않으나, 해당 사업장 내의 특정 업무가 중단될 경우 공중의 일상생활에 현저한 지장을 초래할 수 있다고 판단하여 독자적으로 필수유지업무를 지정하고 조합원들의 업무 복귀를 명령하였다. 노동조합 D는 필수공익사업이 아닌 일반 사업장에서 사용자가 일반적으로 필수유지업무를 지정하여 쟁의권을 제한하는 것은 위법하다고 주장하고 있다.

(물음1) 노동조합법상 안전보호시설의 정의 및 쟁의행위 제한의 취지를 설명하고, 위 사례에서 노동조합 D가 중앙제어실 운영 인력까지 파업에 동참시킨 행위가 정당한지 여부를 판단하시오.(25점)》

<문제14.9의 물음1> 안전보호시설의 정의와 쟁의행위 제한 취지 및 중앙제어실 파업 동참 행위의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 노동조합법 제38조 제2항은 작업장의 안전보호시설에 대하여 정상적인 유지·운영을 정지, 폐지 또는 방해하는 형태의 쟁의행위를 금지하고 있다. 사안에서 C사는 정유 및 석유화학 제품을 생산하는 사업장으로서 공정 중단 시 폭발 및 환경 오염의 위험이 매우 크다. 이에 노동조합 D가 중앙제어실 및 비상 설비 인력을 파업에 포함시킨 것이 위 법 조항을 위반하여 쟁의행위의 정당성을 상실하는지 여부가 핵심 쟁점이다.

II. 안전보호시설의 정의 및 제한 취지

1. 안전보호시설의 정의

(1) 개념

- 안전보호시설이란 사람의 생명이나 신체의 안전을 보호하거나 노동법상의 안전상의 위험을 방지하기 위하여 설치된 시설을 의미한다. 이는 단순히 생산 설비의 보호를 넘어 궁극적으로 인명 사고를 예방하기 위한 필수적인 물리적 장치를 뜻한다.

(2) 구체적 예시

- 일반적으로 갭내의 배수·통기시설, 용광로의 냉각장치, 병원의 응급실이나 수술실, 그리고 정유 공장과 같이 폭발 위험이 상존하는 곳의 중앙제어 시스템 및 비상 차단 장치 등이 이에 해당한다.

2. 쟁의행위 제한의 취지

(1) 생명 및 신체의 안전 보호

- 헌법상 보장된 노동3권이라 할지라도 타인의 생명이나 신체의 안전이라는 보다 근본적인 기본권을 침해할 수는 없다. 쟁의행위의 실효성을 높이기 위한 목적이라 하더라도 공공의 안전이나 인명에 직접적인 위해를 가할 수 있는 시설의 파괴나 기능 정지는 허용되지 않는다.

(2) 회복 불가능한 손해 방지

- 재산권 침해 측면에서도 단순한 생산 차질을 넘어 시설 자체가 파괴되거나 영구적으로 복구 불가능한 상태(예 : 용광로의 응고, 반응기 폭발 등)에 이르게 하는 것은 노동조합법이 예정한 경제적 압박의 범위를 벗어난 것으로 본다.

III. 쟁의행위 정당성의 판단 기준

1. 목적 및 수단의 정당성

(1) 수단의 적정성

- 쟁의행위가 정당하기 위해서는 그 수단이 사용자나 제3자의 생명·신체에 대한 위험을 초래하지 않아야 한다. 안전보호시설에 대한 기능 정지는 그 자체로 노동조합법 제42조 제2항 위반으로서 수단의 정당성을 상실하는 주요 원인이 된다.

(2) 평화적 수행 원칙

- 쟁의행위는 폭력이나 파괴행위를 동반해서는 안 되며, 안전상의 위험을 방지하는 부작위 형태의 행위 역시 시설의 정상적 유지를 방해한다면 위법한 수단으로 평가받을 수 있다.

2. 안전보호시설 관련 판례의 법리

- 판례는 안전보호시설 유지 업무를 수행하는 근로자들이 전면적으로 파업에 돌입하여 해당 시설의 가동이 중단되거나 위험한 상태가 방치되는 경우, 이는 노동조합법상 금지된 행위로서 쟁의행위 전체의 정당성을 부정하는 근거가 될 수 있다고 보고 있다. 특히 폭발 위험이 있는 화학 공장의 제어 인력은 전면 파업 시에도 최소한의 안전 유지를 위한 인력을 남겨두어야 한다고 판단한다.

IV. 사안의 적용

1. 중앙제어실 및 비상 설비의 성격

- 사례의 C사는 정유 및 석유화학 제품을 취급하며, 고온·고압의 반응기를 운영한다. 중앙제어실과 비상 가동 설비는 공정 이상 시 폭발을 막고 물질의 고착을 방지하여 인명 사고와 환경 오염을 막는 핵심적인 안전보호시설에 해당한다. 이는 단순한 생산 지원 시설이 아니라 사고 발생 시 생명과 안전을 지키는 최후의 보루이다.

2. 노동조합 D의 행위 정당성 검토

(1) 법 위반 여부

- 노동조합 D는 안전 유지를 위한 최소 인력마저 철수시키고 중앙제어실 인력 전원을 파업에 동참시켰다. 이는 노동조합법 제42조 제2항에서 금지하는 안전보호시설의 정상적인 유지·운영을 정지하는 행위에 직접적으로 해당한다.

(2) 쟁의행위 정당성 상실

- 노동조합 D는 쟁의행위의 실효성을 높이겠다는 목적을 내세웠으나, 이는 인명 사고와 폭발이라는 극단적인 위험을 담보로 한 것이므로 수단의 정당성을 결여하였다. 사용자의 경고에도 불구하고 이를 거부한 점은 고의성이 짙으며, 결과적으로 해당 쟁의행위는 정당성을 상실한 위법한 행위로 판단된다.

V. 결론

- 노동조합법상 안전보호시설은 인명과 신체의 안전을 위해 유지되어야 하는 필수 시설이며, 이를 정지시키는 행위는 엄격히 제한된다. 사례에서 노동조합 D가 중앙제어실 운영 인력까지 파업에 동참시킨 것은 안전보호시설 유지 의무를 위반한 것으로서 수단의 정당성을 결여한 위법한 행위로 판단된다. 따라서 C사는 해당 행위에 대하여 민·형사상 책임을 묻거나 징계 조치를 취할 수 있을 것으로 판단된다.

《【문제14.9】

<사례>

정유 및 석유화학 제품을 생산하는 C사는 대규모 공정 설비를 운영하고 있으며, 이 설비는 가동이 중단될 경우 고온·고압의 반응기 내 물질이 굳거나 폭발할 위험이 있어 세심한 유지관리가 필수적이다. C사의 노동조합 D는 단체협약 갱신을 위한 교섭이 결렬되자 파업을 선언하였다. 파업이 시작되자 노동조합 D는 안전보호시설인 중앙제어실과 비상 가동 설비의 운영을 담당하는 인력까지 모두 파업에 동참하도록 지시하였다. 이에 C사는 해당 시설의 중단은 인명 사고와 환경 오염으로 이어질 수 있다고 경고하며 중지할 것을 통고하였으나, 노동조합 D는 쟁의행위의 실효성을 높이기 위해 이를 거부하였다. 한편, C사는 노동조합 및 노동관계조정법상 필수공익사업에 해당하지는 않으나, 해당 사업장 내의 특정 업무가 중단될 경우 공중의 일상생활에 현저한 지장을 초래할 수 있다고 판단하여 독자적으로 필수유지업무를 지정하고 조합원들의 업무 복귀를 명령하였다. 노동조합 D는 필수공익사업이 아닌 일반 사업장에서 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 쟁의권을 제한하는 것은 위법하다고 주장하고 있다.

(물음2) 노동조합법상 필수유지업무 제도의 적용 범위와 결정 절차를 서술하고, 필수공익사업이 아닌 일반 사업장인 C사에서 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 파업 참여를 제한할 수 있는지 논하시오.(25점)

<문제14.9의 물음2> 필수유지업무 제도의 적용 범위·절차 및 일반 사업장에서의 사용자 일방 지정 가능성

I. 문제의 제기

- 노동조합법은 공익사업 중 그 업무의 정지 또는 폐지가 공중의 생명·건강·신체의 안전이나 공중의 일상생활을 현저히 위태롭게 하는 업무를 필수유지업무로 정하여 쟁의행위 중에도 유지하도록 강제하고 있다. 사안에서 C사는 정유 및 석유화학 제품 생산 사업장으로서 필수공익사업에 해당하지 않음에도 불구하고, 사용자가 독자적으로 필수유지업무를 지정하여 조합원들에게 복귀 명령을 내렸다. 이에 따라 필수유지업무 제도의 법적 적용 범위와 정해진 결정 절차를 준수했는지, 그리고 일반 사업장에서 사용자의 일방적 지정이 효력을 가질 수 있는지가 핵심 쟁점이다.

II. 필수유지업무 제도의 적용 범위

1. 공익사업의 범위

- 노동조합법 제71조 제1항에 따르면 공익사업은 공중의 일상생활과 밀접한 관련이 있는 사업으로서 정기항공운송사업, 수도·전기·가스·석유정제 및 석유공급사업, 병원 및 혈액공급사업, 은행 및 증권시장 관련 사업, 통신사업 등을 의미한다.

2. 필수공익사업의 범위

(1) 개념

- 공익사업 중 그 업무의 정지 또는 폐지가 공중의 생명·건강 또는 신체의 안전이나 공중의 일상생활을 현저히 위태롭게 하는 사업으로서 대통령령이 정하는 사업을 말한다.

(2) 대상 사업

- 철도·도시철도사업, 항공운송사업, 수도·전기·가스·석유정제 및 석유공급사업, 병원사업, 혈액공급사업, 한국은행, 통신사업 등이 이에 해당한다. 필수유지업무 제도는 오직 이러한 필수공익사업에만 적용된다.

III. 필수유지업무의 결정 절차

1. 노사 간 합의(필수유지업무협정)

(1) 협정 체결 의무

- 필수공익사업의 노동조합과 사용자는 쟁의행위 기간 동안 유지·운영하여야 할 필수유지업무의 구체적 범위, 필요인원, 지명절차 등을 정한 협정을 서면으로 체결하여야 한다.

(2) 체결 시기

- 특별한 제한은 없으나 통상 쟁의행위가 예상되는 시점 이전에 노사가 성실히 교섭하여 체결하여야 한다.

2. 노동위원회에 의한 결정

(1) 결정 신청

- 노사 간에 필수유지업무협정이 체결되지 아니한 때에는 당사자 어느 한쪽 또는 양쪽이 노동위원회에 필수유지업무의 유지를 위한 결정을 신청하여야 한다.

(2) 결정의 효력

- 노동위원회는 사업장별 특성 및 인력 규모 등을 고려하여 필수유지업무의 구체적 범위를 결정하며, 이 결정은 노사 양측을 구속한다. 노동위원회의 결정 없이 사용자가 임의로 범위를 정할 수 없다.

IV. 사안의 적용

1. C사의 필수공익사업 해당 여부

(1) 사업의 성격 검토

- 사례에서 C사는 정유 및 석유화학 제품을 생산하는 기업이다. 노동조합법 제71조 제2항 제3호에 따르면 석유정제 및 석유공급사업은 필수공익사업에 해당한다. 그러나 사안의 문구에서 필수공익사업에 해당하지는 않으나라고 명시되어 있으므로, 이를 전제로 판단할 때 C사는 법정 필수공익사업자가 아니다.

(2) 적용 범위의 한계

- 필수유지업무 제도는 헌법상 보장된 쟁의권을 직접적으로 제한하는 제도이므로 법률이 정한 범위를 엄격히 해석해야 한다. 필수공익사업이 아닌 일반 사업장(또는 법정 필수공익사업에 해당하지 않는 석유화학 부문 등)에는 필수유지업무 유지 의무 자체가 발생하지 않는다.

2. 사용자의 일방적 지정 및 복귀 명령의 정당성

(1) 결정 절차 위반

- 백번 양보하여 C사가 필수공익사업에 해당한다 하더라도, 필수유지업무는 노사 합의(협정) 또는 노동위원회의 결정을 통해서만 구체화된다. 사용자가 독자적으로 이를 지정하고 업무 복귀를 명령하는 것은 노동조합법 제42조의3에서 정한 절차를 정면으로 위반한 것이다.

(2) 쟁의권 침해의 부당성

- 사용자가 일방적으로 특정 업무를 필수유지업무라 판단하여 파업 참여를 제한하는 것은 노동조합의 단체행동권을 본질적으로 침해하는 행위이다. 일반 사업장인 C사에서 이러한 명령은 법적 근거가 없는 위법한 명령에 해당한다.

V. 결론

- 필수유지업무 제도는 오직 법령이 정한 필수공익사업에 한하여 노사 협정 또는 노동위원회의 결정을 거쳐 적용되는 제도이다. 사안의 C사는 필수공익사업에 해당하지 않으므로 필수유지업무 제도의 적용 대상이 아니다. 설령 대상 사업이라 하더라도 사용자가 일방적으로 필수유지업무를 지정하여 업무 복귀를 명령하는 것은 절차적·내용적 정당성이 없는 위법한 행위이다. 따라서 노동조합 D의 주장은 타당하며, C사의 일방적인 필수유지업무 지정 및 파업 제한 명령은 효력이 없다.

《【문제15.3】

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 소속 근로자 500명 중 350명이 가입된 B노동조합과 단체협약을 체결하면서 근로자는 고용됨과 동시에 B노동조합의 조합원이 되어야 하며, 조합에서 제명되거나 탈퇴한 자에 대하여 회사는 즉시 해고하여야 한다는 내용의 유니온 스톱(Union Shop) 조항을 삽입하였다. 당시 A사에는 B노동조합 외에 근로자 40명이 가입된 C노동조합이 이미 별도로 조직되어 활동 중이었다. 이후 평소 B노동조합의 운영 방식에 불만을 품고 있던 근로자 甲은 B노동조합을 탈퇴하고 독자적인 신규 노동조합인 D를 설립하기 위해 준비에 착수하였다. 이에 B노동조합은 A사에 단체협약상의 유니온 스톱 조항을 근거로 甲을 해고할 것을 강력히 요구하였다. A사는 B노동조합과의 마찰을 피하기 위해 甲이 B노동조합을 탈퇴하였다는 이유만으로 甲에게 해고 통보를 하였다. 한편, C노동조합의 조합원인 乙에 대하여 B노동조합은 乙 역시 우리 조합에 가입하지 않았으므로 유니온 스톱 조항에 따라 해고되어야 한다고 주장하며 A사를 압박하고 있다.

(물음1) 노동조합법상 유니온 스톱 조항이 유효하게 성립하기 위한 요건을 서술하고, 위 사례에서 B노동조합이 체결한 유니온 스톱 조항이 소수 노조인 C노동조합의 조합원 乙에게도 적용되어 해고의 근거가 될 수 있는지 논하시오.(25점)》

<문제15.3의 물음1> 유니온 스톱 조항의 성립 요건 및 소수 노조 조합원에 대한 효력 범위

I. 문제의 제기

- 유니온 스톱 조항은 특정 노동조합의 조직력을 강화하기 위해 사용자가 조합원이 아닌 자를 해고하도록 의무를 지우는 약정이다. 사안에서 A사와 B노동조합이 체결한 유니온 스톱 조항이 적법한 다수결 요건을 갖추었는지, 특히 이미 활동 중인 소수 노동조합인 C노동조합의 조합원 乙에게도 해고 의무가 발생하는지가 쟁점이다. 이는 근로자의 단결권 및 노동조합 선택의 자유와 직결되는 문제이다.

II. 유니온 스톱 조항의 유효 성립 요건

1. 노동조합의 대표성 요건

- 노동조합법 제81조 제1항 제2호 단서에 따르면 유니온 스톱 조항을 체결할 수 있는 노동조합은 당해 사업장에 종사하는 근로자의 3분의 2 이상을 대표하는 노동조합이어야 한다. 이는 소수 노동조합이나 비조합원의 단결권을 중대하게 제한하므로 엄격한 다수결 요건을 요구하는 것이다.

2. 단체협약의 명시적 규정

- 유니온 스톱 조항은 단체협약의 내용으로 반드시 서면화되어야 한다. 단순히 관행이나 구두 합의만으로는 효력이 발생하지 않으며, 조합 탈퇴나 제명 시 해고한다는 취지가 명확히 규정되어야 한다.

3. 조직 형태의 성격

- 유니온 스톱 조항은 기업별 노동조합 체제에서 주로 인정되나, 초기기업별 노동조합이라 하더라도 당해 사업장의 근로자 3분의 2 이상이 해당 지부나 분회에 가입되어 있다면 체결이 가능하다는 것이 통설과 판례의 입장이다.

III. 소수 노조 조합원에 대한 적용 여부

1. 복수노조 허용과 유니온 스톱의 한계

- 과거 복수노조가 금지되던 시절과 달리 현행 노동조합법상 복수노조가 전면 허용됨에 따라 유니온 스톱 조항의 효력 범위에 대한 재해석이 이루어졌다. 판례는 유니온 스톱 조항이 체결되었더라도 다른 노동조합을 선택할 근로자의 노동조합 선택의 자유를 침해해서는 안 된다고 판시하고 있다.

2. 소수 노조 조합원의 보호

(1) 노동조합 선택의 자유

- 근로자는 자신이 가입할 노동조합을 스스로 선택할 권리가 있다. 유니온 스톱 조항을 체결한 다수 노조에 가입하지 않고 이미 조직되어 있는 소수 노조에 가입한 근로자에게까지 해고 조항을 적용하는 것은 헌법상 보장된 근로자의 단결권을 본질적으로 침해하는 것이 된다.

(2) 해고 의무의 예외

- 유니온 스톱 조항이 유효하게 성립하더라도, 당해 사업장에 이미 조직된 다른 노동조합의 조합원이나 신규로 다른 노동조합을 설립하여 가입한 자에 대해서는 해고 의무가 적용되지 않는다. 즉, 어느 노동조합에도 가입하지 않은 자에 대해서만 강제 가입의 효력이 미치는 것으로 제한 해석해야 한다.

IV. 사안의 적용

1. B노동조합 유니온 스톱 조항의 유효성 검토

(1) 대표성 확인

- A사의 전체 근로자 500명 중 B노동조합의 조합원은 350명이므로 약 70%의 비율을 차지한다. 이는 노동조합법상 요구되는 3분의 2 이상의 요건을 충족하므로, 형식적으로 해당 유니온 스톱 조항은 유효하게 성립하였다.

(2) 내용의 적절성

- 단체협약에 조합에서 제명되거나 탈퇴한 자에 대하여 해고하여야 한다는 명시적 문구가 포함되어 있으므로 명시성 요건 또한 갖추고 있다.

2. 乙에 대한 해고 정당성 판단

(1) C노동조합의 지위

- C노동조합은 B노동조합이 유니온 스톱 조항을 체결하기 전부터 이미 조직되어 활동 중이던 소수 노동조합이다. 乙은 C노동조합의 조합원으로서 이미 자신의 단결권을 행사하고 있는 상태이다.

(2) 해고 근거의 부존재

- 유니온 스톱 조항의 효력은 조직되지 않은 근로자를 다수 노조로 흡수하는 데 목적이 있는 것이지, 이미 다른 노조에서 활동 중인 근로자를 강제로 탈퇴시키거나 해고하는 수단으로 악용될 수 없다. 따라서 B노동조합의 주장은 법적 근거가 없으며, A사가 乙을 해고할 경우 이는 부당해고 및 부당노동행위에 해당할 가능성이 매우 높다.

V. 결론

- 사안에서 B노동조합은 근로자의 3분의 2 이상을 대표하므로 유니온 스톱 조항 자체는 유효하다. 그러나 해당 조항은 이미 조직되어 있는 소수 노조인 C노동조합의 조합원 乙에게는 적용되지 않는다. 근로자의 노동조합 선택권은 다수 노조의 조직강제권보다 우선 보호되어야 하므로, 乙이 B노동조합에 가입하지 않았다는 이유로 해고를 요구하는 것은 위법하며 이를 근거로 한 해고는 무효이다.

《[문제15.3]

<사례>

자동차 부품 제조업체인 A사는 소속 근로자 500명 중 350명이 가입된 B노동조합과 단체협약을 체결하면서 근로자는 고용됨과 동시에 B노동조합의 조합원이 되어야 하며, 조합에서 제명되거나 탈퇴한 자에 대하여 회사는 즉시 해고하여야 한다는 내용의 유니온 슝(Union Shop) 조항을 삽입하였다. 당시 A사에는 B노동조합 외에 근로자 40명이 가입된 C노동조합이 이미 별도로 조직되어 활동 중이었다. 이후 평소 B노동조합의 운영 방식에 불만을 품고 있던 근로자 甲은 B노동조합을 탈퇴하고 독자적인 신규 노동조합인 D를 설립하기 위해 준비에 착수하였다. 이에 B노동조합은 A사에 단체협약상의 유니온 슝 조항을 근거로 甲을 해고할 것을 강력히 요구하였다. A사는 B노동조합과의 마찰을 피하기 위해 甲이 B노동조합을 탈퇴하였다는 이유만으로 甲에게 해고 통보를 하였다. 한편, C노동조합의 조합원인 乙에 대하여 B노동조합은 乙 역시 우리 조합에 가입하지 않았으므로 유니온 슝 조항에 따라 해고되어야 한다고 주장하며 A사를 압박하고 있다.

(물음2) 노동조합을 탈퇴하여 새로운 노동조합을 조직하려 하거나 다른 노동조합에 가입한 근로자 甲을 유니온 슝 조항에 근거하여 해고하는 것이 부당노동행위 및 부당해고에 해당하는지 여부를 판례의 견해를 중심으로 판단하시오.(25점)

<문제15.3의 물음2> 탈퇴 후 신규 노조 설립 준비 중인 근로자에 대한 해고의 부당노동행위 및 부당해고 해당 여부

I. 문제의 제기

- 사안의 핵심은 유니온 슝 조항의 효력이 복수노조 상황에서 어디까지 미치는가에 있다. 특히 다수 노조인 B노동조합을 탈퇴하고 신규 노조인 D를 설립하려는 근로자 甲에게 해당 조항을 적용하여 해고하는 것이 헌법상 보장된 근로자의 단결권 및 노동조합 선택의 자유를 침해하는 것인지가 문제된다. 만약 이러한 해고가 법적 정당성을 결여한다면 이는 사법상 무효인 부당해고가 됨과 동시에 사용자의 불이익 취급에 의한 부당노동행위 성립 여부도 검토되어야 한다.

II. 유니온 슝 조항의 의의와 복수노조 하의 제한

1. 유니온 슝 조항의 의의

- 유니온 슝 조항이란 노동조합법 제81조 제1항 제2호 단서에 따라 사용자가 특정 노동조합의 조합원이 될 것을 고용조건으로 하는 단체협약상의 약정을 의미한다. 이는 노동조합의 조직력을 강화하고 유지하기 위한 조직강제 수단으로 활용된다.

2. 복수노조 허용에 따른 법리 변화

- 현행 노동조합법상 복수노조가 전면 허용됨에 따라 유니온 슝 조항은 근로자의 단결하지 아니할 자유(소극적 단결권)를 제한할 수는 있어도, 다른 노동조합을 선택하여 단결할 자유(적극적 단결권)까지 침해할 수는 없다는 제한적 해석이 확립되었다.

III. 판례의 견해

1. 유니온 슝 조항의 효력 범위에 관한 판례

- 판례는 유니온 슝 조항이 체결된 경우라도 근로자가 당해 노동조합을 탈퇴하여 새로운 노동조합을 조직하거나 다른 노동조합에 가입하는 경우에는 유니온 슝 조항에 의한 해고 의무가 발생하지 않는다고 판시한다. 이는 헌법상 보장된 근로자의 단결권과 노동조합 선택의 자유를 존중하기 위함이다.

2. 불이익 취급의 부당노동행위 관련 판례

- 판례에 따르면 사용자가 근로자가 노동조합을 조직하거나 가입하려고 하였다는 이유 등으로 그 근로자를 해고하는 행위는 노동조합법 제81조 제1항 제1호 소정의 부당노동행위에 해당한다. 유니온 슝 조항이 존재하더라도, 근로자가 다른 노동조합을 선택한 경우에는 사용자가 그 근로자를 해고할 의무가 없으므로, 이를 무시하고 해고하는 것은 정당한 이유 없는 해고이자 반노동조합적 의도에 기한 부당노동행위가 된다.

3. 지배·개입의 부당노동행위 관련 판례

- 다수 노조의 압력에 굴복하여 소수 노조로 가입하거나 독립하려는 근로자를 해고하는 행위는 노동조합 사이의 세력 균형을 파괴하고 특정 노동조합의 조직 유지에 가담하는 결과를 초래하므로, 노동조합법 제81조 제1항 제4호의 지배·개입에 해당하는 부당노동행위가 될 수 있다.

IV. 부당해고 및 부당노동행위 해당 여부 판단

1. 부당해고 여부

(1) 해고 사유의 정당성 결여

- 근로자 甲이 B노동조합을 탈퇴한 이유는 독자적인 신규 노동조합인 D를 설립하기 위함이다. 판례의 취지에 비추어 볼 때, 유니온 슝 조항은 어느 노동조합에도 가입하지 않은 자에게만 미칠 뿐, 다른 노조를 설립하거나 가입하려는 자에게는 효력이 미치지 않는다. 따라서 A사가 유니온 슝 조항을 이유로 甲을 해고한 것은 해고 사유가 존재하지 않는 것이며 근로기준법상 정당한 이유 없는 해고로서 무효이다.

(2) 유니온 슝 조항의 오남용

- B노동조합은 甲이 신규 노조 설립 준비에 착수하자 해고를 요구하였고, A사는 이에 동조하였다. 이는 유니온 슝 조항을 노동조합 내부의 불만 세력을 제거하거나 경쟁 노조의 등장을 막기 위한 수단으로 오남용한 것에 해당한다.

2. 부당노동행위 여부

(1) 불이익 취급의 성립

- 甲은 신규 노동조합 설립이라는 정당한 노동조합 활동(또는 그 준비행위)을 이유로 해고라는 불이익을 입었다. A사가 B노동조합과의 마찰을 피하기 위해서였다는 사정은 부당노동행위 성립을 부정하는 사유가 되지 못한다.

(2) 지배·개입의 성립

- A사가 B노동조합의 요구에 따라 甲을 해고한 행위는 B노동조합의 조직 경쟁력을 강화하고 신생 노조 D의 설립을 원천적으로 차단하는 결과를 낳았다. 이는 사용자가 노동조합의 조직·운영에 개입한 것으로서 지배·개입의 부당노동행위에 해당한다.

V. 사안의 적용

1. 甲의 행위 성격

- 甲은 B노동조합의 운영 방식에 불만을 품고 독자적인 노동조합 D를 설립하기 위해 탈퇴 및 준비 행위를 하였다. 이는 헌법 및 노동법이 보장하는 정당한 단결권 행사의 범위 내에 있다.

2. A사 해고 행위의 법적 평가

(1) 유니온 슝 조항 적용의 한계 위반

- A사는 甲이 다른 노조를 설립하려는 의사를 가지고 탈퇴했음을 인지하였음에도 불구하고 유니온 슝 조항을 형식적으로 적용하였다. 이는 복수노조 하에서 제한적으로 해석되어야 하는 유니온 슝 조항의 법리를 오해하거나 무시한 처사이다.

(2) 부당노동행위 의사 추정

- A사는 B노동조합과의 마찰을 피한다는 명목으로 해고를 단행했으나, 실질적으로는 甲의 정당한 단결권 행사를 억압하고 B노동조합의 독점적 지위를 옹호하는 결과를 초래했으므로 부당노동행위 의사가 인정된다.

Ⅴ. 결론

- 사안에서 근로자 甲에 대한 A사의 해고 통보는 부당해고 및 부당노동행위에 모두 해당한다. 판례의 견해에 따르면 유니온 슝 조항은 근로자의 노동조합 선택의 자유를 제한할 수 없으므로, 신규 노조를 설립하려는 甲에게는 해고 의무가 적용되지 않는다. 따라서 A사의 해고는 근로기준법상 정당한 이유가 없어 무효인 부당해고임과 동시에, 노동조합법상 불이익 취급 및 지배·개입에 해당하는 부당노동행위가 된다. A사는 해고를 철회하고 甲을 복직시켜야 하며, 노동위원회의 구제명령 대상이 될 수 있다.